

DE ARCHITECTUUR VAN RECHTSZEKERHEID IN DE KENNISECONOMIE

Waarom de wet de status van zelfstandigen vooraf niet kan garanderen



Dit document analyseert waarom het debat over schijnzelfstandigheid al decennia vastloopt. Het toont aan waarom nieuwe wetgeving en beleidsmaatregelen binnen het bestaande kwalificatiekader telkens tegen dezelfde structurele grenzen aanlopen.

Deze analyse laat zien hoe dezelfde professionele inzet juridisch anders kan worden beoordeeld wanneer context en tijd veranderen, buiten de invloed van de zelfstandige. Dat verklaart terugkerende effecten in de praktijk: risicomijding, extra schakels in de keten en marktuitsluiting.

Zit er een bug in het Nederlandse juridische systeem?

VOORAF – LEES DIT EERST

Een zelfstandige professional voert een complexe opdracht uit voor een kleine organisatie. De inzet is autonoom en resultaatgericht. Wanneer de opdrachtgever groeit en professionaliseert, ontstaan zwaardere procesinterfaces, zoals gelaagde governance, security-protocollen, compliance-eisen en voorgeschreven tooling. Hoewel de specialist inhoudelijk hetzelfde werk doet, met dezelfde expertise en autonomie, kan de werkrelatie door de gewijzigde context anders worden gewaardeerd en als risicovol worden aangemerkt. De variabele zit niet in de zelfstandige professional, maar in de context van de opdrachtgever. Dit is de ZZP-paradox. Die paradox is niet alleen temporeel. Ook dezelfde opdracht kan bij verschillende opdrachtgevers tegelijk anders worden gewaardeerd.

Wat is dit document?

Dit document is een **analytische systeemdiagnose**. Het beoordeelt niet of het kwalificatiekader juridisch juist of maatschappelijk wenselijk is, maar test of het bij schaalvergroting in de praktijk vooraf kenbare rechtszekerheid biedt. De analyse houdt de zelfstandige inzet constant en varieert alleen de organisatiecontext. Zo wordt zichtbaar wat er gebeurt wanneer modern werken samenkomt met open normen, holistische beoordeling en risico achteraf.

In complexe omgevingen verschuift de uitvoering regelmatig naar voorafgaande selectie via opdrachtteksten en verplichte routes. In die uitvoering gaat het kader in de praktijk vaak werken als een toegangsregime. Dat is het kernpunt: niet de inhoud van het werk verandert, maar de toegang tot rechtstreekse inzet van zelfstandige expertise kan alsnog worden geblokkeerd of vertraagd door context, compliance- en auditdruk, en inkooparchitectuur.

Wat laat de analyse zien?

De analyse identificeert drie structurele fricties die verklaren waarom het debat over schijnzelfstandigheid vastloopt:

1. **De ZZP-paradox**
Identieke inzet kan juridisch anders worden beoordeeld zodra de organisatiecontext groter of complexer wordt, terwijl autonomie, verantwoordelijkheid en de opdracht gelijk blijven.
2. **De onzichtbare grens**
In een holistische toets bestaat geen vooraf operationaliseerbare drempel waarop een werkrelatie kantelt. De grens wordt achteraf bepaald en kan meeschuiven met groei of verandering van de organisatie. Deze onzekerheid vooraf stuurt organisaties richting defensief gedrag en standaardisering.
3. **Systeemdwang en Institutional Blindness**
In complexe organisaties is integratie in processen en tooling vaak een functionele voorwaarde om resultaat te kunnen leveren. Dit is systeemdwang, zoals noodzakelijke processturing, niet automatisch hiërarchisch gezag. De blinde vlek zit in de interpretatie: noodzakelijke coördinatie wordt in de praktijk regelmatig als gezag beoordeeld.

Gevolg

Rechtsonzekerheid stuurt organisaties richting een rationeel-defensieve respons. De uitkomsten zijn structureel:

- **Marktuitsluiting:** het beperken of weren van zelfstandigen via uitsluitingsclausules en routeverplichtingen.
- **Gedwongen intermediatie:** een verplichte tussenlaag als risicoschild, met structurele kostenopslag (compliance-taks) en een waardelek in de orde van grootte van honderden miljoenen tot ruim €1 mrd per jaar.
- **Operationele frictie:** extra contracteringslagen en beperkingen op samenwerking en kennisdeling, met een rem op innovatie en digitale transitie en met vertraging in de uitvoering van kritieke projecten.

De centrale toetsvraag

“Kan binnen de huidige regels vooraf het kantelpunt worden aangewezen waarop dezelfde opdracht juridisch omslaat naar een dienstbetrekking, uitsluitend doordat de opdrachtgever groeit en strakker gaat organiseren, terwijl de zelfstandige aantoonbaar dezelfde inzet levert?”

Conclusies

De conclusies hieronder zijn gebaseerd op publiek verifieerbare bronnen over handhaving, processturing, defensieve inkoop en uitsluiting via clauses en routing. Samen maken zij inzichtelijk dat in contextzware omgevingen de kwalificatievraag in de uitvoering vaak vóór de inhoudelijke beoordeling wordt beslist, via toegang, routing en standaardisatie. Extra regels of aanscherping helpen beperkt zolang vooraf onduidelijk is waar de grens ligt.

1. **De uitkomst hangt vaak meer af van de omgeving dan van het werk zelf.**
Dezelfde zelfstandige, met dezelfde werkwijze en zelfstandigheid, kan in de praktijk verschillend worden beoordeeld tussen opdrachtgevers én bij verandering binnen één organisatie, vaak buiten de eigen invloedssfeer.
2. **Hoe groter en formeler de organisatie, hoe minder vooraf voorspelbaar de beoordeling wordt.**
Onvermijdelijke processen, tooling en compliance maken ex ante duiding lastiger, ook bij gelijke zelfstandigheid.
3. **Onzekerheid werkt als een prikkel tot risicomijdend gedrag, niet als een prikkel tot beter gedrag.**
Bij kans op ex post omslag en hoge gevolgen sturen organisaties voorspelbaar op risicoreductie boven inhoud.
4. **Nieuwe beleidsinstrumenten verplaatsen druk, maar lossen de paradox niet op.**
Zonder heldere grens vooraf blijven uitsluiting en defensieve selectie rationele uitkomsten.
5. **De marktreactie is uitsluiting en standaardisering, met frictie en verlies aan inzetbare expertise.**
Directe inhuur krimpt; extra schakels verhogen kosten en doorlooptijd en beperken daarmee toegang tot kennis.

Wat dit document niet is

Om de analytische zuiverheid en de focus op de systeemlogica te borgen, is dit document expliciet afgebakend:

- **Geen individuele kwalificatie:** geen oordeel over de status van concrete dossiers of personen.
- **Geen beleidsvoorstel:** geen fiscaal, politiek of moreel pleidooi voor een specifiek uitvoeringsmodel.
- **Geen representatieve statistiek:** casussen zijn mechanisme-checks; geen marktbrede percentageclaims.
- **Geen moreel oordeel:** marktrespons is rationeel gedrag onder risicoprikkels, geen tekortkoming.
- **Geen wetgevingskritiek:** geen claim dat de wet verkeerd wordt toegepast of dat wetgeving nutteloos is.

Hoe leest u dit document?

De hoofdtekst volgt één doorlopende redenering. Bewijslast, definities en technische nuancerings staan in voetnoten en appendices.

Snel begrip (beslissers)

Lees DEEL I (model en paradox) en DEEL IV (slotbeschouwing en toetsvragen).

Voor impact: neem uit DEEL III alleen de secties over maatschappelijke gevolgen en marktmechanismen.

Praktijkroute (bestuurder, HR en procurement)

Start bij DEEL II voor de empirische verificatie (casussen, Evidence Map en bewijsstatus).

Lees daarna DEEL III voor implicaties en systeemgevolgen en sluit af met DEEL IV (slotbeschouwing en toetsvragen).

Volledige toets (expert en auditor)

Lees eerst 'Appendix A: Verantwoording, toetsniveau en leeswijzer' en 'Appendix B: Begrippenkader'.

Lees vervolgens DEEL I (model en toetsontwerp), DEEL II (verificatie) en DEEL III (implicaties).

Sluit af met DEEL IV (slotbeschouwing en toetsvragen).

Waar vindt u definities, methode en bronnen?

- Appendix A: Verantwoording, toetsniveau en leeswijzer
- Appendix B: Begrippenkader
- Appendix C: Illustratieve systeemoptie voor ex ante statuszekerheid
- Appendix D: Bronnen en marktdata
- Appendix E: Evidence Map

Inhoudsopgave

DEEL I – KERNANALYSE	1
1.1 Inleiding	1
1.2 De werkelijkheid van modern werk	2
1.3 Het probleem	3
1.4 De bewegende grens	7
1.5 Individuele Professionele Inzet	8
1.6 Organisatiecontext	11
1.7 Waarom het recht context meeweegt	16
1.8 Het analytisch model	21
1.9 Grenzen, validiteit en afbakening	23
1.10 De pilarenmetafoor	24
1.11 Theoretische hypothesen	26
1.12 Toetskader en empirische verificatie	26
1.13 Waarom vooraf beslissen structureel faalt	28
1.14 Conclusie van het experiment	29
1.15 Logische gevolgen voor de markt	29
1.16 Centrale these	31
DEEL II – EMPIRISCHE VERIFICATIE	32
2.1 Verificatieprotocol	32
2.2 Casus 1: Software Architect (parallele context)	35
2.3 Casus 2: Jurist (tijd en groei)	41
2.4 Marktrespons onder handhavingsprikkel	46
2.5 GGZ, sectorale signalen rond handhavingsprikkel	47
2.6 Conclusie empirische verificatie	48
DEEL III – IMPLICATIES EN SYSTEEMGEVOLGEN	51
3.1 Context als feitelijke uitvoering	51
3.2 Oorsprong: Contextuele ontstaansgeschiedenis en systeemdruk	51
3.3 Waar het recht bewust pijn doet: beschermings-paradox	52
3.4 De Systeem-impasse: BIO versus Belastingdienst	53
3.5 De onzichtbare grens en de mislukte grenszoektocht	54
3.6 De actualiteit: waarom de huidige beleidsrichting de paradox niet oplost	57
3.7 EU-context en externe drukfactoren	59
3.8 Moderne organisatievormen en structurele frictie	59
3.9 Maatschappelijke gevolgen: intermediaat als symptoom van rechtsonzekerheid	62
3.10 De kennisoverdracht-paradox en innovatierem	65
3.11 De illusie van contractuele afbakening	67
3.12 Implicaties bij veelgehoorde bezwaren	69
3.13 Systeemvereisten voor ex ante rechtszekerheid	73
3.14 De oplossing voor het probleem	76
DEEL IV – SLOTBESCHOUWING	77
4.1 Observatie	77
4.2 Eindconclusie en toetsvragen	80
DEEL V – APPENDICES	81
Appendix A: Verantwoording, toetsniveau en leeswijzer	81
Appendix B: Begrippenkader	87
Appendix C: Illustratieve systeemoptie voor ex ante statuszekerheid	91
Appendix D: Bronnen en marktdata	99
Appendix E: Evidence Map	103

DEEL I – KERNANALYSE

Dit deel formaliseert de kernvraag en bouwt het model van de ZZP-paradox. Het is de logische basis voor de rest van de analyse. Als je vooral de conclusies en toetsvragen zoekt, lees ook DEEL IV.

Leesnoot

Definities: zie Appendix B: Begrippenkader.

Methodologische verantwoording: zie Appendix A: Verantwoording, toetsniveau en leeswijzer.

1.1 Inleiding

Dit document beschrijft een fundamentele paradox in de Nederlandse aanpak van schijnzelfstandigheid. In de praktijk kan de juridische status van een ZZP'er (zelfstandige zonder personeel) verschillend worden beoordeeld, niet doordat de opdracht verandert, niet doordat het professionele handelen wijzigt en niet doordat de verantwoordelijkheid voor het resultaat verschuift, maar doordat de organisatieomgeving waarin de opdracht wordt uitgevoerd verschilt.

Deze organisatieomgeving ligt grotendeels buiten de invloedssfeer van de zelfstandige. Niet de professional verandert, maar de wijze waarop een opdrachtgever samenwerking organiseert, besluiten vastlegt en risico's beheerst. Daarmee is de discussie structureel: het gaat niet om incidentele afwijkingen, maar om een terugkerend patroon waarin vergelijkbare inzet in verschillende organisatorische settings tot uiteenlopende uitkomsten kan leiden.

Dit raakt vooral kennisintensieve en complexe opdrachten. In dat segment leveren zelfstandige professionals specialistische expertise in omgevingen waar kwaliteit, continuïteit, risico en verantwoording zwaar wegen. Naarmate organisaties formaliseren, wordt uitvoering zichtbaarder in processen en systemen. Daardoor kan zelfstandige uitvoering optisch “kantelen”, terwijl de inhoud van de opdracht en de resultaatgerichtheid in de kern niet veranderen. Figuur 1 visualiseert deze fundamentele paradox (zie §1.4.3 voor een uitgebreide toelichting).



Figuur 1. De ZZP-paradox: contextvariatie versus constante inzet

De kwalificatie van de werkrelatie kan verschuiven door verschillen in organisatiecontext, terwijl de inzet gelijk blijft. De onzichtbare grens markeert het vooraf onbekende kantelpunt dat pas achteraf wordt vastgesteld.

1.1.1 Waarom de discussie al decennia vastloopt

De hardnekkigheid van het probleem zit niet in onwil of onbegrip bij opdrachtgevers of zelfstandige professionals. Partijen proberen juist zorgvuldig te handelen binnen het bestaande juridische kader. Het knelpunt is dat vooraf vaak een helder handelingsperspectief nodig is, terwijl de beoordeling in de praktijk enkel achteraf kan worden gevormd.

Er is geen vooraf herkenbaar kantelpunt dat aangeeft wanneer dezelfde inzet, uitsluitend door verschil in organisatie-inrichting en context, juridisch anders zal worden gewogen. Daardoor ontstaat onzekerheid over situaties die inhoudelijk sterk op elkaar lijken, maar achteraf uiteenlopen.

Die ontbrekende voorspelbaarheid is geen incident en geen uitvoeringsfout. Het is een systeemeigenschap: zolang contextfactoren substantieel kunnen meewegen en de doorslag pas achteraf kan ontstaan, blijft vooraf onduidelijk waar de grens ligt, terwijl de gevolgen achteraf groot kunnen zijn.

1.2 De werkelijkheid van modern werk

Bij kennisintensieve en complexe opdrachten bestaat de inzet van een zelfstandige professional niet alleen uit inhoudelijke expertise. Het resultaat moet ook landen in een dynamische omgeving met bestaande verantwoordelijkheidslijnen, besluitvorming, risicobeheersing en continuïteitseisen. Naarmate opdrachtgevers groter worden en formaliseren, verschuift samenwerking van direct en informeel naar samenwerking die aantoonbaar past binnen een bestuurbare organisatie.

Dat betekent niet dat de zelfstandige minder deskundig of minder autonoom handelt. Het betekent dat dezelfde opdracht vaker via een langere route tot oplevering en acceptatie komt. Er zijn meer betrokken rollen, meer expliciete afstemming, meer vastlegging en meer formele overdracht. Dit ontstaat doorgaans niet omdat iemand de zelfstandige wil sturen, maar omdat de opdrachtgever onder verantwoordingsdruk moet kunnen uitleggen wat is opgeleverd, waarom het zo is opgeleverd en welke risico's zijn beheerst.

Het praktische effect is dat autonomie in inhoud en oordeel kan blijven bestaan, terwijl de uitvoering zichtbaarder wordt in processen, dossiers en overdrachtsmomenten. Precies daar ontstaat de verwarring die de discussie voedt: noodzakelijke organisatie-inpassing kan eruitzien als aansturing, terwijl het in de kern vaak gaat om het beheersen van afhankelijkheden, verantwoordelijkheden en risico's rond het resultaat.

1.2.1 Waarom governance, risico en verantwoording de uitvoering sturen

In complexe omgevingen wordt een opdracht niet alleen beoordeeld op de kwaliteit van het resultaat, maar ook op beheersbaarheid. Opdrachtgevers moeten kunnen aantonen dat keuzes, stappen en opleveringen voldoen aan interne en externe eisen. Die eisen volgen onder meer uit wet- en regelgeving, contractuele verplichtingen, beroepsnormen, toezicht, aansprakelijkheid, veiligheid, financiële beheersing, kwaliteitssystemen en reputatierisico.

Daarom ontstaan randvoorwaarden die de uitvoering sturen, los van de persoon die de opdracht uitvoert. Die randvoorwaarden worden vaak afgedwongen via rolverdeling, bevoegdheden, formats en verplichte stappen. Sectoroverstijgend zie je dezelfde mechanismen terug:

- **Mandaat:** wie bevoegd is om besluiten te nemen, te accorderen, op te leveren of te publiceren.
- **Dossier en traceerbaarheid:** vastlegging van keuzes, aannames, risicoafwegingen en besluitvorming.
- **Kwaliteitsborging:** verplichte reviews of gates voordat een resultaat kan worden geaccepteerd.
- **Wijzigings- en escalatiebeheer:** formele routes voor scopewijziging, uitzonderingen en escalatie.
- **Inkoopkaders:** standaardisatie rond inhuur, screening, leveranciersroutes, rapportage en compliance.

Het patroon is eenvoudig: “goed leveren” betekent in deze omgevingen ook “aantoonbaar leveren”. De uitvoering wordt procesrijker, zonder dat dit op zichzelf iets zegt over gezag over de persoon.

1.2.2 Procesinterfaces: waar resultaatafstemming feitelijk plaatsvindt

In complexe omgevingen verloopt het realiseren en laten landen van een resultaat zelden via één contactpersoon of één lijn. Een resultaat moet passen in een keten van afhankelijkheden: andere disciplines, andere teams, bestaande werkwijzen, continuïteitseisen, budgetlijnen en besluitvorming. Daardoor vindt afstemming niet vrijblijvend of ad hoc plaats, maar via procesinterfaces: vaste ritmes, formats en expliciete knooppunten waarlangs een resultaat moet worden afgestemd, getoetst en geaccepteerd op een manier die traceerbaar en verantwoordbaar is.

Voorbeelden die breed terugkeren:

- **Afstemming:** periodieke afstemming over voortgang, risico's, keuzes en afhankelijkheden.
- **Toetsing en review:** inhoudelijke toets door vakgenoten of verantwoordelijke rollen.
- **Acceptatie en overdracht:** expliciete acceptatiecriteria, opleverformats en formele sign-offs.
- **Escalatie en afwijkingen:** routes voor uitzonderingen en spoed, met expliciete motivatie en vastlegging.

Deze interfaces maken resultaatafstemming herhaalbaar en bestuurbaar. Ze borgen kwaliteit en risicobeheersing op systeemniveau, ook wanneer een zelfstandige professional resultaatgericht en autonoom opereert.

1.2.3 Waarom dit niet automatisch “aansturing” is

In het dagelijkse taalgebruik wordt “meedraaien in processen” snel gelijkgesteld aan aansturing. In kennisintensieve omgevingen is dat te grof. Er zijn twee vormen van sturing die uiterlijk op elkaar kunnen lijken, maar functioneel verschillen:

1. Sturing op resultaat en randvoorwaarden

De opdrachtgever stelt eisen aan het resultaat, kwaliteit, veiligheid, timing, aansluiting op afhankelijkheden en verantwoording. De ZZP'er kiest binnen die randvoorwaarden zelf de inhoudelijke aanpak en afwegingen. Als het resultaat niet voldoet, volgen gevolgen binnen de opdrachtrelatie, zoals herwerk, bijstelling van scope, beëindiging of niet-verlenging.

2. Sturing op de persoon

Hier gaat het om afdwingbaarheid richting de professional die verder gaat dan resultaat en randvoorwaarden, gekoppeld aan hiërarchische of disciplinaire instrumenten.

Het interpretatieconflict ontstaat wanneer randvoorwaarden, procesinterfaces en verantwoordingsmechanismen automatisch worden gelezen als persoonsgerichte aansturing. Dan wordt professionalisering zelf een risicosignaal: hoe sterker de organisatie haar kwaliteit en risico beheerst, hoe eerder zelfstandige inzet optisch “ingebod” lijkt. Die verwarring maakt begripdiscipline nodig. Daarom zetten we in §1.3 eerst de kernbegrippen vast.

1.3 Het probleem

In een kleine organisatie lijkt zelfstandigheid vaak vanzelfsprekend. In een grote organisatie kan diezelfde professionele inzet inhoudelijk zelfstandig blijven, terwijl de uitvoering door organisatiegroei, formalisering en verantwoordingsdruk meer procesroutes, controlepunten en formele interfaces doorloopt voordat een resultaat kan landen en formeel kan worden geaccepteerd. Om die uitvoeringsrealiteit correct te duiden is begripdiscipline nodig: we moeten expliciet vastleggen wat in deze analyse constant blijft in de werkrelatie, en welke kenmerken voortvloeien uit de inrichting van de organisatie waarin die werkrelatie landt.

Dat is niet triviaal. In moderne organisaties wordt resultaatlevering steeds vaker aantoonbaar gemaakt via tooling, auditsporen, security-routes, rolverdelingen en formele acceptatieprocessen. Zonder scherp begrippenkader worden zulke contextuele leveringsvoorwaarden al snel gelezen als gezag of ondergeschiktheid, terwijl ze in veel omgevingen primair functioneren als randvoorwaarden voor beheersbaarheid en verantwoording. Precies in die spanning ontstaat de ZZP-paradox die dit document onderzoekt.

Om die kernspanning scherp te kunnen formuleren, leggen we hieronder de minimale kernbegrippen vast die in de rest van dit hoofdstuk consequent dezelfde betekenis houden.¹

1.3.1 Identieke inzet als vergelijkingspremissie

De kernvraag in dit hoofdstuk is niet of organisatieomgevingen op elkaar lijken, maar of dezelfde professionele inzetvorm zich in verschillende omgevingen kan voordoen. Alleen als dat conceptueel mogelijk is, kun je überhaupt onderzoeken of de juridische weging kan verschuiven door verschillen in organisatie-inrichting, zonder dat de werkrelatie zelf wezenlijk verandert.

Met *identieke inzet*¹ bedoelen we in dit document: dezelfde zelfstandige professional realiseert in verschillende organisatieomgevingen dezelfde probleemstelling binnen hetzelfde resultaat- en acceptatiekader, terwijl de toerekenbare relationele kern van de werkrelatie gelijk blijft.

Deze premisse is nadrukkelijk analytisch. Zij veronderstelt niet dat organisatieomgevingen vergelijkbaar of gelijk zijn. Zij veronderstelt dat het mogelijk is dat probleemstelling, resultaat- en acceptatiekader en toerekenbare relationele kern gelijk blijven, terwijl de omgevingskenmerken waarin die inzet landt verschillen. Wie aanneemt dat dit nooit kan voorkomen, verworpt daarmee de vergelijkingspremissie van dit hoofdstuk. In dat geval is het mechanisme dat we hier beschrijven per definitie niet toetsbaar.

Identieke inzet betekent hier niet “dezelfde omstandigheden”, maar “dezelfde inzetvorm op dezelfde opgave”, waarbij vooral het pad naar acceptatie kan verschillen. In een zwaarder ingerichte omgeving wordt een inhoudelijk vergelijkbaar resultaat vaker geleid langs meer expliciete overdrachtpunten, controlemechanismen en verantwoordingsstappen. In dit document worden zulke verschillen primair gezien als organisatie-inrichting, niet als automatische wijziging van de relationele kern van de inzet.

Concreet houdt identieke inzet in dat, voor de vergelijking die dit document maakt, ten minste de volgende elementen gelijk worden verondersteld:

- **Opgave- en acceptatiekader:** dezelfde opgave, hetzelfde beoogde resultaat en dezelfde acceptatielogica (wat geldt als “af”, wanneer is het “goed”, welke acceptatiecriteria gelden).
- **Randvoorwaarden en oplossingsruimte:** dezelfde inhoudelijke startpositie en dezelfde opdrachtgebonden randvoorwaarden en uitgangspunten die voor de oplossing relevant zijn. Dit ziet op de opgave zelf, niet op interne proces- of governance routes van de organisatieomgeving.
- **Relationele kern:** gelijkblijvende kenmerken die aan de werkrelatie zelf zijn toe te rekenen, waaronder autonomie in aanpak binnen de doelstelling, verdeling van verantwoordelijkheid rond het resultaat en de aard van aansturing. Centraal daarin staat dat geen persoonsgericht, afdwingbaar inhoudelijk instructierecht wordt verondersteld dat verder gaat dan doel, randvoorwaarden en acceptatiecriteria.
- **Uitvoeringspraktijk:** de professional wisselt in de vergelijking niet van uitvoeringshouding of inzetvorm. Ook wanneer de opgave tijdens uitvoering voortschrijdend inzicht kent en daardoor herhaalde afstemming, tussentijdse oplevering en bijstelling vraagt, blijft de inzetvorm in essentie dezelfde. Zulke dynamiek hoort bij de inrichting van de opdracht en zegt op zichzelf niets over de toerekenbare relationele kern.

Identieke inzet is hier de minimale, strikte vergelijkingspremissie. Zij is bewust beperkt tot wat minimaal gelijk moet blijven om betekenisvol te kunnen spreken over “dezelfde inzet in een andere organisatieomgeving”. Zij is geen uitputtende set kenmerken of poging om alle aspecten van zelfstandige inzet te beschrijven. De volledige uitwerking van de set toerekenbare relationele kenmerken die in deze analyse als gelijkblijvend wordt verondersteld volgt in §1.5; hier leggen we uitsluitend de noodzakelijke premisse vast om de kernspanning zuiver te kunnen formuleren.

¹ Verwijzingen in de vorm van *term*^{Tx} verwijzen naar *Appendix B: Begrippenkader* van dit document

1.3.2 Functionele adaptatie

De premisse *identieke inzet*^{T1} roept meteen een terecht tegenintuïtie op: “maar in een zwaarder ingerichte omgeving moet je toch anders werken”. Dat klopt op het niveau van uitvoering, maar het punt is dat “anders werken” twee verschillende dingen kan betekenen. Je kunt meebewegen met randvoorwaarden om te kunnen opleveren, zonder dat daardoor de relationele kern van de werkrelatie verandert.

Identieke inzet^{T1} betekent dus niet dat uitvoering contextloos is. Een zelfstandige die resultaat wil leveren, zal in de praktijk bijna altijd meebewegen met operationele randvoorwaarden van de organisatieomgeving. Dit document noemt dat *functionele adaptatie*^{T2}.

Functionele adaptatie betreft bijvoorbeeld het volgen van gedeelde tooling, beveiligings- en compliance-eisen, overleg- en release-ritmes, formats en overdrachtpunten die nodig zijn om te kunnen opleveren. Cruciaal is de scheiding: functionele adaptatie kan verplicht en zichtbaar zijn, zonder dat daardoor de toerekenbare relationele kern van de inzet wijzigt. Het is vaak een leveringsvoorwaarde, geen aanwijzing dat de professional ondergeschikt wordt.

1.3.3 Organisatiecontext als omgeving van uitvoering

Als we *functionele adaptatie*^{T2} niet willen verwarren met “andersoortige inzet”, moeten we ook precies zijn over wat we met “omgeving” bedoelen. Anders sluipen kenmerken van organisatie-inrichting alsnog de beoordeling van de werkrelatie binnen alsof het gedragskenmerken van de zelfstandige zijn.

De *organisatiecontext*^{T31} is het geheel aan institutionele, organisatorische en technische kenmerken aan opdrachtgeverzijde dat de uitvoering inkadert, zoals governance- en compliance-inrichting, audit- en verantwoordingsmechanismen, procesarchitectuur, toegangsregimes, rollenstructuren en tooling-verplichtingen.

In deze analyse behandelen we dergelijke contextkenmerken als *exogeen*^{T30} ten opzichte van de individuele opdrachtrelatie: de zelfstandige kan deze kenmerken in de regel niet wijzigen zonder dat de opdrachtgever zijn inrichting, beleid of systemen verandert. Exogeen betekent hier niet “juridisch irrelevant”, maar uitsluitend “buiten de sturingsruimte van de zelfstandige binnen deze werkrelatie”.

1.3.4 Inbedding is niet één ding: organisatorisch versus inhoudelijk

Een van de belangrijkste bronnen van ruis in het debat is dat “inbedding” vaak als één label wordt gebruikt voor verschijnselen met een totaal verschillende betekenis. Dit document splitst het op, omdat de twee vormen in de praktijk vaak door elkaar worden gehaald, terwijl ze voor duiding niet hetzelfde betekenen.

- **Organisatorische inbedding**^{T35}: deelname aan infrastructuur, procesinterfaces en technische routes van de opdrachtgever, zoals systemen, security- en toegangsprocedures, verplichte formats, overlegstructuren en acceptatieprocessen.
- **Inhoudelijke inbedding**^{T36}: positionering in taakverdeling en aansturingslogica, waarbij sturing over de persoon kan ontstaan, bijvoorbeeld door dwingende instructies over aanpak of keuzes die verder gaan dan het resultaat- en acceptatiekader.

Dit onderscheid is nodig om integratie in systemen en processen niet automatisch te lezen als gezag. In moderne organisaties is dergelijke integratie vaak een voorwaarde om het resultaat überhaupt te kunnen laten landen.

1.3.5 Systeemdwang: technische randvoorwaarde, geen persoonsgericht gezag

In zwaardere ingerichte omgevingen is deelname aan infrastructuur en procesroutes vaak niet optioneel. Dit document noemt dat *systeemdwang*^{T14}. Systeemdwang is de dwingende noodzaak om te leveren via de infrastructuur en processen van de opdrachtgever.

Functionele adaptatie^{T2} beschrijft vervolgens het gedrag aan de zijde van de professional: het operationeel meebewegen om binnen die systeemdwang effectief te kunnen leveren.

Hier trekken we een scheidslijn die later juridisch relevant wordt: integratie in tooling, security-routes en delivery-processen functioneert in dit document primair als technische en organisatorische randvoorwaarde voor resultaatlevering, en is niet automatisch persoonsgericht gezag. Zichtbare procesinpassing kan dus samengaan met zelfstandige uitvoering.

1.3.6 Juridisch kwalificatierisico

Als we dit mechanisme scherp willen analyseren, moeten we ook scherp zijn over waar het “op uitkomt”. Het gaat hier niet om een uitspraak over een individuele casus, maar om een uitkomstbegrip dat later nodig is om de ZZP-paradox te formuleren zonder hem alvast “te bewijzen”.

Met *juridisch kwalificatierisico*^{T3} bedoelen we: de kans dat een werkrelatie achteraf (ex post) juridisch als arbeidsovereenkomst wordt aangemerkt op basis van de weging van de feitelijke uitvoering door een rechter of toezichthouder.²

1.3.7 Contextdrift: risico verschuift zonder dat inzet verandert

Wanneer *identieke inzet*^{T1} in verschillende *organisatiecontexten*^{T31} kan voorkomen, en die context via *systeemdwang*^{T14} zichtbaar doorwerkt in de uitvoering, ontstaat een specifiek verschijnsel: het kwalificatierisico kan verschuiven terwijl de toerekenbare kern gelijk blijft. Dat is precies wat we in dit document *contextdrift*^{T19} noemen.

Met *contextdrift*^{T19} duiden we de verschuiving in *juridisch kwalificatierisico*^{T3} terwijl de toerekenbare kern van de inzet gelijk blijft. Die verschuiving wordt veroorzaakt door contextverzwaring: meer procesinterfaces, governance, compliance, formele verantwoordingslijnen en afhankelijkheden.

Dit is het kernmechanisme van de paradox: dezelfde professionele inzet kan in een zwaardere organisatieomgeving optisch anders worden gelezen, zonder dat autonomie, resultaatgerichtheid en professionele verantwoordelijkheid in de relationele kern hoeven te veranderen.

1.3.8 Van begrippen naar de paradox

Nu de minimale begrippen zijn vastgezet, kunnen we de kernspanning formuleren zonder de conclusie vooruit te lopen. Als *identieke inzet*^{T1} in verschillende *organisatiecontexten*^{T31} kan voorkomen, en die context via *systeemdwang*^{T14} en *functionele adaptatie*^{T2} zichtbaar doorwerkt in de uitvoering, dan kan het *juridisch kwalificatierisico*^{T3} verschuiven zonder dat de toerekenbare kern van de werkrelatie wijzigt. In de volgende sectie maken we die paradox expliciet en leggen we vast welke eisen je aan voorspelbaarheid vooraf mag stellen.

² Juridisch kwalificatierisico is hier geen checklist. Het is een uitkomstbegrip dat nodig is om de kernspanning scherp te formuleren: dezelfde inzet kan, afhankelijk van de organisatieomgeving, een andere risicobeoordeling oproepen.

1.4 De bewegende grens

De kernspanning uit §1.3 wordt pas echt problematisch zodra je haar vertaalt naar besluitvorming vooraf. Opdrachtgevers en zelfstandige professionals moeten vóór de start keuzes maken over inzetvorm, contractering, rolverdeling, samenwerking en verantwoordelijkheden. Dat zijn geen cosmetische keuzes. Ze bepalen of een opdracht uitvoerbaar is, of iemand toegang krijgt tot het werk, en welk risico partijen bereid zijn te dragen.

Tegelijkertijd ontstaat de juridische weging in de praktijk enkel achteraf, op basis van de feitelijke uitvoering binnen een concrete organisatieomgeving. In moderne organisaties omvat die feitelijke uitvoering niet alleen wat iemand inhoudelijk doet, maar ook hoe het resultaat aantoonbaar tot stand komt en langs welke routes het wordt geïntegreerd, verantwoord en geaccepteerd. Juist daar kan dezelfde professionele inzet inhoudelijk zelfstandig blijven, terwijl het uitvoeringsbeeld zichtbaar verschuift door procesroutes, controlepunten en formele interfaces.

Daarmee ontstaat wat we in dit hoofdstuk de “bewegende grens” noemen. Vooraf is die grens niet beschikbaar als operationeel herkenbaar kantelpunt. Achteraf kan zij wel scherp uitwerken, omdat de zichtbare uitvoering in een zwaarder ingerichte omgeving meer aanknopingspunten bevat voor interpretatie. Het gevolg is structurele onzekerheid, niet omdat partijen roekeloos handelen, maar omdat de grens pas zichtbaar wordt wanneer je haar al gepasseerd kunt hebben.

Deze bewegende grens is geen los detail van het debat. Zij vormt de brug tussen de praktijkcontext uit §1.2 en de begripsafbakening uit §1.3. Als *identieke inzet*^{T1} in verschillende *organisatiecontexten*^{T31} kan voorkomen, dan moet je kunnen uitleggen waarom de beoordeling toch kan kantelen en welke eisen je dan aan voorspelbaarheid vooraf mag stellen.

1.4.1 Stabiliteitsprincipe

Als de bewegende grens geen theoretische curiositeit is maar een terugkerend patroon, dan volgt daaruit een harde eis aan het systeem: voorspelbaarheid moet standhouden zolang de werkrelatie in haar toerekenbare kern gelijk blijft. Dat is de intuïtie achter stabiliteit.

In deze analyse hanteren we daarom het *stabiliteitsprincipe*: Een juridische kwalificatie verliest haar normerende functie wanneer zij kan wijzigen zonder dat de aan de werkrelatie toerekenbare feiten veranderen. Dit betekent niet dat organisatie-inrichting irrelevant is. Het betekent dat de beoordeling niet op een manier mag meebewegen.

Daarmee raakt stabiliteit direct aan het probleem uit §1.1. Daar zagen we dat het systeem geen vooraf herkenbaar kantelpunt biedt, terwijl de gevolgen achteraf groot kunnen zijn. Stabiliteit verwoordt waarom dat normatief wringt: een kwalificatie die pas achteraf kan kantelen zonder wijziging in toerekenbare relatiekenmerken werkt in de praktijk niet meer als richtsnoer.

Wanneer de relationele kern van een werkrelatie gelijk blijft, mag de kwalificatieve duiding niet stilzwijgend “meeschuiven” door veranderingen die buiten de partijen liggen. Als de uitkomst toch verandert terwijl de kern gelijk blijft, is dat in deze analyse een contextgedreven verschuiving die expliciet verklaard moet worden.

1.4.2 Individualiteitsprincipe

Naast stabiliteit is er een tweede discipline nodig: de beoordeling moet blijven gaan over deze specifieke werkrelatie, en niet ongemerkt verschuiven naar kenmerken van de organisatie waarin die relatie plaatsvindt. Dat is precies de mislezing die in §1.2 en §1.3 centraal stond: contextuele leveringsvoorwaarden die functioneel noodzakelijk zijn, worden gelezen alsof zij iets zeggen over gezag of ongeschiktheid.

Daarom hanteren we het *individualiteitsprincipe*: De kwalificatie van een werkrelatie dient betrekking te hebben op de individuele relatie tussen opdrachtgever en zelfstandige professional, en niet primair te worden bepaald door institutionele kenmerken van de organisatiecontext waarin die relatie plaatsvindt. Dit principe sluit direct aan op de afbakening uit §1.3: het onderscheid tussen wat toerekenbaar is aan de relationele kern en wat voortvloeit uit *organisatiecontext*^{T31} die de zelfstandige niet kan herinrichten.^{T30}

Praktisch dwingt dit principe tot zuiverheid in duiding. Je beoordeelt de werkrelatie op kenmerken die aan die relatie zijn toe te rekenen, zoals autonomie binnen doel en randvoorwaarden, verantwoordelijkheidsverdeling rond het resultaat en de aard van aansturing. Je beoordeelt haar niet primair op het feit dat de opdrachtgever volwassen governance heeft ingericht of dat de uitvoering via systemen, formats en controlepunten moet lopen.

1.4.3 Visualisatie

Figuur 1 (§1.1) vat de analyse in één beeld samen en geeft de lezer een kaart van wat dit document systematisch uitwerkt. De figuur is nadrukkelijk conceptueel. Zij is geen empirisch meetmodel en pretendeert geen exacte kalibratie van risico's. Wat de figuur wel doet, is de logica zichtbaar maken die in §1.1 tot en met §1.3 is opgebouwd.

De figuur maakt zichtbaar dat er in de praktijk twee bewegingen tegelijk plaatsvinden. Aan opdrachtgeverzijde neemt de zwaarte van organisatie-inrichting toe: besluitvorming, verantwoording en acceptatie lopen steeds vaker via formele routes. Dit sluit aan op *organisatiecontext*^{T31}, *systeemdwang*^{T14} en de procesinterfaces uit §1.2. Tegelijk kan in de interpretatie iets verschuiven: dezelfde professionele inzet kan, zodra zij door een zwaarder ingericht pad naar acceptatie heen moet, optisch anders worden gelezen in een holistische beoordeling.

De kern die de figuur scherp maakt is dat de professionele inzet in de analyse gelijk kan blijven, terwijl het uitvoeringsbeeld verschuift door de context. Dat verschuivende beeld is precies waar *contextdrift*^{T19} kan ontstaan: het *juridisch kwalificatierisico*^{T3} beweegt mee, terwijl de toerekenbare relationele kern niet hoeft te veranderen.

1.4.4 Welke bouwstenen moeten we vastleggen

Met §1.3 zijn de minimale kernbegrippen vastgezet. Met §1.4 is zichtbaar gemaakt waarom het probleem structureel is en welke eisen aan voorspelbaarheid daaruit volgen. De volgende stap is technisch, maar onvermijdelijk: we moeten expliciet en volledig vastleggen wat in de analyse aan de werkrelatie wordt toegerekend en wat als omgevingseffect wordt behandeld.

In §1.5 werken we uit welke kenmerken in deze analyse tot de toerekenbare relationele kern behoren, zodat “gelijke inzet” niet als intuïtieve claim blijft hangen maar als scherpe, toetsbare premisse. In §1.6 werken we uit hoe organisatie-inrichting systematisch kan verschillen, inclusief de wijze waarop routes, controles en verplichtingen toenemen, zonder dat je zulke verschillen automatisch als persoonsgerichte aansturing leest.

Pas als beide bouwstenen scherp zijn, kunnen we het vervolg zuiver doen: uitleggen waarom een holistische, ex post beoordeling ruimte laat voor interpretatieverschillen, en waarom dat in de praktijk leidt tot een voorspelbaarheidsbreuk.

1.5 Individuele Professionele Inzet

In §1.4 is duidelijk geworden waarom de beoordeling kan kantelen zonder dat de professional anders gaat werken. Als we die kanteling zuiver willen analyseren, moeten we eerst vastleggen wat we als constant behandelen in de werkrelatie zelf.

Daarom introduceert dit document één centrale constante: *Individuele Professionele Inzet*^{T32} (IPI). IPI is geen functietitel en geen typering van een persoon. IPI is een afgebakende set toerekenbare relationele kenmerken van de werkrelatie tussen opdrachtgever en zelfstandige professional. Die set houden we gelijk, terwijl de *organisatiecontext*^{T31} van de opdrachtgever kan verschillen of in de tijd kan verzwaren. *Identieke inzet*^{T1} is de vergelijkingspremissie dat deze set in de vergelijking gelijk blijft.

De scheidslijn is bewust scherp: wat onder IPI valt, rekenen we toe aan de werkrelatie. Wat erbuiten valt, behandelen we als omgevingseffect en plaatsen we onder *organisatiecontext*^{T31} (uitgewerkt in §1.6).

1.5.1 Definitie van IPI

IPI is de toerekenbare relationele kern van de werkrelatie tussen opdrachtgever en zelfstandige professional, uitgedrukt als een afgebakende set relationele kenmerken die in §1.5 wordt gespecificeerd.

Identieke inzet^{T1} (zie §1.3.1) is daarbij de vergelijkingspremissie dat deze IPI-set in verschillende situaties als dezelfde wordt behandeld om vergelijking mogelijk te maken.

1.5.2 Invariante kenmerken van IPI

Binnen deze analyse blijft IPI bij contextverandering gelijk in de volgende kenmerken. Deze set is bedoeld als uitputtend binnen het gehanteerde toerekeningskader: wat hieronder valt, rekenen we toe aan IPI. Wat hier niet onder valt, valt onder organisatiecontext.

A. Grondslag van de inzet en persoonlijke uitvoering

1. Expertise als primaire grondslag

De professional wordt ingehuurd vanwege specifieke kennis en ervaring die bepalend zijn voor het oplossen van het probleem of het realiseren van de overeengekomen output.

2. Persoonlijke uitvoering (personal performance)

De kernprestatie wordt persoonlijk geleverd, omdat de relevante kennis en ervaring inherent verbonden zijn aan de uitvoerder. Ondersteunende werkzaamheden kunnen praktisch voorkomen (bijvoorbeeld tooling, documentatie, assistentie), maar de kernprestatie blijft persoonsgebonden.

B. Regie over methode en inhoud

3. Methodologische autonomie

De professional behoudt regie over aanpak, werkwijze en instrumenten. De opdrachtgever stuurt op doel, randvoorwaarden en acceptatiecriteria, niet via een afdwingbaar instructierecht over de inhoudelijke methode.

4. Inhoudelijke autonomie binnen de opdrachtdoelstelling

De professional heeft feitelijke beslissingsruimte over oplossingsrichting en inhoudelijke keuzes binnen het overeengekomen doel. Inhoudelijke feedback, review en toetsing kunnen voorkomen.

C. Aansturing, instructievrijheid en afwezigheid van persoonsgezag

5. Geen afdwingbaar inhoudelijk instructierecht over de persoon

Er is geen instructierecht waarbij niet-naleving kan leiden tot disciplinaire consequenties die op de persoon zijn gericht. Dit punt gaat over afdwingbaarheid en sanctiegerichtheid richting de persoon, niet over normale afstemming of sturing op resultaat.

6. Resultaatafstemming zonder hiërarchische gezagsverhouding

Afstemming vindt plaats, bijvoorbeeld omdat de opdracht complex is en interfaces met de omgeving bestaan. Die afstemming is functioneel en gericht op voortgang, afhankelijkheden en het laten landen van output, niet op ondergeschiktheid.

7. Operationele coördinatie is niet gelijk aan gezag

De professional kan meedraaien in ritmes, ceremonies of overlegstructuren (bijvoorbeeld planning, review, change-overleg), zonder dat dit een wijziging van de relationele kern impliceert. Coördinatie kan nodig zijn om resultaat te laten landen, maar is niet per definitie sturing over de persoon.

D. Resultaatgerichtheid, verantwoordelijkheid en kwaliteitsborging

8. Resultaatverantwoordelijkheid als primaire focus

De inzet is primair gericht op overeengekomen output, probleemoplossing en levering van resultaten, ook wanneer dit iteratief gebeurt met tussentijdse acceptatiemomenten. In deze analyse zijn aanwezigheid of ureninzet geen kernprestatie op zichzelf.

9. Professioneel gedrag en kwaliteitsborging

De professional draagt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het overeengekomen resultaat binnen de eigen leveringsscope. Dit omvat het onderbouwen van keuzes en het bewaken van professionele standaarden. De professional handelt als zelfstandig marktdeelnemer. Afhankelijk van de opdracht kunnen aanvullende professionele waarborgen passend zijn.

10. Duur en continuïteit zijn op zichzelf niet bepalend

Langdurige inzet kan voorkomen door complexiteit, continuïteit van het probleem en opgebouwde domeinkennis. In deze analyse geldt expliciet dat duur of continuïteit op zichzelf de relationele kern niet wijzigt. Duur kan wel samengaan met contextverzwaring, maar dat is een omgevingseffect, geen wijziging van IPI.

E. Zakelijke positionering en congruentie tussen afspraak en uitvoering

11. Zakelijke fundamenten blijven stabiel

Tarief en contractuele voorwaarden vormen de zakelijke basis van de inzet. Deze analyse veronderstelt dat die basis niet meebeweegt met de organisatiecontext. Materiële wijzigingen in tarief, voorwaarden of contractuele risicoverdeling betekenen in dit document een andere inzet en vallen dus buiten constante IPI.

12. Ondernemershouding binnen de uitvoering

De professional handelt als zelfstandig marktdeelnemer in de uitvoering, bijvoorbeeld door eigenaarschap over het eigen vak, zelfstandigheid in professionele keuzes en het dragen van reputatie- en kwaliteitsprikkel die bij zelfstandige inzet horen.³

13. Congruentie tussen afspraak en uitvoering

Contractuele positionering telt in deze analyse alleen mee voor zover zij overeenstemt met de feitelijke uitvoering. Labels op papier zijn niet genoeg, maar papier is ook niet per definitie irrelevant. Beslissend is de congruentie tussen afspraak en uitvoering.

Samengevat

IPI is de samenhangende set kenmerken A t/m E. Eén los kenmerk is niet “IPI”. De constante zit in de princi.

³ Ondernemershouding binnen de uitvoering definieert de constante inzet in het model; het is geen zelfstandig criterium voor kwalificatie.

1.5.3 Afbakening om misvattingen te voorkomen

Om te voorkomen dat IPI verkeerd wordt gelezen, geldt expliciet het volgende:

1. **Geen juridische categorie**

IPI creëert geen aparte rechtsfiguur en geen uitzondering binnen art. 7:610 BW. Het is een analytische construct om een constante inzet te definiëren.

2. **Geen kwalificatie-uitkomst**

IPI impliceert niet dat de werkrelatie wel of niet als arbeidsovereenkomst moet worden gekwalificeerd. Kwalificatie blijft een integrale weging van omstandigheden.

3. **Geen checklist of beoordelingsinstrument**

De IPI-omschrijving is geen audit-rubric, geen labelset en geen safe harbour.

4. **Niet gelijk aan contracttekst**

IPI is niet “wat er in het contract staat”. IPI ziet op de toerekenbare relationele kern zoals die materieel wordt uitgevoerd. Contractuele elementen tellen alleen mee voor zover zij congruent zijn met uitvoering.

5. **Sluit organisatorische inbedding niet uit**

Toegang tot systemen, security, tooling, ritmes en overlegstructuren kan voorkomen zonder dat IPI wijzigt. Dit raakt aan het onderscheid tussen organisatorische en inhoudelijke inbedding (§1.3.4) en valt in dit document onder *organisatiecontext*^{T31}, niet onder IPI.

6. **Generiek kader voor kennisintensieve inzet**

IPI fungeert in dit document als generiek analytisch kader voor kennisintensieve professionele inzet. Het is niet opgezet als sector-, discipline- of beroepsspecifieke casus.

1.5.4 Wat mag variëren zonder IPI te wijzigen

In de praktijk kan een zelfstandige professional bij constante IPI moeten meebewegen met infrastructuur en procesinterfaces van de opdrachtgever om resultaat te kunnen leveren. Dat meebewegen duiden we als *functionele adaptatie*^{T2} (§1.3.2) wanneer het gaat om operationeel handelen. Als de randvoorwaarde afdwingbaar uit de omgeving voortvloeit, duiden we dat als *systeemdwang*^{T14} (§1.3.5).

Deze kenmerken horen niet bij IPI, maar bij *organisatiecontext*^{T31} (zie §1.3.3 en uitgewerkt in §1.6). Het gaat onder meer om governance-structuren, compliance-regimes, interne procesarchitectuur, auditdruk en platform- of toolverplichtingen. Zulke contextkenmerken kunnen het *juridisch kwalificatierisico*^{T3} beïnvloeden, terwijl zij in de regel buiten de invloedssfeer van de individuele professional binnen de opdrachtrelatie liggen.

Nu de constante (IPI) scherp is afgebakend, werken we de andere kant uit: de organisatiecontext als systematisch profiel dat kan verzwaren, zonder dat die verzwaring automatisch iets zegt over de toerekenbare relationele kern.

1.6 Organisatiecontext

In §1.5 is vastgelegd wat in deze analyse tot de werkrelatie wordt toegerekend: de toerekenbare relationele kern (IPI). In deze paragraaf werken we de andere kant uit: de *organisatiecontext*^{T31} waarin diezelfde inzet kan landen.

Organisatiecontext^{T31} is gedefinieerd in §1.3.3. Het gaat om de organisatie-architectuur van de opdrachtgever: de inrichting die bepaalt hoe resultaatafstemming, normering, coördinatie, verantwoording en acceptatie plaatsvinden, los van de inhoudelijke inzet van de professional. Deze context is voor de individuele professional binnen de opdrachtrelatie in de regel *exogeen*^{T30} (zie §1.3.3). Zij ligt buiten de invloedssfeer van de individuele professional, maar kan wel het *juridisch kwalificatierisico*^{T3} beïnvloeden.

Organisatiecontext beschrijven we hier als een schaal-as van institutionele verzwaring. Die schaal-as gebruiken we zowel voor vergelijking tussen opdrachtgevers als vergelijking binnen één opdrachtgever in de tijd, wanneer de organisatie-inrichting verzwart. Naarmate de context verzwart, neemt in de praktijk ook *systeemdwang*^{T14} toe: resultaatlevering moet dan via meer vaste routes, controlepunten en infrastructuur verlopen.

1.6.1 Contextprofiel

Om organisatiecontext systematisch en herhaalbaar te beschrijven, werken we met contextprofielen. Een contextprofiel is een gestandaardiseerde beschrijving langs zeven assen. Deze assen maken expliciet waar de omgeving de uitvoering stuurt, zonder dat dit automatisch iets zegt over de toerekenbare kern van de werkrelatie.

Contextprofiel

1. **Samenwerking:** de noodzaak tot functionele interactie binnen teams, ketens en overlegstructuren.
2. **Kennisoverdracht:** de richting en intensiteit van expertise-uitwisseling tussen professional en organisatie.
3. **Coördinatie:** de wijze waarop afstemming en werkritmes procesmatig worden georganiseerd.
4. **Vervangbaarheid:** de mate waarin rol-equivalentie binnen de organisatie aanwezig is, feitelijk of optisch.
5. **Normering:** de herkomst van operationele kaders en standaarden (individueel, team, systeem).
6. **Positionering:** de plek van de activiteit in de organisatie-architectuur (ondersteunend versus kernactiviteit).
7. **Framing:** de institutionele interpretatie van status en gedrag door de organisatiecontext, dus hoe de omgeving de relatie vooraf duidt.

Naast deze zeven assen wordt per stadium een korte *kwalificatieduiding*^{T18} opgenomen als samenvattend label van hoe de relatie in die context vooraf doorgaans wordt geïnterpreteerd.

1.6.2 Scope van de organisatiecontext

Binnen deze analyse omvat de organisatiecontext alle niet-toerekenbare, institutionele kenmerken aan opdrachtgeverzijde die de uitvoering inkaderen, maar buiten de invloedssfeer van de individuele professional liggen. Deze kenmerken behandelen we als *exogeen*^{T30} ten opzichte van de individuele werkrelatie.

Onder de organisatiecontext vallen in dit document ten minste de volgende elementen:

- **Organisatiekenmerken:** omvang, groei en professionalisering van de opdrachtgever.
- **Governance:** compliance-, audit-, en HR-structuren.
- **Rollenstructuur:** functiefamilies en interne hiërarchische niveaus.
- **Vervangbaarheid:** de aanwezigheid van interne rol-equivalentie.
- **Procesarchitectuur:** de voorgeschreven interne routes, interfaces en tooling.
- **Expertisegroei:** toename van interne kennis, ook door overdracht van de professional.
- **Positionering:** of werkzaamheden intern als kernactiviteit worden aangemerkt.
- **Framing:** de institutionele interpretatie van status en gedrag (bijv. HR- en procurement-classificaties, inhuurbeleid en compliance-taal).

Deze elementen worden in de stadia (§1.6.4 t/m §1.6.7) consequent beschreven langs de zeven assen van het contextprofiel (§1.6.1).

1.6.3 Vier stadia van organisatieontwikkeling

De organisatiecontext varieert langs een schaal-as van institutionele verzwarende: van minimale structuur naar een sterk geformaliseerde, systeemgedreven omgeving. Om die variatie systematisch en herhaalbaar te beschrijven, onderscheiden we vier stadia als discrete meetpunten. Elk stadium wordt beschreven langs dezelfde zeven assen (§1.6.1), zodat contexten onderling vergelijkbaar blijven.

De stadia zijn geschreven als een groeipad van één referentieorganisatie. Dat maakt ook zichtbaar dat contextverzwarende een tijdmechanisme kan zijn. Tegelijk functioneren de stadia als zelfstandige contextprofielen: een opdrachtgever kan langdurig in één stadium blijven, meerdere stadia tegelijk vertonen (bijvoorbeeld per afdeling) of tussen stadia verschuiven.

De stadia beschrijven uitsluitend verzwarende en formalisering van de context. Ze zijn geen praktijkcases, geen kwalificatiecriteria en geen beslisregel.

- **Stadium 1:** Klein MKB (startsituatie) – Nul-integratie
- **Stadium 2:** Groter MKB (eerste groei) – Verticale differentiatie
- **Stadium 3:** Scale-up (kritische kantelzone) – Horizontale integratie
- **Stadium 4:** Enterprise-context (“No Go” zone) – Institutionele absorptie

1.6.4 Stadium 1: Klein MKB (startsituatie) – Nul-integratie

Een organisatie in dit stadium is klein (10–30 medewerkers) en functioneert vooral op directe lijnen en impliciete afspraken. Er is weinig procesdruk: wie iets nodig heeft, spreekt iemand aan en het werk vindt zijn weg zonder vaste routes. De activiteit waarvoor de professional wordt ingehuurd staat buiten de kernprocessen en wordt gezien als een specifieke externe oplossing voor een concreet probleem. Interne expertise is beperkt, waardoor de professionele standaard vooral van buiten komt. Daardoor is er weinig noodzaak tot structurele afstemming met interne rol-equivalenten, omdat die er simpelweg niet zijn.

Contextprofiel

1. **Samenwerking:** geen of nauwelijks interne samenwerking; geen zij-aan-zij werken met rol-equivalenten.
2. **Kennisoverdracht:** geen structurele kennisoverdracht; interne absorptiecapaciteit ontbreekt.
3. **Coördinatie:** zelfsturend; afstemming loopt direct met de opdrachtgever op resultaat.
4. **Vervangbaarheid:** nihil; interne rol-equivalentie ontbreekt volledig.
5. **Normering:** beperkt of afwezig; inhoudelijke kaders worden door de zelfstandige professional zelf gehanteerd bij gebrek aan interne expertise bij de opdrachtgever.
6. **Positionering:** de activiteit is ondersteunend en vindt plaats buiten de kernprocessen.
7. **Framing:** de inzet wordt onomstreden waargenomen als een zelfstandige professionele opdrachtrelatie.

Kwalificatieduiding

Zeer laag: de relatie wordt vooraf doorgaans als zelfstandige opdracht geduid.

1.6.5 Stadium 2: Groter MKB (eerste groei) – Verticale differentiatie

Een organisatie groeit (50–100 medewerkers) en begint werk te verdelen in herkenbare rollen. Er ontstaat managementlaag of teamlead-structuur en er komen ondersteunende functies bij, zoals juniors of assistenten. De zelfstandige professional blijft primair binnengebracht als externe expertise, maar krijgt vaker te maken met interne afstemming omdat meer mensen geraakt worden door het werk en continuïteit belangrijker wordt. De organisatie ontwikkelt eerste “huisregels” en werkwijzen, maar nog niet als dwingend systeem. Kennisoverdracht krijgt een praktisch doel: opbouw van basiscapaciteit en borging, zonder dat de organisatie al volwaardig rol-equivalent is.

Contextprofiel

1. **Samenwerking:** begeleidende samenwerking met ondersteunende rollen; zij-aan-zij werken met gelijken is nog beperkt.
2. **Kennisoverdracht:** overwegend eenrichtingsverkeer; kennisdeling gericht op continuïteit en opbouw van interne basiscapaciteit.
3. **Coördinatie:** inhoudelijke regie binnen de opdracht; afstemming neemt toe maar is nog niet systeemgedwongen.
4. **Vervangbaarheid:** beperkt; ondersteuning is aanwezig maar niet rol-equivalent op het niveau van de IPI.
5. **Normering:** functioneel begrensd; kaders vloeien voort uit de specifieke opdracht en de professionele standaard van de zelfstandige professional.
6. **Positionering:** de activiteit groeit in belang, maar blijft herkenbaar als externe expertise-injectie.
7. **Framing:** de professional wordt gezien als externe motor van groei; afstemming is autonome regie.

Kwalificatieduiding

Laag: de relatie wordt doorgaans als zelfstandige, complementaire inzet geduid.

1.6.6 Stadium 3: Scale-up (kritische kantelzone) – Horizontale integratie

De organisatie bereikt scale-up omvang (200+ medewerkers) en gaat opereren via teams, platformen en vaste werkritmes. Standaardwerkwijzen worden dominant omdat afhankelijkheden toenemen en productiecapaciteit voorspelbaar moet blijven. Voor de professional betekent dit dat levering zelden nog “los” kan staan van teaminterfaces: afstemming en integratie zijn nodig om resultaat te laten landen. Interne specialisten op vergelijkbaar niveau zijn aanwezig, waardoor rol-equivalentie ontstaat en werkzaamheden sneller als onderdeel van de normale taakverdeling worden gezien. Normering verschuift van individuele professionele standaard naar collectieve teamstandaarden. Dit is de kritische kantelzone: dezelfde inzet kan tegelijk worden gezien als noodzakelijke expertise-injectie en als functionele deelname aan kernprocessen.

Contextprofiel

1. **Samenwerking:** structurele horizontale samenwerking; zij-aan-zij werken met interne gelijken is de norm.
2. **Kennisoverdracht:** wederzijdse kennisuitwisseling is functioneel noodzakelijk voor het collectieve resultaat.
3. **Coördinatie:** operationele afstemming via gedeelde processen en ritmes; coördinatie is primair logistiek gedreven.
4. **Vervangbaarheid:** juridisch denkbaar door de aanwezigheid van interne seniors, wat de optische schijn van uitwisselbaarheid wekt.
5. **Normering:** collectief; kaders vloeien voort uit gedeelde teamwerkwijzen en collectieve standaarden.
6. **Positionering:** de werkzaamheden vallen feitelijk samen met de kernactiviteit van de organisatie.
7. **Framing:** interactie binnen teamstructuren wordt sneller als organisatorische inbedding gezien.

Kwalificatieduiding

Onzeker (kantelzone): de relatie is vooraf moeilijk consistent te duiden bij gelijktijdige signalen richting zowel integratie als zelfstandigheid.

1.6.7 Stadium 4: Enterprise (“No Go” zone) – Institutionele absorptie

De organisatie opereert als corporate/grootbedrijf met zware governance, compliance en gelaagde besluitvorming. Werk wordt uitgevoerd binnen formele procesarchitectuur: toegang, tooling, change-routes, auditsporen en verantwoordingslijnen vormen het normale uitvoeringskader. De activiteit is een kernproces en is ingebed in de primaire voortbrengingsketen, waardoor uitvoering automatisch raakt aan meerdere control-lagen. Rol-equivalentie is volledig aanwezig op afdelingen en functies worden behandeld als uitwisselbare nodes in een systeemlogica. Normering komt primair uit institutionele kaders en standaarden, niet uit individuele afspraken. In deze context kan deelname aan interfaces en ritmes sneller worden geïnterpreteerd als inbedding en gezag, los van de relationele kern van de inzet.

Contextprofiel

1. **Samenwerking:** systeemgedwongen samenwerking; integratie in formele structuren is een technische voorwaarde om resultaat te kunnen leveren.
2. **Kennisoverdracht:** gestandaardiseerd; kennisuitwisseling verloopt via voorgeschreven templates, protocollen en centrale systemen.
3. **Coördinatie:** procesgedwongen; coördinatie is ingebed in de governance- en controlemechanismen van de organisatie-machine.
4. **Vervangbaarheid:** theoretisch evident binnen de systeemlogica; de organisatie classificeert rollen als uitwisselbare nodes.
5. **Normering:** institutioneel; kaders en normen komen voort uit het systeem (compliance, ISO, governance), niet uit een individuele leidinggevende.
6. **Positionering:** volledige integratie in de primaire voortbrengingsketen van de opdrachtgever.
7. **Framing:** systeem-geïnduceerde interpretatie waarbij rol-equivalentie, procesmatige coördinatie en hiërarchische interactie sneller worden geduid als inbedding en gezag.

Kwalificatieduiding

Prohibitief: de relatie wordt in veel institutionele beoordelings- en beheerskaders vooraf als niet-toelaatbaar geduid.

1.6.8 Samenvattende tabel: organisatiecontext per stadium

Onderstaande tabel vat het contextprofiel (§1.6.1) per stadium samen langs dezelfde zeven assen. Dit maakt stadia onderling vergelijkbaar als discrete meetpunten op de schaal-as van contextverzwaring (§1.6).

Kenmerk	Stadium 1: Klein MKB	Stadium 2: Groter MKB	Stadium 3: Scale-up	Stadium 4: Enterprise
Rollenstructuur / interne staf	Geen	Beperkt (juniors/assistenten)	Mix (medior/senior), rol-equivalentie aanwezig	Grote afdelingen, volledige rol-equivalentie
1. Samenwerking	Beperkt, ad hoc, weinig teaminterfaces	Begeleidende samenwerking, beperkt zij-aan-zij	Structureel zij-aan-zij, teaminterfaces dominant	Systeemgedwongen samenwerking in formele structuren
2. Kennisoverdracht	Nauwelijks structureel; absorptiecapaciteit laag	Overwegend eenrichtingsverkeer, gericht op borging	Wederzijds; functioneel noodzakelijk voor resultaat	Gestandaardiseerd via formats, protocollen en systemen
3. Coördinatie	Direct en zelfsturend; weinig vaste ritmes	Afstemming neemt toe; nog niet systeemgedwongen	Gedeelde processen en ritmes; logistiek gedreven	Proces- en governancegedwongen; control-lagen en auditsporen
4. Vervangbaarheid	Nihil	Beperkt	Denkbaar (optische uitwisselbaarheid)	Evident binnen systeemlogica
5. Normering	Eigen professionele standaard domineert	Functioneel begrensd; eerste huisregels	Collectief; teamstandaarden dominant	Institutioneel; compliance en systeemstandaarden
6. Positionering	Ondersteunend; buiten kernprocessen	Groeiend belang; externe expertise-injectie	Samenval met kernactiviteit	Kernproces; primaire voortbrengingsketen
7. Framing	Zelfstandige opdrachtrelatie	Complementaire externe inzet	Grijs gebied; kritische kanteelzone	“No Go” zone als institutioneel label; sneller geduid als inbedding/gezag
Kwalificatieduiding	Zeer laag	Laag	Onzeker (kanteelzone)	Prohibitief

Tabel 1. Samenvattende tabel: organisatiecontext per stadium

1.7 Waarom het recht context meeweegt

In §1.5 is vastgelegd wat in deze analyse tot de werkrelatie wordt toegerekend: de toerekenbare relationele kern (IPI). In §1.6 is uitgewerkt hoe dezelfde inzet kan landen in zwaardere organisatiecontext. In deze paragraaf verankeren we waarom het Nederlandse kwalificatiekader juist ruimte laat voor die context, ook als de relationele kern gelijk blijft.⁴

De kwalificatie van werkrelaties in Nederland berust op een open norm (art. 7:610 BW) die via een integrale omstandighedenweging wordt ingevuld. Dit vertrekpunt verklaart waarom contextvariatie en *contextdrift*^{T9} juridisch relevant kunnen worden zonder dat de inzet “mee verandert”.

1.7.1 Open norm en holistische toetsing

De kwalificatievraag is of een werkrelatie materieel moet worden aangemerkt als arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW. Daarbij geldt dat alle relevante feiten en omstandigheden in onderlinge samenhang worden gewogen. Er is niet één beslissend feit. De beoordeling is holistisch.

Waarom een holistische weging logisch is binnen een open norm

De open norm is bewust niet uitgewerkt als een gesloten set drempels. Werkrelaties variëren sterk in sector, risico, inrichting en uitvoeringspraktijk. Een gesloten checklist zou óf te snel arbeid “weglabelen” die materieel arbeid in dienstverband is, óf te veel zelfstandige inzet “invangen” die materieel zelfstandig blijft. Een holistische benadering maakt het mogelijk om vormgeving en feitelijke uitvoering in samenhang te beoordelen. Dat is precies waarom “vorm” (contracttaal) niet kan winnen van “feit” (uitvoering), en waarom dezelfde professionele inzet in verschillende uitvoeringsomgevingen er achteraf anders uit kan zien. Deze ontwerpkeuze heeft echter ook een prijs: hoe zwaarder en formeler de uitvoeringscontext, hoe groter de kans dat contextsignalen de voorspelbaarheid vooraf verminderen, zelfs wanneer de toerekenbare relationele kern (IPI) gelijk blijft.

Voor deze analyse zijn drie juridische implicaties cruciaal:

1. Ex post karakter

De kwalificatie is doorgaans geen vooraf toepasbare drempel, maar de uitkomst van een integrale beoordeling achteraf, gebaseerd op de feitelijke uitvoering.

2. Twee fasen: uitleg en kwalificatie

Eerst wordt vastgesteld welke werkafspraken partijen hebben gemaakt en hoe die zijn uitgevoerd (uitlegfase). Daarna volgt de kwalificatievraag of die afspraken en uitvoering voldoen aan de eisen van een arbeidsovereenkomst (kwalificatiefase). In de kwalificatiefase is de bedoeling van partijen niet beslissend. De uitvoering is doorslaggevend, zeker als die afwijkt van wat is afgesproken.

Dit verklaart waarom contractuele labels, “vrijwaringen” of tekstuele afbakeningen in fase 1 geen garantie bieden als de uitvoering in fase 2 door de organisatiecontext zichtbaar anders oogt.

3. Deliveroo: negen gezichtspunten als weegmateriaal

In het Deliveroo-arrest (HR 24 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:443) heeft de Hoge Raad benadrukt dat bij de holistische toets een reeks feiten en omstandigheden in onderlinge samenhang kan meewegen. In deze analyse gebruiken we daarvoor één vaste set referentiepunten: de negen gezichtspunten zoals die in de literatuur en praktijk veelal uit Deliveroo worden afgeleid. We noemen ze hier met directe duiding waar *organisatiecontext*^{T31} in de uitvoering zichtbaar kan worden.⁵

⁴ Deze paragraaf bevat geen registratie- of labelregels, geen drempels en geen kwalificatiecriteria. Zij doet ook geen uitspraken over de kwalificatie van individuele arbeidsrelaties.

⁵ Dit is een leeswijzer voor contextgevoeligheid in de uitvoering, geen classificatieregels en geen weging op voorhand.

1. Aard en duur van de werkzaamheden

Aard kan onderdeel zijn van IPI, omdat het gaat om wat voor professionele inzet wordt geleverd. Duur is vaak contextgevoelig: procurement-cycli, release-kalenders, budgettrondes en interne capaciteitsplanning kunnen de duur verlengen of fragmenteren zonder dat de kern van de inzet verandert.

2. Manier waarop werkzaamheden en werktijden zijn bepaald

Dit is typisch een punt waar contextsignalen snel binnenkomen. Vaste change-windows, stand-ups, security-vensters, toegangsregimes en audit-eisen kunnen werktijden en werkvolgorde sturen als randvoorwaarde (*systeemdwang*^{T14}), terwijl de professional inhoudelijk autonoom blijft.

3. Inbedding (werkzaamheden én opdrachtnemer onderdeel van de organisatie)

Dit gezichtspunt is per definitie contextgevoelig: hoe “onderdeel” het werk lijkt, hangt sterk samen met teamstructuren, governance, interne rol-equivalentie, tooling en ritmes. Dit is een kernroute waardoor *organisatiecontext*^{T31} in de holistische weging zwaar kan meewegen.

4. Persoonlijke uitvoering

Dit is in beginsel relationeel. Contractueel en feitelijk kan een verplichting tot persoonlijke arbeid bestaan of ontbreken. De context kan de praktische vervangbaarheid beïnvloeden (bijvoorbeeld door autorisaties), maar het juridische kernpunt is de verplichting in de relatie en de feitelijke uitvoeringspraktijk.

5. Manier waarop afspraken tot stand zijn gekomen

Overwegend relationeel: onderhandelingsmacht, standaardcontracten, intermediairs en procedurele inhuurketens kleuren dit, maar het blijft primair een kenmerk van de totstandkoming van de werkafspraken, niet van de interne procesarchitectuur.

6. Manier waarop beloning is bepaald en uitbetaald

Overwegend relationeel, maar niet volledig contextvrij: inkoopbeleid, time-writing systemen en facturatie-formats zijn contextmechanismen die de uitvoering vormen, zonder dat ze per se iets zeggen over gezag.

7. Hoogte van de beloning

In hoofdzaak relationeel. De context kan marktconformiteit beïnvloeden, maar dit is minder een “procesinterface”-punt dan bijvoorbeeld inbedding of werktijdsturing.

8. Commercieel risico bij de opdracht

Primair relationeel (wie draagt risico, herstel, aansprakelijkheid, non-billable werk), maar met een contextlaag: enterprise-procurement kan risico's standaard verplaatsen of juist afdekken, waardoor het zichtbare risicodragerschap minder scherp is dan partijen beogen.

9. Ondernemerschap

Relationeel en gedragsmatig (profilering, meerdere opdrachtgevers, investeringen, eigen acquisitie), maar de uitvoeringscontext kan het optisch dempen: interne policies kunnen bijvoorbeeld externe zichtbaarheid, toolingkeuze of nevenactiviteiten beperken, zonder dat de professional ophoudt ondernemer te zijn.

Binnen deze analyse volgt hieruit één praktisch onderscheid: meerdere gezichtspunten zijn primair toerekenbaar aan de relatie (en vallen dus onder IPI), terwijl met name (2) en (3) sterk contextgevoelig zijn omdat zij direct zichtbaar worden via organisatie-inrichting en uitvoeringsroutes. Daarnaast kunnen (1: duur), (6), (8) en (9) in de uitvoering mede worden “ingekleurd” door institutionele inkoop- en governancepraktijken, zonder dat de relationele kern hoeft te veranderen.

Implicatie voor dit document

Omdat de toets holistisch is en ex post plaatsvindt, kunnen kenmerken die in de uitvoering zichtbaar worden door *organisatiecontext*^{T31} betekenis krijgen, ook als de toerekenbare relationele kern (IPI) gelijk blijft. Daarmee kan dezelfde inzet in de totale weging een andere uitkomst krijgen zodra de context “zwaarder” wordt. Dat is het mechanisme dat deze analyse verder formaliseert: *identieke inzet*^{T1} die in verschillende of verzwarende organisatiecontext landt.

1.7.2 Uber/FNV: geen rangorde, geen checklist

In Uber/FNV (HR 21 februari 2025, ECLI:NL:HR:2025:319) is bevestigd dat de relevante gezichtspunten bij kwalificatie geen vaste rangorde kennen. Ondernemerschapkenmerken kunnen als omstandigheid worden meegewogen en zijn niet op voorhand minder relevant dan andere omstandigheden, zoals inbedding of gezag. In het daaropvolgende eindarrest van het Hof Amsterdam (27 januari 2026, ECLI:NL:GHAMS:2026:163) is dit uitgangspunt in de toepassing bevestigd: de holistische weging kan, afhankelijk van de feiten, doorslaan naar ondernemerschap, zodat niet tot een arbeidsovereenkomst wordt geconcludeerd.

Implicatie voor deze analyse

Omdat de beoordeling een integrale weging blijft, volgt hieruit geen checklist, harde drempel of generieke safe-harbour die bij contextvariatie en schaal robuust voorspellend is. Juist wanneer omstandigheden in verschillende richtingen wijzen, blijft de uitkomst afhankelijk van de integrale weging achteraf. Daarmee ontstaat *structurele onbeslisbaarheid ex ante*^{T7}; binnen dit kader is geen vooraf operationeel kenbare beslisregel af te leiden die stabiel blijft onder contextverschillen en *contextdrift*^{T9}.

Cruciaal voor deze analyse is dat meerdere gezichtspunten contextafhankelijk zijn. Ze krijgen hun praktische betekenis pas in samenhang met de rest van de feitelijke uitvoering. Hetzelfde waarneembare feit kan in de ene organisatiecontext primair functioneren als noodzakelijke procesinterface en in een andere context zwaarder meewegen richting organisatorische inbedding of gezag. Daardoor is vooraf geen robuuste operationalisatie mogelijk die bij schaal en variërende organisatie-inrichting consistent voorspellend blijft.

Omslagcriterium procesinterface versus gezag

In dit document worden procesinterfaces en gates als contextsignalen behandeld zolang zij output- of risicogedreven zijn en niet-naleving uitsluitend commerciële consequenties heeft (bijvoorbeeld niet-acceptatie, herstel/herwerk, opschorting of beëindiging). Zodra sturing persoonsgericht wordt en niet-naleving disciplinaire consequenties kan krijgen via hiërarchisch of HR-instrumentarium, wordt dit in deze analyse als gezagsindicatie behandeld. In dat geval is de relationele kern niet langer invariant en valt de situatie buiten de paradox-constructie.

Systeemanker

Deze juridische verankering is geen claim dat inzet in complexe organisaties per definitie als arbeidsovereenkomst moet worden gekwalificeerd. Zij verklaart waarom de uitkomst ex ante niet als stabiele drempel kan worden geoperationaliseerd wanneer *identieke inzet*^{T1} landt in uiteenlopende of veranderende organisatiecontexten.

1.7.3 Toerekenbare factoren versus institutionele context

Om de analyse als gecontroleerde opzet te kunnen uitvoeren maakt dit document een expliciet onderscheid tussen factoren die aan de werkrelatie zelf zijn toe te rekenen en factoren die voortvloeien uit de inrichting van de opdrachtgever. Dit onderscheid is niet alleen “om de analyse zuiver te houden”, maar omdat het direct volgt uit het stabiliteitsprincipe en het individualiteitsprincipe (§1.3.1): het model wil kunnen verklaren hoe het *juridisch kwalificatierisico*^{T3} kan verschuiven terwijl de toerekenbare kern van de relatie gelijk blijft.⁶

Toerekenbare factoren (relationele kern)

Elementen die direct betrekking hebben op de individuele relatie tussen opdrachtgever en professional, waaronder de kenmerken van *identieke inzet*^{T1} (IPI): inhoudelijke autonomie, feitelijke aansturing, verdeling van verantwoordelijkheid en resultaatverplichtingen. IPI fungeert in dit document als shorthand voor het geheel aan toerekenbare relationele kenmerken onder *identieke inzet*^{T1} (zie §1.5).

⁶ Deze scheiding is analytisch-methodologisch en doet geen uitspraak over juridische relevantie. Juist omdat het kwalificatiekader context kan meewegen, kan de uitkomst bij gelijkblijvende inzet met context variëren; daarmee volgt geen vooraf stabiele drempel. Zie Appendix A voor de rationale en reikwijdte van dit onderscheid.

Niet-toerekenbare factoren (institutionele context)

Kenmerken die samenhangen met schaal, inrichting en institutionele eigenschappen van de opdrachtgever, zoals organisatieomvang, governance-structuren, compliance-regimes, auditdruk, functiefamilies en interne procesarchitectuur. In deze analyse worden deze contextuele kenmerken als *exogeen*^{T30} behandeld: zij liggen buiten de invloedssfeer van de individuele professional, maar kunnen wel het *juridisch kwalificatierisico*^{T3} beïnvloeden.

Gevolg van deze scheiding

Dit onderscheid maakt zichtbaar hoe variatie in institutionele context kan leiden tot variatie in *juridisch kwalificatierisico*^{T3}, zonder dat de *inzet*^{T1} wijzigt. Het voorkomt ook een terugkerende mislezing: dat contextverzwaring automatisch wordt toegeschreven aan “ander gedrag” of “minder autonomie” van de professional, terwijl het in dit model juist gaat om verschuivingen aan opdrachtgeverzijde.

1.7.4 Onderscheid binnen inbedding

In de praktijk wordt “inbedding” vaak ongedifferentieerd gebruikt. Dit document hanteert een analytisch onderscheid om noodzakelijke procesinterfaces en gezagsvragen niet te laten samenvallen, en om zichtbaar te maken hoe contextverzwaring kan doorwerken bij constante IPI.

Organisatorische inbedding

Praktische deelname aan organisatie-infrastructuur en procesinterfaces, zoals toegang tot systemen, security-protocollen, e-mailadres, tooling, overlegstructuren en ritmes. In kennisintensieve omgevingen zijn dit vaak randvoorwaarden om resultaat te kunnen leveren. Dit document onderscheidt daarbij twee lagen die vaak door elkaar worden gehaald:

- **Systeemdwang**^{T14}: de afdwingbare contextvoorwaarde aan opdrachtgeverzijde (of door externe normen) die bepaalt binnen welke systemen, routes en kaders geleverd móét worden.
- **Functionele adaptatie**^{T2}: het operationele meebewegen van de zelfstandige professional om binnen die contextvoorwaarde effectief te kunnen leveren.

Beide begrippen beschrijven context en uitvoeringspraktijk, niet een wijziging van de relationele kern van *identieke inzet*^{T1}.

Inhoudelijke inbedding

Positionering van werkzaamheden binnen de structurele taakverdeling en continuïteitslogica van de opdrachtgever. Dit manifesteert zich vaak doordat het werk zij-aan-zij met werknemers wordt verricht en binnen dezelfde hiërarchische prioritering en operationele kaders wordt geplaatst. Hier ontstaat de juridische spanning, omdat deze positionering kan overlappen met gezichtspunten die in de holistische kwalificatietoets worden meegewogen, in het bijzonder het inbeddingsgezichtspunt.

Omslagindicatoren: wanneer systeemdwang feitelijk gezag wordt

In deze analyse is het essentieel te markeren wanneer ‘gates’ niet langer neutrale *organisatiecontext*^{T31} zijn, maar transformeren in toerekenbare aansturing. Gates begrenzen in beginsel het acceptatiekader (resultaat, risico, compliance). Zij krijgen pas het karakter van feitelijk gezag wanneer één of meer van de volgende omslagindicatoren structureel optreden:

1. De gate is niet langer algemeen en taakgebonden, maar wordt selectief op de persoon toegepast.
2. De gate begrenst niet alleen het acceptatiekader, maar dicteert structureel de werkwijze of inhoudelijke keuzes.
3. Niet-naleving leidt niet alleen tot zakelijke correctie van output, maar tot persoonsgerichte gevolgen die verder gaan dan resultaatacceptatie (bijvoorbeeld uitsluiting, structurele beperking van inzet, of vergelijkbare sanctie-effecten).

In een omslagsituatie is de gate geen zuiver *exogene*^{T30} contextvariabele meer, maar een mechanisme dat in de holistische weging kan doorwerken als inhoudelijke inbedding en gezag.

Deze omslagindicatoren operationaliseren binnen dit document het onderscheid tussen sturing op resultaat en randvoorwaarden, en persoonsgerichte aansturing. Daarmee sluiten ze aan op de holistische kwalificatietoets, in het bijzonder bij de contextgevoelige gezichtspunten ‘manier waarop werkzaamheden en werktijden zijn bepaald’ en ‘inbedding’.

Waar de paradox juridisch ontstaat

Hetzelfde feit (bijvoorbeeld werken via het change-proces, het volgen van security-routes, of meedraaien in vaste ritmes) kan in de uitvoering noodzakelijk zijn door *systeemdwang*^{T14}, maar in de holistische weging worden gelezen als signaal voor gezag of inbedding. Omdat het kader geen vaste rangorde en geen standaardfilter geeft, ontstaat hier de kortsluiting: contextsignalen kunnen in de weegschaal dezelfde zichtbaarheid krijgen als toerekenbare relationele kenmerken, terwijl partijen die context niet kunnen “uitzetten”.

De vijf gates van systeemdwang

In de uitvoering manifesteert *systeemdwang*^{T14} zich vaak als dwingende ‘gates’ en vaste routes waar de zelfstandige professional functioneel op moet aansluiten om überhaupt te kunnen leveren.

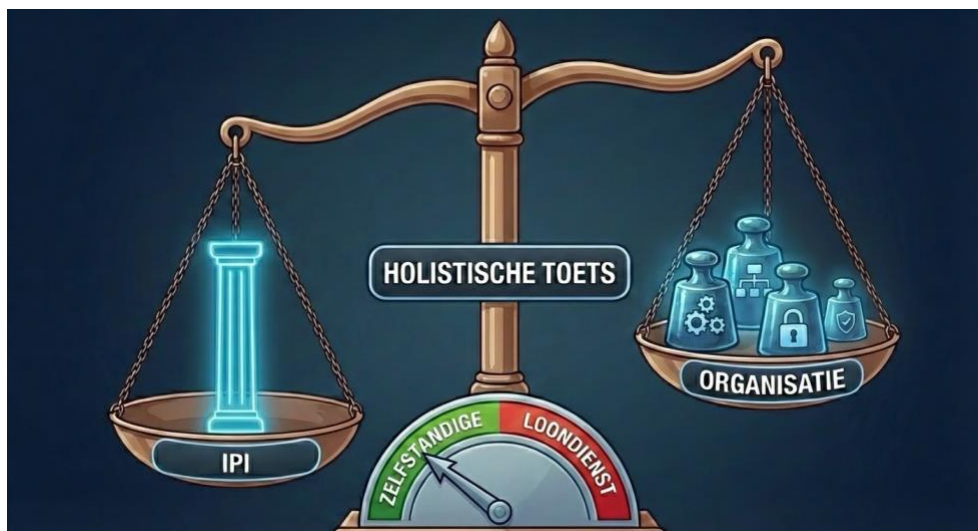
In complexe organisaties krijgt dit vaak vorm in vijf herhaalbare patronen van contextgedreven sturing die nodig zijn om te kunnen leveren, maar niet automatisch persoonsgericht gezag impliceren:

1. Toegangs- en security-gates (autorisaties, device policies, data-classificatie)
2. Procesgates (change windows, release boards, CAB-achtige routes)
3. Ritmegates (stand-ups, PI-cycli, incident- en on-call ritmes als afstemming)
4. Prioriteringsgates (portfolio- en backlogprioriteiten, afhankelijkheden, sequencing)
5. Kwaliteits- en architectuurgates (review boards, kwaliteitscriteria, audit-trails, definition-of-done)

Deze patronen sturen primair het object (resultaat, risico, compliance), niet de persoon. In de holistische toets kunnen ze echter zichtbaar worden als “inbedding” of “aansturing”, waardoor de interpretatie-kortsluiting ontstaat.

De holistische weging als weegschaal-effect

De holistische toets werkt in de praktijk als een weging van omstandigheden. Bij gelijkblijvende IPI kan de zichtbare uitvoeringscontext zwaarder worden naarmate de organisatie-inrichting verzwaart. Daarmee kan dezelfde inzet in een zwaardere context in de totale weging anders uitkomen, zonder dat de toerekenbare relationele kern is gewijzigd. Dit is de juridische route waarlangs *contextdrift*^{T19} kan ontstaan.



Figuur 2. Holistische toets als weegschaal: IPI constant, organisatiecontext kan als uitvoeringslaag zwaarder meewegen.

Deze keuze voor holistische weging is juridisch begrijpelijk en functioneel. Juist daardoor ontstaat het voorspelbaarheidsprobleem dat dit hoofdstuk benoemt: bij gelijkblijvende IPI kan de uitkomst in de totale weging kantelen door exogene contextfactoren aan de zijde van de opdrachtgever, waar de zelfstandige professional binnen de opdrachtrelatie geen controle over heeft. In Figuur 2 is dit afgebeeld als een weegschaal. Aan de zijde van de organisatie neemt het aantal en de “massa” van zichtbare contextsignalen toe, zoals processen, compliance, IT, security, audit en vergelijkbare uitvoeringsroutes. Dat kan de totale duiding verschuiven richting juridisch *kwalificatierisico*^{T3}, in het maatschappelijke debat vaak besproken als risico op schijnzelfstandigheid.

Nu de bouwstenen (IPI en organisatiecontext) zijn afgebakend en de juridische ruimte voor contextuele meeweging is verankerd, kunnen we dit formaliseren in een analytische opzet. De vier contextprofielen uit §1.6 (Tabel 1) vormen daarbij de schaal-as waarlangs we in §1.8 de conceptuele risicocurve afleiden. In §1.8 maken we het mechanisme conceptueel zichtbaar.

1.8 Het analytisch model

Nu de juridische context van holistische weging staat (§1.7) en de bouwstenen zijn afgebakend (IPI^{T32} in §1.5, *organisatiecontext*^{T31} in §1.6), kan het beschreven mechanisme worden geformaliseerd in een analytische opzet. Doel van deze paragraaf is niet om een kwalificatie-uitkomst te voorspellen, maar om één specifieke gevoeligheid zichtbaar te maken: het *juridisch kwalificatierisico*^{T3} kan verschuiven door *organisatiecontext*^{T31} terwijl de toerekenbare relationele kern (IPI) gelijk blijft.

1.8.1 Model versus experimentopzet

Dit document gebruikt een analytisch model dat via een gecontroleerde vergelijking onder *ceteris paribus* wordt toegepast. Met *model* bedoelen we de formele variabelenstructuur: welke grootheden constant worden gehouden, welke variëren, en wat als uitkomstvariabele wordt beschouwd. Met *experimentopzet* bedoelen we de wijze waarop die structuur wordt toegepast in een gecontroleerde vergelijking, waarin *organisatiecontext*^{T31} systematisch wordt gevarieerd langs de vier contextstadia uit §1.6, zowel als dwarsdoorsnede als langs een tijdsfad.

Deze scheiding is functioneel: het voorkomt dat de analyse gelezen wordt als een empirische claim, terwijl zij in DEEL I expliciet een formele mechanismetoets is.

1.8.2 Variabelenstructuur en *ceteris paribus*

Om deze vergelijking zuiver te houden, leggen we onder *ceteris paribus* vast welke kenmerken tot de constante behoren, welke als variabele worden behandeld, en welke grootheid als uitkomstvariabele dient.

Constante (onderzoeksubject)

De *Individuele Professionele Inzet*^{T32} (IPI) zoals afgebakend in §1.5. *Identieke inzet*^{T1} fungeert in deze opzet als de vergelijkingspremissie dat IPI in de vergelijking gelijk blijft.

Onafhankelijke variabele

De *organisatiecontext*^{T31} aan opdrachtgeverzijde, behandeld als *exogeen*^{T30} ten opzichte van de individuele werkrelatie, en geoperationaliseerd via de vier contextstadia en assen uit §1.6.

Uitkomstvariabele

Het *juridisch kwalificatierisico*^{T3}. Dit is niet de kwalificatie-uitkomst zelf, maar de mate waarin de kans toeneemt dat dezelfde inzet, bij gelijkblijvende toerekenbare feiten, ex post anders wordt geduid binnen het holistische kader.

Ceteris paribus in dit document

De *ceteris paribus*-aannname is hier geen abstracte frase, maar een ontwerpkeuze: we isoleren contextinvloed door expliciet vast te leggen dat gedurende de vergelijking:

1. de relationele kern (IPI)^{T32} niet verschuift door nieuw gezag, nieuwe persoonlijke verplichtingen of gewijzigde verdeling van resultaat en verantwoordelijkheid;
2. *functionele adaptatie*^{T2} op *systeemdwang*^{T14} is toegestaan als uitvoeringspraktijk, maar wordt niet als verandering van de relationele kern geteld;
3. variatie die uitsluitend voortvloeit uit organisatie-inrichting, governance, compliance en procesinterfaces aan opdrachtgeverzijde wordt als contextvariatie beschouwd.

Daarmee is de vergelijking logisch: als het *juridisch kwalificatierisico*^{T3} verschuift, moet dat in dit model worden verklaard via *organisatiecontext*^{T31} en niet via een impliciete gedragswijziging van de professional.

1.8.3 Dwarsdoorsnede

De eerste toepassing is een dwarsdoorsnede: dezelfde *Individuele Professionele Inzet*^{T32} (IPI als constante; §1.5) wordt, onder de vergelijkingspremissie *identieke inzet*^{T1}, conceptueel gepositioneerd bij verschillende opdrachtgevers die zich gelijktijdig in verschillende contextstadia bevinden (stadium 1 t/m 4; §1.6).

Deze vergelijking maakt zichtbaar dat dezelfde professionele prestatie op één moment verschillend kan worden gelezen in de holistische weging, puur omdat de uitvoeringscontext andere zichtbare signalen genereert (bijvoorbeeld meer governance, meer gates, meer audittrail). Daarmee wordt de contextgevoeligheid van *juridisch kwalificatierisico*^{T3} in één tijdsnede onderzocht. Dit sluit aan op de interpretatie-kortsluiting uit §1.7.4: contextsignalen kunnen in de weging dezelfde zichtbaarheid krijgen als toerekenbare relationele kenmerken.

1.8.4 Tijdspad

De tweede toepassing is een tijdspad binnen één opdrachtgever: dezelfde *Individuele Professionele Inzet*^{T32} (IPI) blijft relationeel gelijk (*identieke inzet*^{T1}), terwijl de *organisatiecontext*^{T31} in de tijd kan verzwaren door groei, formalisering, herinrichting of toenemende compliance-druk. Tijd fungeert hier als contextversneller.

Dit tijdspad operationaliseert *contextdrift*^{T19}: een verschuiving van *juridisch kwalificatierisico*^{T3} door contextverandering bij gelijkblijvende IPI. Het sluit aan op de *onzichtbare grens*^{T6}: het kantelpunt waarop de totale weging kan omslaan is vooraf niet operationeel kenbaar, omdat het kwalificatiekader ex post en holistisch werkt.

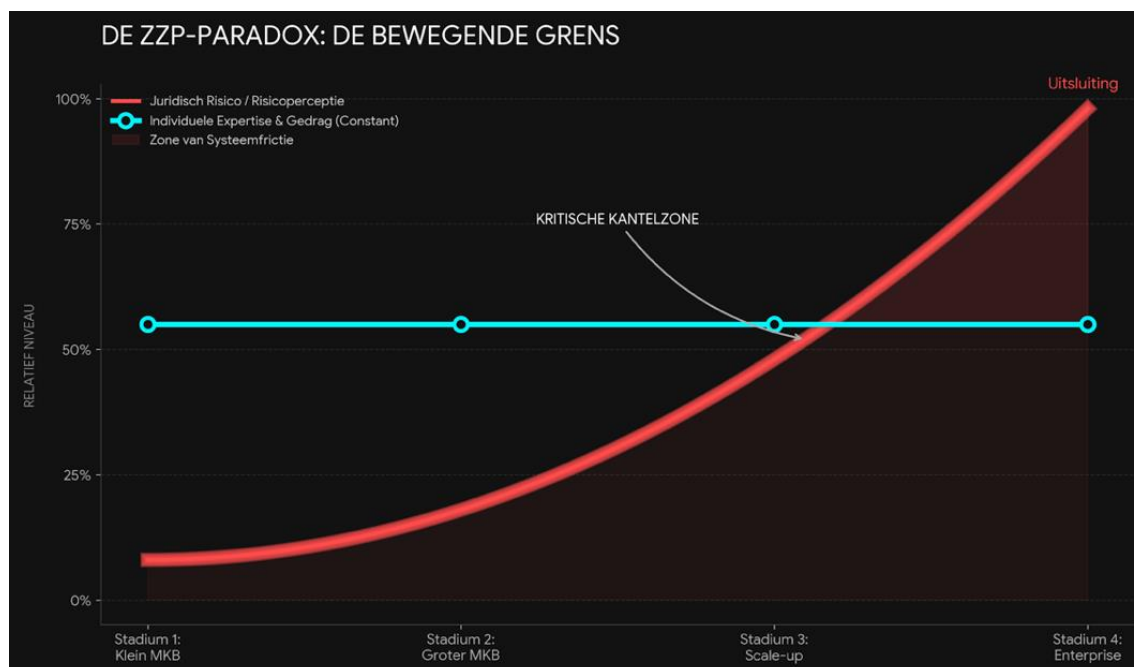
1.8.5 Conceptuele risicocurve

Figuur 3 visualiseert de experimentopzet als een conceptuele risicocurve: onder *ceteris paribus* blijft IPI constant, terwijl *juridisch kwalificatierisico*^{T3} theoretisch kan toenemen naarmate de *organisatiecontext*^{T31} verzwaaert langs de stadia uit §1.6.

Belangrijk voor de lezing:

- De curve is conceptueel en dient als mechanisme-visualisatie.
- Zij pretendeert geen empirische kalibratie, geen kansberekening en geen drempelwaarde.
- De curve claimt niet dat contextverzwaring “automatisch” tot herkwalificatie leidt, maar dat zij in een holistische weging meer en zwaardere contextsignalen kan toevoegen die het kwalificatierisico beïnvloeden.

Omdat dit een formele en geabstraheerde opzet is, leggen we in §1.9 expliciet vast welke claims wel en niet uit deze analyse mogen volgen.



Figuur 3. Risicocurve van de professionele inzet

Conceptuele risicocurve. Onder *ceteris paribus* verschuift het *juridisch kwalificatierisico*^{T3} door veranderingen in de *organisatiecontext*^{T31} en de factor tijd.

1.9 Grenzen, validiteit en afbakening

Met §1.8 is de formele opzet vastgelegd. Deze paragraaf borgt de interpretatie: zij bepaalt wat het model wel kan laten zien, en welke lezing expliciet buiten de claimruimte valt. Voor volledige afbakening: zie Appendix A.

1.9.1 Interpretatiegrenzen en claimniveau

De uitkomst van DEEL I is een formele systeemdiagnose. De analyse toont een mechanisme: bij gelijkblijvende toerekenbare relationele kern (IPI) kan *juridisch kwalificatierisico*^{T3} verschuiven door *organisatiecontext*^{T31}, omdat het kwalificatiekader ex post en holistisch weegt. Het claimniveau is daarmee mechanistisch en structureel, niet casuïstisch en niet statistisch.

Concreet betekent dit:

- het model levert geen beslisregel, drempelwaarde of rangorde van factoren op;
- het model voorspelt geen individuele kwalificatie-uitkomst;
- het model maakt zichtbaar waarom ex ante voorspelbaarheid bij contextvariatie kan afnemen, zelfs wanneer de toerekenbare relationele kenmerken (IPI) niet verschuiven richting arbeid.

1.9.2 Wat dit model niet pretendeert te bewijzen

Deze opzet is een formele mechanismetoets. Zij kwalificeert geen individuele arbeidsrelaties en vervangt de holistische beoordeling per dossier niet. Zij doet geen uitspraak over prevalentie, percentages of marktbrede frequentie: dat het *juridisch kwalificatierisico*^{T3} in het model kan verschuiven bij contextverzwaring betekent niet dat dit in alle situaties optreedt of in een meetvenster als percentage moet terugkomen. En zij is normatief neutraal: de analyse beschrijft systeemgedrag dat kan volgen uit legitieme organisatie-inrichting en legitieme juridische weging; wenselijkheid, beleidskeuze en politieke prioritering vallen buiten het claimniveau van deze diagnose.

1.9.3 Faalcondities en kwetsbaarheden van de opzet

De interne validiteit van het gecontroleerde experiment rust op één harde scheiding: wat tot de relationele kern behoort (IPI) en wat als exogene contextvariatie wordt behandeld.

Daarom gelden de volgende voorwaarden.

1. IPI-invariantie

De vergelijking veronderstelt dat de toerekenbare relationele kenmerken van de werkrelatie gelijk blijven. Als in een specifieke situatie nieuw persoonsgericht gezag ontstaat, of als persoonlijke verplichtingen en sanctioneringsmacht substantieel verschuiven, dan is er geen sprake meer van *identieke inzet*^{T1} binnen deze opzet. Het experiment breekt dan, niet omdat het model fout is, maar omdat de constante is doorbroken.

2. Functionele adaptatie is toegestaan als uitvoeringspraktijk binnen systeemdwang, maar telt niet als verandering van de relationele kern

Functionele adaptatie^{T2} op *systeemdwang*^{T14} is binnen deze analyse een uitvoeringspraktijk: meebewegen om resultaat te leveren binnen routes, tooling en compliance. Die adaptatie wordt pas analytisch relevant als zij omslaat in persoonsgerichte sturing met consequenties die niet meer object- of procesgebonden zijn, maar individugebonden.

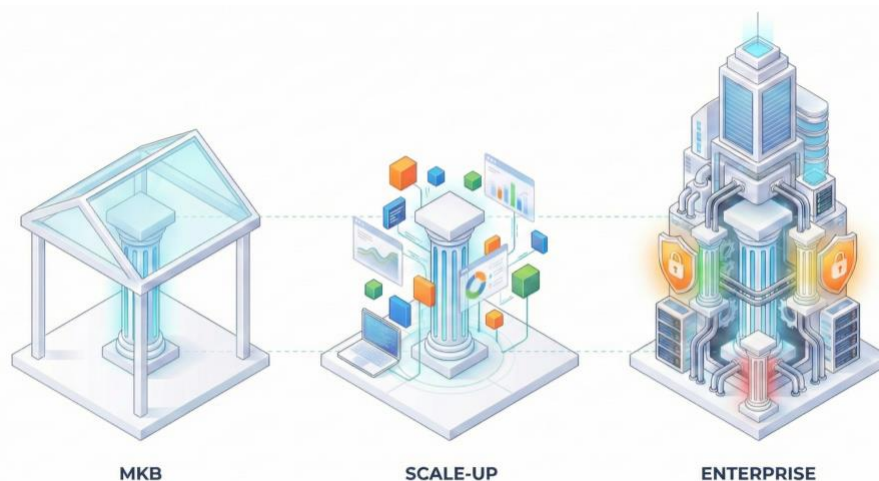
3. Contextvariatie is exogeen, niet irrelevant

Exogeen^{T30} betekent: buiten de sturingsruimte van de individuele professional binnen de relatie. Exogeen betekent niet juridisch irrelevant. Het betekent uitsluitend dat deze opzet contextverzwaring niet als gedragswijziging van de professional verwerkt, zodat de contextgevoeligheid van *juridisch kwalificatierisico*^{T3} zuiver zichtbaar kan worden.

Deze voorwaarden maken ook de faalconditie expliciet: als wat als “context” wordt gemodelleerd in werkelijkheid functioneert als persoonsgericht gezag, dan valt de casus buiten de paradox zoals hier geformaliseerd. In dat geval is niet *contextdrift*^{T19} het juiste mechanisme, maar een wijziging van de relationele kern zelf.

1.10 De pilarenmetafoor

Na de formele opzet (§1.8) en de interpretatiegrenzen (§1.9) vertalen we hetzelfde mechanisme naar een didactisch beeld. De pilarenmetafoor (Figuur 4) dient uitsluitend om het architecturale ontwerpconflict van de ZZP-paradox intuïtief zichtbaar te maken.



Figuur 4. Pilarenmetafoor

Dezelfde pilaar wordt in een paviljoen als zelfstandig herkend en in een wolkenkrabber als ingebed gezien, terwijl niet de pilaar maar uitsluitend de schaal en context van het gebouw veranderen.

Deze metafoor laat zien hoe de juridische status van dezelfde inzet kan kantelen zonder dat de inzet zelf verandert. In een kader met holistische, ex post weging kan de contextlaag in de totale duiding dominant worden naarmate organisaties groeien, formaliseren en meer procesinterfaces introduceren. Kantelt de juridische status terwijl de inzet als *identieke inzet*^{T1} binnen IPI constant blijft, dan ontstaat een voorspelbaarheidsbreuk: de kwalificatie-uitkomst wordt vooraf minder stabiel, omdat zij mede meebeweegt met contextsignalen die buiten de sturingsruimte van de zelfstandige professional liggen.

1.10.1 De metafoor uitgelegd

De pilaar

De pilaar staat voor de professionele inzet als constante: vaste draagkracht, interne autonomie en een functionele aansluiting op het gebouw die bepaalt hoe de last wordt overgedragen, maar niet de interne werking. In termen van dit document representeert de pilaar de relationele kern (IPI) zoals afgebakend in §1.5 en blijft zij in elke situatie identiek.

Het paviljoen

In een klein paviljoen is de pilaar zichtbaar een extern dragend element. Omdat de omgeving weinig aanvullende structuren en interfaces introduceert, twijfelt niemand aan zijn zelfstandige aard.

De wolkenkrabber

Exact dezelfde pilaar wordt geplaatst in een wolkenkrabber met honderden vergelijkbare pilaren. Technisch is de pilaar ongewijzigd, maar hij wordt in de buitenwaarneming sneller gelezen als “onderdeel van het gebouw”. In termen van dit document genereert de omgeving meer contextsignalen (governance, compliance, procesinterfaces) die in een holistische weging meewegen, zonder dat daarmee per definitie sprake is van persoonsgericht gezag.

1.10.2 Waarom dit een conflict is

Niet de pilaar verandert, maar het gebouw. De weging verschuift daardoor in toenemende mate van de pilaar (de zelfstandige professional) naar schaal en inrichting van het gebouw (de organisatie). Wanneer de juridische status kantelt terwijl de pilaar zelf constant blijft, ontbreekt een individuele kwalificatiegrond die vooraf stabiel te operationaliseren is.

1.10.3 Opschaling en contextverzwaring

Opschaling voegt pilaren toe en maakt het gebouw zwaarder: meer mensen, meer coördinatie, meer procesinterfaces, meer governance en meer compliance- en auditvereisten. Dat zijn in dit document contextsignalen die kunnen toenemen zonder dat de relationele kern (IPI) verschuift. De metafoor vat samen waarom in een verzwaarde organisatiecontext meer “inbedding” zichtbaar kan worden, terwijl dat in deze analyse niet automatisch gelijkstaat aan nieuw persoonsgericht gezag.

1.11 Theoretische hypothesen

Op basis van de formele opzet (§1.8) en de interpretatiegrenzen (§1.9) formuleren we drie hypothesen die de ZZP-paradox operationaliseren. Deze hypothesen zijn toetsbare voorspellingen binnen de systeemdiagnose: zij specificeren wat we mogen verwachten wanneer de professionele inzet als *identieke inzet*^{T1} (IPI) constant blijft, terwijl uitsluitend *organisatiecontext*^{T31} en de factor tijd (als contextversneller) variëren.

1.11.1 H_1 – Contextzwaarte

Als dezelfde zelfstandige in een grotere, formelere organisatie werkt, komen er meer verplichte stappen bij: afstemming, registraties, controles en vaste werkroutes. De organisatie gaat de samenwerking ook formeler beschrijven. Dat betekent niet automatisch dat de zelfstandige inhoudelijk wordt aangestuurd.

Formeel

Bij constante professionele inzet (IPI) nemen coördinatie- en interface-eisen toe en verschuift de *institutionele classificatie*^{T15} en taalvoering richting objectivering naarmate de *organisatiecontext*^{T31} verzwakt. De hypothese stelt dat procesinterfaces in contextzware omgevingen primair verklaard worden door *functionele adaptatie*^{T2} en *systeemdwang*^{T14}, en niet automatisch door persoonsgericht gezag.

1.11.2 H_2 – Onbeslisbaarheid

Hoe groter en complexer de organisatie, hoe moeilijker het vooraf wordt om te voorspellen welke uitleg er achteraf aan de samenwerking wordt gegeven. Zelfs als het werk hetzelfde blijft, kan die uitleg verschillen doordat meer omstandigheden worden meegewogen en de context rond toezicht en risico mee verandert.

Formeel

De juridische interpretatieruimte groeit met contextzwaarte, zonder dat er een vooraf operationeel kenbaar kantelpunt bestaat. De hypothese stelt dat bij *identieke inzet*^{T1} de kans op uiteenlopende ex post duidingen toeneemt door contextuele weging en *handhavingsruis*^{T5}, waardoor ex ante rechtszekerheid structureel wordt begrensd (*onzichtbare grens*^{T6} en *structurele onbeslisbaarheid*^{T7}).

1.11.3 H_3 – Marktrespons

Als organisaties vooraf niet zeker weten hoe de samenwerking achteraf zal worden uitgelegd en de gevolgen groot kunnen zijn, gaan ze risico vermijden. Dat zie je terug in: minder directe inhuur, meer verplichte routes, vaker een tussenpartij en meer standaardcontracten.

Formeel

Structurele onzekerheid over *juridisch kwalificatierisico*^{T3}, versterkt door *handhavingsruis*^{T5} en beleidsmatige handavingscontext, leidt tot rationeel-defensief marktgedrag^{T9}: gating, intermediatie en standaardisatie als *operationalisatie-indicatoren*^{T4}. Deze hypothese betreft het dominante, schaalbare patroon in markttoegang en contractering, niet individuele uitzonderingen.

1.12 Toetskader en empirische verificatie

De hypothesen H_1 – H_3 worden onderworpen aan empirische verificatie. De verificatie is literatuur-gedreven en maakt geen gebruik van eigen dataverzameling. Om de auditbaarheid te borgen, is de toets opgezet als een binaire falsificatietoets: per criterium wordt vastgesteld of het bronmateriaal binnen het meetvenster (a) ondersteunt of (b) falsifieert. De toets is binair falsificeerbaar via drie criteria.⁷

⁷ De toets is beperkt tot het bronnencorpus in Appendix D: Bronnen en marktdata.

1.12.1 F_1 – Mechanisme

Dit criterium toetst of het basispatroon überhaupt bestaat in grote, formele omgevingen: meer verplichte stappen en koppelingen, én tegelijk een formelere manier van registreren en benoemen van de samenwerking. Als die combinatie niet terug te vinden is, valt het fundament onder de eerste hypothese weg en daarmee ook een noodzakelijke voorwaarde voor de tweede.

Doel

Toetsing van de interne logica van H_1 en de mechanische randvoorwaarde voor H_2 .

Falsificatie

Treedt op indien in de geselecteerde literatuur binnen contextzware omgevingen⁸ (Stadium 4) bij *identieke inzet*^{T1} geen consistent, herhaalbaar patroon zichtbaar is waarin beide elementen samen optreden:

(i) interface-eisen als *functionele adaptatie*^{T2} en *systeemdwang*^{T14} én

(ii) *institutionele classificatie*^{T15} en objectiverende taalvoering.

Gevolg

Bij falsificatie is H_1 niet gehaald en is de mechanische randvoorwaarde voor H_2 niet gehaald.

1.12.2 F_2 – Poort- en toegangsmechanismen (markttoegang)

Dit criterium toetst of je in de praktijk steeds weer dezelfde patronen ziet: directe inzet wordt beperkt of omgeleid via vaste routes, tussenlagen en standaardcontracten. Als je binnen het meetvenster geen duidelijke aanwijzingen vindt voor zulke patronen, dan zie je dit effect op deze as niet terug.

Doel

Toetsing van H_3 via *marktuitskomst*^{T9} en *operationalisatie-indicatoren*^{T4} op de as markttoegang en contractering.

Falsificatie

Treedt op indien binnen het gekozen meetvenster en onder de gedocumenteerde handhavingscontext geen aanwijzingen bestaan voor een structureel of dominant patroon van toepassing of aanwezigheid van poort- of toegangsmechanismen die directe inzet beperken of routeren (zoals gating, intermediatie, standaardisatie), geoperationaliseerd via *indicatoren*^{T4}.

Gevolg

Bij falsificatie is H_3 binnen het F_2 -venster (markttoegang) gefalsificeerd.

1.12.3 F_3 – Marktbrede terughoudendheid

Dit criterium toetst of je in bredere cijfers en verwachtingen twee dingen tegelijk terugziet: organisaties worden terughoudender met zzp-inhuur, én dat werkt door in de ontwikkeling van de zzp-populatie. Als beide aanwijzingen uitblijven binnen hetzelfde meetvenster, dan zie je dit effect op marktbreed niveau niet terug.

Doel

Toetsing van H_3 op marktbreed niveau via macro-signalen.

Falsificatie

Treedt op indien binnen hetzelfde meetvenster en onder dezelfde handhavingscontext geen aanwijzingen bestaan voor beide componenten: (i) terughoudendheid in de verwachting rond zzp-inhuur én (ii) remming of daling in de ontwikkeling van de zzp-populatie.

Gevolg

Bij falsificatie is H_3 binnen het F_3 -venster (marktbreed) gefalsificeerd.

⁸ Stadium 3 fungeert als kantelzone; voor binaire falsificatie wordt contextzwaarte geoperationaliseerd op Stadium 4.

1.12.4 Theoretisch falsificatiekader: de vork (F_1 – F_3)

Het model verliest pas echt kracht als het basispatroon ontbreekt én als je bovendien geen duidelijke terugslag ziet in de manier waarop organisaties inkopen en contracteren, en ook niet in bredere macrocijfers.

Formeel

De criteria F_1 – F_3 vormen daarmee samen het theoretische falsificatiekader van DEEL I. Het model verliest verklarenskracht indien (i) het mechanisme faalt (F_1 falsifieert) én (ii) de marktrespons op beide onafhankelijke marktassen uitblijft (F_2 en F_3 falsifiëren).

1.12.5 Relatie met de verificatie

Dit falsificatiekader is vastgesteld in DEEL I en wordt toegepast in de empirische verificatie op basis van *Appendix D: Bronnen en marktdata* en *Appendix E: Evidence Map*. De verificatie introduceert daarbij geen nieuw kader, maar past dit toetsontwerp toe met expliciete bronrollen en meetvensters, en met een strikt onderscheid tussen observatie en toetsuitkomst. De keuze van concrete meetvensters, bronrollen en domeinen (bijvoorbeeld specifieke sectoren of inkoopdomeinen) behoort tot DEEL II en is een uitvoering van F_1 – F_3 , geen wijziging ervan.

1.13 Waarom vooraf beslissen structureel faalt

Binnen de modelopzet volgt een synthese in drie modelresultaten.

1.13.1 Synthese als modelresultaat: waarnemingsverschuiving door contextzwaarte

Gedrag dat in de kern *functionele adaptatie*^{T2} is (operationele afstemming om resultaat te leveren), wordt binnen dit model in Stadium 1 geduid als autonome samenwerking, maar in Stadium 4 geduid als organisatorische inbedding. Deze duidingsverschuiving volgt als framing-effect van de organisatiecontext: naarmate de context zwaarder wordt, krijgen systeemkenmerken (interfaces, ritmes, governance) in de holistische weging meer gewicht en worden zij sneller gelezen als inbedding en gezag, ook wanneer de relationele kern invariant blijft.

1.13.2 Onzichtbare grens en structurele onbeslisbaarheid

Doordat contextsignalen en toerekenbare relationele kenmerken in de holistische weging (§1.7) samen zichtbaar worden, ontstaat geen vooraf operationeel kenbaar omslagpunt. Hierdoor, ontstaat een *onzichtbare grens*^{T6}. Dit resulteert in *structurele onbeslisbaarheid ex ante*^{T7}: partijen kunnen bij schaalvergroting niet vooraf bepalen wanneer identieke inzet tot een andere kwalificatie leidt.

1.13.3 Relatie met contextdrift en de bewegende grens

De onbeslisbaarheid formaliseert binnen de opzet *contextdrift*^{T9}; via *risicoperceptie*^{T8} en *handhavingsruis*^{T5} werkt de verschuiving in juridisch kwalificatierisico door naar de *marktuitskomst*^{T9}. Bij toenemende institutionele zwaartekracht ontstaat een “No Go” zone^{T10} waarin directe inzet categorisch wordt uitgesloten, onafhankelijk van feitelijke autonomie.

1.14 Conclusie van het experiment

Deze paragraaf legt de formele slotsom vast van de analytische opzet uit DEEL I. Zij formuleert uitsluitend wat binnen het model volgt uit IPI als constante, onder de vergelijkingspremissie *identieke inzet*^{T1} bij variërende *organisatiecontext*^{T31} binnen een holistisch, ex post kwalificatiekader.

1.14.1 Formele slotsom binnen de modelopzet

Binnen de opzet van DEEL I volgt dat ex ante rechtszekerheid geen stabiele beslisregel kan leveren bij contextverzwaring. Bij *identieke inzet*^{T1} kan het *juridisch kwalificatierisico*^{T3} verschuiven doordat *organisatiecontext*^{T31} in de uitvoering meer en zwaardere contextsignalen genereert die in de integrale weging meewegen. Omdat het omslagpunt niet vooraf operationeel kenbaar is (*onzichtbare grens*^{T6}), ontstaat *structurele onbeslisbaarheid ex ante*^{T7}: partijen kunnen bij schaalvergroting niet vooraf bepalen wanneer dezelfde inzet in de totale weging anders uitkomt.

1.14.2 Afbakening van de conclusie

Deze slotsom is modelmatig en mechanistisch: zij formuleert geen drempelwaarde, geen checklist en geen vooraf toepasbaar kantelpunt. Zij kwalificeert geen individuele arbeidsrelaties en doet geen uitspraak over frequentie of prevalentie. De slotsom stelt uitsluitend dat binnen een holistisch, ex post kwalificatiekader contextvariatie bij *identieke inzet*^{T1} de voorspelbaarheid vooraf structureel begrenst.

1.15 Logische gevolgen voor de markt

De slotsom uit §1.14 is niet alleen een juridische diagnose, maar ook een prikkelstructuur. Als het *juridisch kwalificatierisico*^{T3} bij *identieke inzet*^{T1} niet vooraf stabiel kan worden beheerst omdat het omslagpunt niet operationeel kenbaar is (*onzichtbare grens*^{T6}, *structurele onbeslisbaarheid ex ante*^{T7}), dan volgt binnen deze opzet dat marktpartijen onzekerheid rationeel reduceren via mechanismen die niet de inzet veranderen, maar de toegang en routing van inzet. Deze paragraaf formuleert die modelimplicaties: verwachte systeemreacties binnen het kader van dit hoofdstuk. Het zijn geen empirische observaties en geen uitspraak over prevalentie; DEEL II confronteert ze met casussen en proxy-signalen via F_2 – F_3 . Binnen DEEL I zijn dit de modelmatige consequenties van H_3 ; DEEL II toetst hun aanwezigheid via F_2 en F_3 .

1.15.1 Waarom uitsluiting en gating rationeel worden

Binnen deze opzet ontstaat onzekerheid niet door onduidelijke contracten, maar doordat de kwalificatie in een holistisch ex post kader contextsignalen zwaarder kan laten wegen bij toenemende *organisatiecontext*^{T31}, terwijl IPI als constante gelijk blijft (*identieke inzet*^{T1} als vergelijkingspremissie). Als vooraf niet kan worden vastgesteld waar de grens ligt (*onzichtbare grens*^{T6}, *structurele onbeslisbaarheid ex ante*^{T7}), volgt dat opdrachtgevers en ketenpartijen risicobeheersing verplaatsen van de inhoud van de inzet naar de voorwaarden van toegang.

Daaruit volgt het poortmechanisme: in contextzware omgevingen wordt directe inzet van zelfstandigen niet primair per casus gewogen, maar vooraf gefilterd via generieke toelaatbaarheidsregels en route-eisen. De functionele reden is voorspelbaarheid: als het risico niet vooraf te operationaliseren valt op relatiekenmerken, dan wordt het beheerst via contextgebonden toegangsbeleid. Dit is de modelmatige route waarlangs een “No Go” zone^{T10} ontstaat: een domein waarin directe inzet structureel wordt uitgesloten of slechts nog mogelijk is onder vooraf gedefinieerde routingvoorwaarden, onafhankelijk van feitelijke autonomie binnen de relationele kern.

Belangrijk binnen de claimruimte van DEEL I: dit mechanisme stelt niet dat zelfstandige inzet inhoudelijk onmogelijk is in contextzware omgevingen, maar dat toegang rationeel wordt ingericht alsof het risico alleen nog via poortwerking beheersbaar is. Daarmee verschuift “juridische onzekerheid” binnen dit model naar “markttoegang”.

1.15.2 Waarom brokers en intermediatie ontstaan

Als directe inzet in contextzware omgevingen niet vooraf stabiel kwalificeerbaar is, volgt binnen deze opzet dat marktpartijen een tweede risicoreductiemechanisme inzetten: intermediatie. Intermediatie is in dit model primair een vorm van risicoverplaatsing: het onderliggende *juridisch kwalificatierisico*^{T3} wordt niet opgelost, maar verplaatst de risicoallocatie en beïnvloedt de contractarchitectuur en via welke route toegang tot inzet wordt georganiseerd.

De systeemlogica is als volgt. In een holistische ex post weging wordt de feitelijke uitvoering zwaar geïnterpreteerd, inclusief zichtbare routes voor onboarding, aansturing, acceptatie en compliance. Wanneer een opdrachtgever directe contractering als risicovol beoordeelt, volgt dat hij de relatie herstructureert zodat toegang tot arbeidscapaciteit en de contractuele interface niet meer één op één samenvalt. De professional blijft dezelfde inzet leveren, maar toegang en formele relationele vorm worden gerouteerd via een derde partij.

Binnen de opzet van dit hoofdstuk leidt dit tot drie modelmatige consequenties:

1. Schakelvorming als standaardroute: toegang tot expertise verloopt via vooraf ingerichte ketens, omdat ketens als beheersinstrument functioneren bij *structurele onbeslisbaarheid ex ante*^{T7}.
2. Verdichting van governance: de route (poort) wordt onderdeel van de beheersing en krijgt een eigen set controles, checks en verantwoordingslagen.
3. Vervaging van de relationele kern in de interface: de werkrelatie blijft materieel een inzetrelatie rond resultaat, maar de zichtbare contract- en verantwoordingsarchitectuur wordt complexer, waardoor de afstand tussen “wat feitelijk gebeurt” en “hoe toegang is ingericht” toeneemt.

Dit blijft binnen DEEL I een modelimplicatie: het stelt niet dat intermediatie altijd plaatsvindt, maar dat zij rationeel volgt als systeemreactie wanneer directe inzet vooraf onvoldoende beheersbaar wordt geacht.

1.15.3 Waarom contractuele afbakening faalt als oplossing

Binnen deze opzet volgt dat pogingen om rechtszekerheid te bereiken via contractuele tekst en ex ante afbakeningen structureel tekortschieten zodra *organisatiecontext*^{T31} zwaar doorwerkt in de feitelijke uitvoering. De reden is niet dat contracten irrelevant zijn, maar dat zij binnen het kwalificatiekader niet domineren over de feitelijke uitvoering in samenhang. Wanneer de uitvoering in een contextzware omgeving noodzakelijk meer zichtbare procesinterfaces, governance, acceptatieroutes en compliance-artefacten genereert, dan blijven die contextsignalen onderdeel van de integrale weging, ook als partijen contractueel expliciteren dat er geen gezag wordt beoogd.

Daarmee volgt binnen dit model: contractuele fixes kunnen hoogstens de uitleglaag structureren, maar zij kunnen het kernprobleem van de *onzichtbare grens*^{T6} en *structurele onbeslisbaarheid ex ante*^{T7} niet opheffen, omdat het omslagpunt juist ontstaat uit de holistische interpretatie van uitvoering onder contextverzwaring. Dit verklaart waarom marktpartijen, wanneer contractuele afbakening onvoldoende voorspelbaarheid oplevert, opschuiven naar poortmechanismen en ketenroutes: niet omdat zij de inzet inhoudelijk willen veranderen, maar omdat zij de onzekerheid anders niet ex ante beheersbaar kunnen maken.

1.16 Centrale these

De analyse in DEEL I leidt tot één kernstelling: zodra dezelfde professionele inzet bij verschillende opdrachtgevers of door tijdsverloop binnen één opdrachtgever in een zwaardere organisatie-inrichting landt, kan de juridische duiding verschuiven zonder dat de inzet in haar relationele kern verandert. Daardoor verschuift risicobeheersing rationeel van de relatie zelf naar markttoegang, routing en contractarchitectuur. Op basis daarvan formuleren we de centrale these.

1.16.1 De these in één zin

De centrale these luidt:

“Wanneer dezelfde professionele inzet van een zelfstandige verschillend wordt beoordeeld door verschillen in organisatiecontext tussen opdrachtgevers, en door verschuivingen van die context in de tijd binnen dezelfde opdrachtgever, ontstaat structurele rechtsonzekerheid vooraf. Omdat er geen vooraf herkenbaar omslagpunt bestaat, vertaalt die onzekerheid zich rationeel in verhoogde risicoperceptie en defensief marktgedrag, met structurele gevolgen voor rechtszekerheid en proportionaliteit.”

1.16.2 Wat deze these impliceert voor DEEL II–IV

Deze these bepaalt de route van de rest van het document en bewaakt het claimniveau.

DEEL II (verificatie)

DEEL II toetst niet of zelfstandigheid “in het algemeen” mogelijk is, maar of het in DEEL I afgeleide mechanisme en de daaruit volgende systeemreacties auditbaar aanwezig zijn binnen het gekozen meetvenster, met strikt onderscheid tussen observatie en toetsuitkomst. Concreet: F_1 toetst het mechanisme (contextzwaarte $\rightarrow$ *functionele adaptatie*^{T2} en *systeemdwang*^{T14} plus *institutionele classificatie*^{T15}), F_2 toetst poort- en toegangsmechanismen (gating/routing/intermediatie; inclusief ex ante uitsluiting als toegangseis en de “No Go” zone^{T10} als uitkomstvorm), en F_3 toetst marktbrede terughoudendheid als proxy-laag.

DEEL III (implicaties)

DEEL III werkt uit wat deze verschuiving betekent voor kenniswerk en organisatie-inrichting in contextzware omgevingen, zonder het te reduceren tot een individueel contractprobleem. De kern is systeemeffect: frictiekosten, toegang tot expertise, keten- en teamwerking, en de consequenties van routing en intermediatie voor samenwerking, continuïteit en verantwoordbaarheid.

DEEL IV (conclusies en handelingsperspectief)

DEEL IV vertaalt de systeemdiagnose naar ontwerpcriteria voor rechtszekerheid en beleidsopties. Niet als “betere contracten”, maar als maatregelen die de voorspelbaarheid ex ante vergroten door (i) het weegprobleem te structureren binnen het holistische kader, of (ii) de contextcomponent expliciet te adresseren, zodat risicobeheersing niet primair via markttoegang en routing hoeft plaats te vinden.

1.16.3 Overgang naar DEEL II

Op basis van het model in DEEL I en het falsificatiekader (F_1 – F_3) volgt DEEL II: de empirische verificatie via een auditbaar verificatieprotocol met expliciete bronrollen, meetvensters en bewijsstatus. DEEL II confronteert de systeemlogica met casuïstiek en systeemsignalen; DEEL III neemt vervolgens uitsluitend de implicaties mee van wat binnen de interpretatiegrenzen auditbaar is vastgesteld.

DEEL II – EMPIRISCHE VERIFICATIE

DEEL II verifieert het model uit DEEL I als patrooncheck op basis van publiek verifieerbare bronnen. Er wordt geregistreerd of het in DEEL I beschreven mechanisme auditbaar terugkomt in (i) casuïstiek en (ii) systeemsignalen in publieke inkoop en marktindicatoren.

Leesadvies

Als je het model uit DEEL I accepteert en primair geïnteresseerd bent in de implicaties, kun je door naar DEEL III.

Leesnoot

Definities: zie Appendix B: Begrippenkader.

Methodologische verantwoording: zie Appendix A: Verantwoording, toetsniveau en leeswijzer.

Volledige traceerbaarheid van bewijs per item: Appendix E: Evidence Map

2.1 Verificatieprotocol

In dit hoofdstuk registreren we of hetzelfde mechanisme uit DEEL I terugkomt in observeerbare praktijk en publieke signalen. De falsificatievensters F_1 – F_3 zijn vastgesteld in DEEL I (§1.12) en worden in DEEL II uitsluitend toegepast als rubricering en toetsreferentie. Dit deel kwalificeert geen individuele arbeidsrelaties en levert geen ex ante drempel of herijkmoment op. De observables zijn uitsluitend een uniform registratieformat om bewijsblokken auditbaar te structureren. Zij zijn geen juridische checklist of kwalificatiecriteria en leveren geen ex ante drempel op.

2.1.1 De kern

De professionele inzet (IPI) blijft binnen het protocol gelijk, terwijl de uitvoeringsomgeving zwaarder kan worden door organisatiecontext (governance, routing, compliance, systeeminterfaces). Daarom is de kernvraag per bewijsblok steeds dezelfde: zien we persoonsgerichte aansturing (persoonsturing) of zien we vooral procesinterfaces die nodig zijn om resultaat te kunnen leveren (processturing)? In dit deel wordt IPI gebruikt als shorthand voor de relationele kern van de inzet die binnen het protocol invariant wordt verondersteld (DEEL I §1.5 en §1.8).

2.1.2 Scheiding observaties en toetsing

DEEL II hanteert in elk bewijsblok dezelfde tweedeling.

Observaties

Feitelijke, neutrale vaststellingen op basis van bronmateriaal (literatuur, marktdata, beleid). Waar mogelijk gekoppeld aan een concreet bronanker (Appendix D/E). Observaties bevatten geen modelterminologie, causaliteitsclaims, juridische kwalificatie of normatieve duiding.

Toetsing

Korte weging van de observaties tegen het in DEEL I vastgestelde model. De uitkomst wordt geformuleerd als consistent of inconsistent, met verwijzing naar minimaal één relevante DEEL I-paragraaf. De toetsing blijft beperkt tot de bewijsbetekenis binnen het vooraf vastgestelde model, introduceert geen nieuwe begrippen of hypothesen, en bevat geen nieuwe feiten die niet al in de observaties zijn geregistreerd.

2.1.3 Toepassing van de vijf observables

Om de bewijsvoering uniform te registreren, worden observaties consequent vastgelegd langs vijf meetpunten. Deze meetpunten dienen uitsluitend als registratieformat voor DEEL II.

1. Contexttrigger

Registratie van veranderingen in schaal, gelaagdheid of governance bij de opdrachtgever die de uitvoeringsomgeving verzwaren (bijv. compliancefuncties, procurement-interfaces, formele reviewlagen).

2. Interface-eisen

Registratie van kaders en eisen (bijv. BIO-normen^{V41}, security controls, audit- of changeprocedures) die toegang tot systemen, omgevingen of releaseprocessen conditioneren, inclusief ritmes en verplichte stappen.

3. Framing

Registratie van institutionele classificatie en taal rond inzet. Het gaat om observeerbare classificatie in systemen en taalvoering, zoals rol- en capaciteitslabels, functietaal, tariefkaders en objectiverende contract- of inhuurterminologie.

4. Proxy-signalen

Registratie van observeerbaar markt- of organisatiegedrag dat als indicator dient voor risicoperceptie en marktrespons. Het betreft gedragingen zoals gating (verplichte route), intermediatie (broker/MSP), standaardisatie van inhuurmodellen en sectorale of marktbrede terughoudendheid.

5. Constante-check

Expliciete vaststelling dat de IPI binnen het protocol als invariant wordt verondersteld, conform DEEL I.

Naast deze vijf observables wordt per casus de sanctie-toets geregistreerd conform §2.1.6.

2.1.4 Meetvensters F_1 – F_3

In DEEL I zijn F_1 – F_3 criteriummatig vastgesteld (§1.12. DEEL II implementeert deze criteria voor deze uitvoering door (a) meetvensters, (b) bronrollen, en (c) domeinskeuze expliciet vast te leggen. Deze keuzes concretiseren de toetsing, maar wijzigen de criteria niet. De vensters F_2 -Direct/ F_2 -Indirect en F_3 -Macro/ F_3 -Sectoraal zijn rubricering voor bewijsregistratie en dienen uitsluitend de auditbaarheid..

F₁: mechanisme in casuïstiek

Registraties in de casusblokken en bijbehorende casusmatrices.

F₂: publieke inkoop

F_2 markttoegang wordt in DEEL II gesplitst in een direct observeerbaar venster en een indirect venster met proxy-signalen.

- **F_2 -Direct: toegangseisen**

Registraties van voorafgaande toegangseisen die rechtstreekse zzp-inzet blokkeren, observeerbaar via opdrachtteksten en procedurele routing. Dit venster is empirisch verankerd^{E37,E38,E39} via Appendix E en wordt in §2.4 behandeld.

- **F_2 -Indirect: proxy**

Registraties van indirecte signalen in publieke inhuur die duiden op schaal, inbedding en risicoreductie (bijv. poortmodellen, intermediatie, contractvoorkeuren). Dit venster is proxy en ondersteunt duiding van omvang en impact. Poortmodellen fungeren in deze uitvoering als concrete instantiaties van het in DEEL I gedefinieerde F_2 -criterium (poort- en toegangsmechanismen).

F₃: marktbreed en sectoraal

F_3 registreert systeemsignalen die passen bij risicoperceptie en gedragsaanpassing binnen het meetvenster. Binnen DEEL II wordt F_3 opgesplitst in een macrocomponent (marktbreed) en een sectorale component (triangulatie), die beide als proxy-registraties worden behandeld (Appendix E).

- **F_3 -Macro: markt- en populatie-indicatoren (CBS; meetvenster 2024–2025)**

Registraties van markt- en populatie-indicatoren binnen het meetvenster 2024–2025 op basis van CBS-bronnen. Dit sluit aan op het F_3 -falsificatiecriterium uit DEEL I: falsificatie treedt op indien onder dezelfde handhavingscontext^{V6,V24} in dit meetvenster op basis van CBS-bronnen^{V17,V21} geen aanwijzingen bestaan voor beide componenten: (i) terughoudendheid in de verwachting rond zzp-inhuur én (ii) remming of daling in de ontwikkeling van de zzp-populatie.

- **F_3 -Sectoraal: sectorale signalen (triangulatie, geen macrostatistiek)**

Registraties van sectorale signalen binnen hetzelfde meetvenster die als aanvullende triangulatie dienen op systeemoutput onder handhavingsprikkel. Dit is geen macrostatistiek en bevat geen algemene causaliteitsclaim. Binnen dit document wordt de sectorale triangulatie uitgewerkt in §2.5 (GGZ).

Document-specifieke bronrollen en meetvenster

Binnen dit document is de empirische verificatie literatuur- en beleidsmatig afgebakend via Appendix D en wordt de bewijsregistratie auditbaar gemaakt via Appendix E. Voor F_2 -Direct is de directe observeerbaarheid geconcretiseerd met bronankers.^{E37,E38,E39} Voor F_2 en F_3 wordt gewerkt binnen het meetvenster 2024–2025 onder een publiek gedocumenteerde handhavingscontext (zoals in de bronset opgenomen) en met macro-indicatoren op basis van CBS-bronnen (zoals in de bronset opgenomen). Deze concretisering dient uitsluitend de auditbaarheid van deze uitvoering van DEEL II en verandert niets aan de algemene, bron-agnostische falsificatiecriteria zoals vastgesteld in DEEL I.

De definities van F_1 – F_3 zijn vastgesteld in DEEL I (§1.12).

2.1.5 Rubricering: processturing en persoonssturing

Om te voorkomen dat noodzakelijke coördinatie automatisch wordt gelezen als hiërarchisch gezag, hanteert DEEL II onderstaand rubriceringsinstrumentarium. Dezelfde observatie kan in verschillende contexten een andere bewijsbetekenis krijgen; daarom registreert dit deel primair het type sturing en de aard van consequenties, niet de veronderstelde juridische kwalificatie. Het instrumentarium dient uitsluitend om observaties eenduidig te registreren.

Processturing

Coördinatie via processen, ritmes en tooling die uitvoering structureert (bijv. kwaliteits- of security-gates, templates, platform- of compliance-interfaces, verplichte registraties, formele reviews, escalatiepaden gericht op output of risico). Registratie-instructie: leg het concrete proceskader of de interface vast en het functionele doel (integratie, continuïteit, kwaliteit, compliance, audit), in neutrale taal.

Persoonssturing

Instrumenten die de persoon onderwerpen aan hiërarchie of discipline (bijv. HR-cyclus, beoordelingsmacht, verlof- of roostermacht, disciplinaire maatregelen, aanwezigheidsplicht met persoonsgerichte afdwingbaarheid). Registratie-instructie: leg het concrete instrument vast, wie dit kan afdwingen, en welk persoonsgericht gevolg aan niet-naleving is gekoppeld.

2.1.6 De sanctie-toets

De sanctie-toets registreert welk type consequentie of consequenties bij afwijking of niet-nakoming commercieel of disciplinair van aard zijn:

- **Commercieel:** niet-acceptatie van output, verzoek tot herstel/herwerk, opschorten of betwisten van betaling binnen contractafspraken, beëindiging of niet-verlenging, contractuele remedies gericht op resultaat en contractrelatie.
- **Disciplinair:** persoonsgerichte maatregelen via hiërarchisch of HR-instrumentarium (bijvoorbeeld formele waarschuwing, beoordeling, berisping, schorsing, dossiervorming op persoon).

De sanctie-toets wordt per casus minimaal één keer vastgelegd (incident of consistent patroon) met: (i) consequentietype (commercieel, disciplinair, onduidelijk), (ii) actor (wie het kan afdwingen), en (iii) bronanker met datum of periode en bewijskwaliteit waar beschikbaar.

2.1.7 Operationalisatie-indicatoren en proxy-signalen

Omdat het *juridisch kwalificatierisico*^{T3} ex ante niet direct meetbaar is en wordt beïnvloed door *handhavingsruis*^{T5}, benut het model *operationalisatie-indicatoren*^{T4}. Deze proxy's (zoals inhuurbeperingen, verplichte intermediaatie en procurement-gating) dienen als indirecte signalering voor de keten van *risicoperceptie*^{T8} naar *marktuitskomst*^{T9}.

2.2 Casus 1: Software Architect (parallele context)

2.2.1 Inleiding

In deze casus levert een zelfstandige dezelfde type output in twee contexten. Het zichtbare verschil zit in Stadium 4 vooral in extra routes, registraties en reviewlagen die door de organisatie worden vereist om output te laten landen. Dit is een contextverschil aan opdrachtgeverzijde.

Let daarom op twee dingen: (i) de toename van interfaces en objectiverende systeemlabels in Stadium 4, en (ii) de sanctie-toets, die in beide trajecten commercieel blijft en geen disciplinaire persoonsmacht laat zien.

2.2.2 Casusopzet

Rol en opdracht

De professional in deze casus is een zelfstandig Software Architect. De opdracht betreft het ontwerpen en borgen van een complexe software- en infrastructuurarchitectuur binnen een organisatie. Dit omvat het maken en vastleggen van technische keuzes die nodig zijn voor betrouwbaarheid, kwaliteit, beheersbaarheid en veilige uitrol.

Operationalisatie “exact dezelfde opdracht”

“Exact dezelfde opdracht” wordt in deze casus operationeel gedefinieerd als dezelfde opdrachtklasse met dezelfde deliverable-typen en dezelfde beoordelingslogica. De inhoudelijke domeincontext (product, sector, stakeholders) kan per opdrachtgever verschillen, maar wordt in deze casus niet als variabele gebruikt. De casus is ontworpen om uitsluitend het effect van contextzwaarte aan opdrachtgeverzijde te isoleren.

De deliverable-typen zijn in beide trajecten gelijk en bestaan uit een combinatie van: doelarchitectuur en principes, ADR's, risico- en impactanalyses, technische richtlijnen, reviewuitkomsten en implementatie- of adoptie-adviezen (voor zover nodig om acceptatie en uitvoering mogelijk te maken).

Iteratieve aard van de opdracht

De opdracht wordt uitgevoerd in een iteratieve werkwijze met voortschrijdend inzicht. Daardoor staan zowel het exacte eindresultaat als de volledige detailuitwerking en noodzakelijke vervolgstappen niet vooraf volledig vast. Dit is

een eigenschap van dit type kenniswerk: inhoud en prioriteiten worden tijdens de uitvoering verfijnd op basis van nieuwe informatie, veranderende randvoorwaarden en technische bevindingen.

Parallele opzet: dezelfde IPI, twee opdrachtgevers tegelijk

Deze casus is opgezet als parallelle contextvergelijking binnen hetzelfde meetvenster. Dezelfde zelfstandig Software Architect voert gelijktijdig dezelfde opdrachtklasse uit bij twee opdrachtgevers. De twee trajecten lopen parallel in de tijd, zodat tijdsgebonden verstoringen (conjunctuur, persoonlijke ontwikkeling, wijzigend beleid, leercurve binnen een organisatie) niet het primaire verschil verklaren.

De variabele die deze casus isoleert is de organisatiecontext aan opdrachtgeverzijde:

- Opdrachtgever A: Stadium 1 (kleinschalige MKB-context, beperkte gelaagdheid).
- Opdrachtgever B: Stadium 4 (Enterprise-context, gelaagde governance en institutionele interfaces).

Opdrachtparameters

De opdrachtparameters en commerciële randvoorwaarden zijn in beide trajecten gelijk in type en strekking. Als referentiewaarden geldt in beide trajecten:

- dezelfde inzetomvang per traject (bijvoorbeeld twee dagen per week per opdrachtgever),
- dezelfde beoogde looptijdhorizon (bijvoorbeeld twaalf maanden) met iteratieve uitwerking,
- facturatie op uren met expliciet akkoord op urenregistratie door opdrachtgever,
- beoordeling op output en bruikbaarheid van het resultaat, niet op aanwezigheid of gedrag,
- acceptatie en herwerk verlopen via functionele en technische gates (review, test, pipeline checks), niet via persoonsgerichte afdwingbaarheid.

De exacte einddatum is in beide trajecten niet vooraf volledig te fixeren vanwege de iteratieve aard en externe variabelen (scope-uitkristallisatie, afhankelijkheden, organisatiebesluitvorming) die mede bepalen welke uitwerking nodig is om het resultaat robuust te leveren.

Korte toelichting op technische termen

De volgende begrippen worden in deze casus uitsluitend gebruikt als feitelijke beschrijving van werkwijze en hulpmiddelen, niet als kwalificatie-indicator:

- **Backlog:** geprioriteerde werklijst van wensen, issues en verbeteringen.
- **Repository (repo):** omgeving voor versiebeheer van broncode en configuratie.
- **CI/CD-pipeline:** geautomatiseerde keten voor bouwen, testen en uitrollen.
- **Issue tracking:** registratie en opvolging van tickets, afwijkingen en werkitems.
- **Monitoring:** technische bewaking van werking, performance en incidenten.
- **Increment:** werkend tussenresultaat dat kan worden beoordeeld en bijgesteld.

Constante-check (ceteris paribus)

Binnen deze casusopzet worden de relationele kenmerken van de professionele inzet als invariant behandeld.

In beide contexten geldt, als uitgangspunt en registratiepunt:

- dezelfde autonome inhoudelijke regie over methode en oplossingsrichting;
- geen HR-instrumentarium, geen beoordelingscyclus en geen disciplinaire macht over de persoon;
- overlegdeelname is vrijwillig en uitsluitend functioneel;
- geen aanwezigheidsplicht; uitvoering kan op afstand plaatsvinden;
- toolingkeuze is primair professioneel en wordt in de praktijk afgestemd op efficiënte samenwerking, zonder dat dit de sturingsrelatie wijzigt;
- IP ligt bij opdrachtgever (zoals gebruikelijk bij opdrachtrelaties) en is in beide contexten gelijk;
- bij geschil over uren of output volgt commerciële afwikkeling (niet betalen, herstel, beëindiging/niet-verlenging), in beide contexten gelijk.
- de professional bedient gelijktijdig meerdere opdrachtgevers; dit is in deze casus een feitelijke constante en geen onderscheidend signaal.

Invariante commerciële en ondernemerschapkenmerken

De volgende kenmerken zijn in beide trajecten gelijk en worden als feitelijke constanten geregistreerd: de professional opereert als zelfstandig marktdeelnemer met eigen ondernemingsvoering (zoals eigen acquisitie en de mogelijkheid om meerdere opdrachtgevers te bedienen), hanteert eigen bedrijfsmiddelen en licenties voor zover passend binnen de opdracht, en beschikt over gebruikelijke zakelijke waarborgen (zoals inschrijving en verzekeringsdekking). Deze elementen veranderen niet tussen Stadium 1 en Stadium 4 en worden niet door de opdrachtgever aangestuurd.

Auditbaarheid: bronankers voor deze casus

Voor de auditbaarheid worden observaties in deze casus waar mogelijk gekoppeld aan concrete bronankers die binnen een casusmap reproduceerbaar zijn, zonder dat bedrijfsnamen of persoonsgegevens nodig zijn.

Voorbeelden van bronankers:

- inhuur- of contracteringsroute (direct contract, broker/MSP, preferred supplier) en bijbehorende processtappen;
- onboarding- en autorisatie-eisen (toegangssystemen, security policies, verplichte registraties);
- artefacten van governance (reviewboard, architectuurboard, change/release route, security/compliance checklists);
- systeemregistraties en rolclassificaties (rolcode, tariefband, capaciteitslabel, rapportageformat);
- deliverables en reviewsporen (ADR's, reviewcommentaren, acceptatiebesluiten, backlog-items, CI/CD logs).

2.2.3 De praktijk: één architect, twee lopende trajecten

Deze casus beschrijft⁹ een parallelle praktijklijn waarin dezelfde zelfstandig Software Architect in hetzelfde meetvenster twee opdrachttrajecten uitvoert bij twee opdrachtgevers met verschillende contextzwaarte. De kern van het werk is in beide trajecten inhoudelijk gelijk: het maken van ontwerpkeuzes, het borgen van kwaliteit en beheerbaarheid, en het opleveren van bruikbare architectuuroutput volgens dezelfde deliverable-typen en dezelfde beoordelingslogica.

De vergelijking is daardoor geen vergelijking van expertise of werksoort, maar een vergelijking van de uitvoeringsomgeving waarin dezelfde output geaccepteerd, ingepast en naar productie gebracht moet worden. Het observeerbare verschil zit primair in de hoeveelheid en zwaarte van contextinterfaces aan organisatiezijde (routing, registratie, reviewlagen, governance), niet in de relationele kern van de inzet.

Traject A: Stadium 1 — MKB-context, directe lijnen, minimale interfaces

In de MKB-context werkt de architect doorgaans met directe lijnen naar de beslisser, vaak de DGA of een productverantwoordelijke met mandaat. Het team is klein en multidisciplinair. Afstemming en besluitvorming verlopen kort-cyclisch: vragen komen direct binnen, prioritering volgt snel en output wordt direct beoordeeld op bruikbaarheid en technische houdbaarheid.

De technische werkvormen zijn volwassen, maar lichtgewicht in inrichting: backlog, repository, CI/CD, issue tracking en basis-kwaliteitschecks. Kwaliteitsborging vindt plaats via praktische gates zoals review door opdrachtgever of product owner (PO), testmomenten en pipeline checks. Traceability is pragmatisch ingericht via tickets, commits en beknopte documentatie. Acceptatie van output is zichtbaar resultaatgericht: de architectuuroutput wordt toegepast wanneer zij werkt en aansluit op het beoogde doel.

Traject B: Stadium 4 — Enterprise-context, gelaagde governance, formele interfaces

In de Enterprise-context blijft de kern van het werk gelijk, maar het pad naar acceptatie en operationalisering is zwaarder en gelaagder. De architect krijgt te maken met meer stakeholders, gespecialiseerde functies en formele besluit- en reviewstructuren. Dezelfde technische keten bestaat (backlog, repo, pipeline, monitoring), maar is omgeven door extra organisatorische interfaces die het uitvoeringspad structureren.

Concreet betekent dit dat de architectuuroutput vaker langs formele routes loopt: security-registraties, compliance-eisen, formele reviews, architectuurboards, change- en releasegovernance, en verplichte vastlegging in enterprise-systemen. Toegang tot tooling en omgevingen vraagt onboarding, autorisaties en het volgen van voorgeschreven

⁹ Deze paragraaf is verhalend en beschrijft de uitvoeringspraktijk; de feitelijke registratie langs de observables volgt in §2.2.4.

procesroutes. Besluitvorming is vaker gelaagd en auditbaar. Dit vergroot de hoeveelheid interfaces die nodig zijn om hetzelfde resultaat bruikbaar, herleidbaar en accordeerbaar te maken.

Functionele adaptatie: hetzelfde werk, andere uitvoeringsvorm

De architect past zich in de enterprise-context functioneel aan. Niet doordat de inhoudelijke regie verschuift, maar omdat output aan strengere eisen moet voldoen om door de organisatie te kunnen bewegen. Dit is zichtbaar in:

- explicietere onderbouwing van keuzes en trade-offs, inclusief risico- en impactanalyse;
- strakkere documentstructuur, templates en verplichte velden;
- meer formele reviewmomenten, met logging van bevindingen en besluitmomenten;
- afstemming met meerdere rollen (security, operations, risk/compliance), omdat deze interfaces onderdeel zijn van de productieomgeving.

Dit meebewegen is rationeel en noodzakelijk om acceptatie te bereiken. Zonder deze aanpassing wordt dezelfde architectuurkwaliteit niet geaccepteerd of niet uitvoerbaar binnen de governance van de organisatie. De adaptatie is daarmee een uitvoeringsreactie op context, niet een wijziging van de relationele kern.

Waarom er in deze casus geen operationeel herijkmoment ontstaat

De parallelle vergelijking maakt zichtbaar dat de zichtbare verschillen tussen traject A en B vooral zitten in contextinterfaces: meer routing, meer registratie, meer reviewlagen en meer systeemgedwongen stappen. De inzet van de architect blijft in essentie gelijk: inhoudelijke autonomie over methode en oplossingsrichting, beoordeling op output en bruikbaarheid, en commerciële afwikkeling bij onvoldoende resultaat.

Omdat de kern gelijk blijft en de context het verschil veroorzaakt, ontstaat er binnen deze casuslogica geen concreet, vooraf markeerbaar moment waarop partijen ex ante kunnen zeggen: “hier verandert de status of het kwalificatierisico”. Wat verandert is de organisatiearchitectuur en de bijbehorende interface-architectuur, niet de professionele inzet.

2.2.4 Observaties

A. Contexttrigger

- **Stadium 1 (MKB):** beperkte organisatorische gelaagdheid; directe lijnen met de opdrachtgever (veelal de DGA), die in de praktijk vaak ook productverantwoordelijkheid draagt (bijvoorbeeld PO-rol). Kleine teams zijn gebruikelijk, bijvoorbeeld een team van drie: opdrachtgever (DGA/PO), interne tester en de externe expert.
- **Stadium 4 (Enterprise):** gelaagde governance met gespecialiseerde functies en formele besluit- en reviewstructuren (bijvoorbeeld architectuur- of security-reviewlagen), en centrale inhuur- en contracteringsprocessen via procurement/inhuurdesk.

Vershil (registratie): de mate van gelaagdheid en formele organisatie-inrichting aan de zijde van de opdrachtgever. Bronanker (voorbeeld): organogram, besluit- en reviewroute, aanwezigheid van board-structuren en centrale inhuurdesk.

B. Interface-eisen

Basis-werkwijze en engineering-keten (aanwezig in beide trajecten)

In zowel Stadium 1 als Stadium 4 worden in de uitvoering vergelijkbare technische werkvormen en hulpmiddelen gebruikt, waaronder:

- backlogbeheer (bijvoorbeeld via Jira of vergelijkbaar),
- repositories voor code/configuratie (Git of vergelijkbaar),
- CI/CD-pipelines voor bouwen/testen/deployen,
- issue tracking en incidentregistratie,
- monitoring,
- increments en iteratieve oplevering.

De aanwezigheid van backlogbeheer, repositories, pipelines, kwaliteitschecks en acceptatiemomenten wordt in beide trajecten waargenomen. Ook in Stadium 1 bestaan gates die kwaliteit en werking borgen, zoals review/acceptatie door opdrachtgever, testmomenten en pipeline checks.

Vershil in Stadium 4: extra contextinterfaces

In Stadium 4 komt daar bovenop dat dezelfde technische keten doorgaans is omgeven door extra organisatorische interfaces, zoals:

- formele security- en compliance-registraties,
- verplichte documentatie- of registratiestappen in enterprise-systemen,
- aanvullende reviewlagen (bijvoorbeeld formele boards),
- aanvullende change- en releasegovernance.

Waarneembaar verschil: niet de professionele werkwijze, maar het aantal en de zwaarte van organisatorische interfaces aan organisatiezijde.

Bronanker (voorbeeld): verplichte templates, security controls, release gates, registraties in enterprise tooling, audittrail van reviews.

C. Framing

- **Stadium 1:** de inzet wordt doorgaans beschreven in termen van specifieke expertise-inzet (“de externe expert die dit inricht/oplost”) zonder uitgebreide rolclassificatie of functiefamilies.
- **Stadium 4:** de inzet wordt veelal vastgelegd in interne systemen en contracteringsprocessen met rol- en capaciteitslabels (bijvoorbeeld rolnaam, tariefband, capaciteitscategorie) en gekoppeld aan gestandaardiseerde inhuur- en rapportagestructuren.

Waarneembaar verschil: de mate van formele rolclassificatie en labelgebruik in systemen en procesdocumenten.

Bronanker (voorbeeld): rolcode in inhuursysteem, tariefbandindeling, standaard rolprofielen, rapportageformats.

D. Proxy-signalen

- **Stadium 1:** directe contractering via een overeenkomst van opdracht en directe inhuurroute.
- **Stadium 4:** inhuurroute verloopt vaak via vooraf ingerichte toegangsroutes (bijvoorbeeld preferred supplier-constructies, broker/MSP of vergelijkbare poortmodellen), waarbij directe contractering niet de standaardroute is.

Waarneembaar verschil: de feitelijke contracteringsroute en toegang tot opdrachten als gevolg van organisatiebreed risicobeleid en inhuurarchitectuur.

Bronanker (voorbeeld): contractketen en facturatiestroom, broker/MSP-voorwaarden, poortprocesbeschrijving.

E. Constante-check

Binnen deze casus wordt geregistreerd dat de relationele kern van de inzet in Stadium 1 en Stadium 4 gelijk blijft. In beide contexten geldt dat:

- de professional de inhoudelijke methode en oplossingsrichting bepaalt;
- beoordeling plaatsvindt op output en bruikbaarheid van het resultaat, niet op aanwezigheid, houding of gedrag;
- overlegmomenten en ritmes niet verplicht zijn en uitsluitend worden bijgewoond wanneer dit naar professionele inschatting bijdraagt aan de uitvoering;
- geen aanwezigheidsplicht geldt en uitvoering op afstand mogelijk is;
- geen HR-lijn bestaat richting de professional, inclusief geen beoordelingscyclus, geen verlof- of roostermacht en geen personeelsdossier- of disciplinaire bevoegdheid;
- facturatie plaatsvindt op uren met een expliciet akkoordproces op urenregistratie; bij betwisting volgt commerciële afwikkeling en niet een personeelsmaatregel;
- toolingkeuzes primair functioneel zijn voor samenwerking, traceability en kwaliteitsborging; gebruik van

klanttooling kan in beide trajecten voorkomen en wordt als uitvoeringspraktijk geregistreerd;

- kwaliteitsborging en acceptatie in beide trajecten plaatsvinden via technische en functionele gates, zonder persoonsgerichte afdwingbaarheid;
- onboarding- of introductieactiviteiten functioneel kunnen zijn (toegang tot systemen, domeincontext, procesinzicht);
- escalatie en risicomeldingen functionele kwaliteits- en continuïteitsmechanismen zijn;
- kennisoverdracht aan interne medewerkers in beide trajecten kan voorkomen als onderdeel van resultaatlevering;
- de opdracht domeincontext en overdracht van impliciete kennis vereist, waardoor vervanging niet frictieloos is;
- IP bij de opdrachtgever ligt en dit in beide trajecten gelijk is.

2.2.5 Registratie sanctie-toets

Binnen deze casus worden consequenties bij afwijking of onvoldoende resultaat geregistreerd conform de sanctie-toets uit §2.1.6. Per casus wordt minimaal één registratie vastgelegd als incident of als consistent patroon, met consequentietype (commercieel, disciplinair of onduidelijk), actor en een bronanker met datum of periode (en bewijskwaliteit waar beschikbaar). De registratie kwalificeert geen arbeidsrelatie.

Over beide trajecten (Stadium 1 en Stadium 4) wordt als consistent patroon uitsluitend een commerciële consequentie geregistreerd: niet-acceptatie van output, verzoek tot herstel of herwerk, opschorten of betwisten van betaling binnen contractafspraken, en beëindiging of niet-verlenging. Disciplinaire consequenties (persoonsgerichte maatregelen via hiërarchisch of HR-instrumentarium) worden in deze casus niet als feitelijk event geregistreerd.

2.2.6 Casusmatrix Software Architect

Observable	Stadium 1 (Baseline)	Stadium 4 (Enterprise)	Registratiepunt
Contexttrigger	Directe lijnen, beperkte gelaagdheid	Formele gelaagdheid, gespecialiseerde staf	Toename institutionele contextzwaarte
Interface-eisen	Backlog/repo/pipeline + basis-gates	Zelfde basis + extra organisatie-interfaces	Extra contextinterfaces bij schaal
Framing	Expertise-injectie, beperkte labelstructuur	Rol- en capaciteitslabels in systemen	Objectivering via systeemlabels
Proxy-signalen	Directe contractering	Poort-/inhuurroute via organisatieproces	Inhuurarchitectuur als marktgedrag
Constante-check	Autonomie, vrijwillig overleg, geen HR-lijn, commerciële afwikkeling	Autonomie, vrijwillig overleg, geen HR-lijn, commerciële afwikkeling	Relationele kern als invariant
Sanctie-toets	Alleen commercieel	Alleen commercieel	Geen disciplinair gezag

2.2.7 Toetsing

De observaties registreren dat de IPI en de sanctie-toets in beide trajecten gelijk blijven, terwijl in Stadium 4 extra contextinterfaces en objectiverende framing optreden. Dit is consistent met het in DEEL I beschreven mechanisme van contextdrift bij constante IPI (§1.5). Daarmee vult deze casus meetvenster F_1 als patrooncheck.

2.3 Casus 2: Jurist (tijd en groei)

2.3.1 Inleiding

Deze groeilijn laat zien dat contextverzwaring meestal gradueel is. De professional blijft binnen het protocol autonoom en resultaatgericht, maar moet output steeds meer laten aansluiten op zwaardere procesinterfaces.

Het kernpunt voor deze patrooncheck is dat er geen scherp, vooraf aanwijsbaar omslagmoment in gedrag van de professional wordt waargenomen, terwijl routing, formalisering en robjectivering wel toenemen door organisatiegroei.

2.3.2 Casusopzet

Deze casus is een precisietoets van het in DEEL I vastgestelde model door toepassing op een tweede kennisdiscipline: hetzelfde registratieformat, constante IPI, en een organisatiecontext die door groei verandert. Waar §2.2 de organisatie-as test (Stadium 1 versus Stadium 4), registreert deze casus de tijd-as: dezelfde IPI over vier opeenvolgende groeistadia van één opdrachtgever.

Rol en opdracht

De professional is een zelfstandig juridisch expert met specialistische kennis (bijvoorbeeld mededingingsrecht, privacy/compliance of complex contractenrecht). De inzet bestaat uit juridische oordeelsvorming en het opleveren van juridische output (adviezen, analyses, memo's, contracten, documentreview en dossierbegeleiding).

Tijdslijn en stadia

Dezelfde opdrachtgever doorloopt over meerdere jaren vier stadia van organisatiegroei en professionalisering. In deze casus wordt per stadium een momentopname geregistreerd:

- **Stadium 1:** startende organisatie zonder interne juridische capaciteit.
- **Stadium 2:** groeiende organisatie met structurele externe inzet, nog zonder volwaardige juridische functie.
- **Stadium 3:** mentorfase met eerste interne jurist(en) en expliciete kennisoverdracht.
- **Stadium 4:** volwassen juridische functie met vaste processen, governance en gelaagde besluitvorming.

De meetas is tijd; de variabele is de organisatiecontext (schaal, gelaagdheid, governance en interface-architectuur) die door groei evolueert.

Constante-check (IPI invariant, ceteris paribus)

Conform DEEL I wordt de IPI in deze casus als invariant geregistreerd: de professional behoudt inhoudelijke autonomie in juridische oordeelsvorming en resultaatverantwoordelijkheid voor de juridische output, zonder HR-integratie of disciplinaire aansturing. Afwijking of onvoldoende resultaat leidt tot commerciële consequenties (acceptatie, herstel, beëindiging/niet-verlenging) en niet tot persoonsgerichte disciplinaire maatregelen.¹⁰

2.3.3 De praktijk: meegroeien met de organisatie

In deze casus wordt een zelfstandig juridisch expert over meerdere jaren ingezet door één organisatie die stapsgewijs opschaaft.¹¹ De inzet is persoonsgebonden aan specialistische expertise en draait om juridische oordeelsvorming en het opleveren van juridisch bruikbare output (adviezen, memo's, contracten, reviews, dossierbegeleiding). De jurist blijft betrokken omdat de organisatie in elke fase specialistische capaciteit nodig heeft, maar de omgeving waarin die capaciteit moet landen verandert zichtbaar door groei. De jurist past zich aan die veranderende omgeving aan door dezelfde inhoudelijke kwaliteit te leveren in een vorm en werkwijze die past bij de zwaardere organisatie-interfaces. Dat meebewegen is in de praktijk een normale, rationele professionaliseringsreactie: het doel is dat juridische output effectief kan worden gebruikt, herleid en geborgd in een complexere organisatie.

¹⁰ Voor een volledig uitgewerkte constante-check in een andere kennisdiscipline: zie §2.2

¹¹ Deze paragraaf is verhalend en beschrijft de uitvoeringspraktijk; de feitelijke registratie volgt in §0 langs de vijf observables.

Stadium 1: startende organisatie, directe lijnen, minimale interfaces

In de startsituatie huurt een jonge organisatie een zelfstandig juridisch expert in voor het neerzetten van juridische fundamenteën en het behandelen van eerste specialistische dossiers. Er is geen interne juridische capaciteit. De jurist schakelt rechtstreeks met oprichter/MT en werkt met beperkte gelaagdheid: vragen komen direct binnen, prioritering volgt uit urgentie en bedrijfsdoelen, en output wordt direct besproken met de beslisser.

De wijze van werken is in deze fase typisch “kort-cyclisch” zonder zware proceslaag: de jurist levert bijvoorbeeld een set basismodellen (contracten of clausules), een memo met risico-opties, of een review met concrete wijzigingsvoorstellen. Acceptatie is resultaatgericht: output wordt beoordeeld op bruikbaarheid en juridische houdbaarheid. Traceability bestaat vooral uit dossiermappen, e-mail en versiebeheer op documentniveau. Het aantal stakeholders per dossier is laag, waardoor afstemming beperkt blijft en veel beslissingen impliciet en snel worden genomen.

Stadium 2: groei, structurele inzet, eerste proceskaders

Wanneer de organisatie groeit, verandert niet de kern van de inzet, maar het speelveld waarin juridische output moet landen. Dossiers raken meer functies: sales, operations, finance en soms product of HR. Besluitvorming wordt minder “één lijn” en krijgt meer schakels. Hierdoor ontstaat behoefte aan herhaalbaarheid en uniformiteit, ook als er nog geen volwaardige juridische functie bestaat.

De organisatie introduceert in deze fase vaak eerste proceskaders die de jurist niet inhoudelijk sturen, maar de “vorm” van de output en de overdraagbaarheid ervan beïnvloeden. Concreet kan dit zichtbaar worden als:

- standaardclausules of contracttemplates om snelheid en consistentie te borgen;
- vaste formats voor beslisnotities met expliciete risico-afwegingen;
- periodiek dossieroverleg om afstemming tussen stakeholders te organiseren;
- eerste interne vastlegging rond externe inzet (basis inhuurdossier, standaardchecks, documentatie).

De jurist “groeit mee” door dezelfde inhoudelijke kwaliteit te leveren, maar met meer expliciete structurering: heldere scenario’s, expliciete aannames, beter onderbouwde risico-afwegingen en vaak meer contextuitleg zodat niet-juristen de output correct kunnen toepassen. Dit is functionele adaptatie: dezelfde expertise, maar verpakt voor een omgeving met meer stakeholders en meer behoefte aan standaardisatie. De jurist blijft in deze fase primair resultaatgericht werken: de organisatie accepteert output, vraagt herstel of besluit tot niet-doorgaan op basis van bruikbaarheid en juridische houdbaarheid.

Stadium 3: mentorfase, interne jurist, zichtbare kennisoverdracht

In de mentorfase ontstaat interne juridische capaciteit: de organisatie stelt een (junior) interne jurist aan. De externe expert blijft ingezet voor specialistische of complexe dossiers, en krijgt daarnaast vaak een expliciete rol in het opbouwen van interne basiscapaciteit. Dat leidt tot zichtbare kennisoverdracht en meer overlegmomenten, zonder dat daarmee automatisch de inhoudelijke autonomie van de externe expert verdwijnt.

In de praktijk kan dit stadium herkenbaar zijn aan:

- sparring over aanpak en dossierstrategie;
- review van interne concepten (contracten, memo’s, correspondentie);
- uitleg van afwegingskaders en “waarom dit zo moet” (kwaliteitsborging);
- gezamenlijke voorbereiding van besluitvormingsstukken;
- afstemming over werkverdeling: intern pakt standaardwerk op, extern blijft op de zware dossiers.

De omgeving is nu dubbel: enerzijds nog relatief ondernemend, anderzijds ontstaat teamvorming en interne rolstructuur. Juist hier kan de waarneming verschuiven, omdat overleg en review zichtbaarder worden en sneller lijken op “aansturing” als je alleen naar vorm kijkt. In de praktijk is het echter doorgaans dossier- en kwaliteitsgedreven: de externe expert bewaakt de juridische kwaliteit op de complexe punten, terwijl de interne jurist uitvoert en leert. De kern blijft dat de externe jurist zijn of haar inhoudelijke oordeelsvorming behoudt en output levert die op kwaliteit wordt beoordeeld.

Tegelijkertijd kan in dit stadium ook een eerste stap zichtbaar worden richting organisatiebreed beleid over externe inzet, juist omdat de organisatie groter wordt en risico's explicieter worden gemanaged. Dat kan leiden tot extra checks op route en contractering of tot categorie-afspraken over welke rollen extern mogen worden ingevuld. Dit zijn signalen van contextgroei: ze gaan over toegang en borging, niet over een inhoudelijk instructierecht.

Stadium 4: volwassen juridische functie, governance, vaste routes en interfaces

In de volwassen fase beschikt de organisatie over een volwaardige juridische functie met vaste processen, gelaagde governance en formele interfaces. Denk aan dossierregimes, verplichte reviewlagen, escalatiepaden, documentclassificatie en centrale functies zoals risk/compliance en procurement. De externe jurist opereert nu als specialist binnen een omgeving die meer "route" afdwingt: werk en output doorlopen meer interne interfaces voordat besluitvorming plaatsvindt.

Kenmerkend is dat de jurist opnieuw functioneel moet meebewegen om dezelfde juridische kwaliteit bruikbaar te maken binnen een auditbare omgeving. Dat kan zichtbaar worden als:

- verplichte formats, templates en dossierregistraties;
- vaste reviewroutes (bijvoorbeeld via interne legal, risk/compliance, business owner);
- meer expliciete besluitmomenten en logging van keuzes;
- escalatiepaden voor afwijkingen of risico's;
- externe inzet die vaker via vooraf ingerichte inkoop- of inhuurprocessen loopt dan via directe afspraken.

De jurist levert in deze fase dezelfde kernoutput, maar conform de zwaardere interfaces: meer traceability, meer expliciete onderbouwing, en output die aansluit op governance-eisen. De organisatie beoordeelt vervolgens via formele review: acceptatie, terugkoppeling voor herwerk of beëindiging/niet-verlenging. De zichtbare verandering zit in de hoeveelheid procesinterfaces, niet in een plotseling andere aard van het werk.

Wat deze groeilijn zichtbaar maakt binnen de casuslogica

Deze praktijklijn maakt twee observeerbare eigenschappen van groei duidelijk.

Ten eerste is de contextverandering gradueel. De overgang tussen stadia is in de praktijk geen sprong maar een reeks kleine verschuivingen: meer stakeholders, meer standaardisatie, meer reviewlagen, meer routing en meer institutionele vastlegging. De jurist groeit mee door telkens dezelfde inhoudelijke kwaliteit te leveren in een vorm die past bij de nieuwe context. Dat is professioneel gewenst gedrag omdat het de bruikbaarheid, continuïteit en borgbaarheid van juridisch werk vergroot.

Ten tweede volgt hieruit dat er in de praktijk geen concreet, vooraf aanwijsbaar omslagpunt ontstaat dat partijen ex ante kunnen markeren als 'hier verschuift de kwalificatie of het kwalificatierisico'. Juist omdat de kern van de inzet inhoudelijk gelijk blijft en omdat de context in kleine stappen zwaarder wordt, is een herijkmoment niet operationeel te timen op basis van de relationele kern. De omgeving schuift door, en de jurist past zich rationeel aan om resultaat te blijven leveren. Binnen deze praktijklijn ontstaat de verschuiving dus niet door een identificeerbare gedragswijziging van de professional, maar door de evolutie van de organisatie-interfaces waarin dezelfde expertise moet functioneren.

2.3.4 Observaties

A. Contexttrigger

- **Stadium 1:** geen interne juridische functie; besluitvorming primair via oprichter/MT; beperkte gelaagdheid in besluit- en reviewlijnen.
- **Stadium 2:** groei in organisatieomvang; eerste formalisering van beleid en contractering; meer stakeholders (sales, operations, finance) in dossiers.
- **Stadium 3:** aanstelling van (minimaal) één interne jurist/junior; ontstaan van vaste afstemmomenten tussen interne jurist en externe expert.
- **Stadium 4:** volwaardige juridische functie (meerdere juristen en/of Legal Ops), gelaagde governance rond risico en compliance, formele besluit- en reviewstructuren; centrale functies (risk/compliance, procurement, audit) beïnvloeden dossierflow en documentstandaarden.

B. Interface-eisen

- **Stadium 1:** dossieraafstemming ad hoc; beperkte standaardisatie van templates; output wordt direct met opdrachtgever besproken.
- **Stadium 2:** gebruik van vaste formats neemt toe (standaardclausules, contracttemplates, beslisnotities); periodiek dossieroverleg ontstaat.
- **Stadium 3:** inzet van interne workflow voor review en versiebeheer (bijv. vaste reviewrondes met interne jurist); vastlegging van dossierstatussen en beslismomenten.
- **Stadium 4:** dossierregimes worden formeel (templates, verplichte velden, standaarddossiers, documentclassificatie); escalatiepaden en besluitmomenten zijn geformaliseerd; output passeert meerdere interne interfaces (business owner, interne legal, risk/compliance) voordat finale besluitvorming plaatsvindt.

C. Framing

- **Stadium 1:** inzet wordt beschreven als unieke externe expertise; rolbenaming is beperkt en persoonsgericht (“externe specialist”, “juridisch expert”).
- **Stadium 2:** inzet wordt vaker als structurele capaciteit benoemd (“vaste externe jurist”, “interim legal”); frequentie en voorspelbaarheid nemen toe.
- **Stadium 3:** inzet wordt naast interne functies geplaatst (interne jurist/junior + externe senior); roltaal verschuift naar functie-equivalentie (“senior legal”, “specialist”).
- **Stadium 4:** inzet wordt geclassificeerd in systemen en processen via rol- en functielabels (functie-equivalentie, tariefbanden of inhuurcategorieën waar van toepassing).
- **Stadium 4:** dossier- en outputregistratie koppelt de professional aan vaste procesrollen (reviewer, approver, subject-matter expert) in plaats van persoonsgebonden afspraken.

D. Proxy-signalen

- **Stadium 1:** directe contractering via overeenkomst van opdracht; beperkte interne documentatie- en compliance-eisen rond externe inhuur.
- **Stadium 2:** structurele inzet (bijvoorbeeld één dag per week) zonder wijziging in contractvorm; toename van interne vastlegging (bijvoorbeeld standaard inhuurdossier, templates en compliance checks).
- **Stadium 3:** introductie van expliciete organisatiebrede richtlijnen voor externe inzet (bijvoorbeeld regels rond structurele of langdurige inzet, of inzet in bepaalde categorieën/functiedomeinen); aanvullende interne checks op route en contractering.
- **Stadium 4:** inzet verloopt vaker via vooraf ingerichte routes (preferred supplier, broker/MSP of inhuurdeskprocessen) dan via directe contractering; besluitvorming over inzet van externen wordt vaker vooraf bepaald op organisatieniveau (categoriebeleid) in plaats van per dossier.

E. Constante-check

In alle vier stadia wordt geregistreerd dat de IPI ongewijzigd blijft zoals vastgelegd in §2.3.1: inhoudelijke autonomie, geen HR/disciplinair instrumentarium, en uitsluitend commerciële consequenties bij afwijking of onvoldoende resultaat.

2.3.5 Registratie sanctie-toets

Binnen deze casus worden consequenties bij afwijking of onvoldoende resultaat geregistreerd conform de sanctie-toets uit §2.1.6. Per casus wordt minimaal één registratie vastgelegd als incident of als consistent patroon, met consequentietype (commercieel, disciplinair of onduidelijk), actor en een bronanker met datum of periode (en bewijskwaliteit waar beschikbaar). De registratie kwalificeert geen arbeidsrelatie.

Over alle vier stadia wordt als consistent patroon uitsluitend een commerciële consequentie geregistreerd: niet-acceptatie van output (inhoudelijk of formeel, afhankelijk van de fase), verzoek tot herstel of herwerk, opschorten of betwisten van betaling bij geschil (voor zover contractueel voorzien), en beëindiging of niet-verlenging. Disciplinaire consequenties (persoonsgerichte maatregelen via hiërarchisch of HR-instrumentarium) worden in deze casus niet als feitelijk event geregistreerd.

Waar de organisatiecontext groeit (met name Stadium 3 en Stadium 4) kan de commerciële beoordeling vaker via formele routes verlopen (reviewlagen, acceptatiegates, route- of categoriebeleid). Dit betreft de vorm van beoordeling en toegang, niet een wijziging in consequentietype.

2.3.6 Casusmatrix Juridisch expert

Observable	Stadium 1 (Startend)	Stadium 2 (Structureel)	Stadium 3 (Mentorfase)	Stadium 4 (Volwassen)	Registratiepunt
Contexttrigger	Platte structuur, geen interne juristen	Groei, meer stakeholders	Interne jurist aanwezig	Legal Ops / governance / gelaagd	Contextdrift door groei
Interface-eisen	Ad hoc afstemming	Meer formats en ritme	Reviewrondes met intern	Dossierregimes, templates, boards	Extra contextinterfaces
Framing	Unieke expert	Structurele capaciteit	Functie-equivalentie	Rol-/systeemplabels, categoriebeleid	Objectivering in taal/systeem
Proxy-signalen	Directe contractering	Meer inhuurdocumentatie	Organisatiebrede richtlijnen voor externe inzet	Poortprocessen, inhuurdesk	Risicoperceptie zichtbaar
Constante-check	IPI constant	IPI constant	IPI constant	IPI constant	IPI als invariant
Sanctie-toets	Alleen commercieel	Alleen commercieel	Alleen commercieel	Alleen commercieel	Geen disciplinair gezag

2.3.7 Toetsing

De observaties registreren dat de IPI (constante-check en sanctie-toets) over de vier stadia gelijk blijft, terwijl contexttrigger, interface-eisen, framing en proxy-signalen gradueel veranderen door organisatiegroei. De in §2.3.3 beschreven ‘meegroei’ wordt in §1.6 zichtbaar als toename van contextinterfaces en institutionele routing, terwijl de relationele kern via §2.3.1 en §2.3.5 als invariant is vastgelegd. Daarmee wordt binnen deze casus geen uniek, vooraf operationaliseerbaar kantelpunt waargenomen dat los van context en tijd als grens kan worden vastgelegd.

De casus registreert contextdrift: naarmate de opdrachtgever volwassen wordt, nemen procesinterfaces, rolobjectivering en organisatiebreed route- en categoriebeleid toe bij ongewijzigde IPI. Dit resultaat is consistent met het in DEEL I vastgestelde mechanisme van contextdrift bij constante IPI (§1.5) en vult het meetvenster F_1 in voor een tweede discipline.

2.4 Marktrespons onder handhavingsprikkel

2.4.1 Kader en meetvenster

Deze paragraaf registreert observeerbare marktrespons binnen het meetvenster 2024–2025 onder een publiek gedocumenteerde *handhavingsprikkel*¹⁷. Er is geen eigen dataverzameling; uitsluitend publieke bronnen (Appendix D) en de bewijsregistratie (Appendix E) worden gebruikt. De registratie onderscheidt (i) direct observeerbare toegangseisen die rechtstreekse zzp-inzet ex ante uitsluiten (F_2 -Direct) en (ii) indirecte signalen die passen bij risicoperceptie en gedragsaanpassing (F_2 -Indirect/ F_3). Dit bewijsblok registreert gedrag en signalen, niet de financiële of maatschappelijke impact daarvan. Impactduiding en praktijkkankers die de omvang van downside-risico illustreren, worden in DEEL III behandeld.¹²

2.4.2 Handhavingscontext

De handhavingsprikkel en interpretatieruimte zijn in het meetvenster publiek gedocumenteerd (Appendix E: E1–E6; Appendix D). Dit fixeert de trigger waarop organisaties hun risicoperceptie kunnen herijken, zonder dat daarmee vooraf rechtszekerheid ontstaat.

2.4.3 F_2 -Direct: uitsluiting als toegangseis (empirisch verankerd)

Binnen (semi-)publieke inkoop is voorafgaande uitsluiting van rechtstreekse zzp-inzet als toegangseis direct observeerbaar via:

- Tekstuele uitsluitingsclausules in opdracht- of aanbestedingsteksten.
- Procedurele routing waarbij opdrachten uitsluitend via loondienstconstructies of via een ketenroute (broker/MSP/DAS/raamovereenkomst) worden aangeboden.

Deze observaties zijn geregistreerd in Appendix E (E37–E39), inclusief primair exemplar en herleidbaarheid naar Appendix D.

2.4.4 F_2 -Indirect: poortmodellen als inkooparchitectuur (context en schaal)

Publieke opdrachtgevers organiseren externe inzet op schaal via poortmodellen en ketenregie. Monitoring en sturing op externe inhuur, governance op ketens en structurele toepassing van inkooproutes (DAS, broker/MSP, raamovereenkomsten) zijn in publieke bronnen observeerbaar en in Appendix E geordend (o.a. E22–E27). Dit onderbouwt de institutionele context waarbinnen F_2 -Direct in de uitvoering optreedt, zonder causaliteitclaim.

2.4.5 Proxy-signalen: kosten en impact (F_2 -Indirect/ F_3)

Indirecte signalen ondersteunen duiding van omvang en impact: (i) kostenopslag door intermediaat met een sterk kostenanker (V27) en constante-check (V1), en (ii) sectorale en marktbrede signalen (V7–V9; V17–V18; V21, V29, V30). Deze signalen zijn niet nodig om het bestaan van uitsluiting vast te stellen.

2.4.6 Interpretatiegrenzen

F_2 -Direct (E37–E39) bewijst het bestaan en de vorm van uitsluiting ex ante, niet het aandeel of juridische noodzaak per opdracht. F_2 -Indirect/ F_3 ondersteunen context, schaal en impact zonder causale isolatie. Niet wordt geclaimd:

¹² F_2 -Indirect en F_3 registreren proxy-signalen: zij duiden op context, schaal en gedragsaanpassing, maar isoleren geen causaliteit en kwalificeren geen individuele relaties. Het directe bestaan van uitsluiting als toegangseis wordt uitsluitend gedragen door F_2 -Direct (E37–E39). Er wordt geen percentageclaim gedaan en geen individuele arbeidsrelatie juridisch gekwalificeerd.

exclusieve causaliteit door handhaving, representativiteit van sectorcases voor alle kenniswerkmarkten, of juridische kwalificatie van individuele arbeidsrelaties.

2.5 GGZ, sectorale signalen rond handhavingsprikkel

Dit bewijsblok registreert publiek verifieerbare sectorale signalen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) rond de herstart van handhaving op schijnzelfstandigheid per 1 januari 2025. Doel is patroonverificatie: komt het in DEEL I beschreven mechanisme (open norm, handhavingsprikkel, schaarse cruciale expertise, afwezigheid van een ex ante drempel) terug als observeerbaar opdrachtgevergedrag en capaciteitsmaatregel?¹³

2.5.1 Observaties

Onderstaande observaties zijn neutraal geformuleerd, auditbaar, en bevatten geen modelterminologie of normatieve duiding.

Contexttrigger

De Rijksoverheid kondigt aan dat de Belastingdienst per 1 januari 2025 weer volledig gaat handhaven op schijnzelfstandigheid.

Interface-eisen

In sector- en organisatiecommunicatie rond de jaarwisseling wordt verwezen naar afhankelijkheid van schaarse specialistische capaciteit (zoals psychiaters) en beperkte substitutiemogelijkheden op korte termijn.¹⁴

Framing

In publieke berichtgeving en organisatiecommunicatie wordt expliciet een relatie gelegd tussen (a) handhaving op schijnzelfstandigheid, (b) beschikbaarheid van zzp-capaciteit, en (c) de (on)mogelijkheid of mate waarin substitutie naar loondienst op korte termijn plaatsvindt.

Proxy-signalen¹⁵

- **Capaciteitsmaatregel:** GGZ Rivierduinen stelt in december 2024 een patiëntenstop/aanmeldstop in, waarbij in berichtgeving expliciet wordt gekoppeld aan de aanstaande handhaving en wegvallende zzp-capaciteit.
- **Categorisch inhuurbeleid:** GGNet communiceert dat zij per 1 januari 2025 stopt met de inzet van zzp'ers in situaties waarin schijnzelfstandigheid dreigt, met verwijzing naar handhaving door de Belastingdienst.
- **Sectorale waarschuwing:** In sectorcommunicatie wordt de continuïteit van zorg benoemd als kwetsbaar onder (aangekondigde) zzp-wetgeving en handhavingsdruk, met verwijzing naar gevolgen zoals afschaling, zwaardere routes of discontinuïteit.

Constance-check

De geregistreerde bronnen betreffen primair opdrachtgevercommunicatie en beleidsreacties rond inzet en capaciteit in reactie op een handhavingsmoment. Zij bevatten geen casusniveau-feiten over HR-instrumentarium, beoordeling, verlof/rooster of disciplinaire maatregelen richting individuele professionals.

¹³ GGZ wordt hier uitsluitend gebruikt als F_3 -sectoraal triangulatie binnen meetvenster 2024–2025. Voor Interpretatiegrenzen: zie Appendix A: Verantwoording, toetsniveau en leeswijzer. Bronankers (Appendix D): V6–V9.

¹⁴ Registratie: dit betreft een capaciteits- en inzetcontext; het is geen uitspraak over individuele contractvormen.

¹⁵ Deze observatie registreert dat het thema als expliciet risico in sectorcommunicatie voorkomt; het is geen effectmeting.

2.5.2 Toetsing

De registraties zijn consistent met het mechanisme uit DEEL I: bij een expliciete handhavingsprikkel onder een open norm, zonder vooraf operationaliseerbare drempel, kan rationeel defensief opdrachtgevergedrag zichtbaar worden als categorische beleidskeuzes (gating) en capaciteitsmaatregelen, met name wanneer substitutie naar loondienst niet tijdig realiseerbaar is door schaarste.

2.5.3 Interpretatiegrenzen en beperkingen

- Deze registratie bewijst geen algemene causaliteit; de GGZ kent structurele arbeidsmarktkrapte en meerdere drukfactoren.
- Deze registratie bewijst geen prevalentie- of percentage-effecten voor de gehele sector.
- Deze registratie bewijst wél dat handhavingsregime en risicoperceptie in elk geval als expliciete trigger voorkomen in publiek zichtbare communicatie, en dat dit samen kan lopen met concrete beleidsmaatregelen en capaciteitseffecten binnen het meetvenster.

2.6 Conclusie empirische verificatie

DEEL II verifieert het model uit DEEL I als patrooncheck op basis van publiek verifieerbare bronnen. De verificatie combineert (i) casuïstiek (F_1) en (ii) systeemsignalen in publieke inkoop en marktindicatoren (F_2/F_3 ; Appendix E), met aanvullend (iii) sectorale triangulatie (F_3 sectoraal; §2.5). Dit deel kwalificeert geen individuele arbeidsrelaties en levert geen harde drempel of ex ante herijkmoment op.

2.6.1 Synthese: convergentie van casuïstiek en systeemsignalen

DEEL II bevat twee onafhankelijke casuslijnen (F_1): een parallelle contextvergelijking (casus 1; omgeving-as; §2.2) en een groeilijn binnen één opdrachtgever (casus 2; tijd-as; §2.3). In beide casuslijnen is geregistreerd dat bij constante IPI contexttrigger, interface-eisen en objectiverende framing toenemen naarmate de organisatiecontext zwaarder wordt, terwijl persoonssturing niet toeneemt en de sanctie-toets commercieel blijft. Daarmee is het kernmechanisme uit DEEL I binnen F_1 als reproduceerbaar patroon bevestigd. Dit is in beide casuslijnen via de sanctie-toets expliciet gespiegeld: bij afwijking of onvoldoende resultaat worden uitsluitend commerciële consequenties geregistreerd, zonder waarneming van disciplinaire persoonsmacht.

Appendix E registreert aanvullend systeemgedrag op meso- en macroniveau. Binnen F_2 is voorafgaande uitsluiting van rechtstreekse zzp-inzet als toegangseis direct observeerbaar (F_2 -Direct; E37–E39). Poortmodellen, ketenregie, intermediatie, kostenopslag en marktbrede terughoudendheid blijven registreerbaar als indirecte signalen (F_2 -Indirect/ F_3 ; proxy). Dit kwalificeert geen individuele arbeidsrelatie, maar registreert wel auditbaar: (i) mechanismeconsistentie in casuïstiek en (ii) ex ante markttoegang via uitsluiting als toegangseis binnen het afgebakende segment en meetvenster.

Als aanvullend verificatieblok registreert §2.5 sectorale signalen in de GGZ als F_3 (sectoraal): publiek verifieerbare communicatie en beleidsreacties rond de handhavingsprikkel in een continuïteitssector. Dit is expliciet geen macrostatistiek en bevat geen algemene causaliteitsclaim, maar fungeert als triangulatie op patroonconsistentie (systeemoutput onder handhavingsprikkel), conform de interpretatiegrenzen van DEEL II.

2.6.2 Eindstand bewijsstatus (F_1 – F_3)

F_1 — Mechanisme in casuïstiek: Gehaald

In twee disciplines en langs twee assen neemt contextzwaarte toe bij constante IPI, zonder waarneming van disciplinaire persoonssturing. De sanctie-toets blijft commercieel in beide casuslijnen.

F_2 — Publieke inkoop: Gehaald (gesplitst)

- **F_2 -Direct: Gehaald (direct observeerbaar vastgesteld, empirisch verankerd)**
Voorafgaande uitsluiting als toegangseis is direct observeerbaar via tekst en route (E37–E39). Dit betreft ex ante markttoegang: opdrachten zijn vooraf zó ingericht dat rechtstreekse zzp-inzet wordt uitgesloten of verplicht wordt gerouteerd via een poort.
- **F_2 -Indirect: Gehaald (proxy)**
Poortmodellen (DAS, broker/MSP), monitoring/governance en ketenmechanismen zijn als indirecte signalen geregistreerd in Appendix E (F_2 -Indirect), zonder causale isolatie.

F_3 — Marktbreed en sectoraal: Gehaald (proxy/triangulatie)

- **F_3 marktbreed: Gehaald (proxy)**
Markt- en populatie-indicatoren registreren terughoudendheid en gedragaanpassing binnen het meetvenster (Appendix E).
- **F_3 sectoraal: Gehaald (triangulatie, geen macrostatistiek)**
§2.5 registreert sectorale signalen in de GGZ rond de jaarwisseling 2024–2025 als triangulatie. Dit is een auditbare registratie van expliciete koppeling tussen handhavingsprikkel, risicoperceptie en beleidsmaatregelen in een continuïteitssector.

2.6.3 Koppeling aan hypothesen

H_1 (contextzwaarte): consistent

De F_1 -casuslijnen registreren dat contexttrigger, interface-eisen en objectiverende framing toenemen naarmate de organisatiecontext zwaarder wordt, bij constante IPI.

H_2 (onbeslisbaarheid bij contextdrift): consistent

De groeilijn en parallelle vergelijking ondersteunen dat er bij contextdrift geen scherp, vooraf operationaliseerbaar omslagpunt ontstaat, terwijl de relationele kern gelijk blijft.

H_3 (marktrespons onder handhavingsprikkel): consistent; direct vastgesteld in F_2 -Direct (E37–E39)

De patrooncheck registreert marktrespons als ex ante uitsluiting of verplichte routing van rechtstreekse zzp-inzet als toegangseis (F_2 -Direct). Proxy-signalen in F_2 -Indirect en F_3 ondersteunen de duiding dat dit zich vertaalt in schaalbaar risicoreducerend gedrag (poortmodellen, intermediatie, standaardisering) binnen het meetvenster. §2.5 registreert aanvullend sectorale triangulatie (GGZ) als consistente systeemreactie rond de handhavingsprikkel.

2.6.4 Bewijsarchitectuur en reikwijdte

F_2 -Direct stelt direct observeerbaar vast dat uitsluiting als toegangseis ex ante voorkomt en in welke vorm, maar niet het aandeel per opdracht en niet de juridische noodzaak per opdracht. F_2 -Indirect en F_3 (marktbreed) ondersteunen uitsluitend duiding van context, schaal en impact zonder causale isolatie. F_3 -sectoraal (§2.5) fungeert als triangulatie op patroonconsistentie binnen het meetvenster en onderbouwt geen generaliseerbare sector- of macro-effectgrootte. Itemniveau “wel/niet bewijst”: Appendix E.

2.6.5 Overdracht naar DEEL III

DEEL III bouwt uitsluitend voort op (i) het in F_1 geregistreerde mechanisme van contextdrift bij constante IPI en (ii) de binnen F_2 -Direct observeerbaar vastgestelde ex ante markttoegang via uitsluiting als toegangseis (E37–E39), met behoud van de proxy- en causaliteitsgrenzen voor F_2 -Indirect en F_3 , inclusief F_3 sectoraal (§2.5). DEEL III gebruikt deze twee bouwstenen om te toetsen welke beleidsopties de voorspelbaarheidsbreuk bij contextvariatie verminderen, zonder de interpretatiegrenzen¹⁶ van DEEL II te verlaten.

¹⁶ Voor interpretatiegrenzen zie: Appendix A: Verantwoording, toetsniveau en leeswijzer

DEEL III – IMPLICATIES EN SYSTEEMGEVOLGEN

Leesnoot

Definities: zie Appendix B: Begrippenkader.

Methodologische verantwoording: zie Appendix A: Verantwoording, toetsniveau en leeswijzer.

3.1 Context als feitelijke uitvoering

De analyse laat een kernmechanisme van het kwalificatiekader zien. In het arbeidsrecht is de omgeving van de opdrachtgever geen neutrale achtergrond, maar onderdeel van de feitelijke uitvoering van de werkrelatie. Integratie in een team, deelname aan overleg- en governance-ritmes, verplichte software, beveiligingsregels, compliance-eisen en procesafspraken worden juridisch meegewogen bij de vraag of sprake is van loondienst of zelfstandigheid. Het doel is om inzichtelijk te maken waarom dit in de praktijk kan leiden tot rechtsonzekerheid, *economische schade*^{T12} en perverse prikkels, met name in kennisintensieve omgevingen waar de vraag naar expertise en complexiteit het grootst is en procesinterfaces functioneel noodzakelijk zijn.

Deze analyse betwist die beoordelingslogica niet. Zij laat zien wat er in moderne, complexe organisaties gebeurt als je die logica consequent toepast: de uitkomst wordt vooraf moeilijk voorspelbaar, zelfs wanneer de professional inhoudelijk autonoom werkt en de resultaatverantwoordelijkheid behoudt.

Het praktische gevolg is ingrijpend. Veel factoren die juridisch zwaar wegen, liggen bij de opdrachtgever en zijn voor de zelfstandige beperkt zelfstandig te sturen. Daardoor kan identiek werk bij twee verschillende organisaties tegelijk anders worden beoordeeld (contextvariatie). Bovendien kunnen deze factoren tijdens een lopende opdracht verschuiven: een organisatie groeit, auditdruk neemt toe, beveiliging wordt aangescherpt of processen worden verder gestandaardiseerd (tijdsvariatie). Als zulke contextwijzigingen de kwalificatie kunnen doen kantelen, verschuift de beoordeling van het handelen van de professional naar de inrichting van de organisatie waarin hij of zij landt.

Zelfstandigheid wordt daarmee in de praktijk geen stabiele status, maar een uitkomst die afhangt van context en tijd, terwijl de inzet gelijk blijft. Dit is het vertrekpunt voor de rest van DEEL III: waarom het recht deze spanning accepteert, en hoe die spanning in complexe omgevingen uitmondt in blokkade, routing en uitsluiting.

3.2 Oorsprong: Contextuele ontstaansgeschiedenis en systeemdruk

De huidige frictie in het kwalificatiekader rond zelfstandige arbeid is niet autonoom ontstaan, maar het resultaat van een cumulatieve opbouw van maatschappelijke, budgettaire en organisatorische drukfactoren. In meerdere sectoren is de inzet van zelfstandigen toegenomen als een rationele reactie op structurele arbeidsmarktkrapte, de groeiende behoefte aan specialistische kennis en de wens om capaciteit flexibel te kunnen inzetten.

Deze ontwikkeling is niet sectorspecifiek, maar manifesteert zich het duidelijkst in omgevingen waar drie eisen tegelijk gelden: continuïteit (het werk moet door), publieke verantwoording (besluiten en processen moeten controleerbaar zijn) en kostenbeheersing (zicht en grip op uitgaven). Juist daar ontstaat een klem: organisaties hebben zelfstandige expertise nodig om taken uitvoerbaar te houden, terwijl dezelfde context die daarvoor noodzakelijk is, de kwalificatie vooraf moeilijker duidbaar maakt naarmate de organisatie groter en formeler wordt.

3.2.1 Publieke en semipublieke sector als katalysator

Met name binnen overheid, semioverheid en zorg zijn meerdere factoren gelijktijdig opgetreden die de handhavingsurgentie hebben verhoogd:

Structurele personeelsschaarste

Langdurige tekorten noodzaken tot ad-hoc en projectmatige inzet van externen om wettelijke en maatschappelijke taken uitvoerbaar te houden, waaronder taken met hoge continuïteits- en kwaliteitsvereisten.

Kostenvisibiliteit en budgettaire druk

Externe inhuur kent hogere zichtbare uurtarieven. Ook wanneer deze economisch rationeel zijn, leidt de zichtbaarheid tot bestuurlijke en politieke druk om grip te krijgen op uitgaven en risico's, vaak via centralisering van inkoop- en controlemechanismen.

Beschermingsvraagstukken aan de onderkant van de markt

In bepaalde segmenten bestaat afhankelijkheid, tariefdruk en beperkte onderhandelingsmacht. Dit heeft geleid tot een legitieme roep om bescherming en effectieve handhaving. De spanning ontstaat wanneer hetzelfde generieke kader ook wordt toegepast op hoogwaardige, kennisintensieve inzet in contextzware omgevingen, waar het risicoprofiel en de beschermingsbehoefte wezenlijk anders liggen.

3.2.2 De beleidsrespons

Onder deze samenlopende druk is gekozen voor een handhavingslogica gebaseerd op open normen en een holistische beoordeling van feitelijke omstandigheden achteraf. Deze benadering is geschikt om ontwijkgedrag te beperken in heterogene praktijken, maar is niet primair geoptimaliseerd voor vooraf kenbare rechtszekerheid in kennisintensieve en procesvolwassen organisaties.

Deze context verklaart waarom het kwalificatiekader momenteel onder maximale spanning functioneert. Het vormt geen evaluatie van afzonderlijke beleidsmaatregelen, maar duidt de omstandigheden waaronder het systeem opereert. Dit is de opmaat naar de kern van DEEL III: hoe deze spanning in complexe omgevingen voorspelbaar doorwerkt in blokkade, routing en uitsluiting, ook wanneer de professionele inzet inhoudelijk gelijk blijft.

3.3 Waar het recht bewust pijn doet: beschermings-paradox

Het huidige kwalificatiekader is juridisch coherent en kiest bewust voor bescherming via contextuele weging en organisatorische inbedding. De kernlogica is eenvoudig: hoe sterker de werkende feitelijk onderdeel is van de organisatie, hoe groter de kans dat bescherming als werknemer passend is.

In het segment van Individuele Professionele Inzet (IPI) keert dit instrument zich echter tegen zijn doel. Waar geen sprake is van afhankelijkheid of onderhandelingszwakte, kan dezelfde beschermingslogica voorspelbaar uitmonden in marktuitsluiting, gedwongen intermediatie en structureel *welvaartsverlies*^{T13}. Het instrument dat bescherming moet bieden, veroorzaakt hier neveneffecten die afwijken van het beoogde beschermingsdoel. Dit is geen toevallige beleidsfout, maar een ontwerpspanning tussen beschermingsdoel en systeemuitkomst in contextzware omgevingen.

De voorgaande stadia laten zien hoe die spanning ontstaat. Bij gelijkblijvende professionele inzet kan de kwalificatie verschuiven zodra de organisatiecontext zwaarder wordt. Daarmee wordt impliciet zichtbaar dat bepaalde vormen van zelfstandige inzet aan de bovenkant van de arbeidsmarkt in sterk geformaliseerde omgevingen structureel minder goed passen binnen een kader dat bescherming koppelt aan inbedding. Deze analyse stelt niet dat die keuze juridisch onjuist is, maar maakt zichtbaar dat zij in moderne kennisorganisaties voorspelbare economische neveneffecten heeft: uitsluiting van expertise, een vlucht in intermediatie en structureel welvaartsverlies.

Het formele argument dat een professional opdrachten in een zwaar geformaliseerde context kan weigeren, adresseert dit mechanisme niet. De vraag naar hoogwaardige expertise concentreert zich juist in omgevingen met zware governance, security, compliance en auditdruk. Weigeren betekent in de praktijk vaak: structureel minder toegang tot het meest complexe en maatschappelijk relevante werk. Bovendien kan de organisatiecontext gedurende

een lopende opdracht wijzigen door groei, beleidsaanpassingen of aangescherpte controle, waardoor de juridische kwalificatie achteraf kan verschuiven zonder dat de inhoudelijke inzet verandert.

Waar het juridische kader ruimte laat voor contextuele weging en differentiatie, laat de marktpraktijk zien dat die ruimte in de uitvoering verdwijnt. Organisaties hanteren geen fijnmazige beoordeling meer, maar categorische uitsluiting en verplichte inhuurroutes. In theorie wordt in dit domein soms onderscheid gemaakt tussen strategische en operationele inzet. In de handhavings- en compliancepraktijk van grotere organisaties wordt dit onderscheid echter vaak niet fijnmazig toegepast, waardoor toelating in toenemende mate via generieke, binaire poortcriteria verloopt.¹⁷ Daarmee vallen verantwoordelijkheid en invloed structureel uiteen: de zelfstandige draagt het kwalificatierisico, terwijl de opdrachtgever de bepalende context inricht. Dit kan analytisch worden geduid als rechtsonzekerheid door derdenwerking. Als die context ook in de tijd kan verschuiven, wordt vooraf vaststaande statuszekerheid feitelijk onmogelijk en verschuift naleving naar risicomijding.

Deze dynamiek verklaart waarom de markt het risico niet probeert te beheersen met contractuele afbakening, maar verplaatst naar ketens van intermediatie en compliance-constructies. In de volgende paragraaf, wordt zichtbaar hoe noodzakelijke inbedding in beveiliging en governance in de praktijk tegelijk een uitvoeringsplicht én een kwalificatierisico kan worden.

3.4 De Systeem-impasse: BIO versus Belastingdienst

De paradox uit §3.3 wordt het scherpst zichtbaar bij de Rijksoverheid zelf. In omgevingen waar digitale veiligheid, auditbaarheid en controleerbaarheid niet onderhandelbaar zijn, is “inbedding” geen keuze maar een randvoorwaarde voor uitvoering. Tegelijkertijd kunnen juist diezelfde kenmerken in de kwalificatiepraktijk worden meegewogen als indicatoren die het kwalificatierisico verhogen. Daardoor ontstaat een functioneel conflict: de opdrachtgever kan niet tegelijk (a) strikt BIO-conform produceren en (b) ex ante voorspelbaar uitsluiten dat die noodzakelijke inpassing later als gezagsindicatie wordt gelezen. Dit maakt de impasse structureel.

3.4.1 BIO als verplichte context: Systeemdwang

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)^{V41} schrijft als normenkader dwingend voor hoe systemen en werkprocessen moeten worden ingericht. Voor externe experts betekent dit in de uitvoering onder meer:

- werken met voorgeschreven en beheerde omgevingen (beveiligde werkplekken, accounts en netwerken);
- werken binnen strikte autorisatie- en toegangsstructuren, inclusief logging en controle achteraf;
- het volgen van vaste change- en incidentprocessen (zoals formele release- en wijzigingsprocedures);
- naleving van dataclassificatie en beperkingen op het gebruik van eigen software of communicatiekanalen.

Dit is *systeemdwang*^{T14}: noodzakelijke processturing om het resultaat veilig, traceerbaar en auditbaar te leveren. Het is geen uiting van hiërarchisch gezag, maar het veroorzaakt wel onvermijdelijke organisatorische inpassing.

3.4.2 Waar de klem ontstaat

In de juridische kwalificatie worden de feitelijke omstandigheden van het werk zwaar meegewogen. In contextzware omgevingen ontstaat daardoor een voorspelbare impasse:

1. **Uitvoeringsplicht:** als de opdrachtgever BIO-conform werkt, moet de professional zich voegen naar processen, autorisaties en verplichte tooling.
2. **Risicoperceptie:** juist die noodzakelijke voeging kan in handhavings- en auditpraktijk als “inbedding” of “processturing” worden meegewogen, met verhoogd kwalificatierisico als gevolg.

¹⁷ Deze kwalificatieduiding (ex ante)^{T18} beïnvloedt risicoperceptie^{T8} en marktuitskomsten^{T9}, maar is niet gelijk aan juridisch kwalificatierisico^{T3}

Formalisatie van de klem (keuzedwang):

- **A (randvoorwaarde):** BIO-naleving vereist verplichte procesinterfaces en gecontroleerde omgevingen.
- **B (weeginstrument):** diezelfde interfaces kunnen in interpretatie- en auditpraktijk worden meegewogen als indicaties, met *kwalificatierisico*^{T3} als gevolg.
- **C (onverenigbaarheid):** zonder vooraf kenbare kanteldrempel is “integreren” tegelijk uitvoeringsplicht én potentiële risicotrigger.
- **D (rationele reactie):** de opdrachtgever reduceert exposure aan de poort, niet via inhoudelijke duiding.

De vraag voor de opdrachtgever verschuift dan van “Is dit inhoudelijk zelfstandige expertise?” naar “Kunnen wij dit risico nog verantwoord dragen als deze noodzakelijke beveiligingsinterfaces later anders worden geduid?” In die verschuiving gaat auditdruk de uitkomst bepalen, niet de aard van het werk. Daarmee werkt de onzichtbare grens in de uitvoering door: zolang geen vooraf operationaliseerbare beslisdrempel bestaat, voedt onzekerheid vooraf de risicoperceptie en duwt zij richting defensieve marktuitskomsten en een feitelijke “No Go” zone^{T10}.

3.4.3 Uitkomst: Gating en routing

In plaats van een inhoudelijke beoordeling volgt een rationele, defensieve uitvoeringsreactie:

- **Gating:** opdrachten worden vooraf afgeschermd door zelfstandigen uit te sluiten via vacatureteksten of inkoopclausules, nog vóór inhoudelijke toetsing.
- **Routing:** directe inzet wordt vervangen door verplichte inhuurroutes (zoals raamovereenkomsten of brokers), waarbij het juridische risico wordt verplaatst en tegen kostenopslag in de keten wordt afgedekt.

Beslissingsregel (asymmetrisch risico)

Wanneer de verwachte downside van een classificatiefout (naheffing, boete, herstelverplichtingen, auditlast en reputatieschade) groter is dan de verwachte upside van directe inhuur (snelheid, flexibiliteit en expertise-fit), wordt uitsluiting of herrouting rationeel. Omdat downside in dit domein asymmetrisch en slecht begrensd is, ontstaat een stabiel evenwicht: zodra onzekerheid een drempel overschrijdt, wordt “No Go” de default voor directe zzp-inzet in contextzware omgevingen.

Dit is precies wat H_3 in het model voorspelt (§1.11): structurele ex ante onzekerheid leidt tot rationeel-defensieve *marktuitskomsten*^{T9}, zichtbaar als procurement-gating en routing als *operationalisatie-indicatoren*^{T4}.

3.4.4 Waarom dit niet met contracten is op te lossen

Deze klem is niet weg te contracteren. BIO-verplichtingen zijn geen papieren afspraak, maar een technische realiteit. Je kunt de noodzakelijke inpassing niet uit een contract schrijven zonder de beveiliging en controleerbaarheid van overheidssystemen te ondermijnen.

De BIO levert daarmee een hard anker voor de diagnose: in procesvolwassen omgevingen is de noodzakelijke manier van werken tegelijk de bron van juridische onzekerheid. Als BIO-naleving een randvoorwaarde is, is een scherpe grens vooraf in de praktijk niet operationaliseerbaar zonder óf de BIO te negeren óf zelfstandige inzet te blokkeren.

3.5 De onzichtbare grens en de mislukte grenszoektocht

Naast de BIO-impasse uit §3.4 speelt in vrijwel elke grotere organisatie een tweede mechanisme: het kwalificatiekader werkt met open normen die pas achteraf (ex post) worden ingevuld via holistische weging van feitelijke omstandigheden. In combinatie met contextvariatie tussen opdrachtgevers en *contextdrift*^{T19} binnen één opdrachtgever ontstaat een situatie waarin *identieke inzet*^{T1} in de tijd anders kan worden beoordeeld, zonder dat de relationele kern van de inzet wijzigt.

Het systeem kent factoren, maar geen vooraf operationaliseerbare drempel. Daardoor is het kantelpunt van “toelaatbaar” naar “risicovol” ex ante niet betrouwbaar te positioneren, zeker wanneer toezicht- en handhavingssintensiteit variëren. In die situatie sturen organisaties niet op het juridisch risico zelf, maar op proxy-gedrag dat exposure reduceert: routing via ketens, standaardisatie van inhuurmodellen en, in de eindtoestand, uitsluiting aan de poort. Dit is de praktische werking van de *onzichtbare grens*^{T6}.

3.5.1 Factoren bestaan, drempel niet

De beoordeling van schijnzelfstandigheid kent meerdere factoren die in samenhang worden gewogen. Wat ontbreekt is een vooraf hanteerbaar kantelpunt bij contextuele groei. De praktijkvraag is concreet: wanneer kantelt Stadium 2 naar Stadium 3? Denk aan contextverschuivingen zoals de eerste centrale HR-policy, verplichte centrale tooling, aangescherpte audit- en compliance-eisen of verdere formalisering van change- en releaseprocessen. Het stelsel biedt geen objectief meetpunt dat vooraf als norm kan worden toegepast. Daarmee is de beslissingsruimte niet normatief maar praktisch gesloten.

Denkexperiment (grenspositie)

Veronderstel dat de inzet van de professional op t_0 , bij aanvang en op basis van de dan geldende feiten, nog als ‘toelaatbaar’ wordt gezien binnen deze holistische weg. De kantelvraag is dan concreet: welke marginale contextverzwaring doet de balans omslaan zonder dat de relationele kern van de inzet verandert. Precies dát is het probleem: omdat geen vooraf operationaliseerbare omslagregel bestaat, wordt de grens in de praktijk pas ex post zichtbaar, nadat governance, tooling, auditdruk of procesformalisering in samenhang zwaarder zijn gaan wegen. “Net onder de grens” is daarmee geen stabiele status, maar een tijdelijke uitkomst die door kleine contextwijzigingen kan kantelen.

Omdat die drempel vooraf niet zichtbaar is, wordt “grenszoeken” zelf een risico. Organisaties in Stadium 3 en 4 reageren voorspelbaar met risicoreductie aan de poort: zij kiezen niet voor een fijnmazige beoordeling per opdracht, maar voor categorische uitsluiting en verplichte routes, om herkwalificatie ex post te vermijden. Hiermee verschuift de kwalificatievraag in de uitvoering van inhoud naar toegang.

3.5.2 Beslissingsregel: waarom de “No Go” zone stabiel wordt

Wanneer een vooraf operationaliseerbare drempel ontbreekt, ontstaat een asymmetrische beslissingssituatie voor opdrachtgevers. De upside van directe inzet (snellere levering, betere expertise-fit, lagere ketenkosten) is reëel maar begrensd. De downside van een fout (herkwalificatie ex post, correcties, naheffingen, reputatie- en auditimpact) is open-eindig en wordt in de praktijk ervaren als niet goed begrensbare.

Daarom wordt de keuze in Stadium 3 en 4 zelden gemaakt op basis van inhoudelijke kenmerken van de inzet, maar op basis van een eenvoudige beslissingsregel: als de verwachte downside niet vooraf kan worden begrensd, wordt de exposure gereduceerd.

In termen van dit model is dat de keten: *onzichtbare grens*^{T6} leidt tot *structurele onzekerheid*^{T7} vooraf, die risicoperceptie verhoogt en vervolgens *marktuitskomsten*^{T9} triggert (gating, routing, standaardisatie). In die toestand functioneert de “No Go” zone^{T10} niet als incident, maar als rationeel stabiel evenwicht: zodra één schakel in de keten de risico’s als onbegrensd behandelt, wordt uitsluiting of verplichte routing de dominante norm in inkoop en compliance.

3.5.3 Het “wezenlijk” en zij-aan-zij dilemma

Een specifiek aspect dat de overgang van Stadium 2 naar 3 in de praktijk kan markeren, is het criterium van interne rol-equivalentie. Het “wezenlijk” en zij-aan-zij dilemma is voor hoogwaardige specialisten problematisch, omdat het doel van hun inzet vaak juist samenwerking met interne teams is.

Kruisbestuiving is het doel

Experts worden ingehuurd om teams te versterken, kwaliteit en continuïteit te verhogen en kennis over te dragen. Dat vereist samenwerken, reviewen, coachen en meebouwen aan werkwijzen.

Schijnbare gelijkheid

Een interne medewerker (onderhoud) en een externe expert (innovatie, transitie) typen beiden code. Visueel is het werk identiek. Functioneel en qua verantwoordelijkheid is het totaal verschillend: de expert wordt ingezet voor richting, versnelling, risicoreductie en overdracht, niet voor structurele bezetting.

Vertrouwenkapitaal-paradox

In Stadium 3 en 4 correleert effectiviteit vaak met institutionele contextkennis: begrip van legacy-architectuur, afhankelijkheden, risicoacceptatiekaders en informele besluitlijnen. Deze kennis accumuleert door continuïteit en is functioneel gewenst. In de kwalificatiepraktijk kan dezelfde continuïteit echter optisch gaan functioneren als ‘inbedding’, zonder dat daarmee gezag is aangetoond. Daarmee ontstaat een perverse prikkel: hoe beter de professional wordt door contextbegrip en vertrouwen, hoe groter het ex post kwalificatierisico, waardoor organisaties rationeel neigen naar rotatie, isolatie of strakkere routing als risicobeheersing.

Collateral damage

Als “zij-aan-zij”, rol-equivalentie en continuïteit optisch zwaar meewegen, wordt effectieve integratie, inclusief kennisoverdracht, juridisch het risicopunt. Dan wordt segregatie de enige veilige optie: de expert mag nog wel leveren, maar niet effectief integreren, mentoren of samenwerken.

Kennisoverdracht-paradox

Hierdoor ontstaat een kennisoverdracht-paradox. Effectieve overdracht van specialistische kennis vraagt om samenwerking binnen teams, terwijl diezelfde samenwerking in een complexe context het kwalificatierisico verhoogt. Het systeem ontmoedigt daarmee de verspreiding van expertise en dwingt feitelijk tot kennis-segregatie. Dat staat haaks op ambities rond innovatie, digitale transitie en een productieve kenniseconomie.

Wanneer wenselijk gedrag zoals kennisdeling, mentoring en samenwerking ter verhoging van kwaliteit en continuïteit negatieve rechtsgevolgen kan hebben, ontstaat een structurele spanning tussen het beschermingsdoel van het kwalificatiekader en de systeemuitkomsten in kennisintensieve organisaties. In dat geval leidt het ingezette juridische instrument, binnen het huidige uitvoeringsregime, tot voorspelbare neveneffecten die afwijken van het beoogde beschermingsdoel en het functioneren van moderne organisaties onder druk zetten. Dit verklaart waarom “duur” en “vertrouwen” in contextzware omgevingen niet alleen exposure verhogen, maar ook vormsturing richting rotatie en segregatie kunnen uitlokken zonder dat de relationele kern wijzigt.

3.5.4 Responsmatrix: rationele marktrespons op ex ante onzekerheid

Tabel 2 vat het in §3.5 beschreven respons-patroon samen als leesinstrument voor H_3 . De matrix is een synthese van reeds geclassificeerde observaties in Appendix E, waarbij per stadium expliciet wordt verwezen naar de relevante bewijsstukken (E-nummers). Daarmee fungeert de matrix als kaart van de voorspelbare systeemrespons: zodra de beslisdrempel niet vooraf operationaliseerbaar is, verschuift de dominante strategie van inhoudelijke beoordeling naar risicobuffering en, in de eindfase, uitsluiting. ^{T7,T10}

Stadia	Ex ante beslisbaarheid	Dominante organisatieactie	Praktijkvorm (typisch)	Label in model	Evidence-koppeling (Appendix E)
Stadium 1 (MKB-)	Hoog	Direct contracteren	Directe inhuur, zichtbare zelfstandigheid	Toelaatbaar	primair modelmatig
Stadium 2 (MKB+)	Middelmatig	Routing (risicobuffering)	Broker/MSP/ raamovereenkomst; ketenconstructie als risicoschild	F_2 -Indirect (proxy)	E27 (intermediatie-overhead / ketenbuffering)
Stadium 3 (Scale-Up)	Laag	Schijnmitigatie (segregatie)	SOW-mitigatie (papieren afbakening), isolation-by-design, beperking rol-equivalentie	F_2 -Indirect (proxy)	E38 (contractuele afbakening / SOW-mitigatie)
Stadium 4 (Enterprise)	Zeer laag	Gating (uitsluiting)	“Niet geschikt voor ZZP”, inkoopstop, harde poortcriteria	F_2 -Direct (anker)	E37, E39 (uitsluiting als toegangseis), E46 (RWS als sectoraal praktijkanker)

Tabel 2. Responsmatrix van rationele marktrespons op ex ante onzekerheid (H_3)

Leeswijzer en interpretatiekader

Tabel 2 is een synthese-instrument voor H_3 en introduceert geen nieuwe empirische claim. De matrix ordent uitsluitend reeds geclassificeerde observaties uit Appendix E en verwijst per contextband naar de relevante E-nummers. F_2 -Direct betreft direct observeerbare uitsluiting aan de poort (gating); F_2 -Indirect betreft proxy-gedrag dat risicoperceptie en risicobuffering signaleert (zoals routing/SOW-mitigatie). “Escalatie” wordt hier descriptief gebruikt: afnemende ex ante beslisbaarheid correleert met verschuiving naar risicobuffering en, in de eindtoestand, gating.

3.6 De actualiteit: waarom de huidige beleidsrichting de paradox niet oplost

Deze paragraaf beschrijft beleidsrichting en uitvoeringssignalen zoals publiek bekend per 16 februari 2026. De dominante interventies van 2024 tot en met januari 2026 verhogen vooral de handhavings- en auditdruk, maar lossen het kernprobleem uit §3.1 tot en met §3.5 niet op: in contextzwane omgevingen (Stadium 4) ontbreekt een vooraf hanteerbare drempel. Daardoor verschuift de praktijk niet naar betere duiding, maar naar uitsluiting, verplichte routes en standaardisatie. Dit kan tijdelijk politieke rust en uitvoeringsruimte creëren, maar het verandert de mechanismen niet die in Stadium 4 onzekerheid produceren.

3.6.1 Opheffing handhavingsmoratorium: hogere druk, geen scherpere norm

Vanaf 1 januari 2025 is de handhaving op schijnzelfstandigheid hervat. Dit vergroot correctie- en sanctierisico, maar verduidelijkt de norm niet. Ook met een “zachte landing” blijft voor Stadium 4 de rationele uitkomst hetzelfde: als je vooraf niet hard kunt maken waar de grens ligt, ga je die grens niet “opzoeken” maar de poort sluiten (gating) of het risico verplaatsen via verplichte tussenlagen (routing), conform het rationele marktgedrag beschreven in §3.9.

3.6.2 Wetsvoorstel VBAR: gecodificeerde onzekerheid

Het wetsvoorstel VBAR structureert de beoordeling langs open normen rond (1) werkinhoudelijke en organisatorische sturing en (2) werken voor eigen rekening en risico. Dat kan het beoordelingsgesprek ordenen, maar het maakt de uitkomst in Stadium 4 niet vooraf vaststaand: de weging blijft contextueel en wordt pas achteraf “hard”. Daarmee wordt de onzichtbare grens (§3.5) niet weggenomen, maar geïnstitutionaliseerd. In procesvolwassen omgevingen, waar integratie in security, tooling en governance functioneel noodzakelijk is (Systeemdwang §3.4), blijft herkwalificatie onder VBAR dus een persistent systeemrisico.

3.6.3 Initiatiefwet Zelfstandigen: Belgische inspiratie, commissie-route en botsing met Systeemdwang

Dit initiatief wordt vaak gepresenteerd als oplossing voor de bovenkant van de markt en als antwoord op de VBAR-onzekerheid. De *Initiatiefwet Zelfstandigen* (initiatief van VVD, D66, CDA en SGP) verlegt de focus naar ondernemerskenmerken en beoogt een formele route voor voorafgaande statusduiding te introduceren via een Commissie Beoordeling Toetsingskader. In de toelichting wordt daarbij expliciet verwezen naar inspiratie uit het Belgische kader rond de aard van arbeidsrelaties.^{V42}

Het rechtsvergelijkende spoor maakt echter een tweede, architecturaal punt zichtbaar naast de inhoudelijke criteria. België kent al een Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie. Uit de Belgische jaarverslagen blijkt dat dit mechanisme in de praktijk laagfrequent wordt gebruikt (2022: 13 en 2023: 18 beslissingen/adviezen).^{V43} Dit is een sterk indicatief signaal dat een casus-voor-casus commissie-route als procesinstrument niet vanzelf schaalt naar de dynamiek van Stadium 4, waar veel opdrachten contextafhankelijk zijn en de kwalificatievraag juist door contextdrift en interpretatieruimte wordt gedomineerd. Daarmee verdwijnt de onzichtbare grens (§3.5) niet automatisch uit de uitvoering. Als de primaire zekerheid leunt op individuele commissie-oordelen, blijft de rationele marktrespons uit H_3 overeind: bij aanhoudende onzekerheid verschuift gedrag naar gating en routing, niet naar

fijnmazige inhoudelijke duiding per opdracht. Dit onderstreept dat een commissie-route geen schaalbaar ex ante beslispunt vormt, maar een uitzonderingsmechanisme voor individuele casuïstiek.

Voor Stadium 4 botst dit voorstel bovendien frontaal met één factor die in dit document al hard is gemaakt: *Systeemdwang*^{T14}. In vitale omgevingen is “vrijheid van werkorganisatie” geen reële keuze, maar een technische en organisatorische noodzaak door beveiligings- en auditkaders. BIO-achtige verplichtingen dwingen werken op voorgeschreven systemen, binnen autorisatie-structuren en volgens vaste change- en incidentprocedures (§3.4). Als het toetsingskader vrijheid eist waar de opdrachtgever verplicht dwang moet organiseren om veiligheid en controleerbaarheid te borgen, ontstaat een uitvoeringslogica die voorspelbaar uitmondt in uitsluiting. De paradox verschuift daarmee van persoon naar context, maar wordt niet opgelost.

3.6.4 Verplichte AOV (BAZ): inkomenszekerheid versus rechtszekerheid

De BAZ is bedoeld voor inkomenszekerheid en solidariteit, vooral aan de onderkant van de markt. BAZ is hier het voorgenomen stelsel voor een wettelijke basisverzekering arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen, oftewel de verplichte AOV met ruimte voor private opt-out. Dat is een ander beleidsdoel dan rechtszekerheid over de arbeidsrelatie. Voor opdrachtgevers verandert dit niets aan het kwalificatierisico: een verzekerde expert kan juridisch nog steeds “kantelen” bij dezelfde contextfactoren. Daarnaast is de maatregel in de uitvoering zwaar bekritiseerd op uitvoerbaarheid, onder meer door UWV en in adviezen van de Raad van State. Dit versterkt de conclusie dat het beleidspakket druk toevoegt, maar geen voorspelbaarheid creëert waar Stadium 4 die nodig heeft.

3.6.5 Pensioenhervormingen: geen statuszekerheid

Ook pensioenhervormingen en de discussie over (vormen van) pensioenplicht voor zelfstandigen richten zich op inkomenszekerheid van de werkende. Ze veranderen de kwalificatievraag niet en halen de prikkel tot gating, routing en over-compliance niet uit het systeem. De “zij-aan-zij” dynamiek en de onzichtbare grens blijven intact.

3.6.6 Coalitieakkoord 2026-2030: herordening van instrumenten, geen schaalbaar ex ante beslispunt

Het coalitieakkoord 2026-2030 beschrijft voor zelfstandig werkenden een pakket dat twee sporen combineert: (i) beoogde snelle invoering van de Zelfstandigenwet en (ii) prioritering van de onderkant via (sectorale) rechtsvermoedens. Volgens het akkoord wil het kabinet starten met het invoeren van het rechtsvermoeden van werknemerschap “uit de VBAR”, waarbij het verduidelijkingsdeel wordt geschrapt. Dit wordt gecombineerd met sectorale rechtsvermoedens en een toetsingscommissie uit de Zelfstandigenwet; daarna beoogt het kabinet zo snel mogelijk de rest van de Zelfstandigenwet te realiseren.^{V47} Dit kan de acute beleids- en uitvoeringsdruk verminderen, zonder dat daarmee de structurele bron van rechtszekerheid in Stadium 4 wordt weggenomen.

Beleidsmatig is dit relevant, omdat het instrumenten herordent en de handhavingfocus explicieter naar de onderkant kan trekken. Architecturaal verandert het echter de kernfrictie uit §3.1 tot en met §3.5 niet. Het akkoord introduceert geen vooraf hanteerbaar en schaalbaar beslispunt dat statuszekerheid in contextzware omgevingen (Stadium 4) kan leveren. Zolang de statusvraag in de praktijk alsnog moet worden vastgesteld via contextuele weging en bewijs uit de uitvoering, blijft de onzekerheid daar structureel bestaan, met dezelfde rationele marktrespons als gevolg: niet “beter duiden”, maar gating, routing en standaardisatie.

Daarnaast beschrijft het akkoord een route voor inkomenszekerheid via BAZ, met ruimte voor private verzekering (opt-out).^{V47} Dit raakt primair solidariteit en inkomensrisico, maar het verandert de kwalificatievraag niet. Ook een verzekerde zelfstandige kan in Stadium 4 nog steeds “kantelen” als de status in de praktijk wordt beoordeeld via contextuele weging en bewijs uit de uitvoering. Daarmee kan BAZ bijdragen aan inkomenszekerheid, maar niet aan statuszekerheid vooraf.

3.6.7 Conclusie

Het beleidspakket van 2024 tot en met januari 2026 verhoogt de urgentie en handavingsdruk, maar repareert de architecturale oorzaak uit §3.1 tot en met §3.5 niet: in contextzware omgevingen ontbreekt een vooraf operationaliseerbare drempel, waardoor noodzakelijke procesinterfaces achteraf kunnen worden herlezen als juridisch risico. Daarom is de dominante systeemreactie niet fijnmaziger duiding, maar risicomijding: gating, routing en standaardisering.

Het coalitieakkoord 2026-2030 verandert deze kernlogica niet.^{V47} Het herordent instrumenten en kan de handavingsfocus explicieter naar de onderkant verplaatsen (rechtsvermoedens, sectorale accenten), maar het introduceert geen schaalbaar ex ante beslispunt dat statuszekerheid in Stadium 4 vooraf kan vastleggen. Zolang statusbepaling in de praktijk afhankelijk blijft van contextuele weging in de uitvoering, blijft de prikkel tot defensief marktgedrag bestaan.

3.7 EU-context en externe drukfactoren

De EU-richtlijn inzake platformwerk (Richtlijn (EU) 2024/2831) werkt als externe drukfactor op nationale beleidsvorming. De richtlijn is primair gericht op platformwerk, maar introduceert instrumenten die beleidsmatig ook buiten het platformdomein aantrekkingskracht hebben, omdat zij kwalificatie en handhaving kunnen versnellen. Twee elementen zijn hierbij relevant:

1. Normalisering van het rechtsvermoeden

De richtlijn verplicht lidstaten om voor platformwerk een weerlegbaar wettelijk vermoeden van een arbeidsrelatie te regelen, waardoor de bewijslast in de praktijk vaker bij het platform komt te liggen.

2. Tijdpad en uitvoeringsdruk

Lidstaten moeten uiterlijk 2 december 2026 nationale maatregelen in werking hebben. De richtlijn bepaalt daarnaast dat het rechtsvermoeden geen terugwerkende kracht heeft en vanaf die datum geldt. Hierdoor wordt het instrument “rechtsvermoeden” beleidsmatig zichtbaarder als standaardoptie voor snelle besluitvorming.

Voor de kernvraag van dit document is de indirecte doorwerking relevant: wanneer de beleidslogica verschuift naar sneller beslissen op basis van indicatoren en presumpties, neemt in contextzware omgevingen de prikkel toe om niet langer achteraf te duiden, maar vooraf te selecteren. In termen van dit model versterkt de EU-context daarmee de beweging richting gating en routing: het organiseren van toegang en inzetvormen op basis van voorsignalen, zodra ex ante onzekerheid niet contractueel kan worden weggenomen.

3.8 Moderne organisatievormen en structurele frictie

Moderne kennisarbeid wordt steeds vaker georganiseerd via teamgebaseerde, iteratieve en procesgestuurde werkwijzen. In de IT-sector worden die vaak aangeduid als Agile of Scrum, maar dezelfde principes gelden ook in engineering, data-analyse, productontwikkeling, consultancy, zorginnovatie en programmamanagement. Ook lean, DevOps en multidisciplinaire taskforces delen dezelfde kernkarakteristieken: korte feedbacklusen, sterke onderlinge afhankelijkheden en expliciete procesinterfaces. In zulke omgevingen is effectieve uitvoering niet te scheiden van afstemming, integratie en gezamenlijke ritmes.

Juist daar ontstaat binnen het huidige arbeidsrechtelijke kwalificatiekader een structurele frictie met zelfstandige inzet. De uitvoering van complex werk vereist integratie in systemen en processen, terwijl diezelfde integratie in de kwalificatiepraktijk juridisch kan worden meegewogen als organisatorische inbedding en daarmee als risicosignaal voor gezag. De spanning komt dus niet primair voort uit individueel gedrag of ‘keuzevrijheid’ van de professional, maar uit moderne manieren van organiseren in combinatie met een holistische ex post weging van feitelijke uitvoering. Dat verklaart ook waarom contractuele afbakening in Stadium 4 vaak als schijnzekerheid werkt: een contract kan de systeemlogica van een complexe organisatie niet neutraliseren. Als de toets de feitelijke uitvoering zwaarder weegt dan de papieren intentie, wint de uitvoering structureel van de vorm.

3.8.1 Coördinatie is geen gezag, maar moet wel scherp worden afgebakend

Voor een zuivere kwalificatie is een scherp onderscheid nodig tussen inhoudelijk gezag en operationele coördinatie. Inhoudelijk gezag is in deze analyse uitsluitend aan de orde wanneer inhoudelijk instructierecht gepaard gaat met een eenzijdige, hiërarchische sanctiebevoegdheid over de persoon bij niet-naleving. Dit is wezenlijk anders dan normale contractuele remedies of commerciële consequenties, zoals het bijstellen van scope en prioriteiten, het afkeuren van output, heronderhandeling over deliverables, of het beëindigen van de opdracht wanneer de overeengekomen resultaten niet haalbaar of niet geleverd worden.

Operationele coördinatie betreft daarentegen afstemming over planning, interfaces, voortgang, tooling, kwaliteitscriteria en risicobeheersing die functioneel noodzakelijk is om het overeengekomen resultaat te realiseren. Deelname aan procesmatige ritmes, overlegstructuren of gedeelde tooling, zonder hiërarchisch sanctiemechanisme, is dan geen ondergeschiktheid maar samenwerking. Overlegdeelname is in die zin altijd vrijwillig: de opdrachtgever kan het niet afdwingen met disciplinaire macht. In de praktijk wordt de grens bewaakt via het contract: als afwezigheid de output schaadt, stopt de samenwerking of wordt de opdracht herijkt. Dat is precies het onderscheid dat in de uitvoering helder moet blijven: sturing op resultaat en effectiviteit is iets anders dan sturing over de persoon.

3.8.2 Dynamiek en voortschrijdend inzicht horen bij kenniswerk

In deze organisatievormen is dynamiek geen afwijking maar een normale eigenschap van het werk. Inzichten en prioriteiten evolueren op basis van voortschrijdend inzicht, afhankelijkheden en integratie-effecten. Het ontbreken van een vooraf volledig gefixeerde scope of onveranderlijke deliverables is in hoogwaardig kenniswerk daarom niet per definitie een indicatie voor een gezagsverhouding of werknemerschap. Het is vaak een eigenschap van de materie: delivery is deels discovery.

Dit punt is niet alleen beschrijvend maar ook instrumenteel. In Stadium 4 faalt een statisch beeld van “afgebakende opdracht” als leidraad voor ex ante zekerheid, omdat het productieproces adaptief is. Een resultaatgerichte opdrachtoomschrijving kan nuttig zijn om outputverwachtingen te verduidelijken, maar zij kan de realiteit van iteratie en integratie niet wegschrijven. Daardoor kan dynamiek in de uitvoering gemakkelijk worden verward met ‘sturing’, terwijl het in werkelijkheid gaat om noodzakelijke bijstelling om resultaat te kunnen leveren.

3.8.3 Continuïteit en contextkennis als schijn-inbedding

In Stadium 4-omgevingen correleert effectiviteit direct met contextkennis: begrip van legacy-architectuur, risicoacceptatiekaders, besluitvormingsroutes en informele afhankelijkheden. Deze kennis accumuleert door continuïteit en herhaald leveren. Juist dit mechanisme kan in de kwalificatiepraktijk optisch kantelen richting “inbedding”: naarmate een professional effectiever wordt door toegenomen contextbegrip, wordt dezelfde inzet makkelijker gelezen als structurele integratie, terwijl het in de uitvoering primair gaat om professionele competentieopbouw.

Daaruit volgt een inverse prikkel. Het systeem beloont continuïteit operationeel, maar kan diezelfde continuïteit juridisch duiden als risicoverzwarend. In reactie daarop ontstaat rationele vormsturing, zoals kunstmatige rotatie of het beperken van toegang tot context en samenwerking, niet omdat dit inhoudelijk beter is, maar om het ex post risico beheersbaar te houden.

3.8.4 Integratie als systeemvoorwaarde en de grens van “vrijwilligheid”

Deze organisatievormen zijn keuzes van de opdrachtgever. Zij vloeien voort uit schaal, complexiteit, afhankelijkheden en kwaliteitseisen. Voor de professional is deelname aan de manier van werken vaak nuttig en rationeel, en overlegdeelname is niet afdwingbaar via persoonsgericht gezag. De harde realiteit in Stadium 4 is echter dat een deel van de integratie feitelijk niet optioneel is, omdat het een systeemvoorwaarde is om überhaupt te mogen leveren. In procesvolwassen of vitale omgevingen geldt dat men moet werken in beheerde omgevingen, met voorgeschreven

tooling, autorisatiestructuren, logging, security-routes en formele release- en wijzigingsprocessen. Dit is geen hiërarchische keuze, maar een technische en organisatorische noodzaak.

Daarmee ontstaat een precieze spanning die juridisch en praktisch uit elkaar kan lopen. Vanuit de uitvoering is integratie in procesinterfaces nodig om veilig, traceerbaar en effectief te leveren. Vanuit de kwalificatiepraktijk kan dezelfde integratie optisch worden gelezen als “inbedding” en daarmee als aanwijzing richting gezag, zelfs wanneer de professional inhoudelijk autonoom werkt en de resultaatverantwoordelijkheid behoudt. Dit is hetzelfde ontwerpconflict dat in §3.4 is blootgelegd: de uitvoering vereist inpassing, terwijl de kwalificatiepraktijk die inpassing kan meewegen als risicosignaal. Omdat de beoordeling zwaar leunt op feitelijke uitvoering, kan papieren autonomie dit effect niet structureel neutraliseren.

3.8.5 Voorspelbare uitkomst: degradatie, routing of gating

Wanneer noodzakelijke coördinatie en systeemintegratie juridisch als risicovol worden gepercipieerd, ontstaat een rationele marktrespons. Organisaties sturen dan niet langer primair op inhoudelijke duiding van de werkrelatie, maar op exposure-reductie. Dat kan meerdere vormen aannemen. De eerste is operationele degradatie: expertise wordt kunstmatig geïsoleerd of geroteerd om optische inbedding te minimaliseren, met voorspelbaar verlies aan contextkennis, overdracht en uitvoerbaarheid. De tweede is routing of gating: directe inzet wordt omgeleid via vaste routes en ketens, of vooraf uitgesloten aan de poort, omdat men de risico's van ex post herkwalificatie niet vooraf begrensbaar acht.

Het gevolg is voorspelbaar: naarmate procesvolwassenheid, governance, security- en auditdruk toenemen, neemt de prikkel toe om schaarse expertise niet dieper te laten landen, maar te weren of via tussenlagen om te leiden. Daarmee functioneert het kwalificatiekader in Stadium 4 in de praktijk steeds vaker als een toegangsregime. De selectie verschuift van “wat is de aard van de inzet” naar “kan deze inzet door onze poort zonder onbeheersbaar ex post risico”. Niet omdat het werk minder zelfstandig is, maar omdat moderne organisatievormen integratie vereisen en die integratie binnen het huidige beoordelingskader te gemakkelijk als risico-object wordt gelezen.

3.8.6 Intellectuele investering als modern ondernemerssignaal

De klassieke toetsing van ondernemerschap leunt vaak op zichtbare, materiële productiemiddelen. In hoogwaardige kennisarbeid verschuift de investeringsstructuur echter naar intellectueel kapitaal: de private allocatie van niet-facturabele tijd aan bijscholing, certificering, R&D, tooling-experimenten en expertisebehoud. Deze onderhoudslast functioneert als reële ondernemersinvestering: zij wordt vooraf gedragen, is niet gegarandeerd terug te verdienen en bepaalt direct de mogelijkheid om na afloop opnieuw te contracteren op basis van eigen marktwaaardigheid.

Binnen de feitelijke duiding blijft dit ondernemerschapskenmerk vaak onzichtbaar, omdat het niet als fysieke activa in de opdrachtcontext verschijnt. Daardoor kan in de weging een relevant zelfstandigheidssignaal wegvallen, terwijl het in de kenniseconomie juist een kerncomponent van ondernemerschap is.

3.8.7 Concentratie van capaciteit versus simultaneïteit

Het gelijktijdig werken voor meerdere opdrachtgevers wordt in discussie soms gebruikt als proxy voor zelfstandigheid. In Stadium 4 is die simultaneïteit echter regelmatig logistiek onverenigbaar met de aard van de inzet. Complexe transformaties en integratieprojecten vereisen gedurende een afgebakende periode volledige capaciteitsconcentratie om afhankelijkheden, foutkosten en incidentrisico's te beheersen. Het ontbreken van meerdere gelijktijdige factuurrelaties is in die context geen indicator van gezag, maar een professionele randvoorwaarde voor de levering van het overeengekomen resultaat.

Het relevante onderscheid ligt daarom niet in simultane kwantiteit op t_0 , maar in structurele contracteerbaarheid: het autonome vermogen om na afronding opnieuw te contracteren op basis van eigen expertise en marktpositie. De methodologische afbakening hiervan sluit aan op *Appendix A: Verantwoording, toetsniveau en leeswijzer*.

3.9 Maatschappelijke gevolgen: intermediatie als symptoom van rechtsonzekerheid

Een direct gevolg van rechtsonzekerheid en handhavingsruis in Stadium 3 en 4 is een verschuiving in marktgedrag richting toenemende intermediatie. Wanneer opdrachtgevers het juridisch kwalificatierisico als onvoorspelbaar ervaren, ontstaat de neiging tot unburdening: inzet via tussenpartijen die risico's organiseren, documenteren en doorprijzen, zodat de opdrachtgever het als beheersbaar ervaart. Dit verplaatst risico, maar elimineert het niet. Het kwalificatierisico blijft daarmee materieel bestaan, terwijl ketenrisico en ketencompliance als aanvullend risicodomein juist toenemen.

3.9.1 Ketencompliance als tweede-orde effect: risico wordt verplaatst en vermenigvuldigd

Intermediatie introduceert additionele nalevingsplichten in de keten. Daarmee ontstaat een tweede compliance-domein bovenop het kwalificatierisico.

- **Waadi (registratieplicht):** bij terbeschikkingstelling van arbeidskrachten geldt registratieplicht. Inleners kunnen risico lopen wanneer wordt ingehuurd via een uitlener die niet correct is geregistreerd; dit is in handhaving en boetekaders expliciet uitgewerkt.
- **WTTA (toelatingsstelsel):** vanaf 1 januari 2028 mogen inleners alleen nog inhuren bij toegelaten uitleners. Inhuur via niet-toegelaten partijen kan leiden tot toezicht en beboeting. Dit vergroot de prikkel tot routing naar “goedgekeurde” ketens, ook wanneer dit de transactiekosten verhoogt.

Analytisch punt: het systeem duwt opdrachtgevers richting routing via ketens om kwalificatierisico te beheersen, waarna diezelfde ketens nieuw sanctierisico en extra governance, checks en documentatie openen.

3.9.2 Regulatory arbitrage en de compliance-taks op expertise

Deze ontwikkeling is systemisch te duiden als regulatory arbitrage: de markt ontwijkt een onvoorspelbaar kwalificatierisico door te herrouteren naar constructies waarin een derde partij de administratieve en juridische beheersing “verkoopt”. Dat leidt tot structurele risicoprijzing.

Marktanalyses en praktijkdata¹⁸ in de Nederlandse inhuurmarkt laten zien dat intermediatie structureel marges en kostenopslagen introduceert. In relevante segmenten wordt een bandbreedte rond circa 15–20% veel genoemd, met uitschieters die in specifieke ketens substantieel hoger kunnen liggen. Dit patroon is consistent met onafhankelijke marge-rapportage in de interimmarkt^{V1}, met ketenregie-ervaringen die expliciet op kostencomponenten sturen^{V3}, en met audit-ankers die laten zien dat ketenmarges in aanpalende inhuurketens tot circa 40%+ kunnen oplopen^{V27}. Journalistieke marktduiding over uitschieters kan dit ondersteunen (geen dragend bewijs)^{V2}.

3.9.3 Welvaartsverlies: transactiekosten, allocatieverlies en verlies aan kennisdoorstroming

De maatschappelijke schade materialiseert niet alleen als hogere kosten, maar als structureel waardelek: middelen en capaciteit verschuiven van primaire waardecreatie naar risicobeheersing, met frictie die niet volledig “terugkomt” als betere bescherming of betere output. Dat welvaartsverlies ontstaat in vier samenhangende lagen:

1. Transactiekosten en ketenoverhead

Middelen vloeien naar ketenprocessen, documentatie, audits, brokers/MSP-lagen en contractmanagement in plaats van naar uitvoering. Dit is meer dan een kostenopslag: het verbruikt schaarse tijd en organisatorische aandacht in vitale omgevingen.

¹⁸ Deze cijfers dienen in deze analyse uitsluitend als indicatie van dominant marktgedrag en risicoprijzing onder onzekerheid. Zij vormen geen bewijs voor juridische grenswaarden, noodzakelijkheid of normatieve juistheid van dit gedrag.

2. **Matchingverlies (allocatieverlies)**

Directe matching van expertise op inhoud en probleemcontext wordt bemoeilijkt. Toegang, routeerbaarheid en “contractveiligheid” gaan vóór inhoudelijke fit. Dit reduceert snelheid, precisie en productiviteit van inzet, omdat routeerbaarheid de inhoudelijke fit verdringt.

3. **Doorlooptijdverlies**

De keten introduceert wachttijd, afstemming en extra overdrachtsmomenten. Bovendien ontstaan extra hercontracterings- en afstemmingsrondes wanneer de “veilige route” belangrijker wordt dan de inhoudelijke inrichting van de opdracht. Dit vertraagt besluitvorming en levering, juist bij complexe opgaven met hoge afhankelijkheden en auditdruk.

4. **Verlies aan kennisdoorstroming en adaptatiesnelheid**

Intermediatie en risicomijding duwen inzet naar afgeschermd, contractueel veiligere vormen. Dat schaadt samenwerking, mentoring, overdracht en duurzame opbouw van interne capaciteit. Daarmee stijgt de innovatierem bovenop de compliance-taks: niet alleen duurder, maar structureel minder lerend en minder adaptief. Daarbij komt dat rotatie als risicobeheersing contextkennis en vertrouwenskapitaal afbreekt, waardoor foutkosten en herinwerktijd stijgen en de effectieve leercurve wordt gereset.

Deze vier lagen verklaren waarom de compliance-taks in de praktijk niet alleen begrotingsdruk verhoogt, maar ook uitvoeringskracht aantast. Middelen die anders zouden landen in digitale transitie, AI-adoptie, duurzaamheid of technologische soevereiniteit verdwijnen in risicobeheersing, toegangssturing en ketenprocessen.

3.9.4 De schade-rekenstap: ondergrens van het maatschappelijk waardelek

Tabel 2 en Appendix E laten zien dat *routing* en intermediatie geen randverschijnsel zijn, maar een rationele respons op ex ante onbeslisbaarheid. Om de schaal van deze allocatieve schade concreet te maken, volstaat één conservatieve rekenstap. De rekenstap combineert twee bestaande observaties uit de bronset en Evidence Map, zonder nieuwe empirische claims toe te voegen.

Stap 1. Schaalindicator publieke flex-inkoop.

Als schaalindicator geldt de geobserveerde *publieke inkoop*^{V14} van flex via aanbestedingen van **€ 7,7 miljard**. Dit cijfer is nadrukkelijk geen zuivere maat voor “kenniswerk” of voor “Stadium 3 en 4”, maar geeft wel de orde van grootte van het domein waarin poortmodellen en ketenstructuren dominant kunnen worden.

Stap 2. Kostenopslag door routing en intermediatie.

In de evidence-set is margestapelings door intermediairs gedocumenteerd met een bandbreedte die start rond **15%** en in sommige gevallen fors hoger kan uitvallen^{V27}. Voor een ondergrensberekening hanteren we daarom **m = 15%** als conservatieve opslag, met een gevoeligheidscheck op **m = 20%** (nog steeds onder de bovenkant van de in V27 beschreven bandbreedte).

Stap 3. Parameter voor toepassingsbereik.

Omdat V14 een breed flex-volume betreft, introduceren we één expliciete parameter om te voorkomen dat de berekening meer claimt dan de data dragen:

f = het aandeel van het volume uit *publieke inkoop*^{V14} waarop *routing* en ketenbuffering feitelijk van toepassing zijn (dus: het deel waar de compliance-taks materialiseert).

Rekenregel (ondergrens en gevoeligheid):

Waardelek per jaar = € 7,7 mrd × f × m

Stap 4. Scenario's (orde van grootte).

Onderstaande scenario's zijn uitsluitend bedoeld als schaalduiding. Ze vervangen geen projectmatige kosten-batenanalyse en claimen geen exactheid, maar maken het waardelek inspecteerbaar op aannames.

Aandeel f	m = 15% (conservatief)	m = 20% (gevoeligheid)
5%	€ 0,06 mrd	€ 0,08 mrd
10%	€ 0,12 mrd	€ 0,16 mrd
25%	€ 0,29 mrd	€ 0,39 mrd
50%	€ 0,58 mrd	€ 0,77 mrd
75%	€ 0,87 mrd	€ 1,16 mrd
100%	€ 1,16 mrd	€ 1,54 mrd

Interpretatie

Deze uitkomst is te duiden als een **compliance-taks**: middelen die bedoeld zijn voor uitvoering en expertise-inzet, maar die voorspelbaar wegvloeien naar risicobuffering en procesfrictie zodra directe contractering niet meer de dominante route is. De berekening claimt niet dat dit bedrag volledig elimineerbaar is (intermediatie kan ook legitieme dienstverlening omvatten), maar wél dat de systeemarchitectuur onder ex ante onbeslisbaarheid een waardelek introduceert van orde van grootte **honderden miljoenen tot ruim een miljard per jaar**, afhankelijk van het toepassingsbereik f (Appendix E).^{V14, V27}

3.9.5 Maatschappelijke continuïteit: sectorale waarschuwing (GGZ)

Waar §3.9.1–§3.9.3 de generieke economische logica beschrijven, illustreert de GGZ hoe dit in een continuïteitssector kan escaleren van kostenfrictie naar directe capaciteitsmaatregelen. In DEEL II is geregistreerd dat instellingen rond de jaarwisseling 2024–2025 publiek beleid en maatregelen communiceren die expliciet worden gekoppeld aan de handhavingsprikkel en wegvallende zzp-capaciteit (DEEL II §2.5). Deze casus fungeert binnen dit document als sectorale triangulatie: zij illustreert observeerbaar systeemgedrag onder handhavingsprikkel in een continuïteitssector, zonder macroclaim en zonder kwalificatie van individuele arbeidsrelaties.

De analytische betekenis binnen dit model is dat, wanneer substitutie naar loondienst op korte termijn niet haalbaar is door schaarste, rationele risicoreductie kan resulteren in directe beperking van levering. Dit is geen uitspraak over de juridische kwalificatie van individuele inzet, maar over voorspelbare systeemuitkomsten wanneer open norm en handhavingsdruk samenkomen met schaarse expertise.

3.9.6 Infrastructuur en vitale processen: Casus Rijkswaterstaat

Naast de zorgsector illustreert de situatie bij Rijkswaterstaat hoe uitsluiting aan de voorkant (Gating^{T9}) in Stadium 4-omgevingen direct doorwerkt in uitvoeringscontinuïteit. In de infra-sector zijn de downside-risico's van handhaving substantieel, met gerapporteerde naheffingen die in recente handhavingsgevallen variëren van 1 tot 10 miljoen euro per casus.^{V5}

Tegen deze achtergrond bevestigt de minister in de beantwoording van Kamervragen dat Rijkswaterstaat contracten met circa 200 zzp'ers heeft beëindigd (op een totaal van ruim 700), en dat dit “niet geheel zonder impact” is, met een “tijdelijk vertragend effect” op projecten.

Deze casus fungeert binnen het model als F_3 -praktijkanker met drie observaties:

1. **Gating als risicomanagement:** de beëindiging betreft een substantiële groep, wat past bij de voorspelling dat contextzwane omgevingen onder hoge systeemdwang (§3.4) sneller naar uitsluiting verschuiven.
2. **Beperkte substitutie:** Rijkswaterstaat zet in op verambtelijking (capaciteitsvraag 150,6 fte), maar erkent dat niet iedereen een dienstverband wenst, waardoor uitstroom van expertise niet automatisch wordt geabsorbeerd.
3. **Capaciteits-erosie^{T29}:** de minister verwacht een tijdelijk vertragend effect, waarmee zichtbaar wordt dat het

systeem bij gating niet primair “herlabelt” (zzp naar loondienst), maar tijdelijk uitvoeringscapaciteit verliest.

Belangrijk is dat de minister expliciet stelt dat de veiligheid geborgd blijft. De waarde van deze casus ligt daarom niet in een veiligheidsclaim, maar in het aantonen van het mechanisme: zodra risico-expositie zwaarder weegt dan expertise-fit, ontstaat een voorspelbare selectie aan de poort die doorlooptijdverlies en frictie in capaciteit veroorzaakt.

3.9.7 Druk op professionals en contractuele risico-overdracht

In Stadium 3 en Stadium 4 vertaalt kwalificatie-onzekerheid zich niet alleen in organisatiebeleid (gating en routing), maar ook in contractvormen en risicotoedeling richting de zelfstandige professional. Zelfs wanneer formele correcties of naheffingen primair bij de opdrachtgever landen, ontstaat er in de contractpraktijk druk om risico's preventief te verplaatsen.

Dit wordt zichtbaar in drie terugkerende patronen. Ten eerste: marktuitsluiting of beperkte toegang tot opdrachten die via directe contractering niet langer beschikbaar zijn. Ten tweede: tariefdruk, doordat de onderhandelingspositie verschuift zodra de “toelaatbare route” schaarser wordt of alleen nog via ketens loopt. Ten derde: contractuele risico-overdracht, waarbij opdrachtvoorwaarden vaker worden aangevuld met vrijwaringen, uitgebreide aansprakelijkheidsclausules en verplichtingen die primair bedoeld zijn om exposure bij de opdrachtgever te beperken.

In de praktijk verschuift de toetsing daarmee van feitelijke autonomie tijdens de opdracht naar administratieve en contractuele signalen, terwijl het relevante zelfstandigheidssignaal zich vaak juist tussen opdrachten manifesteert: het vermogen om na afronding opnieuw te contracteren op basis van eigen marktpositie.

Analytisch is dit geen kwestie van individueel misbruik, maar een systeemreactie op asymmetrische downside. Zodra de norm ex ante niet scherp is en de correctierisico's als open-eindig worden ervaren, wordt het rationeel om risico te bufferen via voorwaarden, ketens en uitsluitingscriteria. Daarmee komt de professionele partij in een positie waarin zij het gevolg draagt van contextvariatie die zij niet kan sturen, terwijl de context die het risico bepaalt bij de opdrachtgever ligt.

3.9.8 Fiscale en administratieve tweede-orde effecten van herkwalificatie

Een tweede laag van systeem schade treedt op wanneer (gedeeltelijke) herkwalificatie achteraf niet beperkt blijft tot de betreffende opdracht, maar doorwerkt in de ondernemingsgrondslag van de zelfstandige professional. Als een materieel deel van de omzet achteraf als loon wordt behandeld, verschuift de basis waarop ondernemerschap fiscaal en administratief wordt beoordeeld.

Deze doorwerking kan zich uiten in praktische fricties zoals onzekerheid over het halen van het urencriterium, discussie over de toerekening van kosten en investeringen binnen de onderneming, en aanvullende administratieve herinrichting om achterafcorrecties te verwerken. Het punt binnen dit document is niet het exacte fiscale gevolg per casus, maar het mechanisme: ex post herkwalificatie kan een kettingreactie veroorzaken buiten de opdracht waarop de beoordeling betrekking had.

Daarmee wordt duidelijk waarom ex ante onzekerheid niet alleen een opdrachtgeversprobleem is. Ook als de primaire correctie bij de opdrachtgever ligt, kan de secundaire impact bij de professional terechtkomen via fiscale grondslagverschuiving en administratieve herstellenrichting. Dit versterkt de prikkel tot defensief gedrag aan beide kanten van de relatie.

3.10 De kennisoverdracht-paradox en innovatierem

In complexe systemen neemt met de gevraagde expertise ook de interface-last toe: afstemming over architectuur, security, kwaliteit en release hoort bij resultaatlevering. Daardoor vereist hoogwaardige inzet méér functionele integratie in processen en systemen. Het volgen van proceskaders is hier een technische uitvoeringsvoorwaarde

(*systeemdwang*^{T14}), geen indicatie van persoonsgericht gezag. Juist die noodzakelijke integratie kan in interpretatie- en handavingspraktijk in een holistische beoordeling worden meegewogen als organisatorische inbedding, terwijl de relationele kern (IPI) onveranderd blijft. Daardoor kan bij *identieke inzet*^{T1} een toename van *systeemdwang*^{T14} en *functionele adaptatie*^{T2} de weging doen kantelen, zonder wijziging in autonomie of resultaatverantwoordelijkheid. Daarmee is de kennisoverdracht-paradox de praktische manifestatie van dit mechanisme: waardecreatie vraagt integratie, terwijl diezelfde integratie in contextzware omgevingen het kwalificatierisico kan verhogen.

De **kennisoverdracht-paradox** verbindt de theoretische kern uit DEEL I met de patrooncheck in DEEL II en met de systeemgevolgen in DEEL III. De kern is dat organisatorisch gewenst en economisch rationeel gedrag in kennisintensieve omgevingen binnen het huidige kwalificatiekader kan uitmonden in verhoogde *risicoperceptie*^{T8} en defensieve marktrespons. De professional die in de praktijk “te nuttig” wordt voor team en organisatie, wordt juridisch een risico-object, niet doordat de relationele kern (IPI) wijzigt, maar doordat contextzwaarte en institutionele interpretatie van samenwerking en rol-equivalentie zwaarder gaan wegen.

3.10.1 Wanneer waardecreatie een kwalificatierisico wordt

In Stadium 3 en Stadium 4 is externe expertise doorgaans niet primair bedoeld als “extra handen”, maar als versneller en kwaliteitsanker: richting geven, risico’s reduceren, standaarden optillen en interne capaciteit duurzaam versterken. Dat gebeurt via kennisoverdracht in de praktijk: mentoring, reviews, gezamenlijke probleemoplossing, het definiëren van kaders en het borgen van werkwijzen.

Binnen het model uit DEEL I ontstaat hier de perverse prikkel. Juist deze vormen van effectiviteit vergroten zichtbare teamintegratie en interne rol-equivalentie, terwijl de IPI als relationele kern constant kan blijven. Het gevolg is een optische verschuiving: samenwerking en kennisdeling die functioneel noodzakelijk zijn voor resultaatlevering, kunnen in contextzware omgevingen sneller worden gelezen als organisatorische inbedding en als indicatie in de holistische weging. Dit is een context- en framing-effect, geen verandering in persoonssturing of disciplinaire persoonsmacht.

De pilarenmetafoor (§1.10) maakt dit mechanisme intuïtief. Kennisoverdracht versterkt de “fundering” van de organisatie. Daardoor lijkt de “pilaar” optisch meer onderdeel van het gebouw, terwijl de pilaar zelf niet verandert. Dat is precies het optische kantelpunt: de waarde van de expert vergroot de zichtbare inbedding, terwijl de IPI als kernrelatie niet verandert.

3.10.2 Gedwongen kennis-segregatie als rationele risicoreductie

Wanneer de *onzichtbare grens*^{T6} vooraf niet operationeel kenbaar is, wordt grenszoeken een risico. In Stadium 3 en 4 reageren organisaties daarom rationeel met risicoreductie door beperking van integratie. In de praktijk verschijnt dit als kennis-segregatie: niet omdat de organisatie inhoudelijke samenwerking onwenselijk vindt, maar omdat zij de schijn van inbedding en rol-equivalentie wil minimaliseren.

Typische verschijningsvormen van kennis-segregatie zijn:

- Beperking van structurele deelname aan teamritmes en multidisciplinaire delivery, waarbij overleg wordt teruggebracht tot minimale afstemming rond deliverables.
- Het formaliseren van overdracht in een aparte “trainingslaag” buiten de feitelijke uitvoering, zodat mentoring niet meer samenvalt met het dagelijkse werk in het team.
- Het versmallen van de opdracht tot geïsoleerde output (documenten, adviezen, artefacten) in plaats van systeemverbetering door gezamenlijke implementatie en iteratie.
- Het expliciet vermijden van rolposities die optisch op interne functie-equivalentie lijken, ook wanneer die rolpositie functioneel het meest effectief is voor kwaliteitsborging en continuïteit.
- Contractuele en procesmatige afscherming via routing (intermediatie, poortmodellen) waardoor samenwerking en directe kennisdoorstroming verder worden gefragmenteerd.

Deze strategie past bij de logica uit §3.5 en §3.9: wanneer de norm ex ante niet hard is te maken, verschuift de uitvoering van inhoudelijke duiding naar toegang, routing en risicobeheersing. De kosten zitten niet alleen in ketenoverhead, maar ook in verlies van effectieve kennisdoorstroming. Routing is hierbij niet alleen fragmentatie, maar ook risicoprijzing: ketenbuffering wordt doorgeprijsd en functioneert als compliance-taks op expertise (zie §3.9.2).

3.10.3 Botsing met moderne werksystemen en innovatiepraktijk

De kennis-segregatie die juridisch rationeel is vanuit risicobeheersing, botst direct met moderne manieren van organiseren (§3.8). Agile, DevOps en vergelijkbare werkwijzen zijn ontworpen rond continue kruisbestuiving: gezamenlijke ritmes, reviews, gedeelde standaarden, snelle feedbacklussen en structurele samenwerking tussen disciplines. In contextzwane omgevingen is bovendien *systeemdwang*^{T14} aanwezig: security, auditbaarheid en governance vereisen juist dat experts binnen de procesinterfaces opereren om resultaat te mogen leveren.

Daarmee ontstaat de innovatieklem:

- Effectieve uitvoering vraagt integratie en overdracht, omdat kwaliteit, veiligheid en continuïteit daar afhankelijk van zijn.
- Risicobeheersing onder een open norm en een ex post weging prikkelt tot reductie van integratie, omdat die integratie optisch kan bijdragen aan kwalificatierisico.

Het systeem dwingt organisaties daardoor tot een keuze tussen juridische risicoreductie door isolatie of effectieve innovatie door samenwerking met onzekerheid over ex post duiding. Dit is geen incident, maar een structureel ontwerpconflict dat in Stadium 4 het scherpst wordt.

3.10.4 Gevolgen voor digitale transitie en nationale uitvoeringskracht

De praktische uitkomst van deze innovatieklem is dat digitale transitie trager en duurder worden, juist waar de behoefte aan specialistische expertise het grootst is. Wanneer organisaties expertise niet meer diep kunnen laten landen in teams en ketens, verschuift uitvoering naar suboptimale vormen: meer overdrachtsschijven, minder directe co-creatie, langere feedbacklussen en meer frictie in implementatie.

Binnen dit document functioneert de waarschuwing vanuit de digitale sector als systeemsignaal. NLdigital wijst op de schadelijke impact van aanhoudende rechtsonzekerheid rond de inzet van zelfstandige specialisten op digitale projecten en transitie.^{V40} De kern daarvan sluit aan op het model: als effectieve samenwerking juridisch risicovol wordt gepercipieerd in contextzwane omgevingen, ontstaat vertraging, uitstel en verlies aan innovatievermogen, niet doordat expertise ontbreekt, maar doordat zij niet meer efficiënt kan worden ingezet en overgedragen.

Koppeling naar de maatschappelijke rekening is direct. De innovatierem werkt als tweede-orde schade bovenop de compliance-taks uit §3.9: niet alleen hogere transactiekosten, maar vooral gemiste kennisdoorstroming, lagere adaptatiesnelheid en een verzwakte uitvoeringskracht van digitale vernieuwing in organisaties waar governance en security niet onderhandelbaar zijn.

3.11 De illusie van contractuele afbakening

In reactie op toegenomen handavingsdruk wordt vaak gewezen op contractuele instrumenten zoals resultaatopdrachten, strikte opdrachtomschrijvingen of kop-staart afbakening als oplossing voor schijnzelfstandigheid. Deze instrumenten kunnen helderheid bieden over beoogde output, maar leveren zelden vooraf kenbare rechtszekerheid over de kwalificatie van de werkrelatie in Stadium 4 (Enterprise).

De oorzaak is systemisch: de juridische beoordeling is holistisch en richt zich primair op de feitelijke uitvoering (substance over form), terwijl die uitvoering in procesvolwassen omgevingen onvermijdelijk verweven is met teams, systemen, governance en security-interfaces. Contractuele afbakening definieert wat wordt opgeleverd, maar neutraliseert niet hoe het resultaat in de praktijk tot stand komt. Daardoor blijft de onzichtbare grens bestaan, niet omdat de professional anders werkt, maar omdat de organisatiecontext de uitvoering structureert en daarmee de

kwalificatie domineert. Contractuele afbakening functioneert in dit systeem daarom vaak als schijnzekerheid: het organiseert documentatie rond intentie, terwijl het ex ante risico in contextzware uitvoering niet betrouwbaar verdwijnt.

3.11.1 Waarom intentie geen harde grens maakt

De toetsing van arbeidsrelaties weegt de feitelijke omstandigheden zwaar en sluit aan op het principe van de bewegende grens uit §1.4. In Stadium 4 zijn afhankelijkheden, beveiligingskaders (waar relevant inclusief BIO-achtige kaders), governance, audittrail en formele review- en release-routes integraal onderdeel van de productieomgeving. Deze elementen zijn in de uitvoering niet optioneel en bepalen hoe werk tot stand komt en hoe output door de organisatie heen landt. Daardoor kan een contract de uitvoering niet “ontkoppelen” van de context die juridisch meeweegt. Dit is precies waarom “beter contracteren” de onzichtbare grens niet operationaliseert.

In grootschalige organisatiecontexten zijn contractuele intenties beperkt houdbaar tegenover de feitelijke uitvoering. Door *institutionele classificatie*^{T15} oefent de context zodanige druk uit op praktijk en waarneming dat papieren afbakening, zoals een *Statement of Work*^{T26} (SOW), de contextuele realiteit niet volledig kan neutraliseren. Waar contractuele afbakening beoogt de uitvoering te isoleren, vereist de procesarchitectuur in complexe systemen *systeemdwang*^{T14} en daarmee diepe integratie om het resultaat te kunnen realiseren. De juridische status van de werkrelatie wordt in die situatie niet primair gedragen door contractvorm, maar door de feitelijke systeemlogica van de omgeving waarin de inzet plaatsvindt.

3.11.2 Waarom SOW structureel botst met iteratief kenniswerk

Om het gedrag van organisaties in Stadium 4 volledig te begrijpen, is een nadere analyse nodig van het primaire instrument voor juridische risicobeheersing: de resultaatgerichte *Statement of Work*^{T26} (SOW). Het gebruik van SOW-constructies is rationeel binnen het huidige kwalificatiekader: het organiseert verantwoordelijkheden, outputverwachtingen en bewijsvoering rond intentie.

De effectiviteit van dit instrument veronderstelt echter kenmerken die in iteratief kenniswerk niet stabiel zijn:

- een vooraf afgebakende en relatief stabiele scope;
- vooraf definieerbare deliverables en mijlpalen;
- beperkte noodzaak tot voortdurende contextuele afstemming;
- een heldere scheiding tussen sturing door de opdrachtgever en uitvoering door de opdrachtnemer.

In moderne kennisproductie is dynamiek echter een eigenschap van de materie: prioriteiten verschuiven, oplossingsrichtingen worden bijgesteld en samenwerking is onderdeel van waardecreatie. Scope evolueert door voortschrijdend inzicht; delivery is tegelijk discovery. Afstemming is daarbij een noodzakelijke productie-interface en geen gezagsbewijs. Bovendien wordt de feitelijke uitvoering mede bepaald door systeeminterfaces zoals tooling, autorisaties en governance, niet door contracttaal.

Daarom is een SOW in kennisintensieve, iteratieve omgevingen structureel incompleet als afbakening van de feitelijke uitvoering. Hoe complexer en onzekerder de opgave, hoe groter de noodzaak tot samenwerking, integratie en gedeelde besluitvorming over integrale uitkomsten. Precies die kenmerken verhogen in de kwalificatiepraktijk de zichtbare organisatorische inbedding en daarmee de risicoperceptie, met een verhoogde kans op herkwalificatie als gevolg.

De implicatie is hard: zolang de SOW als primaire ‘veilige route’ geldt, dwingt het systeem organisaties richting twee suboptimale uitkomsten:

- **Operationele degradatie:** expertise wordt geïsoleerd om contractuele afbakening verdedigbaar te houden, met verlies aan effectiviteit, langere doorlooptijden en lagere kwaliteit. Dit verschijnt als beperking van deelname aan teamritmes, scheiding van ontwerp en uitvoering, afscherming van review en mentoring en reductie tot smalle deliverables die slecht aansluiten op de integrale systeemwerkelijkheid.

- **Marktuitsluiting:** directe inzet wordt vermeden omdat de noodzakelijke wijze van samenwerken niet past binnen het juridisch veilig gepercipieerde kader, zichtbaar als gating en routing.

Dynamiek en iteratieve bijstelling zijn in dit type werk eigenschappen van complexiteit, niet van ondergeschiktheid. De frictie is dus geen gevolg van individueel gedrag of contractkwaliteit, maar van instrumentarium ontworpen voor voorspelbare output dat wordt toegepast op contextafhankelijk, iteratief kenniswerk. Daarmee is zij een structurele component van de onzichtbare grens die in Stadium 4 tot uitsluiting leidt.

3.12 Implicaties bij veelgehoorde bezwaren

In het maatschappelijke en politieke debat over zelfstandigheid keren een aantal bezwaren voorspelbaar terug. Zonder deze te behandelen als debatposities, is het analytisch relevant om vast te stellen hoe zij zich verhouden tot de in dit document beschreven paradox: *identieke inzet*^{T1} (IPI) onder contextverzwaring, *functionele adaptatie*^{T2}, *systeemdwang*^{T14}, *institutionele classificatie*^{T15} en de daaruit volgende *marktuitsluitingen*^{T9}.

3.12.1 Autonomie in grote organisaties

Vaak wordt gesteld dat structurele inzet binnen grote organisaties (Stadium 4) autonomie uitsluit, bijvoorbeeld door deelname aan roosters, overlegstructuren of gezamenlijke processen. Analytisch gezien betreft dit echter organisatorische afstemming, geen hiërarchisch gezag. De professional committeert zich aan randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om resultaat te leveren in een complexe omgeving, maar behoudt inhoudelijke regie over aanpak en oplossingsrichting^{T1}.

De spanning ontstaat doordat dezelfde afstemming, zeker onder zware governance-, security- en compliance-routes, in interpretatie- en auditpraktijk alsnog als gezagsindicator kan worden meegewogen. Daarmee blijft de *onzichtbare grens*^{T6} vooraf niet betrouwbaar te positioneren.

3.12.2 Waterbedeffect

Een veelgehoorde zorg is dat differentiatie aan de bovenkant van de markt zou leiden tot misbruik aan de onderkant. De analyse wijst op een tegengesteld mechanisme. Binnen dit kader vergroot één universele open norm tegelijk de kans op false positives aan de bovenkant (herkwalificatie van autonome kennisinzet) en false negatives aan de onderkant (ontwijking of gemiste afhankelijkheid), wat zowel rechtszekerheid als bescherming ondermijnt. Het ontbreken van differentiatie plaatst uiteenlopende werkrelaties onder één open norm, waardoor zowel bescherming als rechtszekerheid tekortschieten. Differentiatie fungeert in dit licht als afbakening en precisering van het kader, niet als deregulering.

De toepassing van één universeel open-norm kader op heterogene groepen verlaagt de instrumentprecisie: de kans op *classificatiefouten*^{T16} neemt toe, zowel in de vorm van false positives als false negatives. Bij afwezigheid van een vooraf operationaliseerbare beslisdrempel^{T7} heeft het instrument onvoldoende onderscheidend vermogen om gelijktijdig rechtszekerheid aan de bovenkant en bescherming aan de onderkant van de markt te borgen.

3.12.3 Solidariteit

Een veelgehoord bezwaar tegen zelfstandige inzet is dat deze de solidariteit binnen het sociale stelsel zou ondermijnen. Deze analyse onderschrijft dat solidariteit en bestaanszekerheid legitieme beleidsdoelen zijn, maar laat zien dat dit bezwaar voortkomt uit een vermenging van twee onderscheiden systeemdomeneinen. De diagnose in dit document betreft de geschiktheid van arbeidsrechtelijke kwalificatie als instrument; de legitimiteit van solidariteitsdoelen staat hier niet ter discussie.

De bijdrage aan collectieve voorzieningen betreft de inrichting van het sociale zekerheidsstelsel; de juridische kwalificatie van een werkrelatie betreft de aard van gezag, autonomie en verantwoordelijkheid binnen de uitvoering van arbeid. Het inzetten van herkwalificatie als instrument om solidariteitsdoelen te realiseren vermengt deze domeinen en vergroot rechtsonzekerheid zonder het solidariteitsvraagstuk structureel op te lossen.

Kenmerkend voor ondernemerschap is dat risico's, waaronder inkomens- en continuïteitsrisico's, buiten de arbeidsrechtelijke gezagsverhouding worden geplaatst. De wijze waarop deze risico's worden georganiseerd is niet beslissend voor de aard van het verrichte werk. Wanneer solidariteit via arbeidskwalificatie wordt afgedwongen, verschuift het arbeidsrecht van een afbakeningsinstrument naar een herverdelingsinstrument, waarvoor het ontwerpmatig niet geschikt is.

Dat de wet DBA is ingevoerd voor kwalificatie en handhaving rond schijnzelfstandigheid en loonheffingen, maakt het nog steeds een kwalificatie-instrument en geen structurele premie- of verzekeringsoplossing. Als het beleidsdoel primair "meebetalen" is, hoort het instrument primair in het stelsel van premies, verzekeringsplicht en fiscaliteit, niet in ex post herkwalificatie.

3.12.4 Professioneel risicomanagement betekent geen ondernemersrisico

Een terugkerend argument is dat een professional die operationele en continuïteitsrisico's strak beheerst (bijvoorbeeld via verzekeringen, kwaliteitsborging en continuïteitsmaatregelen) daarmee zou laten zien dat er "feitelijk geen ondernemersrisico" bestaat. Analytisch gezien volgt die conclusie niet. Het beheersen en reduceren van risico's is juist een regulier onderdeel van professioneel ondernemerschap, met name in kennisintensieve opdrachten waar fouten, downtime of security-incidenten grote gevolgen kunnen hebben. Succesvol risicomanagement elimineert ondernemersrisico niet, maar verandert de wijze waarop risico wordt gedragen, geprijsd en gemitigeerd, inclusief de kosten en keuzes die daarbij horen (premies, dekkingsgrenzen, eigen risico en rest-risico).

Ondernemersrisico kan zich daarnaast manifesteren in contractuele aansprakelijkheid, herstel- en faalkosten, reputatierisico, debiteuren- en betalingsrisico, niet-declareerbare tijd (zoals acquisitie, administratie en bijscholing), tarief- en marktdruk en het ontbreken van inkomenszekerheid buiten de opdracht. Ook het opbouwen van stabiele klantrelaties is in dit licht een vorm van professioneel risicomanagement en marktpositionering: het reduceert volatiliteit, maar neemt het ondernemersrisico niet weg.

De spanning ontstaat doordat binnen een holistische kwalificatieweging dezelfde feiten contextafhankelijk kunnen worden geduid. Professioneel risicomanagement kan worden meegewogen als aanwijzing van werken voor eigen rekening en risico, maar kan in andere interpretaties ook worden gelezen als indicatie van sterke organisatorische inbedding of zelfs als verkapt werknemerschap. Dit document beschrijft die divergentie als contextafhankelijke feitduiding binnen de integrale weging, niet als een beslissregel.

3.12.5 Aanneمة van constante werkrelatie: contextdrift als bewijsobject

Een terugkerend bezwaar is dat de hypothese ervan uitgaat dat de werkrelatie 100 procent identiek blijft terwijl een organisatie groeit van 10 naar 10.000 medewerkers. In de praktijk verandert de aard van de aansturing (vergaderstructuren, rapportagelijnen) vaak mee met de schaal, wat de juridische kwalificatie complexer maakt.

Dit bezwaar wordt vaak nog sterker geformuleerd als: 'IPI bestaat niet; je kunt niet hetzelfde werk op dezelfde manier uitvoeren in MKB als in Enterprise'. Binnen dit model is dat geen weerlegging, maar een precisering van wat onder "identiek" wordt verstaan: *identiek*^{T1} in toerekenbare relationele kenmerken, niet identiek in organisatorische randvoorwaarden of context.

Binnen dit model is dit geen tekortkoming, maar precies het bewijsobject van de paradox. De professional beweegt mee met de organisatie over tijd, wat professioneel autonoom gewenst gedrag is om effectief te blijven, zonder dat de relationele kern van de inzet hoeft te wijzigen^{T1} (IPI). Dat meebewegen krijgt echter vorm via *functionele adaptatie*^{T2} onder *systeemdwang*^{T4}: deelname aan ritmes, procesinterfaces en verplichte kwaliteits- en security-routes is in Stadium 4 vaak een technische uitvoeringsvoorwaarde om resultaat te kunnen leveren (bijvoorbeeld BIO-gedreven werkwijzen in vitale omgevingen).

De paradox is dat het kwalificatiekader in de interpretatiepraktijk moeite heeft om noodzakelijke procescoördinatie onder schaal te onderscheiden van persoonsgerichte sturing. Daardoor kan kwalificatierisico toenemen terwijl de professionele inzet in essentie gelijk blijft. Dat is de *onzichtbare grens*^{T6} in werking, zichtbaar als contextdrift.

Deze frictie is bovendien historisch voorspelbaar: de kern van het arbeidsrechtelijke toetsingskader is gecodificeerd in 1907, in een economie waarin moderne Stadium 4-productiesystemen en compliance-gedreven interfaces niet bestonden. De spanning ontstaat omdat een ontwerp uit die periode botst met een uitvoeringsrealiteit waarin integratie in systemen en governance een noodzakelijke voorwaarde is voor veilige, auditbare productie.

Conclusie: een verschuiving in kwalificatie over tijd is binnen dit kader geen modelzwakte, maar de kern van de diagnose. De statuszekerheid wordt instabiel zodra de context zwaarder wordt, ook bij *identieke inzet*^{T1}. In DEEL II (§2.1, §2.2 en §2.3) wordt dit empirisch ondersteund doordat de IPI constant blijft terwijl uitsluitend de context verzwart.

3.12.6 “Langdurige inzet is per definitie loondienst”

Duur en continuïteit zijn hooguit contextverzwarende factoren. In Stadium 4 correleren zij vaak met kennisaccumulatie, afhankelijkheden en meer procesinterfaces, wat exposure op interpretatie en audit verhoogt. Dat bewijst geen gezagsverhouding.

Een neveneffect is dat Stadium 4-omgevingen continuïteit functioneel belonen maar juridisch optisch kunnen bestraffen. In complexe productiecontexten is contextkennis (legacy-architectuur, risicoacceptatiekaders, ketenafhankelijkheden, informele beslispaden) een harde voorwaarde voor effectiviteit. Die kennis accumuleert door duur en herhaling en verlaagt foutkosten, overdrachtsverlies en doorlooptijd. Het kwalificatierisico kan echter toenemen naarmate deze contextkennis en vertrouwenskapitaal groeien, omdat dezelfde continuïteit in feiteduiding kan worden gelezen als “inbedding”. Daarmee ontstaat een perverse prikkel richting kunstmatige rotatie, segregatie of kort-cyclische contractering als risicobeheersing, ondanks inhoudelijke nadelen voor kwaliteit, continuïteit en kennisoverdracht.

Dat organisaties duur als uitsluitingscriterium hanteren, bevestigt vooral de uitvoeringsreactie: bij ex ante onduidelijkheid verschuift gedrag naar risicogedreven toegangssturing als *marktuikomst*^{T9}.

Binnen dit document wordt duur daarom niet als zelfstandige indicatie van afhankelijkheid behandeld. Zolang de relationele kern conform *identieke inzet*^{T1} invariant blijft, is tijdsduur een neutrale factor die rationeel kan voortvloeien uit complexiteit en kennisaccumulatie. De methodologische afbakening hiervan staat in Appendix A: Verantwoording, toetsniveau en leeswijzer.

3.12.7 “Zelfde werk als werknemers betekent werknemerschap”

Rol-equivalentie in output of competentie is niet hetzelfde als een gezagsrelatie. In kenniswerk is het gebruikelijk dat externe expertise op hetzelfde niveau, of hoger, functioneert dan interne staf. Het relevante onderscheid ligt niet bij “zelfde soort werk”, maar bij inhoudelijke autonomie en verantwoordelijkheid in de uitvoering^{T1}. In Stadium 4 kan contextuele inbedding door *systeemdwang*^{T14} optisch zwaarder wegen dan deze autonomie, waardoor “lijkt ingebed” de waarneming domineert.

De inzet van de zelfstandige professional kan feitelijk samenvallen met interne rollen; door groei kunnen meerdere personen binnen een organisatie vergelijkbaar werk verrichten. Dit wordt beschouwd als een organisatie-effect (exogene context)^{T30} en vormt geen wijziging van de toerekenbare relationele kern van de professional. Variatie in de kwalificatie-uitkomst kan derhalve niet worden verklaard door deze vorm van rol-equivalentie.

In Stadium 4 is “zij-aan-zij” bovendien vaak een technische uitvoeringsvoorwaarde: werken op dezelfde systemen, binnen dezelfde autorisaties, change-routes en audittrail. Dat is geen hiërarchische keuze, maar *systeemdwang*^{T14}. Daarom leidt dit bezwaar in de praktijk vaak tot segregatie of uitsluiting, terwijl de kernvraag anders is: bestaat er persoonsgericht gezag met hiërarchische sanctionering, of autonome inzet binnen noodzakelijke coördinatie?

3.12.8 “Organisaties moeten gewoon beter contracteren”

Contractuele afbakening kan intentie en beoogde output verduidelijken, maar neutraliseert de feitelijke uitvoering niet. In contextzware omgevingen zijn procesroutes, autorisaties, tooling en security-eisen technische realiteiten. Je kunt deze noodzakelijke inpassing niet wegcontracteren zonder uitvoerbaarheid, veiligheid en controleerbaarheid te raken. Dit is precies waarom contractuele instrumenten in Stadium 4 vaak schijnzekerheid bieden en het kwalificatierisico ex ante niet betrouwbaar wegnemen (zie ook §3.11).

3.12.9 “Handhaving is noodzakelijk, dus bezwaren zijn irrelevant”

De analyse betwist handhaving als doel niet. Zij stelt vast dat het instrument, toegepast als universele open norm zonder vooraf operationaliseerbare drempel^{T7}, voorspelbaar precisieverlies oplevert. Dat precisieverlies werkt door in *classificatiefouten*^{T16} en duwt de markt richting defensieve uitkomsten^{T9} zoals categorische uitsluiting, routing en intermediatie.

3.12.10 “Dit is een pleidooi voor deregulering of uitzonderingen”

Nee. Dit document positioneert zich als diagnose van een uitvoeringspatroon: in contextzware omgevingen functioneert het kwalificatiekader in de praktijk als toegangsblokkade voor hoogwaardige expertise, met economische schade en welvaartsverlies als gevolg. De implicatie is instrumenteel: hoe borg je ex ante statuszekerheid en bescherming, zonder dat risicomijding de dominante uitvoeringslogica wordt.

3.12.11 “Er wordt geen rekening gehouden met de onderkant van de markt”

Een veelgehoord bezwaar is dat deze analyse te veel nadruk legt op de bovenkant van de markt en te weinig op kwetsbare groepen aan de onderkant. Dat bezwaar mist het mechanisme dat juist in §3.12.2 centraal staat. De kernstelling is niet dat bescherming onbelangrijk is, maar dat één universele open norm op heterogene groepen de instrumentprecisie verlaagt. Dit vergroot tegelijk:

1. **false positives** aan de bovenkant: autonome kennisinzet wordt defensief geweerd; en
2. **false negatives** aan de onderkant: feitelijke afhankelijkheid wordt gemist, omzeild of pas laat gecorrigeerd.

Daarmee schaadt het huidige instrumentarium niet alleen rechtszekerheid aan de bovenkant, maar ook bescherming aan de onderkant. De onderkant is dus niet een “bijzaak” in deze diagnose, maar onderdeel van dezelfde precisieproblematiek: zonder differentiatie en zonder vooraf kenbare *beslisdrempel*^{T7} ontstaat een regime dat beide doelen tegelijk ondermijnt. Differentiatie is in dit licht geen versoepeling, maar een noodzakelijke precisering om bescherming aan de onderkant en rechtszekerheid aan de bovenkant gelijktijdig te kunnen borgen.

3.12.12 “Dit leest als belangenbehartiging”

Een terugkerende reactie is dat een analyse over zelfstandige inzet al snel wordt gelezen als belangenbehartiging (bijvoorbeeld van de bovenkant van de markt) en daardoor als verdediging van een verdienmodel, in plaats van als instrumentdiagnose.

Daarom is dit document zo opgezet dat de centrale claims niet leunen op intentie, reputatie of bronpositie, maar op toetsbaarheid. De kern van de analyse is gedefinieerd als: (i) identieke inzet (T_1 /IPI) als modelconstante, (ii) expliciet vastgelegde mechanismen^{T2, T6, T14, T15}, en (iii) binaire falsificatiecriteria (F_1 – F_3) waarmee het model extern kan worden weerlegd.

De relevante vraag is daarmee niet of een lezer de strekking “belangenmatig” vindt, maar of de claims falsifieerbaar zijn en of de registraties binnen de meetvensters aanwijzingen tonen die het mechanisme en de marktrespons ondersteunen of ondergraven. Dezelfde toets kan met een andere bronset worden uitgevoerd en kan tot een andere uitkomst leiden; dat is een beoogde eigenschap van het toetsontwerp.

Het object van analyse is niet individuele inkomensvorming, maar de voorspelbare systeemuitkomst van een open-norm kwalificatiekader in contextzware omgevingen.

3.12.13 “Gezag loopt via processen en tooling, niet via een manager”

Een terugkerend bezwaar is dat gezag in moderne organisaties niet (meer) primair persoonsgebonden is, maar geïnstitutionaliseerd is via processen, tooling en software. Denk aan werktoewijzing via ticketsystemen, prioritering via backlogprocessen, verplichte quality gates, automatische controles, planningstools en compliance-workflows. In die lezing is “geen hiërarchische manager” geen geruststelling: de professional wordt alsnog gestuurd door een werkproces dat afdwingbaar is.

Deze analyse onderschrijft de observatie dat proces- en toolstructuren het uitvoeringsbeeld domineren in Stadium 4, maar maakt een noodzakelijk onderscheid. Proces- en toolsturing is niet automatisch persoonsgericht gezag. Binnen dit document worden zulke mechanismen primair geduid als *systeemdwang*^{T14} en procesinterfaces die het acceptatiekader van output en risico afdwingen. Zij worden pas relevant als gezagsindicatie wanneer zij structureel de inhoudelijke methode dicteren of persoonsgericht sanctioneerbaar worden, bijvoorbeeld wanneer niet-naleving leidt tot individugebonden consequenties die verder gaan dan output-correctie, niet-acceptatie of beëindiging van de opdracht.

Implicatie: dit bezwaar bevestigt de kern van de paradox. Juist omdat proces- en toolsturing in de uitvoering zichtbaar is, kan zij in een holistische weging worden gelezen als gezag of inbedding, ook wanneer de toerekenbare relationele kern (IPI) gelijk blijft. Daarmee blijft de *onzichtbare grens*^{T6} vooraf moeilijk positioneerbaar.

3.12.14 “Holistische ex post toets voorkomt gaming”

Een veelgehoord argument vóór holistische kwalificatie achteraf is anti-gaming: als het kader vooraf in harde drempels of checklists wordt gegoten, ontstaat box ticking en grensovergedrag. Partijen kunnen dan formeel ‘net voldoen’ terwijl de feitelijke verhouding materieel werknemerschap is. De integrale weging ex post is bedoeld om dit te doorbreken door de feitelijke uitvoering en het totaalbeeld te laten prevaleren.

Dit argument is in deze analyse geen weerlegging, maar een verklaring van dezelfde systeemspanning. Juist doordat er geen stabiele ex ante drempel bestaat, ontstaat de *onzichtbare grens*^{T6} en daarmee *structurele onbeslisbaarheid ex ante*^{T7}. In contextzware omgevingen (Stadium 4) komen daar veel contextsignalen bij uit *systeemdwang*^{T14} en procesinterfaces, die in de holistische weging kunnen worden meegelezen als inbedding of gezag, ook wanneer IPI als toerekenbare relationele kern constant blijft. Door de risico-asymmetrie van ex post herkwalificatie reageert de markt daarom niet primair met gaming, maar met mijden: poortregels, routing en intermediatie als *marktuitskomst*^{T9}.

Conclusie: de holistische toets is verdedigbaar als ontwerp tegen box ticking, maar zonder aanvullende ex ante structuur of expliciete duiding van contextsignalen leidt dit ontwerp in Stadium 4 voorspelbaar tot toegangsblokkades voor bona fide expertise, precies het mechanisme dat dit document diagnoseert.

3.13 Systeemvereisten voor ex ante rechtszekerheid

Deze paragraaf formuleert uitsluitend minimale architecturale randvoorwaarden voor ex ante rechtszekerheid; normatieve keuzes en uitvoeringsinvulling vallen buiten scope (zie Appendix A).

Deze randvoorwaarden beogen geen uitzonderingen voor specifieke functies of rollen. Zij beogen vooraf kenbare grenzen op systeemniveau, onafhankelijk van functietitel of rolomschrijving. De noodzaak volgt rechtstreeks uit de diagnose in dit document: *identieke inzet*^{T1} (IPI) kan door contextverzwaring via *functionele adaptatie*^{T2} onder *systeemdwang*^{T14}, *institutionele classificatie*^{T15} en *handhavingsruis*^{T5} verschuiven naar instabiele statuszekerheid, met *defensieve marktuitskomsten*^{T9} als gevolg. Zolang de *onzichtbare grens*^{T6} en *structurele onbeslisbaarheid*^{T7} bestaan, blijft ex ante zekerheid incidenteel en niet schaalbaar.

3.13.1 Vooraf vaststaande statuszekerheid (ex ante) op basis van geïnformeerde keuze

Rechtszekerheid vereist een systeem waarin de ondernemersstatus van de professional vooraf vaststaand is, gebaseerd op een bewuste en geïnformeerde aanvaarding van het ondernemersrisico. Zolang deze vooraf vaststaande statuszekerheid ontbreekt, blijft de kwalificatie van de werkrelatie afhankelijk van veranderende organisatiecontexten bij de opdrachtgever, met *contextdrift*^{T19} als voorspelbaar gevolg.

Minimale ontwerpimplicaties op systeemniveau:

- **Ex ante statusbeslissing als poort:** statuszekerheid moet primair aan de voorkant worden vastgesteld, zodat *kwalificatieduiding ex ante*^{T18} niet louter een risicogestuurde gok is op een toekomstige ex post weging.
- **Stabiliteit over tijd en schaal:** statuszekerheid moet bestand zijn tegen contextverzwaring (groei, governance, compliance), tenzij er aantoonbaar sprake is van een materiële wijziging in de relationele kern van de *inzet*^{T1} (autonomie, verantwoordelijkheid, resultaat en aansturing).
- **Auditbaarheid en herleidbaarheid:** de statusbeslissing moet herleidbaar zijn tot expliciete, vooraf kenbare criteria. Dit is nodig om de *onzichtbare grens*^{T6} te vervangen door een toetsbaar, extern controleerbaar beslispoint.

Zonder deze randvoorwaarde blijft de *onzichtbare grens*^{T6} functioneel bestaan, waardoor *risicoperceptie*^{T8} rationeel doorschiet naar *angsthandhaving*^{T11} en de “No Go” zone^{T10} ook bij *identieke inzet*^{T1}.

3.13.2 Differentiatie op basis van opdrachtstructuur en risicoprofiel

Een houdbaar systeem moet erkennen dat heterogene werkrelaties niet met één universele open norm op identieke wijze te classificeren zijn zonder precisieverlies. Complexe, kennisintensieve opdrachten waarin teamintegratie operationeel noodzakelijk is, roepen een ander kwalificatievraagstuk op dan laagdrempelige, vervangbare arbeid.

Minimale ontwerpimplicaties op systeemniveau:

- **Differentiatie naar opdrachtstructuur:** voorspelbare outputrelaties (stabiele scope, duidelijke deliverables) vragen een ander toetsregime dan iteratief, contextafhankelijk kenniswerk waarin samenwerking onderdeel is van de productie.
- **Erkenning van *systeemdwang***^{T14} **als contextvariabele:** integratie in tooling, autorisaties, security-routes en governance is in Stadium 4 vaak een technische uitvoeringsvoorwaarde. Het systeem moet deze interface-eisen als context behandelen (*functionele adaptatie*^{T2}), en niet automatisch als gezagsindicatie.
- **Beheersing van *classificatiefouten***^{T16}: een systeem zonder differentiatie vergroot tegelijk false positives (autonome inzet wordt defensief geweerd) en false negatives (feitelijke afhankelijkheid wordt gemist of pas laat gecorrigeerd). Differentiatie is in dit licht geen deregulering, maar een noodzakelijke precisering om bescherming en rechtszekerheid gelijktijdig te borgen. Differentiatie impliceert dus niet een andere norm, maar een ander toetsregime en bewijslogica per opdrachtstructuur.

Dit vereiste is direct gekoppeld aan het waterbedeffect: één instrument dat alles moet vangen, verliest onderscheidend vermogen en faalt aan beide uiteinden van de markt.

3.13.3 Ontkoppeling van sociale bescherming en arbeidsrechtelijke kwalificatie

De diagnose in dit document betreft de geschiktheid van arbeidsrechtelijke kwalificatie als instrument. De bijdrage aan collectieve voorzieningen is een vraagstuk van sociale zekerheid en fiscaliteit. De juridische kwalificatie van een werkrelatie betreft de aard van gezag, autonomie en verantwoordelijkheid binnen de uitvoering van arbeid. Dit uitgangspunt erkent dat het huidige kwalificatiekader bescherming kan bieden tegen schijnconstructies, fiscale arbitrage en sociale dumping, maar toetst of dezelfde ex post logica onder contextverzwaring ook schaalbaar rechtszekerheid vooraf kan dragen.

Minimale ontwerpimplicaties op systeemniveau:

- **Functionele scheiding van doelen:** solidariteit en bestaanszekerheid moeten worden geborgd via een generiek stelsel (premies, verzekeringsplicht of fiscaliteit) en niet via ex post herkwalificatie als correctiemechanisme. Zodra ‘meebetalen’ impliciet via kwalificatie wordt afgedwongen, gaat het kwalificatiekader functioneren als herverdelingsinstrument. Dat vergroot de druk op open normen en verschuift uitvoering naar ex post correctie, waardoor *handhavingsruis*^{T5}, *structurele onbeslisbaarheid*^{T7} en *classificatiefouten*^{T16} voorspelbaar toenemen, met defensieve *marktuitkomsten*^{T9} als systeemreactie.
- **Ontlasting van het kwalificatiekader:** als solidariteit via werkrelatie-specifieke verplichtingen wordt vormgegeven, wordt kwalificatie in grensgevallen onvermijdelijk een instrument om de financiële grondslag te bepalen. Dat verhoogt interpretatiedruk op open normen, versterkt *handhavingsruis*^{T5} en *structurele onbeslisbaarheid*^{T7}, en bestendigt de *onzichtbare grens*^{T6}. In ontwerpterminen zijn er twee zuivere routes voor generieke basisbescherming: financiering via de fiscus of via een verplichte verzekering voor iedereen. Dit document kiest geen route, maar markeert de ontwerpgrens: zolang kwalificatie mede wordt gebruikt als herverdelingsinstrument, blijft ex ante voorspelbaarheid structureel instabiel.
- **Gerichte bescherming aan de onderkant:** bescherming vergt precisie-instrumenten die afhankelijkheid herkennen en corrigeren, zonder dat hetzelfde instrument de bovenkant destabiliseert via false positives^{T16}. Dat vraagt objectieve signalen en prioritering in toezicht, niet extra contextgevoelige interpretatie in de kwalificatietoets.
- **Geen achterdeur via ondergrenssignalen:** ondergrenssignalen dienen voor bescherming en toezichtprioritering, niet als mechanisme om ex ante status via context alsnog te laten kantelen.

Dit vereiste sluit aan op §3.12.3: het “meebetalen”-argument kan legitiem zijn als beleidsdoel, maar het past ontwerpmatig niet als drijvende reden om kwalificatie onzeker en ex post te laten kantelen.

Dit document bestrijdt het beschermingsdoel niet, maar laat zien dat bescherming en rechtszekerheid alleen tegelijk schaalbaar zijn als zij functioneel worden gescheiden en niet via dezelfde contextgevoelige ex post kwalificatietoets worden afgedwongen.

3.13.4 Vooraf kenbare drempels, audittrail en controleerbare uitvoering

Ex ante rechtszekerheid vereist niet alleen een statusbesluit aan de voorkant (§3.13.1), maar ook een uitvoeringsarchitectuur die dat besluit controleerbaar, herhaalbaar en schaalbaar maakt. Zonder deze uitvoeringslaag vallen beoordeling en handhaving terug op interpretatie achteraf, waardoor de *onzichtbare grens*^{T6} en *structurele onbeslisbaarheid*^{T7} als systeemkenmerk blijven bestaan.

Minimale ontwerpimplicaties op systeemniveau:

- **Vooraf operationaliseerbare beslisdrempel:** de statusbeslissing moet steunen op vooraf toepasbare drempels die toetsbaar zijn zonder reconstructie achteraf. Als de drempel pas ex post “zichtbaar” wordt, blijft

de uitkomst afhankelijk van interpretatie en blijft de *onzichtbare grens*^{T6} functioneel bestaan.

- **Audittrail als herleidbaar controlemiddel:** het systeem moet vastleggen welke criteria zijn toegepast en waarom, zodat toezicht en toetsing niet verschuiven naar contextinterpretatie. Audittrail is hier een randvoorwaarde om *handhavingsruis*^{T5} te reduceren en om te kunnen aantonen dat dezelfde kernrelatie^{T1} consistent is behandeld.
- **Scheiding tussen observatie en toetsuitkomst:** de uitvoering moet duidelijk onderscheiden wat wordt geobserveerd (context, interfaces, samenwerking, *systeemdwang*^{T14}) en wat dat wel of niet betekent voor kwalificatie. Dit is nodig om *institutional blindness*^{T15} en *classificatiefouten*^{T16} te beperken.
- **Consistente toepassing onder schaal en tijd:** het systeem moet voorkomen dat dezelfde kernrelatie^{T1} anders uitvalt louter door schaalvergroting, governance of compliance-intensiteit. Zonder dit stabiliteitsprincipe blijft *contextdrift*^{T19} structureel.
- **Formele toetsbaarheid van het poortbesluit:** het poortbesluit moet registreerbaar zijn en voorzien in bezwaar en (rechterlijke) toetsing, zodat het een stabiel en controleerbaar object is in conflicten en handhaving.

3.14 De oplossing voor het probleem

De voorgaande diagnose leidt tot één ontwerpconclusie: zonder vooraf kenbare drempels, audittrail en controleerbare uitvoering is ex ante rechtszekerheid niet schaalbaar, omdat de *onzichtbare grens*^{T6} en *structurele onbeslisbaarheid*^{T7} dan als systeemkenmerk blijven bestaan. In dit document betekent “oplossing” daarom geen beleidsroute, maar een stelselwijziging van het beslismoment als noodzakelijke voorwaarde voor schaalbare ex ante rechtszekerheid. Een beleidsdoel “rechtszekerheid vooraf” impliceert daarom een ander beslismoment, niet verfijning binnen dezelfde ex post toets.

Dit document formuleert bewust geen beleidsoplossing. Een beleidsmatige uitwerking vereist normatieve keuzes over drempels, governance, toezicht, rechtsbescherming en financiering die buiten de analytische scope vallen en per definitie politiek zijn. Om te voorkomen dat de analyse in dit document enkel een abstracte systeemdiagnose blijft, bevat Appendix C een technische illustratie: een denkmodel dat laat zien welk type systeemarchitectuur logisch volgt uit de randvoorwaarden (§3.13).

3.14.1 Illustratieve systeemoptie die voldoet aan randvoorwaarden

Appendix C: Illustratieve systeemoptie voor ex ante statuszekerheid concretiseert de ontwerpconclusie uit §3.14 in één afgebakend denkmodel. Het is geen uitvoeringsplan en maakt geen keuze tussen politieke beleidsroutes, maar is een uitwerking die laat zien dat een systeemarchitectuur die aan de randvoorwaarden uit §3.13 voldoet in samenhang ontwerpbaar is, mits het stelsel een expliciet beslispoint vóór de uitvoering kent dat met beperkte uitvoeringscapaciteit consistent controleerbaar is. Daarmee sluit dit denkmodel expliciet uit dat ex ante zekerheid schaalbaar kan worden bereikt via escalatie of beoordeling per individuele opdracht (ruling- of commissie-logica); het beslispoint moet generiek, vooraf en herhaalbaar zijn.

Dit denkmodel is geen contractbeoordeling per opdracht en beoogt geen versoepeling van bescherming. Het verplaatst uitsluitend het beslismoment naar voren en scheidt statusbepaling van beschermingssignalering, zodat bescherming aan de onderkant via objectieve triggers kan worden ingericht zonder dat rechtszekerheid aan de bovenkant structureel mee kantelt door *contextdrift*^{T19}.

DEEL IV – SLOTBESCHOUWING

Dit document vertrekt vanuit één simpele, maar ontwrichtende observatie: dezelfde professionele inzet kan juridisch anders worden beoordeeld zodra context en tijd veranderen, buiten de invloed van de zelfstandige. Dat verklaart waarom het debat over schijnzelfstandigheid al decennia vastloopt en waarom nieuwe initiatieven binnen hetzelfde kwalificatiekader telkens tegen dezelfde grens aanlopen. De slotbeschouwing brengt die systeemdiagnose terug tot een intuïtief begrijpbare kern, maakt de maatschappelijke rekening expliciet en eindigt met toetsvragen die vooraf beantwoord moeten kunnen worden als “rechtszekerheid vooraf” een reëel beleidsdoel is.

4.1 Observatie

4.1.1 Meta-observatie: contextafhankelijke toepassing van een principiële norm

Uit deze analyse volgt een aanvullende, voor een breed publiek herkenbare observatie. Het maatschappelijke en juridische uitgangspunt dat structurele, persoonlijke en inhoudelijk ingebedde arbeid in beginsel binnen een dienstbetrekking thuishoort, wordt in de praktijk niet absoluut toegepast. In kleinere organisatiecontexten (MKB; Stadium 1 en 2) wordt langdurige, persoonlijke en inhoudelijk verweven inzet breed geaccepteerd als legitiem zelfstandig ondernemerschap.

De frictie in complexe organisaties (Enterprise; Stadium 3 en 4) ontstaat derhalve niet doordat dit uitgangspunt wordt verlaten, maar doordat de toepassing ervan contextafhankelijk en schaalgevoelig wordt. Wanneer een opdrachtgever groeit en professionaliseert, ontstaan zwaardere procesinterfaces die functioneel nodig zijn om überhaupt te kunnen leveren: gelaagde governance, securityprotocollen, compliance-eisen, voorgeschreven tooling, audittrail, formele reviewroutes. In zulke omgevingen is “meedraaien” in processen vaak geen keuze maar een uitvoeringsvoorwaarde.

Daarmee verschuift de norm van een principiële afbakening naar een impliciete, organisatieafhankelijke weging die in de praktijk onvoorspelbaar wordt door het ontbreken van vooraf kenbare drempels. Dit is de kern: de onzekerheid komt niet primair voort uit afwijkend gedrag of verminderde autonomie, maar uit het ontbreken van consistente, vooraf toepasbare normtoepassing bij schaalvergroting en institutionele complexiteit.

Een tweede implicatie volgt direct uit dezelfde observatie: de paradox is niet alleen temporeel. Ook dezelfde opdracht kan bij verschillende opdrachtgevers tegelijk anders worden gewaardeerd, louter omdat de organisatiecontext verschilt. Daarmee wordt rechtszekerheid vooraf in de praktijk geen eigenschap van “de opdracht” of “de professional”, maar van “de omgeving waarin het resultaat landt”.

4.1.2 De mobiliteitsparadox: handhaving zonder verkeersborden

Het ontwerpconflict van het huidige kwalificatiekader laat zich intuïtief samenvatten via een metafoor uit het verkeersdomein. Het illustreert wat er gebeurt wanneer een systeem wél handhaaft, maar géén vooraf kenbare drempel biedt.

De hypothetische verkeersregel

Stel dat de overheid alle snelheidsborden en vaste limieten afschaft. In plaats daarvan geldt nog één open norm:

“Rijd verantwoord.”

Bestuurders moeten dan, zonder vooraf kenbare grens, zelf inschatten wat “verantwoord” betekent. Ze rijden met de flow mee, passen zich aan de situatie aan en proberen redelijk te handelen.

De holistische toets

Twee jaar later krijgt een bestuurder een brief:

“Holistische beoordeling van uw rit.”

Er blijkt geen vaste grens te bestaan die je onderweg had kunnen zien. Er is ook geen kantelpunt dat je onderweg kunt aanwijzen: de grens ontstaat pas bij de beoordeling. De handhaver weegt het totaalbeeld: drukte, weginrichting, complexiteit van het knooppunt, gedrag van anderen, omstandigheden. De conclusie luidt:

“In deze context betekende ‘verantwoord’ maximaal 70. U reed 90. Daarom: boete en naheffing.”

De bestuurder protesteert: “Maar hoe had ik dat kunnen weten? Er stonden geen borden.” Het antwoord is functioneel en koud:

“De norm is open. De grens bepalen we achteraf, op basis van het totaalplaatje.”

Systeemrespons: risicominimalisatie in plaats van gedragssturing

Wanneer een norm niet vooraf operationaliseerbaar is, maar de gevolgen van een negatieve beoordeling groot zijn, verschuift rationeel gedrag. Deelnemers sturen niet langer primair op “goed gedrag”, maar op minimaal risico. Dat leidt voorspelbaar tot twee reacties:

Dat leidt voorspelbaar tot twee reacties:

- **Ontwijking:** men kiest inefficiënte maar voorspelbaarder routes (meer omwegen, meer tussenstappen).
- **Vermijding:** men mijdt juist de drukste, meest complexe routes waar de kans op afkeuring het grootst is.

Het systeem kan daardoor ogenschijnlijk “rustig” worden (minder vermeende overtreders), terwijl de onderliggende maatschappelijke functie, effectieve doorstroming, structureel afneemt. Dit is de *mobiliteitsparadox*.

In één zin: hetzelfde rijgedrag kan door context achteraf anders worden beoordeeld, zonder dat de bestuurder vooraf een zichtbare grens had waarop hij kon sturen



Figuur 5. De mobiliteitsparadox.

De illustratie laat zien hoe dezelfde zelfstandige hetzelfde werk blijft doen, terwijl de organisatiecontext zwaarder wordt. Omdat de grens pas achteraf wordt ingevuld (met boete en naheffing), volgt een rationele systeemreactie: poort dicht en toegang via een broker (+15%). Het oogt beheersbaar, maar directe toegang tot expertise verdwijnt.

4.1.3 De maatschappelijke rekening: schadecategorieën van een systeem dat als toegangsregime gaat werken

De kern van deze analyse is geen moreel oordeel over marktpartijen. De marktrespons is rationeel gedrag onder onzekerheid en audit- en sanctierisico. Maar het systeem heeft wel een rekening. In de uitvoering gaat de kwalificatievraag in contextzware omgevingen vaak vóór de inhoudelijke beoordeling beslissen, via toegang, routing en standaardisatie. Daarmee functioneert het kader feitelijk als een toegangsregime: de vraag wordt niet “kan het inhoudelijk”, maar “durven we het juridisch”.

Samengevat vallen de systeemgevolgen uiteen in de volgende schadecategorieën:

1. Ketennarges en compliance-taks

Extra schakels, risicobuffering en contractlagen leiden tot structurele kostenopslagen. Dat is niet alleen marge, maar ook frictie: extra afstemming, extra administratie, extra doorlooptijd.

2. Gating: directe contractering dicht

Toegang tot rechtstreekse inzet wordt afgesloten via inkooparchitectuur: uitsluitingsclausules, verplichte routing, vaste leveranciersmodellen, broker/MSP-constructies. De kwalificatievraag wordt daarmee aan de poort beslist.

3. Vraaguitval

Onzekerheid en handavingsdruk leiden niet primair tot “nuance”, maar tot minder directe inzet. De markt corrigeert door minder te doen, niet door beter te differentiëren.

4. Zorgcontinuïteit en vitale dienstverlening onder druk

In continuïteitssectoren werkt uitsluiting direct door in capaciteit en toegang. Waar expertise schaars is, wordt onzekerheid een operationeel risico.

5. Welvaartsverlies door allocatieverlies

Matching verschuift van “inhoudelijke fit” naar “veiligste route”. De samenleving verliest productiviteit doordat expertise niet daar landt waar zij de hoogste waarde heeft, maar waar zij het laagste juridische risico lijkt te hebben.

6. Kennisoverdrachtverlies en innovatierem

In kenniswerk ontstaat waarde juist door samenwerking, mentoring, review en overdracht. Als effectieve samenwerking juridisch als risico kan worden gelezen, ontstaat segregatie: experts worden geïsoleerd, overdracht wordt afgeremd, innovatie vertraagt.

7. Angsthandhaving en overcompliance

Onder onzekerheid verschuift gedrag naar defensieve governance. Dat leidt tot uitsluiting en risicobuffering, ook wanneer er geen aanwijzingen zijn voor feitelijk misbruik. Dit is geen “fout gedrag”, maar een rationele reactie op asymmetrische risico's.

8. Ketencomplexiteit neemt toe, terwijl het risico niet verdwijnt

Meer schakels betekent ook meer overdrachtsfouten, meer coördinatiekosten en meer onduidelijkheid over verantwoordelijkheid. Het systeem wordt zwaarder, niet scherper.

Deze categorieën zijn samen de maatschappelijke rekening van een kwalificatiekader dat bij schaal en contextvariatie voorspelbaar zijn precisie verliest en daardoor gedragssturing produceert die niet “beter” maar “veiliger” is.

4.2 Eindconclusie en toetsvragen

4.2.1 Eindconclusie

De eindconclusie van dit document is sluitend en instrumenteel: als dezelfde professionele inzet door louter contextverzwaring tijds- en organisatieafhankelijk kan kantelen naar “risicovol”, zonder vooraf kenbare drempel, dan is ex ante rechtszekerheid niet schaalbaar binnen de huidige uitvoeringslogica. In contextzware omgevingen wordt de kwalificatievraag in de praktijk vaak beslist vóór inhoudelijke toetsing, via toegang, routing en standaardisatie. Daarmee verschuift het arbeidsrechtelijk kwalificatiekader in die omgevingen feitelijk van beschermingsinstrument naar toegangsregime.

Of je dat politiek wenselijk vindt is een andere discussie. De diagnose in dit document is functioneel: een systeem zonder vooraf kenbare drempel stuurt rationele partijen naar vermijding, omleiding en standaardisering. Dat patroon verklaart waarom het debat telkens terugkeert en waarom “meer handhaving” zonder vooraf kenbare grenzen niet vanzelf leidt tot betere uitkomsten, maar tot defensiever gedrag.

4.2.2 De centrale toetsvraag

De centrale toetsvraag uit dit document blijft daarom onontkoombaar:

“Kan binnen de huidige regels vooraf het kantelpunt worden aangewezen waarop dezelfde opdracht juridisch omslaat naar een dienstbetrekking, uitsluitend doordat de opdrachtgever groeit en strakker gaat organiseren, terwijl de zelfstandige aantoonbaar dezelfde inzet levert?”

Als die vraag niet vooraf, operationeel en controleerbaar beantwoord kan worden, ontstaat voorspelbaar een systeem waarin risicobeheersing verschuift van de inhoud naar de poort.

4.2.3 Tweede toetsvraag: integratie zonder automatische verdenking

Naast de drempelvraag volgt een tweede vraag die de moderne uitvoeringsrealiteit adresseert:

“Hoe kan hoogwaardige expertise in teamgebaseerde, compliance- en security-gedreven omgevingen worden ingezet, wanneer integratie in processen en tooling een uitvoeringsvoorwaarde is, zonder dat die noodzakelijke integratie op zichzelf als ‘gezag’ of ‘ondergeschiktheid’ wordt gelezen?”

Zolang deze twee vragen niet vooraf kunnen worden beantwoord, blijft de marktrespons rationeel defensief. Het gevolg is niet nuance, maar toegangssturing, omleiding en uitsluiting, met blijvende kosten, frictie en verlies aan inzetbare expertise in juist de omgevingen waar die expertise het meest nodig is.

DEEL V – APPENDICES

Appendix A: Verantwoording, toetsniveau en leeswijzer

Dit document analyseert schijnzelfstandigheid niet vanuit individuele casuïstiek, intenties of beleidsvoorkeuren, maar als een systeemfenomeen dat ontstaat bij schaalvergroting binnen een juridisch kader van open normen.

De centrale veronderstelling is dat de professionele inzet van zelfstandigen (Individuele Professionele Inzet; IPI) relationeel constant kan blijven, terwijl de organisatorische en institutionele context waarin die inzet plaatsvindt wél verandert. De analyse behandelt de IPI als gecontroleerde constante en voert deze door meerdere stadia van organisatorische complexiteit, waarbij organisatiecontext de variabele is.

Deze asymmetrie maakt zichtbaar waarom rechtsonzekerheid, risicoperceptie en defensief marktgedrag voorspelbaar kunnen ontstaan zonder dat het feitelijke gedrag of de autonomie van de professional wijzigt.

De scheiding tussen relationele kern (IPI) en organisatiecontext is analytisch-methodologisch. Zij doet geen uitspraak over juridische relevantie. Juist omdat het kwalificatiekader context in de integrale weging kan meewegen, kan bij gelijkblijvende inzet de uitkomst verschuiven door factoren die buiten de sturingsruimte van de individuele professional liggen. Dit begrenst ex ante voorspelbaarheid structureel bij contextvariatie en schaal.

Leesstrategie en documentarchitectuur

Dit document hanteert een strikte scheiding tussen hoofdlijn en precisielaag.

Hoofdlijn

- DEEL I t/m IV vormen één doorlopende redenering gericht op de systeemlogica rond identieke inzet onder variërende context.
- De hoofdlijn blijft compact en mechanistisch: model, toetsopzet, mechanismen, implicaties.

Precisielaag

- Voetnoten bieden juridische nuance zonder de hoofdlijn te breken.
- Appendices bevatten bewijs, definities, methodologische verantwoording en verdedigingslagen.

DEEL II past dit toe door casusblokken compact te houden en detailonderbouwing en bronrollen primair in appendices te borgen.

Navigatie per onderdeel:

DEEL I – KERNANALYSE

Model, paradox en toetsontwerp.

DEEL II – EMPIRISCHE VERIFICATIE

Toepassing van het toetsontwerp op casussen, met bewijsstatus via de Evidence Map.

DEEL III – IMPLICATIES EN SYSTEEMGEVOLGEN

Vertaling naar marktuitskomsten en ontwerpconstraints voor ex ante rechtszekerheid.

DEEL IV – SLOTBESCHOUWING

Consolidatie richting de centrale toetsvraag en toetsvragen voor uitvoerbaarheid en rechtszekerheid.

Voor een beknopte instap en navigatie: zie voorin “**VOORAF – LEES DIT EERST**”.

Methodologische grondslag: systeemdiagnose

De analyse fungeert als een functionele stresstest (systeemdiagnose). Zij beoordeelt of het systeem, mits juridisch coherent toegepast, in staat is om bij gelijkblijvende IPI vooraf voorspelbare en proportionele uitkomsten te leveren in contexten waarin procesinterfaces functioneel noodzakelijk zijn.

Hoewel de Nederlandse wetgever kiest voor een holistische beoordeling achteraf (ex post), onderzoekt dit document niet de juridische juistheid of wenselijkheid van die keuze, maar uitsluitend de functionele uitkomsten ervan bij schaalvergroting, met focus op kennisintensieve organisaties waar procesinterfaces functioneel noodzakelijk zijn.

Het document erkent dat absolute, voorafgaande juridische zekerheid binnen een stelsel van open normen niet bestaat. De toets richt zich op de mate waarin de huidige architectuur de onzekerheid bij schaal en contextvariatie onnodig vergroot en daardoor voorspelbare, proportionele uitkomsten belemmert.

Proportionaliteit functioneert in deze analyse niet als juridisch toetsingsbeginsel, maar als analytische maatstaf om de verhouding te duiden tussen:

- het beschermingsdoel van het kwalificatiekader, en
- de feitelijke systeemuitkomsten die in de markt zichtbaar worden, zoals marktuitsluiting, intermediatie, kostenopslag in de keten en standaardisatie.

Analytische positionering en toetscriteria

Deze analyse hanteert twee functionele ontwerpcriteria om de geschiktheid van het huidige kwalificatiekader te toetsen:

- **Ex ante rechtszekerheid:** is de kwalificatie-uitkomst vooraf kenbaar en in de praktijk voorspelbaar bij gelijkblijvende inzet, ook wanneer de context verandert?
- **Individuele toerekenbaarheid:** wordt de kwalificatie primair bepaald door het handelen van het individu, of verschuift de kwalificatie door eigenschappen van de omgeving waarin de inzet landt?

De kernvraag in deze analyse is functioneel: niet of het systeem juridisch coherent is, maar of het systeem bij moderne organisatievormen en schaal functioneert overeenkomstig zijn beoogde maatschappelijke doelstellingen.

Synthetische invalshoek en focus

De gehanteerde invalshoek is synthetisch en systeemgericht. Zij combineert inzichten uit arbeidsrecht, economie, bestuurskunde en systeemdenken.

De analyse richt zich op systeemgedrag dat ontstaat door de combinatie van open normen, contextafhankelijke kwalificatie en schaal. Zij beschrijft dominant markt- en organisatiegedrag zoals dat in de praktijk ontstaat onder rechtsonzekerheid en handavings- en auditrisico. Dit document beoogt niet de volledige ruimte van juridisch denkbare alternatieven uitputtend te analyseren, maar focust op herhaalbare patronen in feitelijk waargenomen reacties van organisaties onder onzekerheid.

Het model abstraheert bewust van secundaire factoren, zoals individuele voorkeuren, onderhandelingsmacht, sectorale conjunctuur en incidentele contractvarianten. Deze abstractie is een ontwerpkeuze om de dominante en determinerende rol van organisatiecontext bij gelijkblijvende inzet zichtbaar te maken.

Scope en afbakening

Om analytische zuiverheid te borgen en oneigenlijk gebruik in debat te voorkomen, is de scope strikt begrensd.

Dit document is:

- geen beleidsvoorstel of uitvoeringsmodel;
- geen juridisch pleidooi namens een beroepsgroep;
- geen oordeel over individuele dossiers of concrete kwalificaties;
- geen claim dat de wet verkeerd wordt toegepast;
- geen bewijsvoering op basis van individuele casuïstiek;
- geen stelling dat bestaande wetgeving, zoals VBAR, nutteloos is;
- geen moreel oordeel over partijen of marktgedrag.

De analyse toetst de effecten van correcte toepassing bij schaal, niet de bedoelingen van actoren.

Deze analyse impliceert niet dat inzet in contextzware organisaties per definitie als arbeidsovereenkomst kwalificeert. Zij beschrijft een functionele consequentie van een open norm met holistische weging en zonder vaste rangorde: bij gelijkblijvende inzet kan de uitkomst ex post verschuiven door context, waardoor vooraf geen stabiele drempel voor alle situaties kan worden afgeleid.

Inkomenszekerheid versus rechtszekerheid

De analyse maakt onderscheid tussen inkomenszekerheid (sociale bescherming van de werkende) en rechtszekerheid (voorspelbaarheid van de arbeidsrelatie voor opdrachtgever en professional). Het document richt zich uitsluitend op het tweede aspect: vooraf kenbare rechtszekerheid bij schaal en contextvariatie.

Dit document beoogt niet de afschaffing, uitholling of relativering van arbeidsbescherming. De analyse richt zich op onbedoelde systeemuitkomsten van het kwalificatiekader bij schaal en contextvariatie, met nadruk op de inzet van hoogwaardige, kennisintensieve expertise in professionele omgevingen.

Buiten scope

Deze analyse:

- werkt geen transitie-architectuur uit;
- becijfert geen fiscale opbrengstneutraliteit;
- bevat geen uitputtende rechtsvergelijking of overzicht van EU-jurisprudentie;

tenzij strikt functioneel noodzakelijk voor de kernvraag naar ex ante voorspelbaarheid bij schaal en contextvariatie.

Ontwerpvereisten en systeemopties

Waar DEEL III (§3.13) “systeemvereisten” benoemt, betreft dit minimale architecturale randvoorwaarden voor ex ante rechtszekerheid. Deze vereisten zijn geen beleidsvoorstel en geen uitvoeringsmodel, en zij impliceren geen voorkeursroute voor implementatie.

Appendix C: Illustratieve systeemoptie voor ex ante statuszekerheid dient uitsluitend als niet-normatieve systeemoptie: een concreet denkmodel dat illustreert dat ex ante rechtszekerheid conceptueel ontwerpbaar is indien aan de randvoorwaarden van §3.13 wordt voldaan. De normatieve keuze, juridische vormgeving en uitvoeringsarchitectuur vallen buiten scope.

Bewijsstandaard en status van claims

Waar dit document termen gebruikt als “bevestigt” of “aantoont”, wordt bedoeld: aantoning van een mechanisme binnen een functionele stresstest op basis van drie elementen:

- een expliciete toetsopzet;
- observeerbare voorspellingen die uit die opzet volgen;
- traceerbare bronverankering in de Evidence Map en de bronappendix (Appendix D).

Dit is geen statistische representativiteitsclaim voor de gehele arbeidsmarkt en geen juridische kwalificatie van individuele dossiers. Het betreft aantoning van systeemmechanica via mechanismevensters.

Waar het document effecten op innovatie, productiviteit en digitale transitie benoemt, presenteert het die relatie niet als enkelvoudige causaliteit of dogma. Het document beschouwt voorspelbare kaders als randvoorwaarde voor talentretentie, inzetbaarheid van expertise en productiviteit in kennisintensieve omgevingen.

Individuele tegenvoorbeelden zijn binnen deze opzet niet beslissend. De analyse richt zich op dominante patronen en herhaalbaarheid over onafhankelijke contexten.

Registratieregels in DEEL II

DEEL II hanteert een strikte scheiding tussen observaties en toetsing om interpretatiedrift te beperken.

- Observaties worden neutraal geformuleerd en waar mogelijk gekoppeld aan een bronanker (Appendix D/E).
- Toetsing is een korte weging tegen het in DEEL I vastgestelde model en blijft compact om te voorkomen dat nieuwe argumentatie of causaliteitsclaims in de casusblokken sluipen.

Veelgemaakte mislezingen

Onderstaande mislezingen komen in debat en review voorspelbaar terug. De tabel dient als lees- en toetsinstructie.

Mislezing	Wat dit document stelt
De casussen bewijzen dat inzet in het hoogste complexiteitsstadium automatisch gezag impliceert.	De casussen laten zien dat voorspelbaarheid en ex ante duidelijkheid in hoge organisatorische complexiteit structureel afnemen, ook wanneer de IPI constant blijft.
Dit document claimt dat de wet verkeerd wordt toegepast.	Dit document toetst of de wet, mits correct toegepast, bij schaal nog vooraf voorspelbare uitkomsten kan leveren.
Dit is een pleidooi tegen handhaving.	Dit document toetst of het kader onder handhaving en auditdruk voorspelbare uitkomsten biedt; het neemt geen normatief standpunt in over de wenselijkheid van handhaving.
Eén tegenvoorbeeld weerlegt de conclusie.	De claim betreft dominante patronen onder schaal en prikkelconfiguratie; individuele tegenvoorbeelden falsifiëren de systeemmechanica binnen deze toetsopzet niet.
Zonder exact macrobedrag is er geen bewijs voor schade.	Kostenopslagmechanismen en gating zijn observeerbare mechanismen; de afwezigheid van één exact totaalbedrag doet niets af aan de werking van het mechanisme.
De stadia beschrijven hoe een zelfstandige professional zich ontwikkelt.	De stadia beschrijven uitsluitend de groei en professionalisering van de opdrachtgever en de verzwarende context waarin dezelfde inzet terechtkomt.
Afstemming, ritmes en tooling zijn altijd gezag.	Afstemming, ritmes en tooling kunnen functionele procesinterfaces zijn die nodig zijn om resultaat te leveren; het document maakt het onderscheid tussen processturing en persoonssturing expliciet.
De beschrijving van de enterprise-context impliceert dat inzet in grote organisaties automatisch als gezag wordt gekwalificeerd.	De enterprise-beschrijving gaat over handavings- en compliancepraktijk en de daaruit voortvloeiende marktreacties onder rechtsonzekerheid. Het is geen claim dat alle inzet in dergelijke organisaties automatisch een vaste juridische kwalificatie heeft.

Terminologie en precisietaal

Begripsdefinities en precisietaal zijn vastgelegd in *Appendix B: Begrippenkader*. Deze appendix gebruikt begrippen uitsluitend als labels voor lees- en toetsinstructie en introduceert geen zelfstandige definities.

Toetsniveau en diagnostiek

De conclusies in dit document zijn niet afhankelijk van de vraag of het geldende recht deze uitkomsten toestaat of legitimeert. Zij volgen uit de observatie dat rationele marktpartijen onder rechtsonzekerheid en handavings- en auditrisico voorspelbaar gedrag vertonen, en dat dit gedrag structureel kan worden wanneer dezelfde prikkelconfiguratie breed wordt toegepast.

Juridische consistentie binnen het bestaande kader sluit een architecturaal ontwerpconflict niet uit; dit document toetst de functionele geschiktheid bij schaal. Een beoordeling die zich uitsluitend richt op juridische toelaatbaarheid binnen het bestaande kader, raakt daarom niet de kern van deze analyse. De centrale vraag is niet of het systeem juridisch standhoudt, maar of het functioneert overeenkomstig zijn beoogde maatschappelijke doelstellingen bij moderne organisatievormen en schaal.

Verantwoording van het gecontroleerd experiment (ceteris paribus)

Het model hanteert een strikt analytisch toerekeningscriterium: de exogene context kan geen zelfstandige dragende grond vormen voor herkwalificatie. Dit criterium is methodologisch en dient uitsluitend om te toetsen of een open norm *ex ante* een stabiele beslisdrempel kan leveren bij schaal. Elke variatie in de uitkomst vloeit noodzakelijkerwijs voort uit niet-toerekenbare verschuivingen aan de zijde van de opdrachtgever. Binnen dit toerekeningskader worden omstandigheden die uitsluitend betrekking hebben op deze institutionele kenmerken niet als zelfstandige variabele gehanteerd voor de kwalificatie van de individuele professional.

Methodologische verantwoording (canoniek)

Deze appendix verantwoordt de methodologische keuzes die in DEEL I als modelpremissen zijn vastgesteld.

1. Waarom ceteris paribus noodzakelijk is

Het gecontroleerd experiment vereist dat de toerekenbare relationele kern (IPI) constant blijft, zodat verschuivingen in *juridisch kwalificatierisico*^{T3} kunnen worden toegeschreven aan contextvariatie en *contextdrift*^{T19}, niet aan gedragswijzigingen van de professional.

2. Waarom de vier stadia discrete meetpunten zijn en geen praktijkcases

De contextstadia zijn ontworpen als analytische meetpunten langs een schaal-as. Zij representeren geen volledige realiteit en zijn niet bedoeld als kwalificatie van individuele casussen. Zij dienen uitsluitend om een patroonmechanisme in variërende contextzwaarheid toetsbaar te maken.

3. Waarom tijd uitsluitend als contextversneller werkt in dit model

Tijd wordt niet gebruikt als zelfstandige indicatie van afhankelijkheid, maar als factor waardoor organisatiecontext in de praktijk kan verzwaren. De kernrelatie blijft in het model identiek, maar kan later in een andere contextlaag vallen.

4. Wat exogeen betekent en wat het niet betekent

Exogeen^{T30} betekent dat een factor buiten de sturingsruimte van de individuele professional ligt binnen de opdrachtrelatie. Exogeen betekent niet juridisch irrelevant. Het betekent uitsluitend dat de professional die factor niet kan wijzigen zonder de organisatiecontext of governancestructuur te veranderen.

5. Beperkingen van het model

Dit document levert een patroonmodel, geen beslisregel. Het kwalificeert geen individuele arbeidsrelaties en pretendeert geen ex ante herijkmoment te definiëren dat in alle contexten stabiel toepasbaar is.

6. Verantwoording van de analytische toerekeningsgrens

Het model hanteert een analytische toerekeningsgrens om het causale mechanisme zichtbaar te maken: verschuiving van *juridisch kwalificatierisico*^{T3} bij gelijkblijvende *identieke inzet*^{T1}. Deze keuze kan worden mislezen als een normatieve juridische stelling. Daarom geldt expliciet: deze toerekeningsgrens is een analytische isolatiekeuze binnen het model; zij pretendeert niet dat exogene contextfactoren juridisch irrelevant zijn, maar dat zij in dit model niet als gedragswijziging van de professional worden behandeld.

7. Duur en continuïteit als methodologische keuze

Duur wordt in dit model niet als zelfstandige indicatie van afhankelijkheid behandeld zolang de relationele kern invariant blijft. Duur kan rationeel voortvloeien uit complexiteit en kennisaccumulatie. Eventuele normatieve discussies over duur worden behandeld in DEEL III.

Wat de stadia wél en niet zijn

De analyse is opgebouwd in stadia die diagnostisch moeten worden gelezen. De stadia beschrijven geen ontwikkelpad van de professional. Zij beschrijven een verschuivende kwalificatiegrens naarmate de organisatiecontext van de opdrachtgever groeit, formaliseert en zwaardere procesinterfaces introduceert.

De stadia zijn meetpunten in een gecontroleerde opzet. Zij maken zichtbaar wanneer en waarom het kwalificatiekader zijn voorspelbaarheid kan verliezen terwijl de IPI ongewijzigd blijft. Variatie in uitkomst wordt in dit model toegeschreven aan verschuivingen in institutionele context en tijd, niet aan wijziging in de relationele kern van de inzet.

Binnen de gecontroleerde opzet in dit document geldt dat *functionele adaptatie*^{T2} en *systeemdwang*^{T14} de uitvoeringsomgeving beschrijven, niet een wijziging van de relationele kern van *identieke inzet*^{T1} (IPI). Daarmee kan de organisatiecontext verzaamd worden zonder dat IPI als analytische constante wordt doorbroken.

Appendix B: Begrippenkader

Deze appendix is de **canonieke definitiebron** voor het gehele document. De termen in dit begrippenkader zijn bedoeld om (i) modelbegrippen, (ii) registratie- en toetsbegrippen en (iii) markt- en beleidsfenomenen consequent van elkaar te onderscheiden.¹⁹

- T1. Identieke inzet (modeldefinitie):** Met ‘identiek’ wordt in dit document bedoeld: identiek in toerekenbare relationele kenmerken van de inzet (autonomie, verantwoordelijkheid, aansturing en resultaat), niet identiek in organisatiecontext of randvoorwaarden. Identieke inzet wordt in dit document gemodelleerd als *Individuele Professionele Inzet* (IPI, zie T32; volledige uitwerking §1.5). Procesmatige randvoorwaarden zoals governance, compliance en rapportage vallen onder *organisatiecontext*^{T31} en zijn in dit model variabel.
- T2. Functionele adaptatie:** Het proces waarbij een zelfstandige professional operationele randvoorwaarden van een organisatiecontext volgt (bijv. gedeelde tooling, compliance-eisen, overleg- en release-ritmes) om een resultaat te kunnen leveren. Dit gedrag vloeit voort uit coördinatie- en kwaliteitsvoorwaarden van de opgave en is op zichzelf niet beslissend voor de aanwezigheid van gezag of ondergeschiktheid.
- T3. Juridisch kwalificatierisico:** De kans dat een werkrelatie achteraf (ex post) juridisch als arbeidsovereenkomst wordt aangemerkt op basis van de weging van de feitelijke uitvoering door een rechter of toezichthouder.
- T4. Operationalisatie-indicatoren (Proxy’s):** Observeerbare signalen in organisatiepraktijk en marktstructuren die indirect duiden op *juridisch kwalificatierisico*^{T3}. Omdat kwalificatierisico ex ante niet direct meetbaar is, gebruikt dit document proxy’s zoals inhuurbeperingen, verplichte intermediaatie en procurement-gating om kwalificatiedruk en *risicoperceptie*^{T8} zichtbaar te maken.
- T5. Handhavingsruis:** Variatie in uitkomsten door open normen, interpretatieverschillen, timing en prioritering in toezicht en handhaving.
- T6. Onzichtbare grens:** Het ontbreken van een vooraf kenbaar of genormeerd kantelpunt waarop een identieke inzet^{T1} door louter een verschuiving in de organisatiecontext met zekerheid anders wordt gekwalificeerd.
- T7. Structurele onbeslisbaarheid (ex ante):** De systemische onmogelijkheid om binnen een contextafhankelijk open-norm kader een vooraf operationaliseerbare beslisdrempel vast te stellen die bij schaal- en tijdsvariatie stabiel toepasbaar blijft.
- T8. Risicoperceptie:** De wijze waarop opdrachtgevers het juridisch kwalificatierisico^{T3} inschatten en daarop anticiperen, vaak gestuurd door onzekerheid en angst voor reputatieschade of boetes.
- T9. Marktuitsluiting:** Het waarneembare gedrag van marktpartijen als gevolg van risicoperceptie en handhavingsruis, zoals categorische marktuitsluiting, gedwongen intermediaatie of het bevriezen van inhuur.
- T10. “No Go” zone:** De fase in de organisatiecontext waarin het juridisch kwalificatierisico en de daarmee samenhangende risicoperceptie een prohibitief niveau bereiken, resulterend in categorische marktuitsluiting van zelfstandige inzet.
- T11. Angsthandhaving:** Een marktuitsluiting waarbij risicomijding en defensieve governance prevaleren boven een inhoudelijke beoordeling van de werkrelatie, als direct gevolg van onvoorzienbare sanctierisico's bij open normen.

¹⁹ Het gebruik van een term in dit document is geen juridische kwalificatie van een individuele arbeidsrelatie en vormt geen checklist.

- T12. Economische schade:** De waarneembare kosten- en efficiëntieverliezen die voortvloeien uit onzekerheid, waaronder transactiekosten, ketenoverhead (margestapeling), compliance-taks en verlies aan directe matching van expertise.
- T13. Welvaartsverlies:** De combinatie van allocatieverlies op de arbeidsmarkt en de rem op innovatie/kennisoverdracht door de uitsluiting van hoogwaardige expertise uit de vitale infrastructuur van grote organisaties, inclusief de daaruit voortvloeiende economische schade zoals gedefinieerd onder^{T12}.
- T14. Systeemdwang:** De dwingende noodzaak voor een professional om gebruik te maken van de infrastructuur, processen en overlegstructuren van de opdrachtgever. Dit is een technische interface-voorwaarde voor resultaatlevering in complexe systemen en dient onderscheiden te worden van persoonsgericht gezag.
- T15. Institutionele classificatie:** Het verschijnsel waarbij de organisatie inzet categoriseert op basis van interne systeemlogica (bijv. inkoopcategorieën, IT-tooling of budgetcodes), waardoor de individuele, autonome aard van de IPI-werkrelatie onzichtbaar wordt voor de juridische waarneming. Classificatie werkt door in documentatie, tooling en compliance-artefacten, waardoor de IPI-kenmerken minder zichtbaar of minder “bewijsbaar” worden in de praktijk.
- T16. Classificatiefout:** *False positive*: een relatie die feitelijk zelfstandig is, maar door contextuele weging ex post als loondienst wordt gekwalificeerd. *False negative*: een relatie die feitelijk afhankelijk is, maar niet als zodanig wordt herkend. Deze termen zijn niet bedoeld als juridisch label, maar dienen enkel als analytische precisietaal binnen het model.
- T17. Handhavingsprikkel:** Beleidsmatige of uitvoeringsmatige wijziging die de verwachte kans op toezicht, correcties of sancties verhoogt. Dit staat los van handhavingsruis^{T5} (variatie door open normen en interpretatieverschillen).
- T18. Kwalificatieduiding (ex ante):** Institutionele verwachting of classificatie door opdrachtgever, intermediair of compliancefunctie over de vermoedelijke kwalificatie van een werkrelatie vóór een ex post oordeel. Dit is een contextlabel en geen kwalificatie-uitspraak over een individuele casus, en staat los van *juridisch kwalificatierisico*^{T3}.
- T19. Contextdrift:** De verschuiving in kwalificatierisico^{T3} die optreedt terwijl de IPI^{T1} constant blijft, veroorzaakt door schaalgroei of contextverzwaring (meer procesinterfaces, governance, compliance, afhankelijkheden). Contextdrift operationaliseert dat het oordeel kan kantelen door context, niet door wijziging in de relationele kern.
- T20. Operationele coördinatie:** Procesmatige afstemming die noodzakelijk is om in een complexe organisatiecontext resultaat te leveren (planning, ritmes, releaseprocessen, security- en changeprocedures). Operationele coördinatie is onderscheiden van hiërarchisch gezag en kan voortvloeien uit systeemdwang^{T14}.
- T21. Processturing:** sturing op werkprocessen en interfaces die uit de context volgen (veiligheid, compliance, kwaliteitscontrole).
- T22. Persoonssturing:** sturing die gericht is op ondergeschiktheid van de persoon, waaronder persoonsgerichte instructies, beoordeling, hiërarchische positionering en feitelijke disciplinaire consequenties bij niet-naleving.
- T23. Procurement-gating:** Het door inkoop, compliance of juridische functies instellen van voorafgaande toegangsdrempels die directe zzp-inzet blokkeren of routeren, los van de feitelijke kenmerken van de individuele inzet. Dit is een concrete vorm van markttuitkomst^{T9}.
- T24. Poortmodel (broker/MSP):** Een marktstructuur waarbij toegang tot opdrachten in Stadium 4 structureel verloopt via een intermediair (broker, MSP) die selectie, contractering, aansprakelijkheid of compliance afvangt. Dit is een schaalbare marktrespons^{T9} op kwalificatierisico^{T3} en angsthandhaving^{T11}.

- T25. Contractuele afbakening:** Contractuele instrumenten die beogen de opdracht als resultaatgericht af te bakenen (resultaatopdracht, kop-staart, SOW), met als doel het kwalificatierisico^{T3} te reduceren. Belangrijk: afbakening definieert output, maar neutraliseert niet noodzakelijk de feitelijke uitvoering in contextzware omgevingen.
- T26. Statement of Work (SOW):** Een resultaatgerichte contractvorm die scope, deliverables, mijlpalen en verantwoordelijkheden vooraf specificeert, vaak gebruikt als risicobeheersingsinstrument. In kennisintensief werk met voortschrijdend inzicht kan dit instrument ontwerpmatig conflicteren met de uitvoeringsrealiteit (iteratie, integratie, gedeelde ritmes).
- T27. Kennisoverdracht-paradox:** Het mechanisme waarbij kennisdeling, mentoring en integrale samenwerking in contextzware omgevingen de effectiviteit verhogen en afhankelijkheid reduceren, maar tegelijk de risicoperceptie^{T8} kan verhogen doordat dit gedrag optisch als inbedding wordt gelezen.
- T28. Kennis-segregatie:** Defensieve organisatiekeuze om kennisoverdracht en samenwerking met zelfstandigen te beperken of te isoleren om kwalificatierisico^{T3} te vermijden. Dit is een marktuitsluiting^{T9} die welvaartsverlies^{T12} kan vergroten.
- T29. Capaciteits-erosie (Uitvoeringskrachtverlies):** Een vorm van allocatieve schade waarbij het beëindigen of weren van externe expertise in Stadium 4 niet direct wordt gecompenseerd door interne bezetting of substitutieconstructies, waardoor een tijdelijk vertragend effect in uitvoering optreedt (bijvoorbeeld op projecten of onderhoud).
- T30. Exogeen:** In deze analyse betekent exogeen dat een factor buiten de sturingsruimte van de individuele professional ligt binnen de opdrachtrelatie. Exogeen betekent niet juridisch irrelevant; het betekent uitsluitend dat de professional deze factor niet kan wijzigen zonder de organisatiecontext of governancestructuur te veranderen.
- T31. Organisatiecontext:** De variabele als in dit document die institutionele kenmerken van de opdrachtgever omvat. Volledige definitie en afbakening: §1.6.
- T32. IPI (Individuele Professionele Inzet):** De in §1.5 uitgewerkte modelconstante die de toerekenbare relationele kern van professionele inzet beschrijft. In dit document fungeert IPI als analytische constante binnen *identieke inzet*^{T1}. Volledige definitie en afbakening: §1.5.
- T33. Inhoudelijk gezag:** Persoonsgerichte bevoegdheid om inhoudelijke keuzes, prioriteiten of werkwijze dwingend op te leggen aan de professional, inclusief mogelijkheid tot disciplinaire of HR-achtige consequenties bij niet-naleving.
- T34. Sanctie-toets:** De registratieve scheiding in DEEL II tussen (i) commerciële consequenties die volgen uit resultaat, contract of acceptatie, en (ii) disciplinaire consequenties die volgen uit persoonsgerichte ondergeschiktheid. Definitie is canoniek; rubricering en toepassing staan uitsluitend in DEEL II.
- T35. Organisatorische inbedding:** Inbedding in processen, interfaces en infrastructuur van de opdrachtgever die voortvloeit uit *systeemdwang*^{T14} en context (tooling, security, change, compliance), zonder dat dit op zichzelf persoonssturing impliceert.
- T36. Inhoudelijke inbedding:** Inbedding die ziet op inhoudelijke afhankelijkheid of sturing over de persoon, bijvoorbeeld door dwingende instructies over aanpak, keuzes of gedrag die verder gaan dan outputcriteria.
- T37. Procesdynamiek:** Verandering van scope, prioriteiten of oplossingsrichting door voortschrijdend inzicht tijdens uitvoering, zonder dat dit per definitie wijst op gezag of ondergeschiktheid.
- T38. Scope-dynamiek:** Variatie in deliverables, requirements of planning als gevolg van iteratie en integratie in kennisintensief werk; dit is een uitvoeringsfenomeen en geen kwalificatieregel.

- T39. Operationeel ondernemersrisico:** Het normale uitvoerings- en aansprakelijkheidsrisico dat bij ondernemerschap hoort, zoals herstel bij fouten, downtime, planning- en scope-dynamiek, reputatieschade en niet-billable herstelwerk.
- T40. Artificieel kwalificatierisico:** Het ex post risico op naheffingen en herkwalificatiegevolgen dat ontstaat doordat de status juridisch kan kantelen op basis van een holistische weging van feitelijke uitvoering, inclusief contextsignalen waar de professional binnen de opdrachtrelatie beperkte invloed op heeft. In dit document wordt dit risico behandeld als een systeemeffect van de kwalificatie-architectuur, niet als een kenmerk van de professionele inzet zelf.

Appendix C: Illustratieve systeemoptie voor ex ante statuszekerheid

Deze appendix is een **denkmodel**. Het is geen beleidsvoorstel, geen uitvoeringsplan en geen pleidooi voor een specifieke politieke route. De functie is beperkt en technisch: één architectuurprincipe illustreren, namelijk dat ex ante rechtszekerheid alleen schaalbaar is als het stelsel een beslispoint vóór de uitvoering kent.²⁰ Het is daarmee een illustratie van de in dit document gedefinieerde ZZP-paradox en concretiseert één systeemoptie als architectuurtype dat voldoet aan de minimale systeemvereisten voor schaalbare ex ante rechtszekerheid uit §3.13.

De rest van het document is een analytische systeemdiagnose: het test of het huidige kwalificatiekader bij contextverzwaring voorspelbaarheid vooraf kan leveren, zonder normatief oordeel over wenselijkheid. Deze appendix gebruikt daarom geen actuele wetsnamen of politieke labels, en is expliciet bedoeld als ontwerpdiagnose die los staat van het wetgevingsdebat van het moment. Dit vertrekpunt erkent de beschermingsfunctie van het huidige kwalificatiekader tegen schijnconstructies, fiscale arbitrage en sociale dumping, maar analyseert of dezelfde ex post logica onder contextverzwaring ook schaalbaar rechtszekerheid vooraf kan leveren.

De juridische en uitvoeringsmatige invulling valt buiten scope. Dit stuk doet geen uitspraken over proportionaliteit, governance, toezicht, rechtsbescherming, uitzonderingen, overgangsrecht, handhaafbaarheid of budgettaire dekking. Het laat alleen zien welk type systeemarchitectuur überhaupt nodig is om vooraf beslisbaarheid mogelijk te maken, zonder de bestaande juridische kwalificatietoets te vervangen door een politieke of administratieve shortcut.

Verwijzingen in de vorm (§x.y) verwijzen naar paragrafen in het hoofddeel van dit document.

In het kort

Dit denkmodel verplaatst statusbepaling van interpretatie tijdens de uitvoering naar een eenmalig vooraf vastgelegd beslispoint met audittrail. Daardoor wordt bona fide ondernemerschap minder gevoelig voor contextverzwaring bij opdrachtgevers. Bescherming aan de onderkant kan vervolgens met losse, objectieve signalen worden geprioriteerd, zonder dat die signalen als kwalificatiecriterium gaan functioneren (§3.13).

Rijbewijs-logica (principe van omgevingsonafhankelijkheid)

Zoals een rijbewijs de bestuurder toetst en niet elke weg opnieuw vraagt of iemand mag rijden, moet dit beslispoint primair de professional en diens ondernemingsvoering toetsen. Het verkeersdomein is daarbij ook een schaalbaar handhavingmodel: vooraf een generieke toelating, achteraf gerichte sanctionering op concreet gedrag (boetes) en risicogestuurde controles. Dat combineert voorspelbaarheid vooraf met corrigerend vermogen achteraf, zonder dat elke rit ex ante opnieuw als ‘toelaatbaar’ of ‘niet-toelaatbaar’ moet worden gekwalificeerd. Zodra de status vooraf kenbaar en toetsbaar is vastgesteld, hoort die status in beginsel stabiel te blijven onder variatie in organisatiecontext. Uitzondering kan aan de orde zijn wanneer de feitelijke verhouding materieel verschuift richting gezag, waarbij dit model geen ex ante ‘vrijstelling’ claimt maar uitsluitend stelt dat contextverzwaring bij de opdrachtgever op zichzelf geen herkwalificatie moet triggeren zolang de kern van de relatie niet materieel verandert.²¹

Het probleem dat deze appendix adresseert

In het huidige stelsel wordt de juridische kwalificatie van een arbeidsrelatie vaak ex post beoordeeld, mede op basis van contextfactoren die pas tijdens de uitvoering zichtbaar worden (§3.1). Dat wringt vooral in grotere en professionelere omgevingen, waar samenwerken standaard samenvalt met zwaardere organisatiekaders: strakkere proceskaders, security en autorisaties, compliance en auditdruk, vaste teamstructuren en ritmes.

²⁰ Dit beslispoint ziet op de hoedanigheid van de persoon als ondernemer op het beslismoment en kwalificeert geen individuele opdracht.

²¹ Deze analogie ziet uitsluitend op systeemarchitectuur (ex ante toelating plus ex post handhaving op concrete signalen), niet op een inhoudelijke gelijkstelling van verkeersgedrag en arbeidsverhoudingen.

Deze kenmerken komen primair voort uit de productieomgeving van de opdrachtgever. Toch kunnen ze in de praktijk meewegen als “inbedding”, terwijl hier vaak twee verschillende dingen door elkaar lopen: functionele integratie (nodig om überhaupt te kunnen leveren) en hiërarchisch gezag (sturing op arbeid). Juist in contextzware omgevingen is die functionele integratie voorspelbaar en noodzakelijk, en daarom een zwakke drager voor statusbepaling als je vooraf zekerheid wilt. Hoe zwaarder de governance en compliance, hoe vaker dezelfde zelfstandige inzet ‘optisch’ op inbedding gaat lijken, zonder dat gezag is toegenomen. Het gevolg is instabiele voorspelbaarheid vooraf. Wat vandaag nog “kan”, kan morgen “te risicovol” zijn, zonder dat de zelfstandige of de opdracht inhoudelijk verandert (§3.5).

De kernfrictie is instrumenteel precisieverlies. Eén contextgevoelige toets probeert tegelijk:

1. **Bescherming aan de onderkant:** tegen afhankelijkheid, uitbuiting en schijnconstructies.
2. **Rechtszekerheid aan de bovenkant:** voor bona fide zelfstandige ondernemers die ook in contextzware omgevingen inzetbaar moeten blijven, zonder dat de kwalificatie meeschuift met groei, formalisering en extra beheersing bij de opdrachtgever.

Als je de toets aanscherpt om de onderkant beter te beschermen, stijgt de onzekerheid voor de bovenkant. Dat is het waterbedeffect: één meetlat moet twee doelen tegelijk dragen, waardoor aanscherping aan de ene kant voorspelbaar onzekerheid en foutkans aan de andere kant vergroot (§3.12). De praktijk reageert rationeel met weren, routing via tussenlagen, standaardisering of contractbreuk (§3.9). Dat is geen incident, maar een systeemreactie.

In systeemtermen: je verhoogt de gevoeligheid van dezelfde meetlat, waardoor de kans op classificatiefouten aan beide kanten structureel toeneemt.

De kernintuïtie van het denkmodel

Statuszekerheid vooraf lukt alleen als het stelsel vooraf kan beslissen. Dat vraagt geen extra indicatoren achteraf, maar een expliciet beslispoint vóór de start, met toetsing en registratie op vooraf kenbare criteria. In dit denkmodel wordt de status vóór de start expliciet en herleidbaar vastgelegd in een formeel poortbesluit, oftewel statusbevestiging vóór de uitvoering:

- **Ex post:** status afleiden uit uitvoering en contextvariabelen, met interpretatieruimte en tijdsvariatie.
- **Ex ante:** status bevestigen vóór start, op basis van vooraf kenbare criteria, met herleidbare registratie.

Dit noemt deze appendix: *selectie aan de poort*.

Denk aan een persoon- en ondernemingsgericht beslispoint dat eenmalig vooraf plaatsvindt bij de start van zelfstandige activiteiten, niet per opdracht en niet opnieuw tijdens uitvoering: een voorafgaande, herleidbaar vastgelegde statusbevestiging dat iemand als zelfstandige ondernemer onder het ondernemersregime participeert. Dit beslispoint mondt uit in een poortbesluit met een herleidbaar status-id, vergelijkbaar met een rijbewijsnummer. Dit status-id is het controleerbare object voor ex ante rechtszekerheid, geen vrijstelling en geen vervanging van de juridische kwalificatietoets. Het beslispoint kan illustratief samenvallen met een register- of loketmoment zoals KvK-inschrijving, maar de institutionele keuze is geen onderdeel van deze appendix.

Belangrijk: dit is geen vrijbrief en geen safe harbor. Het is ook geen pleidooi voor uitzonderingen op functietitel, rol of sector, en geen lijstbenadering (“dit beroep wel, dat beroep niet”). Het is een architectuurwijziging die de status minder gevoelig maakt voor opdrachtgever-schaal, formalisering en extra beheersing, zonder te suggereren dat status “immuun” is voor situaties waarin feitelijk gezag wél ontstaat. Misbruik aan de onderkant kan via andere instrumenten gericht worden aangepakt. Het model laat herkwalificatie onverlet wanneer de feitelijke verhouding materieel verschuift richting gezag; het stelt alleen dat contextverzwaring bij de opdrachtgever op zichzelf geen herkwalificatiegrond hoort te zijn zolang de relationele kern niet materieel verandert.

Relatie tot EU-ratio (Platform Work Directive)

Dit ontwerp sluit aan bij de ratio van de Platform Work Directive: bescherming waar feitelijke controle en afhankelijkheid bestaan, en ruimte waar zelfstandigheid aantoonbaar is. De beoordeling verschuift naar vooraf kenbare, persoon- en marktgerichte criteria (zoals marktonafhankelijkheid en ondernemerschapkenmerken), zodat

kwetsbaarheid eerder herkenbaar wordt zonder contextverzwaring bij opdrachtgevers als proxy voor gezag te gebruiken. Dit is een ontwerpclaim over aansluiting bij de ratio van het EU-kader, geen conformiteitsverklaring en geen substituut voor nationale implementatie en rechterlijke toetsing.

Waarom contextfactoren in zware omgevingen een slechte drager zijn voor status

In moderne organisaties zijn veel “inbeddingssignalen” functioneel noodzakelijk. Voorbeelden: autorisaties voor systemen, werken binnen security en privacyregels, release- en changeprocedures, afstemming in teams, werken met voorgeschreven tooling. Dat is niet automatisch hiërarchisch gezag. Vaak is het systeemdwang: noodzakelijke coördinatie om überhaupt resultaat te kunnen leveren in een complexe productieomgeving (§3.8).

Als het kwalificatiekader deze contextvariabelen zwaar laat meewegen, ontstaat een paradox: dezelfde zelfstandige inzet wordt bij een kleine opdrachtgever gelezen als ondernemerschap, maar bij een grote opdrachtgever als risico. De variabele zit dan niet in de zelfstandige ondernemer, maar in de omgeving.

Selectie aan de poort probeert dit effect te neutraliseren: maak status minder gevoelig voor contextverzwaring die buiten de zelfstandige ligt, zolang de kern van de relatie overeind blijft: zelfstandige uitvoering, resultaatverantwoordelijkheid en eigen afwegingen.

Het concept: selectie aan de poort in drie bouwstenen

Deze appendix beschrijft drie bouwstenen die samen een vooraf kenbaar beslispunt vormen. De institutionele vormgeving is nadrukkelijk geen onderwerp: publiek, privaat of hybride, en ook de plek (bijvoorbeeld bij inschrijving, licentie, register of ander loketmoment) wordt hier niet gekozen. Dat is buiten scope.

Het ontwerpprincipie staat centraal: vooraf beslissen en herleidbaar vastleggen.

1. Geïnformeerde keuze en risicobewustzijn

Vooraf vastleggen dat zelfstandigheid een geïnformeerde keuze is, inclusief ondernemersrisico's die in loondienst anders zijn afgedekt. Denk aan: inkomensonzekerheid, geen loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en verzekerbare, pensioenopbouw, aansprakelijkheid, debiteuren- en cashflowrisico.

Waarom dit ertoe doet: het reduceert informatie-asymmetrie en maakt de keuze aantoonbaar vrijwillig. Daarmee wordt status minder afhankelijk van “optische” interpretaties achteraf.

Belangrijk binnen dit document: dit is informatie, geen verplichtstelling. Het gaat om aantoonbare keuzevrijheid, niet om een voorgeschreven uitkomst.

2. Compliance-minimum en basiskennis

Een minimale, toetsbare kennisbasis die hoort bij zelfstandig deelnemen aan het economische verkeer. Niet als kwaliteitskeurmerk, maar als ondergrens van handelingsbekwaamheid. Bijvoorbeeld: btw en factuureisen, administratieplicht en bewaarplichten, fiscale basisprincipes, en elementaire begrippen rond zelfstandigheid versus werknemerschap zodat contractering en gedrag congruent zijn.

Waarom dit ertoe doet: het verhoogt uitvoerbaarheid en voorspelbaarheid zonder dat je hoeft te leunen op contextinterpretaties van samenwerking in teamverband.

3. Audittrail en controleerbaarheid

Een ex ante statusbeslissing werkt alleen met een audittrail: welke criteria zijn toegepast, wanneer, en op basis van welke toetsbare informatie (§3.13).

Waarom dit ertoe doet: zonder herleidbaarheid verschuift de discussie terug naar de uitvoering, en komt de onzichtbare grens via de achterdeur terug. Audittrail is geen implementatiedetail maar een harde randvoorwaarde. Het vraagt herleidbare vastlegging van criteria en moment. Alleen dan kan een derde

toetsen dat dezelfde regels onder schaal en tijd consistent zijn toegepast, zonder dat de statusdiscussie alsnog via uitvoeringsfeiten terugvalt naar ex post bewijsvoering.

Juridische positie: geen overruling, wel een ander beslismoment

Om misbruik te beperken bevat het poortbesluit een regime voor geldigheid en intrekking. De status is in beginsel stabiel en opdrachtgever-onafhankelijk, maar kan worden herijkt bij materiële wijzigingen in de ondernemingsvoering van de professional (zoals structurele afhankelijkheid of het verdwijnen van eigen acquisitie), of bij signalen van misbruik. Toezicht kan dan steekproefsgewijs en risicogestuurd plaatsvinden op houders van een poortbesluit, in plaats van per opdracht, waardoor handhaving schaalbaar wordt zonder het ex post kwalificatiekader “uit te zetten”.

In kennisintensieve segmenten ligt een belangrijk zelfstandigheidssignaal vaak tussen opdrachten: het vermogen om na afronding opnieuw te contracteren op basis van eigen marktpositie, in plaats van administratieve optiek tijdens één opdracht.

Dit denkmodel zegt niet dat je met een poort “het arbeidsrecht uitschakelt”. De kern van het huidige kader blijft dat kwalificatie uiteindelijk aan wettelijke criteria en feitelijke omstandigheden wordt getoetst.

De illustratie laat iets anders zien: als je ex ante zekerheid serieus neemt, dan moet het stelsel zélf een wettelijk ingericht beslispunt bieden dat vooraf kenbaar en toetsbaar is. Zonder zo’n expliciet beslispunt blijft het systeem in de praktijk ex post, en blijft rechtszekerheid in contextzware omgevingen structureel instabiel.

Praktisch betekent dit: het beslispunt moet juridisch verankerd zijn, voorzien zijn van registratie, bezwaar en toetsing, en consistent toepasbaar zijn onder schaal en tijd. De audittrail is daarbij geen decoratie maar de kern: zonder vooraf herleidbare criteria en registratie wordt de status alsnog via ex post bewijsconstructies uit de uitvoering getrokken.

Tariefvloer als aanvullende beschermingsindicator

Aan deze poortoptie kan illustratief een tariefvloer worden gekoppeld als beschermingssignaal. Binnen dit denkmodel geldt nadrukkelijk:

- geen kwalificatiecriterium,
- geen vrijstelling,
- geen safe harbor,
- geen overruling van de juridische kwalificatie.

Het poortprincipe kan ook zonder tariefvloer bestaan. De tariefvloer is hier uitsluitend een illustratief voorbeeld van een objectief prioriteringssignaal voor beschermingsvraagstukken dat niet op contextvariabelen leunt en niet als kwalificatiecriterium werkt.

De functie is analytisch

Een tariefvloer kan een objectief signaal zijn voor potentiële economische afhankelijkheid en toezichtprioritering, zonder dat je hoeft te leunen op contextvariabelen zoals teamintegratie, tooling of procesritmes, en zonder dat de tariefvloer de kwalificatie bepaalt. De tariefvloer is in dit denkmodel dus geen prijsbeleid en geen arbeidsmarktsturing, maar uitsluitend een technisch signaal om bescherming gericht te maken zonder contextvariabelen als primaire drager te gebruiken.

Combinatieprincipe: functiesscheiding en gerichte bescherming

Een poortbesluit voor ex ante statuszekerheid is niet bedoeld om bescherming aan de onderkant te verzwakken. De kern is functiesscheiding: maak bona fide ondernemerschap minder contextgevoelig, en organiseer bescherming aan de onderkant via robuuste, objectieve triggers die niet leunen op optiek en contextvariabelen uit teamintegratie. In die logica kan het poortmodel samengaan met een separaat beschermingsregime dat ondergrensrisico’s direct adresseert, bijvoorbeeld via een wettelijk rechtsvermoeden of prioritaire handhavingsroute bij lage tarieven, uitzonderlijk lange duur of andere objectieve afhankelijkheidssignalen. Cruciaal binnen dit denkmodel is dat zulke triggers dienen voor bescherming en toezichtprioritering, en niet als achterdeur om poortstatus via contextverzwaring alsnog te laten

kantelen. Daarbij kan illustratief worden gedacht aan een harde beschermingsuitkomst in ondergrenssituaties (bijvoorbeeld een wettelijk rechtsvermoeden met als mogelijke uitkomst kwalificatie richting werknemerschap), zonder dat dit denkmodel een specifieke drempel of invulling voorschrijft.

Interpretatie

Structurele inzet onder de drempel kan wijzen op een beschermingsvraagstuk (onderhandelingsmacht, afhankelijkheid). De bovenkant wordt minder snel geraakt door false positives die vooral door contextverzwaring ontstaan.

Sociale zekerheid en solidariteit: geen verplichting per werkrelatie

In deze appendix staat geen verplicht pensioen en geen verplichte AOV voor zelfstandigen als toelatingsvoorwaarde. Dat past bij ondernemersvrijheid: ondernemers kunnen dit op meerdere manieren organiseren, en de poort gaat over keuze, kennis en controleerbaarheid.

Als politiek of samenleving toch méér solidariteit of basisbescherming wil, dan hoort dat in een generiek stelsel dat voor iedereen gelijk werkt, ongeacht werkrelatie. Er zijn daarbij grofweg twee zuivere routes:

1. Via belasting (fiscus)

Basisbescherming wordt collectief gefinancierd. Iedereen draagt bij, via algemene middelen. Dit vraagt politieke keuzes over dekking, hoogte en herverdeling.

2. Via een verplichte verzekering voor iedereen

Analogie met zorgverzekering of WA-verzekering: iedereen is verzekerd op dezelfde voorwaarden. Dit impliceert dat bestaande financiering van arbeidsgerelateerde premies en werkgeverslasten opnieuw ontworpen moet worden, omdat de grondslag verschuift van “werkgever-werknemer” naar “iedereen”.

Deze appendix doet geen uitspraak welke route wenselijk is. Ze markeert alleen een ontwerpgrens: als je solidariteit via werkrelatie-specifieke verplichtingen regelt, ga je opnieuw aan de knoppen van classificatie draaien. Dat vergroot de druk op de kwalificatietoets. Als je solidariteit generiek regelt, kun je statuszekerheid juist eenvoudiger stabiliseren. In meerdere beleidsroutes wordt ziekte en arbeidsongeschiktheid steeds vaker als stelselvraagstuk benaderd, los van de werkrelatie. Welke dekking, hoogte, premiestructuur en uitvoering daarbij hoort, is een stelselkeuze buiten scope van deze appendix.

Grenzen en voorspelbare bijwerkingen

Dit is geen blauwdruk. Elk objectief poortmoment heeft trade-offs. Voorspelbare failure modes zijn onder meer: strategische prijsstelling rond drempels, uitvoeringslasten voor toetsing en registratie, onbedoelde drempels voor bona fide starters, afhankelijkheid boven de tariefvloer, en schijnzekerheid door afvinken.

Binnen de logica van dit document is dat geen reden om het principe te verwerpen. Het laat alleen zien dat ex ante zekerheid een ontwerpkeuze is met expliciete afruilen, maar wel een keuze die de huidige structurele instabiliteit kan doorbreken.

Vershil in beslislogica ten opzichte van varianten die binnen ex post toetsing blijven

Zonder oordeel over politieke routes, puur over systeemwerking. Veel varianten blijven binnen dezelfde beslislogica: de status wordt uiteindelijk beslist in de uitvoering, met bewijsvoering uit contextvariabelen. Dit denkmodel verschuift de logica: het maakt een vooraf beslispunt leidend en gebruikt uitvoering vooral voor naleving en uitzonderingen, niet als primaire bron van statusbepaling.

Daardoor neemt de voorspelbaarheid vooraf toe en neemt de prikkel tot defensieve inhuurarchitectuur af (§3.9).

1. Minder contextdrift

Omdat status vooraf is bevestigd, kan de opdrachtgever groeien en strakker organiseren zonder dat die contextverzwaring automatisch als herkwalificatiegrond gaat functioneren.

2. Functionele scheiding van doelen

Bescherming aan de onderkant kan scherper en robuuster worden ingericht, zonder dat dezelfde onzekerheid de bovenkant structureel besmet. Dit verkleint het waterbedeffect.

3. Organiseerbaar toezicht

Minder “casusdiscussie op de vloer” en meer controle op vooraf vastgelegde criteria plus audittrail. Toezicht kan risicogericht: focus waar signalen liggen, in plaats van overal holistisch twijfelen.

Belangrijk verschil met veel alternatieven is waar de “uiteindelijke knoop” valt, en dus waar onzekerheid structureel wordt geproduceerd. Instrumenten die vooral werken met vermoedens, nadere duiding of aangescherpte weging binnen een ex post toets, verplaatsen het beslismoment niet en laten daardoor de kernonzekerheid bestaan in de contexten waar contextdrift het grootst is. Bij escalatie moet status dan alsnog worden onderbouwd met feiten uit de uitvoering, precies daar waar contextdrift het grootst is. Dit denkmodel verplaatst die knoop naar voren via een expliciet, vooraf kenbaar beslispunt met audittrail, waardoor de voorspelbaarheid vooraf toeneemt en de escalatiediscussie beter afgebakend wordt.

Stakeholders: waarom dit bestuurlijk en uitvoerend past

Deze architectuur is relevant omdat zij kernbelangen tegelijk adresseert, zonder één groep als “bijvangst” te behandelen. Het ontwerp maakt expliciet onderscheid tussen belangen die in het huidige stelsel door elkaar lopen: bescherming waar afhankelijkheid speelt, rechtszekerheid waar ondernemerschap bona fide is, en uitvoerbaarheid voor toezicht en rechtspraak. Daardoor kan vrijwel elke betrokkene zichzelf in één van de onderstaande groepen herkennen en ziet die groep een concreet voordeel, met expliciete grenzen waar dit denkmodel bewust geen uitspraak doet.

In de praktijk betekent dit dat vrijwel elke relevante betrokkene een direct voordeel kan aanwijzen (bescherming gericht, ondernemerschap voorspelbaarder, uitvoering controleerbaarder), terwijl tegelijk expliciet blijft welke randvoorwaarden dit ontwerp minimaal vraagt om überhaupt te kunnen werken. Daarmee wordt zichtbaar dat bescherming en rechtszekerheid niet via dezelfde contextgevoelige meetlat hoeven te worden afgedwongen.

Beschermingsgerichte stakeholders

Voor wie: onder andere vakbonden, belangenbehartigers van kwetsbare werkenden, en beleidsstromingen die schijnconstructies willen terugdringen.

Primair belang: afhankelijkheid tegengaan met prioriteerbare handhaving.

Wat dit oplevert: gerichtere en robuustere bescherming, omdat signalen van afhankelijkheid en beperkte onderhandelingsmacht beter zijn te prioriteren zonder te leunen op contextfactoren die ook bij bona fide inzet voorkomen. Dat vergroot de pakkans en verkleint uitwijkgedrag richting “optisch nette” constructies.

Waarom dit werkt: de poortlogica maakt zelfstandigheid aantoonbaar een bewuste keuze met minimale handelingsbekwaamheid, terwijl een tariefvloer in dit denkmodel uitsluitend dient als beschermingssignaal en voor toezichtprioritering. Daarmee kan bescherming aan de onderkant strakker worden ingericht zonder dat dezelfde onzekerheid automatisch de bovenkant besmet.

Wat dit ontwerp vergt: objectieve signalen expliciet definiëren en afbakenen.

Wat het bewust niet belooft: geen afdwinging via organisatiecontext als hoofdsignaal. Dit model is dus geen route om via “inbedding” (teamstructuren, tooling, compliance-interfaces) bescherming af te dwingen.

Ondernemerschapsgerichte stakeholders

Voor wie: onder andere zelfstandigenvertegenwoordigers, ondernemersorganisaties, en beleidsstromingen die voorspelbaarheid en ruimte voor ondernemerschap centraal stellen.

Primair belang: voorspelbaarheid en ruimte voor bona fide ondernemerschap.

Wat dit oplevert: stabielere rechtszekerheid vooraf, ook bij grotere of formelere opdrachtgevers. De status wordt minder gevoelig voor contextdrift door professionalisering aan klanzijde. Dat verkleint marktuitsluiting en reduceert de prikkel tot defensieve inhuurarchitectuur.

Waarom dit werkt: de kern van het ontwerp is een expliciet ex ante beslispunt met audittrail. Daardoor verschuift onzekerheid van “hoe wordt dit later geïnterpreteerd” naar “voldoe ik vooraf aan transparante voorwaarden”. Dat is voorspelbaarder dan een uitsluitend ex post, holistische weg.

Wat dit ontwerp vergt: toelatingscriteria vooraf operationaliseren en toetsbaar maken.

Wat het bewust niet belooft: geen vrijbrief en geen immuniteit bij feitelijk gezag. Het model belooft dus geen algemene immuniteit tegen herkwalificatie als de relationele kern aantoonbaar verschuift richting gezag.

Zelfstandige ondernemers

Voor wie: de doelgroep die autonomie, resultaatverantwoordelijkheid en eigen afwegingen centraal stelt.

Primair belang: autonomie en resultaatverantwoordelijkheid.

Wat dit oplevert: erkenning van zelfstandige inzet die niet kantelt omdat een opdrachtgever groeit, strakker organiseert of meer beheersing invoert. Dit vermindert contractuele onzekerheid, reputatierisico en de noodzaak om “zzp-gedrag te spelen” dat inhoudelijk niets met de opdracht te maken heeft.

Waarom dit werkt: de poort legt vooraf vast dat zelfstandigheid een geïnformeerde keuze is en koppelt dat aan basiskennis en herleidbaarheid. Daardoor wordt beoordeling minder afhankelijk van optiek en context.

Wat dit ontwerp vergt: basiskennis aantoonbaar maken bij toetreding.

Wat het bewust niet belooft: geen fiscale beloften en geen werkrelatie-specifiek sociaal stelsel. Het gaat om statuszekerheid en beslisbaarheid, niet om inkomenspolitiek of stelselkeuzes.

Opdrachtgevers

Voor wie: van mkb tot grote organisaties, inclusief inkoop, lijnmanagement, security, compliance en audit.

Primair belang: bestuurbaar risico en lagere frictiekosten.

Wat dit oplevert: minder noodzaak tot weren of routen via tussenlagen puur uit kwalificatierisico. Dit reduceert frictiekosten (extra schakels, langere doorlooptijden, minder kennisdeling) en verlaagt de compliance-taks die ontstaat door onzekerheid.

Waarom dit werkt: in plaats van interpretatie-intensieve discussie over contextvariabelen tijdens de uitvoering ontstaat een vooraf controleerbaar beslispunt. Dat maakt risicobeheersing eenvoudiger en beter uitlegbaar richting audit en bestuur.

Wat dit ontwerp vergt: status-id verificatie borgen in inhuurprocessen.

Wat het bewust niet belooft: geen “flex zonder verantwoordelijkheid”. Het model verschuift risico niet weg, maar maakt het explicieter, toetsbaar en daarmee bestuurbaar.

Uitvoerings- en toezichtpartijen

Voor wie: Belastingdienst, Nederlandse Arbeidsinspectie, UWV en aanverwante ketenpartners.

Primair belang: capaciteit, consistentie en risicogericht toezicht.

Wat dit oplevert: verschuiving van casuïstiek op de werkvloer naar controle op vooraf vastgelegde criteria, audittrail en gerichte naleving. Dat helpt bij beperkte capaciteit, verhoogt consistentie en maakt risicogerichte selectie beter verdedigbaar.

Waarom dit werkt: een ex ante beslispoint is alleen schaalbaar als het ex ante controleerbaar is. De audittrail is daarom geen extraatje maar een randvoorwaarde die uitvoeringslogica expliciet in het ontwerp trekt.

Wat dit ontwerp vergt: registratie, geldigheid en een bezwaarproces.

Wat het bewust niet belooft: geen toezichtsloos stelsel. Het model accepteert dat misbruik mogelijk blijft en dat handhaving nodig blijft, alleen op een beter definieerbare basis.

Rechtspraak

Voor wie: juristen, rechters, bezwaar- en beroepsketens.

Primair belang: rechtsgelijkheid en minder casuïstiekdruk.

Wat dit oplevert: minder druk om via ex post casuïstiek een impliciet kantelpunt te construeren dat in het systeem niet expliciet bestaat. De discussie verschuift naar “welke vooraf kenbare criteria zijn toegepast en vastgelegd”. Dat verhoogt rechtsgelijkheid en reduceert variatie door context en tijd.

Waarom dit werkt: een wettelijk ingericht ex ante beslispoint met registratie, bezwaar en toetsing biedt een duidelijker object voor juridische beoordeling dan een diffuse, holistische interpretatie achteraf.

Wat dit ontwerp vergt: een expliciet toetsingskader voor het poortbesluit.

Wat het bewust niet belooft: geen beperking van rechterlijke toetsing. Het verandert het object van toetsing, niet het bestaan van toetsing.

Samenvattend

Deze denkrichting is bedoeld om het klassieke zero-sum-frame te doorbreken. Bescherming aan de onderkant hoeft niet langer te leunen op dezelfde contextsignalen die rechtszekerheid aan de bovenkant ondermijnen. Door doelen functioneel te scheiden en het beslispoint naar voren te halen, kunnen meerdere partijen tegelijk vooruit, terwijl grenzen expliciet blijven: geen vrijbrief, geen sectorlijsten, geen werkrelatie-specifieke solidariteitsverplichtingen in de poort, en geen belofte dat toezicht verdwijnt.

Koppeling naar de rest van het document

De rest van dit document werkt uit waarom dit nodig is: de ZZP-paradox (variabele zit in opdrachtgevercontext), de onzichtbare grens (geen vooraf operationaliseerbaar kantelpunt bij holistische toets), systeemdwang (noodzakelijke coördinatie wordt te vaak als gezag gelezen), en de voorspelbare praktijkreacties (gating, routing, angsthandhaving).

Appendix C heeft één functie: laten zien dat de diagnose niet alleen zegt “dit schuurt”, maar ook “waarom dit schuurt” en welk architectuurtype überhaupt nodig is om vooraf beslisbaarheid te krijgen. Als je wilt dat rechtszekerheid vooraf schaalbaar is, dan moet het stelsel een vooraf kenbaar beslispoint bevatten dat status kan bevestigen en herleidbaar kan vastleggen.

Appendix D: Bronnen en marktdata

Raadpleegdatum: januari 2026.

- V1. RIM & ZiPconomy** – De interim-managementmarkt anno 2023, het periodiek onderzoek onder interim-managementbureaus (rapport, 2 oktober 2023). Gemiddelde bureaumarge in 2023 circa 21,3% (met eerdere metingen rond 20%+), passend bij de bandbreedte circa 20–22%.
URL: <https://www.zipconomy.nl/wp-content/uploads/2023/10/Rapport-RIM-Digital.pdf>
- V2. Consultancy.nl** – Wenstarief van interimmer en zzp consultant tot 40% afgesnoept (artikel; 11 maart 2024).
URL: <https://www.consultancy.nl/nieuws/52176/wenstarief-van-interimmer-en-zzp-consultant-tot-40-afgesnoept>
- V3. ZiPconomy (berichtgeving over HeadFirst)** – HeadFirst wil terug naar waar het bij een MSP om draait: grip en kostenbesparing (10 juli 2025). Vermeldt als ervaringscijfer dat binnen het eerste jaar minimaal circa 10% kostenbesparing kan worden gerealiseerd; relevant als indicatie dat ketenregie en ketenreductie een materiële kostencomponent adresseren (berichtgeving, geen “Talent Monitor”-rapportage).
URL: <https://www.zipconomy.nl/2025/07/headfirst-wil-terug-naar-waar-het-bij-een-msp-om-draait-grip-en-kostenbesparing>
- V4. Algemene Rekenkamer** – Sturing op inhuur bij Logius en SSC-ICT (21 mei 2025). Rapporteerde omvang en sturing van externe inhuur binnen de rijksoverheidscontext, met cijfers over externe inhuur als aandeel van personele uitgaven (o.a. 2024).
URL: <https://www.rekenkamer.nl/documenten/2025/05/21/sturing-inhuur-logius-en-ssc-ict>
- V5. ZiPconomy (ZiPredactie)** – Forse naheffingen in bouw- en infra vanwege schijnzelfstandigheid (16 december 2025). Rapporteerde, op basis van informatie van de Aannemersfederatie Nederland (AFNL), dat naheffingen in recente handhavingsgevallen variëren van 1 tot 10 miljoen euro.
URL: <https://www.zipconomy.nl/2025/12/forse-naheffingen-in-bouw-en-infra-vanwege-schijnzelfstandigheid/>
- V6. Rijksoverheid** – Vanaf 1 januari 2025 volledige handhaving op schijnzelfstandigheid (6 september 2024). Kondigt aan dat de Belastingdienst vanaf 1 januari 2025 weer volledig gaat handhaven op schijnzelfstandigheid.
URL: <https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/09/06/vanaf-1-januari-2025-volledige-handhaving-op-schijnzelfstandigheid>
- V7. Medisch Contact** – Eerste ggz-instelling met patiëntenstop door handhaving op schijnzelfstandigheid (16 december 2024). Meldt dat GGZ Rivierduinen een aanmeldstop instelt en legt expliciet de relatie met handhaving op schijnzelfstandigheid en het wegvallen van zzp-capaciteit doordat zzp-psychiaters onvoldoende overstappen naar loondienst.
URL: <https://www.medischcontact.nl/actueel/laatste-nieuws/nieuwsartikel/eerste-ggz-instelling-met-patientenstop-door-handhaving-op-schijnzelfstandigheid>
- V8. GGNet** – GGNet stopt met de inzet van ZZP (1 januari 2025). Communiqueert dat GGNet per 1 januari 2025 stopt met het inhuren van zzp'ers en andere tijdelijke krachten in situaties waarin schijnzelfstandigheid dreigt, met verwijzing naar handhaving door de Belastingdienst vanaf die datum.
URL: <https://ggnet.nl/zzp>
- V9. de Nederlandse ggz** – Ggz branche waarschuwt voor gevolgen zzp-wetgeving op continuïteit van ggz (9 september 2024). Waarschuwt dat strengere handhaving, gezien afhankelijkheid van zzp'ers in sleutelrollen, kan leiden tot duurdere constructies, afschaling of sluiting van onderdelen van de ggz.
URL: <https://www.denederlandseggz.nl/nieuws/2024/ggz-branche-waarschuwt-voor-gevolgen-zzp-wetgeving-op-continu%C3%AFteit-van-ggz>

- V10. TenderNed** – Datasets aanbesteden voor analyses.
URL: <https://www.tenderned.nl/cms/nl/aanbesteden-in-cijfers/datasets-aanbestedingen>
- V11. data.overheid.nl** – Aankondigingen van overheidsopdrachten - TenderNed (datasetcatalogus).
URL: <https://data.overheid.nl/en/dataset/aankondigingen-van-overheidsopdrachten---tenderned>
- V12. TenderNed** – Nieuwe dataset t/m Q3 2025 beschikbaar (nieuwsbericht; 10 december 2025).
URL: <https://www.tenderned.nl/cms/nl/nieuws/nieuwe-dataset-tm-q3-2025-beschikbaar>
- V13. ZiPconomy** – Sterke toename in behoefte aan broker- en MSP-diensten (artikel; 7 april 2025).
URL: <https://www.zipconomy.nl/2025/04/sterke-toename-in-behoefte-aan-broker-en-msp-diensten/>
- V14. PIFA-monitor** – Doorkijk aanbestedingsmarkt flexibele arbeid 2024 (analyse van TenderNed-aanbestedingen; 227 aanbestedingen; totale contractwaarde € 7,782 mrd incl. verlengingsopties).
URL: <https://www.pifa-monitor.nl/pifa-data/inzichten-2024-aanbestedingsmarkt-broker-msp/>
- V15. PIFA-monitor** – Inzichten 2024 aanbestedingsmarkt broker/MSP (analysepagina).
URL: <https://www.pifa-monitor.nl/pifa-data/inzichten-2024-aanbestedingsmarkt-broker-msp/>
- V16. PIFA-monitor** – Wat zijn de verschillen bij inhuren via een DAS en een broker/MSP? (7 oktober 2025).
URL: <https://www.pifa-monitor.nl/aanbesteden/wat-zijn-de-verschillen-bij-inhuren-via-een-das-en-een-broker-msp/>
- V17. CBS** – Ruim 4 op de 10 bedrijven verwachten minder zzp'ers in te huren in 2025 (6 maart 2025).
URL: <https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2025/10/ruim-4-op-de-10-bedrijven-verwachten-minder-zzp-ers-in-te-huren-in-2025>
- V18. Intelligence Group** – Aantal opdrachten (zzp/detachering) in februari op het laagste punt sinds 2022 (artikel; 6 maart 2025).
URL: <https://intelligence-group.nl/nl/resources/aantal-opdrachten-zzp-detachering-in-februari-op-het-laagste-punt-sinds-2022/>
- V19. Radboud Universiteit** – Werkwijze voor externe inhuur ZZP'ers vanaf 2025: via HR en broker Haert (nieuwsbericht; 13 december 2024).
URL: <https://www.ru.nl/medewerkers/nieuws/werkwijze-voor-externe-inhuur-zzpers-vanaf-2025-via-hr-en-broker-haert>
- V20. PIANOo** – Inkopen flexibele arbeidskrachten.
URL: <https://www.pianoo.nl/nl/sectoren/flexibele-arbeidskrachten/inkopen-flexibele-arbeidskrachten>
- V21. CBS** – *Afname aantal zzp'ers na jarenlange stijging* (nieuwsbericht; 8 mei 2025).
URL: <https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2025/19/afname-aantal-zzp-ers-na-jarenlange-stijging>
- V22. Flexnieuws** – *Zo gaat het er aan toe op de aanbestedingsmarkt flexibele arbeid* (artikel; 23 juli 2025).
URL: <https://www.flexnieuws.nl/2025/07/zo-gaat-het-er-aan-toe-op-de-aanbestedingsmarkt-flexibele-arbeid/>
- V23. Belastingdienst** - Toelichting Beoordeling arbeidsrelaties (publicatie/brochure).
URL: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/toelichting-beoordeling-arbeidsrelaties
- V24. Overheid.nl (Officiële bekendmakingen)** - Kamerstuk 31 311, nr. 280: Brief regering over publicatie Handhavingplan arbeidsrelaties 2025 en opheffing handhavingsmoratorium per 1 januari 2025 (Kamerstuk; 30 december 2024).
URL: <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31311-280.html>

- V25. Overheid.nl (Officiële bekendmakingen)** - Kamerstuk 36 783, nr. 3: Memorie van toelichting bij wetsvoorstel Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (Vbar) (Kamerstuk; 9 juli 2025).
URL: <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36783-3.html>
- V26. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid** - Webmodule beoordeling arbeidsrelatie.
URL: <https://beoordelingarbeidsrelatie.nl/>
- V27. Algemene Rekenkamer** – Focus op inhuur van docenten (24 april 2024). Rapporteert, ter illustratie van ketenoverhead in inhuurketens, marges bij externe bureaus van 15% tot 46% (overhead en winst).
URL: <https://www.rekenkamer.nl/documenten/2024/04/24/focus-op-inhuur-van-docenten>
- V28. Overheid.nl (Officiële bekendmakingen)** – Kamerstuk 31 490, nr. 392: Dashboard Inhuur Externen Rijk (eerste halfjaar 2025) (5 december 2025). Bevat rijksbrede dashboardcijfers over externe inhuur (o.a. extern-inhuurpercentage en ontwikkeling).
URL: <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31490-392.pdf>
- V29. KVK** – ZZZ Monitor oktober 2025. Maandmonitor met (netto) ontwikkeling van de zzz-populatie en relevante duiding.
URL: <https://production-site-en.kvk.bloomreach.cloud/binaries/content/assets/kvkwebsite-nl/categorie/onderzoeken/kvk-zzz-monitor-oktober-2025.pdf>
- V30. KVK** – ZZZ Monitor november 2025. Maandmonitor met (netto) ontwikkeling van de zzz-populatie en relevante duiding.
URL: <https://production-site-en.kvk.bloomreach.cloud/binaries/content/assets/kvkwebsite-nl/categorie/onderzoeken/kvk-zzz-monitor-november-2025.pdf>
- V31. PIFA-monitor** – Looptijd raamovereenkomsten neemt toe (analysepagina). Signaleert structurele verschuivingen in aanbestedingspraktijk rond externe inhuur (raamovereenkomsten).
URL: <https://www.pifa-monitor.nl/pifa-data/looptijd-raamovereenkomsten-neemt-toe/>
- V32. ZZZ Nederland / Motivaction** – Onderzoek Impact handhaving arbeidsrelaties op zzz'ers – Rapportage (rapport; 27 augustus 2025). Enquête-/onderzoeksrapport over effecten van (aangekondigde/ervaren) handhaving op opdrachten, tariefdruk en keuze voor routes (intermediairs/loondienst).
URL: <https://zzznederland.nl/wp-content/uploads/2025/08/Rapportage-Onderzoek-Impact-handhaving-arbeidsrelaties-op-zzzpers.pdf>
- V33. Belastingdienst** – Schijnzelfstandigheid: hoe zit dat? Officiële uitleg over handhaving/benadering en verwijzingen naar onderliggende handhavingsinformatie.
URL: <https://over-ons.belastingdienst.nl/onderwerpen/schijnzelfstandigheid/>
- V34. Rijksoverheid** – Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2024 (rapport + openbare versie) (21 mei 2025). Rapporteert rijksbrede bedrijfsvoeringscijfers, inclusief externe inhuur (o.a. omvang/ontwikkelingen en sturingsinformatie).
URL: <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2025/05/21/jaarrapportage-bedrijfsvoering-rijk-2024>
- V35. TenderNed** – Flinke toename inhuur consultancy overheid (Nieuws/analyse; 17 mei 2023).
URL: <https://www.tenderned.nl/cms/nl/nieuws/flinke-toename-inhuur-consultancy-overheid>
- V36. Overheid.nl (Officiële bekendmakingen)** – Kamerstuk 31 490, nr. 363: Brief regering: Externe inhuur en monitoring; o.a. verdeling inhuurcategorieën en percentages 2018–2023 (14 mei 2025). Levert een rijksbreed, officieel anker voor classificaties, omvang en ontwikkeling van externe inhuur over meerdere jaren.
URL: <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31490-363.html>

- V37. Werf&** – Helpt zzp'ers zag al opdrachten verdampen door handhaving van de Wet DBA (artikel; 8 september 2025). Beschrijft enquête-uitkomsten en bevat expliciete observatie dat bij met name overheidsprojecten regelmatig standaard “niet geschikt voor zzp” of equivalent wordt gehanteerd.
URL: <https://www.werf-en.nl/helpt-zzpers-zag-al-opdrachten-verdampen-door-handhaving-van-de-wet-dba/>
- V38. ZiPconomy** – Zzp'er na de handhaving, ook een DGA ondervindt gevolgen van de handhaving (artikel; 10 september 2025). Beschrijft dat zzp'ers steeds vaker vooraf in opdrachtomschrijvingen worden uitgesloten en dat expliciet om dienstverband of routeconstructies wordt gevraagd.
URL: <https://www.zipconomy.nl/2025/09/zzper-na-de-handhaving-ook-een-dga-ondervindt-gevolgen-van-de-handhaving/>
- V39. TenderNed (Gemeente Apeldoorn, team Inkoop)** – (2025, 24 april). Raamovereenkomst inhuur IT infra- en informatiebeveiliging specialisten (aanbestedingspublicatie, PDF). In de publicatie is een expliciete uitsluitingsclausule opgenomen (“... niet geschikt voor ZZP'ers ...”) als toegangseis. Procedure identificatiecode: 56a454e9-5df6-40a2-a714-d85ceaffe549.
URL: <https://tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/v2/publicaties/376480/pdf>
- V40. NLdigital** – Impact handhaving op de digitale sector (2025). Signaleert dat rechtsonzekerheid rond inhuur leidt tot het on-hold zetten van kritieke IT-projecten en een rem op de digitale transitie van Nederland.
URL: <https://www.nldigital.nl/dossier/wet-dba/>
- V41. CIP-Overheid** – Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) (v1.08). De verplichte norm voor informatiebeveiliging die dwingende technische interfaces en onboarding-rituelen voorschrijft voor iedereen die toegang heeft tot overheidssystemen.
URL: <https://www.informatiebeveiligingoverheid.nl/bio-overzicht/>
- V42. Belgische Arbeidsrelatiewet (2006)** – Titel XIII van de Programmawet (I) van 27 december 2006 betreffende de aard van de arbeidsrelaties.
URL: https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2006122732
- V43. Jaarverslag 2022** - Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie (België) – Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Registreert de feitelijke gebruiksfrequentie van het ruling-mechanisme.
URL: <https://commissiearbeidsrelaties.belgium.be/docs/rapport-2022-nl.pdf>
- V44. Memorie van Toelichting Initiatiefwetsvoorstel Zelfstandigenwet (Aartsen c.s.)** – Presentatie d.d. 3 april 2025 door VVD, D66, CDA en SGP.
URL: <https://www.vvd.nl/wp-content/uploads/2025/04/Memorie-van-Toelichting-Zelfstandigenwet.pdf>
- V45. Inhuurstop Rijkswaterstaat 2025/2026** – Berichtgeving over de beëindiging van zzp-contracten en de impact op infrastructuur.
URL: <https://www.infrasite.nl/regelgeving/2026/01/09/schijnzelfstandigheid-dwingt-rijkswaterstaat-tot-opzeggen-contracten-van-circa-200-zzpers/>
- V46. Tweede Kamer / Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat** – Antwoord op vragen van het lid Stoffer over de dreigende uittocht van specialisten bij Rijkswaterstaat (Kamervraag-id 2025Z20327; document-id 2026D00383), ontvangen 8 januari 2026.
URL: <https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?did=2026D00383&id=2025Z20327>
- V47. Kabinetsformatie 2025** – Coalitieakkoord 2026-2030 “Aan de slag. Bouwen aan een beter Nederland” - (D66, VVD en CDA), 30 januari 2026.
URL: <https://www.kabinetsformatie2025.nl/.../coalitieakkoord-d66-vvd-cda.pdf>

Appendix E: Evidence Map

Deze appendix zet de bronnen uit Appendix D om naar een Evidence Map die direct aansluit op het verificatieprotocol. De map registreert uitsluitend observeerbare signalen (neutraal) en maakt expliciet wat een bron wel en niet bewijst. De hoofdtekst kan volstaan met conclusies en verwijst voor detail naar E-nummers.

Legenda

Vensters

- **Context:** handhavingscontext en beoordelingskader (voorwaarden, interpretatieruimte, guidance)
- **F₂-Direct:** voorafgaande toegangseisen die rechtstreekse zzp-inzet uitsluiten (tekstuele uitsluitingsclausule en procedurele routing).
- **F₂-Indirect:** publieke inkoop en poortmodellen als schaal- en organisatiemechanisme (broker, MSP, DAS en verwante inhuurarchitectuur) en overige indirecte signalen.
- **F₃:** marktbrede signalen (CBS, KVK en overige macro-indicatoren)
- **F₃ (sectoraal):** sectorale effecten als proxy-signalen (geen macrostatistiek)

Meetpunten (observeerbare signalen)

- **Contexttrigger:** formele start, beleidswijziging, handhavingsmoment
- **Framing:** uitleg, interpretatiekader, guidance
- **Proxy-signalen:** indicaties uit markt, sector, casuïstiek, monitoringsdata
- **Interface-eisen:** poort, route, contractvorm, procesvereiste (bijv. brokerroute)
- **Constante-check:** stabiliteit of bandbreedte die als referentiekader dient

Bronklasse

- **Anker:** officiële overheidspublicaties, audits, Kamerstukken, CBS
- **Ondersteunend:** monitors, herhaalbare datasets, sectoronderzoek, publieke uitvoeringsinformatie
- **Context:** primair bedoeld als duiding/guidance, niet als effectmeting

Index

	Bron	Omschrijving	Bronhouder	Bronklasse	Venster	Meetpunten
E1.	V6	Volledige handhaving per 1-1-2025	Rijksoverheid	Anker	Context	Contexttrigger
E2.	V24	Handhavingsplan arbeidsrelaties 2025	Overheid.nl (Kamerstuk)	Anker	Context	Contexttrigger
E3.	V23	Toelichting beoordeling arbeidsrelaties	Belastingdienst	Context	Context	Framing
E4.	V25	MvT wetsvoorstel VBAR	Overheid.nl (Kamerstuk)	Anker	Context	Framing
E5.	V26	Webmodule beoordeling arbeidsrelatie	SZW	Context	Context	Framing
E6.	V33	Uitleg schijnzelfstandigheid (handhaving)	Belastingdienst	Context	Context	Framing
E7.	V5	Naheffingen bouw/infra 1–10 mln	Zipconomy (op basis AFNL)	Ondersteunend	Context	Proxy-signalen
E8.	V32	Impact handhaving (enquête)	ZZP Nederland / Motivaction	Ondersteunend	F ₃	Proxy-signalen
E9.	V7	Patiëntenstop GGZ Rivierduinen	Medisch Contact	Ondersteunend	F ₃ (sectoraal)	Proxy-signalen
E10.	V8	Stop zzp-inzet GGNet	GGNet	Ondersteunend	F ₃ (sectoraal)	Interface-eisen; Proxy-signalen
E11.	V9	Branchewaarschuwing ggz	de Nederlandse ggz	Ondersteunend	F ₃ (sectoraal)	Proxy-signalen

E12.	V4	Sturing op inhuur Logius/SSC-ICT	Algemene Rekenkamer	Anker	F_2 -Indirect	Proxy-signalen
E13.	V34	Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2024	Rijksoverheid	Anker	F_2 -Indirect	Proxy-signalen
E14.	V36	Externe inhuur en monitoring 2018–2023	Overheid.nl (Kamerstuk)	Anker	F_2 -Indirect	Proxy-signalen
E15.	V28	Dashboard Inhuur Externen Rijk H1 2025	Overheid.nl (Kamerstuk)	Anker	F_2 -Indirect	Proxy-signalen
E16.	V10	Datasets aanbesteden (toegang)	TenderNed	Ondersteunend	F_2 -Indirect	Proxy-signalen
E17.	V11	Datasetcatalogus aankondigingen	data.overheid.nl	Ondersteunend	F_2 -Indirect	Proxy-signalen
E18.	V12	Dataset beschikbaar t/m Q3 2025	TenderNed	Ondersteunend	F_2 -Indirect	Proxy-signalen
E19.	V35	Inhuur personeel: procedure, DAS >50%	TenderNed	Anker	F_2 -Indirect	Interface-eisen; Proxy-signalen
E20.	V15	Inzichten 2024 broker/MSP	PIFA-monitor	Ondersteunend	F_2 -Indirect	Proxy-signalen
E21.	V16	DAS vs broker/MSP	PIFA-monitor	Ondersteunend	F_2 -Indirect	Framing
E22.	V31	Looptijd raam-overeenkomsten neemt toe	PIFA-monitor	Ondersteunend	F_2 -Indirect	Proxy-signalen
E23.	V20	Inkopen flexibele arbeidskrachten	PIANOo	Anker	F_2 -Indirect	Framing; Interface-eisen
E24.	V19	Radboud: inhuur via HR + broker	Radboud Universiteit	Ondersteunend	F_2 -Indirect	Interface-eisen; Proxy-signalen
E25.	V22	Werking aanbestedingsmarkt flex	Flexnieuws	Ondersteunend	F_2 -Indirect	Framing
E26.	V13	Toename behoefte broker/MSP	ZiPconomy	Ondersteunend	F_2 -Indirect	Proxy-signalen
E27.	V14	Publieke inkoop flex via aanbesteding € 7,7 mrd	PIFA-monitor	Ondersteunend	F_2 -Indirect	Proxy-signalen
E28.	V27	Marges bureaus docentenuhuur 15–46%	Algemene Rekenkamer	Anker	F_2 -Indirect/ F_3 (kosten)	Proxy-signalen
E29.	V1	Bureaumarge interimmarkt 21,3%	RIM & ZiPconomy	Ondersteunend	F_3 (kostencontext)	Constante-check; Proxy-signalen
E30.	V2	Afroming tot 40% (marktbericht)	Consultancy.nl	Ondersteunend	F_3 (kostencontext)	Proxy-signalen
E31.	V3	MSP: ~10% kostenbesparing (ervaringscijfer)	ZiPconomy (HeadFirst)	Ondersteunend	F_2 -Indirect / F_3 (kosten)	Proxy-signalen
E32.	V17	4 op 10 bedrijven verwacht minder zzp-inhuur	CBS	Anker	F_3	Proxy-signalen
E33.	V21	Afname zzp'ers na jarenlange stijging	CBS	Anker	F_3	Proxy-signalen
E34.	V18	Opdrachtenvolume laagste sinds 2022	Intelligence Group	Ondersteunend	F_3	Proxy-signalen
E35.	V29	ZZP Monitor okt 2025	KVK	Ondersteunend	F_3	Proxy-signalen
E36.	V30	ZZP Monitor nov 2025	KVK	Ondersteunend	F_3	Proxy-signalen
E37.	V37	Tekstuele uitsluiting in opdrachtteksten (“niet geschikt voor zzp” e.d.)	Werf&	Ondersteunend	F_2 -Direct	Interface-eisen
E38.	V38	Vooraf uitsluiting plus dienstverband of route-eis in opdrachtoomschrijvingen	ZiPconomy	Ondersteunend	F_2 -Direct	Interface-eisen
E39.	V39	Primair exemplar: expliciete uitsluitingsclausule in aanbestedingspublicatie (“niet geschikt voor zzp”)	TenderNed / Gemeente Apeldoorn	Anker	F_2 -Direct	Interface-eisen

E40.	V40	Rem op innovatie en digitale transitie	NLdigital	Ondersteunend	F_3 (markt)	Interface-eisen; Systeemdwang
E41.	V41	BIO-normen als technische interface-eis	Overheid (CIP)	Anker	F_2 -Indirect	Interface-eisen; Systeemdwang
E42.	V42	Belgische Arbeidsrelatiewet (Prioriteit Wil der Partijen)	Belgische Overheid	Anker	Context (extern)	Framing; Interface-eisen
E43.	V43	Jaarverslag 2022 Rulingcommissie (België)	FOD Sociale Zekerheid	Anker	Context (extern)	Proxy-signalen
E44.	V44	MvT Initiatiefwet Zelfstandigen (NL)	Initiatiefnemers	Context	Context	Framing
E45.	V45	Vakmedia-berichtgeving over uitsluiting bij RWS	Infrasite	Ondersteunend	F_3 (sectoraal)	Framing; Systeemrespons
E46.	V46	Kamervragen + beantwoording; beëindiging contracten en verwacht tijdelijk vertragend effect	Tweede Kamer / IenW	Anker	F_3 (sectoraal)	F_2 -Direct (gating); Doorlooptijdverlies; Substitutie
E47.	V47	Kabinetformatie 2025 – Coalitieakkoord 2026–2030 “Aan de slag. Bouwen aan een beter Nederland” (D66, VVD en CDA), 30 januari 2026.	Kabinetformatie 2025 (D66, VVD en CDA)	Context	Context	Framing

Handhavingscontext en beoordelingskader

	Bron	Kernobservatie	Wat dit wel bewijst	Wat dit niet bewijst
E1	V6	Aankondiging: Belastingdienst gaat per 1 januari 2025 weer volledig handhaven op schijnzelfstandigheid.	Dat er een expliciete beleids- en handhavingsbreuk is met een concreet startmoment (contexttrigger) voor meetvensters 2024–2025.	Geen bewijs over omvang van effecten in sectoren; geen bewijs dat individuele arbeidsrelaties onjuist zijn.
E2	V24	Handhavingsplan 2025 wordt publiek gedocumenteerd, inclusief beëindiging moratorium per 1 januari 2025.	Dat het handhavingsregime formeel is uitgewerkt en bestuurlijk is verankerd (operationalisering van de context).	Geen bewijs van feitelijke handhavingsintensiteit per sector of van gerealiseerde naheffingen.
E3	V23	Brochure beschrijft gezichtspunten en uitleg van beoordeling arbeidsrelaties in de uitvoering.	Dat de toetsingspraktijk een interpretatiekader kent en dat beoordeling niet reduceert tot één harde drempel. Relevant voor argumentatie over open norm.	Geen bewijs van markteffecten; geen statistische onderbouwing van prevalentie schijnzelfstandigheid.
E4	V25	MvT VBAR geeft beleidsrichting en beoogde verduidelijking, inclusief rechtsvermoeden.	Dat wetgevingsontwikkeling expliciet inzet op verduidelijking, en daarmee de beleidsdynamiek bevestigt die onzekerheid en aanpassing kan aanjagen.	Geen bewijs dat VBAR de facto rechtszekerheid oplevert; geen bewijs van causaliteit tussen wetsvoorstel en marktuitskomsten.
E5	V26	Webmodule geeft indicatieve beoordeling, maar geen bindende ex ante rechtszekerheid.	Dat er guidance-instrumenten bestaan die indicatief zijn, wat relevant is voor “guidance zonder harde zekerheid”.	Geen bewijs dat de module beslissend is in handhaving; geen bewijs over gebruiksgraad in de markt.
E6	V33	Belastingdienst geeft publieke uitleg over schijnzelfstandigheid en handhavingsbenadering.	Dat de overheid publiek communiceert over het thema en de uitvoeringslijn. Bruikbaar voor framing en definities.	Geen bewijs van effectgrootte, boetes, of marktgedrag; het is uitleg, geen meting.
E47	V47	Coalitieakkoord 2026–2030: snelle invoering Zelfstandigenwet; rechtsvermoedens (incl. sectorale) met toetsingscommissie; BAZ met opt-out via private verzekering.	Per 30 jan 2026 ligt er beleidsframing met twee sporen: statusinstrumenten en inkomenszekerheid (BAZ). Relevant als context voor marktverwachting en uitvoeringsdruk.	Geen bewijs van wetgeving/implementatie/handhaving, geen effectbewijs op individuele kwalificaties, geen bewijs van een schaalbaar ex ante beslispunt (Stadium 4).

Sanctiedruk en handhavingsgevallen

	Bron	Kernobservatie	Wat dit wel bewijst	Wat dit niet bewijst
E7	V5	Berichtgeving (op basis van AFNL): naheffingen in recente handhavingsgevallen variëren van 1 tot 10 miljoen euro.	Dat in publieke berichtgeving concrete ordegroottes van financiële consequenties circuleren, bruikbaar als proxy voor risicoperceptie en prikkelmechanisme.	Geen officiële statistiek; mogelijk sectorspecifiek (bouw/infra); geen bewijs van representativiteit voor kenniswerk.
E8	V32	Enquête-/onderzoeksrapport over impact van (aangekondigde/ervaren) handhaving op opdrachten, tariefdruk en routekeuzes.	Dat er gemeten percepties en gerapporteerde gedragsaanpassingen bestaan (vraag/aanbod, intermediairroute) die toetsbaar en citeerbaar zijn.	Enquête is geen causale identificatie; self-report bias; geen harde koppeling met officiële handhavingsdata.

Sectorale marktrespons

	Bron	Kernobservatie	Wat dit wel bewijst	Wat dit niet bewijst
E9	V7	Casus: instelling meldt patiëntenstop en linkt dit expliciet aan handhaving en wegvallende zzp-capaciteit.	Dat in een kritieke sector expliciet beleid/handhaving wordt gekoppeld aan capaciteitsverlies (proxy-sigitaal van uitsluiting of terugtrek).	Geen macro-uitspraken; geen bewijs dat dit overal geldt; geen bewijs dat loondienstalternatief adequaat beschikbaar is.
E10	V8	Organisatiebericht: stop op zzp-inzet per 1 januari 2025 waar schijnzelfstandigheid dreigt.	Dat organisaties formeel de “interface” aanpassen (toegang/route) uit risicobeheersing, zichtbaar als harde beleidsmaatregel.	Geen bewijs dat risico juridisch weg is; geen bewijs dat dit leidt tot lagere kosten of betere compliance in alle gevallen.
E11	V9	Branche waarschuwt voor effecten: duurdere constructies, afschaling of sluiting door afhankelijkheid zzp-rollen.	Dat een sectorvertegenwoordiger de verwachte richting van marktrespons expliciteert. Bruikbaar als voorspellend signaal.	Geen meting; geen bewijs dat de effecten daadwerkelijk optreden, noch van omvang of timing.
E46	V46	Minister bevestigt beëindiging contracten met circa 200 zzp'ers (van ruim 700), inzet op verambtelijking (150,6 fte) en verwacht “tijdelijk vertragend effect”.	Dat gating in een Stadium 4-context leidt tot aantoonbare frictie in uitvoeringscapaciteit en niet automatisch wordt opgelost via substitutie naar loondienst; consistente systeemreactie op risico-expositie (koppelbaar aan E5/V5)	Geen bewijs dat elk individueel dossier juridisch onhoudbaar was; geen kwantificering van totale vertraging; geen basis om “veiligheidsrisico” te claimen (veiligheid blijft volgens minister geborgd).

Publieke inhuur: omvang, sturing en monitoring

	Bron	Kernobservatie	Wat dit wel bewijst	Wat dit niet bewijst
E12	V4	Audit: omvang en sturing externe inhuur bij Logius en SSC-ICT, inclusief cijfers over extern inhuur als aandeel van personele uitgaven.	Autoritair anker dat externe inhuur schaal heeft en governance krijgt. Onderbouwt relevantie van F_2 als empirisch venster.	Geen directe causaliteit met handhaving; geen bewijs over schijnzelfstandigheid in die inhuur.
E13	V34	Rijksbrede bedrijfsvoeringsrapportage met externe inhuur (omvang/ontwikkelingen/sturing).	Anker dat externe inhuur rijksbreed wordt gemonitord en als beleidsvariabele bestaat (trend en governance).	Geen detail op ketenmarges; geen directe uitsplitsing naar broker/MSP/DAS zonder nadere tabellen.
E14	V36	Kamerstuk met monitoring 2018–2023: classificaties, omvang en ontwikkeling externe inhuur.	Langjarige basislijn voor trendanalyse en definities. Versterkt falsificatie: wat verandert wel/niet rond 2024–2025.	Geen bewijs van individuele routekeuzes; geen bewijs dat veranderingen door handhaving komen.
E15	V28	Dashboard (H1 2025) met kerncijfers externe inhuur (o.a. extern-inhuurpercentage en ontwikkeling).	Kort-cyclische officiële monitoring in het relevante meetvenster. Bruikbaar als anker voor richting en tempo van ontwikkeling.	Geen volledige causaliteitsanalyse; beperkte interpretatie zonder context van definities en meetmethode.
E41	V41	De BIO schrijft dwingende technische normen en integratie in systemen voor voor iedereen die toegang heeft tot overheidsystemen.	Dat diepe organisatorische integratie (Systeemdwang) een functionele en technische randvoorwaarde is voor resultaatlevering, onafhankelijk van de status van de werker.	Geen bewijs dat elke vorm van inbedding bij de overheid uitsluitend technisch van aard is; geen oordeel over de individuele gezagsverhouding buiten de techniek

Data-anker: aanbestedingsdata en procedurekeuze

	Bron	Kernobservatie	Wat dit wel bewijst	Wat dit niet bewijst
E16	V10	TenderNed beschrijft datasetvoorziening voor analyses op aanbestedingen.	Dat er een reproduceerbare route bestaat om F_2 empirisch te toetsen met publieke aanbestedingsdata.	Geen inhoudelijke uitkomst; dit is toegang/methodiek, geen effectmeting.
E17	V11	data.overheid.nl verwijst naar dataset met aankondigingen van overheidsopdrachten (TenderNed).	Dat datasets vindbaar, catalogiseerbaar en herleidbaar zijn. Versterkt traceerbaarheid van F_2 .	Geen garantie op volledige dekking voor personele inhuur; geen interpretatie van poortmodel zonder classificatie.
E18	V12	Nieuws: dataset geactualiseerd tot en met Q3 2025.	Dat het meetvenster 2024–2025 met openbare data benaderbaar is (actualiteit).	Geen bewijs van trend op zichzelf; alleen bevestiging beschikbaarheid.
E19	V35	TenderNed-artikel over procedure: vermeldt dat inhuur personeel in recente jaren voor meer dan de helft via DAS verloopt.	Anker voor “interface-eis” in F_2 : DAS als dominante toegangsvorm.	Geen bewijs dat DAS groeit door handhaving; geen bewijs over kosten of kwaliteitsimpact.

Poortmodellen en marktpraktijk

	Bron	Kernobservatie	Wat dit wel bewijst	Wat dit niet bewijst
E20	V15	Monitor geeft inzichten/tellingen over broker/MSP-aanbestedingen in 2024.	Dat broker/MSP als poortmodel aantoonbaar voorkomt en kwantificeerbaar is binnen publieke aanbestedingsmarkt.	Geen causaliteit; afhankelijk van monitor-definitie; geen volledig rijksbreed totaal zonder triangulatie.
E21	V16	Uitleg DAS versus broker/MSP en inrichting van toegang/contractering.	Dat routes functioneel van elkaar verschillen en rubricering verdedigbaar is in de analyse.	Geen meting van prevalentie of effectgrootte; dit is duiding.
E22	V31	Signaal: looptijd raamovereenkomsten neemt toe.	Dat aanbestedingspraktijk structureel kan verschuiven richting langere binding, relevant voor “gating” en markttoegang.	Geen bewijs dat dit door handhaving komt; geen bewijs dat langere looptijd gelijkstaat aan minder zzp-toegang.
E23	V20	PIANOo beschrijft inkooproutes en instrumenten (raamovereenkomst, DAS, broker, MSP).	Autoritatief anker dat poortmodellen normale instrumenten zijn binnen publieke inkoop.	Geen bewijs van toename of afname; geen bewijs van effect op schijnzelfstandigheid.
E24	V19	Organisatiebeleid: inhuur zzp per 2025 via HR en broker (poort).	Concreet voorbeeld dat organisaties toegang expliciet via brokerroute organiseren (interface-eis).	Eén casus, geen representativiteit; geen bewijs dat brokerroute schijnzelfstandigheid oplost.
E25	V22	Artikel beschrijft werking aanbestedingsmarkt flex en rol intermediairs.	Ondersteunende context om mechanismen in F_2 begrijpelijk te maken (ketenrollen).	Geen harde cijfers of causaliteit; journalistieke duiding.
E26	V13	Trendbericht: toename behoefte aan broker/MSP-diensten.	Ondersteunend signaal dat poortmodellen groeien in relevant tijdvak.	Geen officiële statistiek; definities en selectie onbekend; geen bewezen oorzaak.
E27	V14	Monitor/analyse: 2024 TenderNed-aanbestedingen voor flex; 227 aanbestedingen; totale contractwaarde € 7,782 mrd (incl. verlengingsopties).	Schaalindicatie dat het domein materieel is en dat F_2 niet marginaal is.	Geen bewijs over verdeling naar kenniswerk; geen bewijs dat volume-effect door handhaving komt.

Intermediatie en kostenopslag

	Bron	Kernobservatie	Wat dit wel bewijst	Wat dit niet bewijst
E28	V27	Audit: marges externe bureaus docenteninhuur 15–46% (overhead en winst).	Sterk kostenanker dat ketenoverhead in inhuurketens substantieel kan zijn, met bandbreedte.	Sector docenten is niet identiek aan kenniswerkmakrt; geen bewijs dat marge direct door handhaving veroorzaakt wordt.
E29	V1	Rapport: gemiddelde bureaumarge interimmarkt circa 21,3% met bandbreedte circa 20–22% (2023).	Constance-check dat intermediatie structureel marges kent in een relevant segment.	Buiten meetvenster 2024–2025; geen causaliteit met handhaving; segment is interim-management, niet gehele zzp-markt.
E30	V2	Marktartikel: afroming tot 40% genoemd.	Ondersteunend signaal dat tariefdruk en ketenmarges in de praktijk worden ervaren en gecommuniceerd.	Journalistiek; methodiek onduidelijk; geen representativiteit en geen auditstatus.
E31	V3	Ervaringscijfer: circa 10% kostenbesparing via MSP-ketenregie in eerste jaar.	Ondersteunend signaal dat ketenregie een materiële kostencoponent adresseert (impliceert frictiekosten).	Ervaringscijfer, geen onafhankelijke evaluatie; geen bewijs dat besparing door handhaving gedreven is.

Marktbrede signalen

	Bron	Kernobservatie	Wat dit wel bewijst	Wat dit niet bewijst
E32	V17	CBS: substantieel aandeel bedrijven verwacht minder zzp-inhuur in 2025.	Anker voor vraagzijde-terughoudendheid (verwachting) in relevant tijdvak.	Verwachting is geen realisatie; motiefmix onbekend (handhaving, conjunctuur, beleid, budget).
E33	V21	CBS: afname zzp'ers na jarenlange stijging.	Anker dat de populatie-indicator draait of afremt (marktsignaal aan aanbodzijde).	Geen directe koppeling met handhaving; sectorale verschillen kunnen dominant zijn.
E34	V18	Arbeidsmarktdata: opdrachenvolume laagste sinds 2022.	Ondersteunend signaal van vraagdaling in opdrachtenmarkt (conform bronmethodiek).	Geen officiële statistiek; definities en scope bronafhankelijk; geen causaliteit.
E35	V29	KVK ZZP Monitor okt 2025: netto-ontwikkeling zzp-populatie en duiding.	Aanvullend trendanker (hogere frequentie) naast CBS voor timing en richting.	Geen vervanging van CBS; methodiek kan afwijken; geen bewijs van causaliteit.
E36	V30	KVK ZZP Monitor nov 2025: netto-ontwikkeling zzp-populatie en duiding.	Zelfde functie als E35, versterkt continuïteit van het signaal in opeenvolgende maanden.	Idem: geen causaliteit, geen volledige marktdekking zonder methodetoets.
E40	V40	Rechtsonzekerheid rond inhuur leidt tot het on-hold zetten van kritieke IT-projecten en een rem op de digitale transitie.	Dat er een observeerbaar signaal is vanuit de sector dat juridische onzekerheid directe gevolgen heeft voor de innovatiekracht en projectvoortgang.	Geen bewijs van directe causaliteit voor elk individueel project; geen macro-meting van de totale economische schade in euro's.

Uitsluiting als toegangseis

	Bron	Kernobservatie	Wat dit wel bewijst	Wat dit niet bewijst
E37	V37	In publieke opdrachtteksten wordt rechtstreekse zzp-inzet regelmatig vooraf uitgesloten met expliciete formuleringen ("niet geschikt voor zzp" of equivalent).	Dat uitsluiting niet alleen indirect afleidbaar is uit marktgedrag, maar ook expliciet voorkomt als toegangseis in opdrachtbeschrijvingen.	Geen exact percentage van alle opdrachten; Geen juridische kwalificatie per individuele opdracht.
E38	V38	Opdrachtoomschrijvingen sluiten zzp'ers vooraf steeds vaker uit en vragen expliciet om een dienstverband of loondienstroute.	Dat er naast poortmodellen ook tekstuele en contractuele routing wordt toegepast als uitsluitingsmechanisme; Dat het mechanisme vooraf werkt, dus vóór uitvoering of individuele beoordeling.	Geen exact percentage van alle opdrachten; Geen bewijs dat elke uitsluiting juridisch noodzakelijk is.
E39	V39	In een publieke aanbestedingspublicatie is expliciet opgenomen dat de uitvraag niet geschikt is voor zzp (Wet DBA-context).	Dat uitsluiting als toegangseis letterlijk in opdracht-/aanbestedingstekst voorkomt (direct observeerbaar).	Geen percentageclaim over alle opdrachten; Geen juridische kwalificatie per individuele arbeidsrelatie.
E42	V42	De Belgische wet stelt de 'Wil der Partijen' centraal en biedt de basis voor voorafgaande statuszekerheid.	Dat rechtszekerheid architecturaal ontwerpbaar is via een prioriteitsbeginsel voor de partijbedoeling; dat de 'bug' in NL (context-drift) een specifieke systeemkeuze is.	Geen bewijs dat dit zonder meer in de NL fiscale context past.
E43	V43	De commissie handelde in 2022 slechts 13 verzoeken af.	Dat een ruling-mechanisme gebaseerd op individuele opdrachten niet schaalbaar is als primaire route voor rechtszekerheid in een grote markt.	Dat het instrument op zichzelf onjuist is; het bewijst slechts dat het de architecturale onbeslisbaarheid op schaal niet oplost.
E44	V44	De Nederlandse Initiatiefwet verwijst expliciet naar België en stelt een vergelijkbare rulingcommissie voor.	De beleidsmatige intentie om zekerheid vooraf te bieden via een commissie-instrument.	Dat de voorgestelde wet de onderliggende factor Systeemdwang (§3.4) in Stadium 4 effectief adresseert of oplost.

Noot bij interpretatie

Deze Evidence Map onderbouwt dat er (1) een gedocumenteerde handhavingscontext is, (2) publieke inhuur sterk gemonitord en via poortmodellen ingericht kan zijn, (3) kostenopslag in inhuurketens substantieel kan zijn, en (4) er marktbrede en sectorale signalen bestaan die passen bij defensief marktgedrag. De map levert traceerbare verificatie met publieke bronnen, maar is geen causale identificatie en geen juridische kwalificatie van individuele arbeidsrelaties.